CONSEIL COMMUNAL DU 11 JUIN 2026
GEMEENTERAAD VAN 11 JUNI 2026

PROCÈS VERBAL
PROCES-VERBAAL

Présents
Aanwezig

Lucie ROUSSELLE, *Présidente/Voorzitster* ;
Romain De Reusme, *Bourgmestre/Burgemeester* ;
Gautier Calomne, Geoffroy Kensier, Nabil Messaoudi, Nathalie Gilson, Jacques de Jonghe d'Ardoye, Nevruz Unal, Julie de Groote, Valérie Libert, *Échevin(e)s/Schepenen* ;
Yves Rouyet, Caroline Désir, Hassan CHEGDANI, Solange Pitroipa, Louis de Clippele, Anaïs Camus, Nora Bednarski, Yannick Piquet, Benoît Hellebuyck, Thuc Nhi TRAN, Margot Antoine, Marie Thibaut de Maisières, Jamila Gourari, Wolf Rysbrack, Fatoumata Camara, Esther Coorevits, Aline Lacroix, Karen Kaneza, Valériane Moyersoen, Nicole Lada, Maxime de Cordes, Mathias El Berhoumi, Bertrand Wert, Noémie Roger, Marc Boutet, Maximilien Ralet, Diego Naranjo, Vinciane Pirottin, *Conseillers(ères) communaux(ales)/Gemeenteraadsleden* ;
Patricia van der Lijn, *Secrétaire communale/Gemeentesecretaris*.

Excusés
Verontschuldigd

Viviane Teitelbaum, Christos Doulkeridis, Madeleine d'Ursel, Yousra El Amrani, Kathrine Jacobs, *Conseillers(ères) communaux(ales)/Gemeenteraadsleden*.

Ouverture de la séance à 19:15
Opening van de zitting om 19:15

SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING

Affaires générales - Algemene zaken

11.06.2026/A/0001 **Interpellation citoyenne relative aux jumelages avec Megiddo et Zababdeh. Porte-parole: M. Mouhad REGHIF.** ***(Complémentaire)***

Le Conseil prend connaissance.

Burgerinterpellatie betreffende de jumelage met Megiddo en Zababdeh. Woordvoerder: dhr. Mouhad REGHIF. ***(Aanvullend)***

De Raad neemt kennis.

11.06.2026/A/0002 **Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 21 mai 2026. Approbation.**

Le Conseil approuve.
37 votants : 37 votes positifs.

Proces-verbaal van de gemeenteraadszitting van 21 mei 2026. Goedkeuring.

De Raad keurt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

11.06.2026/A/0003 **Information au Conseil communal des décisions prises par le Collège des Bourgmestre et Échevins, en application des articles 234 §3 et 234bis de la Nouvelle Loi Communale (12 et 19 mai 2026).**

LE CONSEIL,

Vu la Nouvelle Loi communale;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et services ainsi que les arrêtés pris en exécution de cette loi ;

Vu l'article 234 § 3 de la Nouvelle Loi Communale stipulant que le Collège des Bourgmestre et Echevins est habilité à exercer le pouvoir de choisir la procédure de passation des marchés publics et d'en fixer les conditions pour les marchés publics dont le montant hors TVA estimé est inférieur à 143.000,00 euros ;

Vu que ce même article de la Nouvelle loi communale précise que, dans ce cas, le Conseil communal est informé de la décision du Collège lors de sa prochaine séance;

Vu l'article 234 §4 de la Nouvelle loi communale stipulant que le conseil communal peut déléguer le pouvoir de choisir la procédure de passation des marchés publics et des contrats de concession et d'en fixer les conditions au Collège des Bourgmestre et Échevins, au Secrétaire communal ou à un ou plusieurs fonctionnaire(s) nommément désigné(s), pour les dépenses relevant du budget ordinaire ;

Vu la délibération du Conseil communal, en sa séance du 23 janvier 2025, (réf 009/23.01.2025/A/0008) décidant :

1. de déléguer, en application de l'article 234, §4 de la Nouvelle loi communale, le pouvoir de choisir la procédure de passation et de fixer les conditions de tous les marchés publics de faible montant de la Commune d'Ixelles visés à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dont le montant estimé est inférieur à 30.000,00 EUR HTVA et dont les dépenses relèvent du budget ordinaire à :
    - Madame Patricia van der LIJN, Secrétaire communale ;
    - Madame Kristel SEGERS, Secrétaire communale adjointe ;
2. de désigner Madame Patricia van der LIJN, Secrétaire communale, comme organe compétent pour prendre les décisions nécessaires jusqu'au terme de la procédure de passation, assurer le suivi de l'exécution et prendre les décisions nécessaires dans le cadre de l'exécution des marchés publics dont les conditions ont été fixées par Madame Kristel Segers, Secrétaire communale adjointe, si celle-ci est absente ou empêchée ;
3. de désigner Madame Kristel Segers, Secrétaire communale adjointe, comme organe compétent pour prendre les décisions nécessaires jusqu'au terme de la procédure de passation, assurer le suivi de l'exécution et prendre les décisions nécessaires dans le cadre de l'exécution des marchés publics dont les conditions ont été fixées par Madame Patricia van der LIJN, Secrétaire communale, si celle-ci est absente ou empêchée ;
4. avec effet immédiat et pour une durée qui ne pourra pas excéder les quatre mois qui suivent le renouvellement intégral du Conseil communal, en début de législature.

Considérant qu'au regard de cette délégation donnée, il n'y a plus lieu d'informer le Conseil communal pour les dossiers relatifs à des marchés publics décidés par la Secrétaire communale ou par la Secrétaire communale adjointe en application de

l'article 234, par. 4 de la Nouvelle loi communale ;

Vu la Nouvelle loi communale, et plus particulièrement son article 234bis, par lequel il est stipulé que les conditions des marchés publics, fixées par le Conseil communal et faisant l'objet d'une procédure négociée, peuvent être modifiées par le Collège suite aux négociations et que lors de sa plus prochaine séance, le Conseil communal est informé de la décision du Collège;

Vu les différentes décisions prises par le Collège des Bourgmestre et Echevins en applications de ces articles 234§3 et 234bis de la Nouvelle Loi communales soumises pour information au Conseil communal à savoir:

Vu les décisions prises par le Collège des Bourgmestre et Échevins en sa séance du 12 mai 2026 (#009/12.05.2026/B/0077# - n° de marché public: 2026-148 ; #009/12.05.2026/B/0079# - n° de marché public: 2024-279; #009/12.05.2026/B/0091# - n° de marché public: 2026-052; #009/12.05.2026/B/0162# - n° de marché public: 2026-131; #009/12.05.2026/B/0182# - n° de marché public: 2026-139; #009/12.05.2026/B/0228# - n° de marché public: 2026-067; #009/12.05.2026/B/0251# - n° de marché public: 2026-066; #009/12.05.2026/B/0261# - n° de marché public: 2026-125; #009/12.05.2026/B/0286# - n° de marché public: 2026-105; #009/12.05.2026/B/0337# - n° de marché public: 2026-134):

Décision concernant (#009/12.05.2026/B/0077# - n° de marché public: 2026-148) :

- l'approbation du marché public de services juridiques (exclusion spécifique de l'art. 28 §1 al.1er, 4°, a) et b) de la loi du 17 juin 2016) n° 2026-148 pour la désignation d'un avocat en vue de défendre les intérêts de la Commune dans le cadre d'un recours au Conseil d'Etat à l'encontre d'un permis d'urbanisme délivré par la Commune d'Ixelles pour le bien sis Avenue Molière 156, 1050 Ixelles et dans le cadre d'éventuelles procédures subséquentes en lien avec de dossier en, consultant les opérateurs économiques suivants :
    - Maître Vincent LETELLIER de la SRL Vincent LETELLIER AVOCAT sis rue Saint Quentin 3 Bte 3 à 1000 BRUXELLES;
    - Maître Sacha GRUBER de la SRL SGa CONSULT sis avenue de Tercoigne 45 à 1170 BRUXELLES;
    - Maître Frédéric DE MUYNCK du cabinet d'avocats ASAP sis Galerie du Roi 30 à 1000 BRUXELLES;
- l'approbation du mail de demande d'offre et établi par l'administration rendant d'application les articles 156 et 160 de l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics;
- l'approbation de la dépense relative à ce marché qui s'élève à 5.400,00 EUR TVAC, révision des quantités présumées comprise ;
- l'inscription de la dépense relative à ce marché qui s'élève à 5.400,00 EUR TVAC sur le budget ordinaire de 2026 à l'article budgétaire 104/122-03 (Affaire générales : honoraires et indemnités avocats, médecins et personnel paramédical) où un crédit de 33.068,58 EUR est inscrit sous réserve d'approbation du budget 2026 par le Conseil communal ainsi que par l'Autorité de Tutelle et en respectant la règle des douzièmes provisoires;
- l'inscription de la présente décision pour information à l'ordre du jour du Conseil communal lors de sa prochaine séance ;

Décision concernant (#009/12.05.2026/B/0079# - n° de marché public: 2024-279) :

- l'approbation de la modification de l'inscription budgétaire du marché d'une dépense de 9.014,50 EUR prévu sur le budget ordinaire de 2025 et de l'inscrire sur le budget ordinaire de 2025 et de 2026 ;
- l'inscription pour le marché public de services n° 2024-279 la dépense de 4.507,25 EUR sur le budget ordinaire de 2025 ;
- l'inscription pour le marché public de services n° 2024-279 la dépense de 4.507,25 EUR sur le budget ordinaire de 2026 ;
- la sollicitation des crédits suffisants pour couvrir les dépenses sur le budget ordinaire de 2026 sous réserve d'approbation du budget 2026 par le Conseil communal ainsi que par l'Autorité de Tutelle ;
- l'inscription de la présente décision pour information à l'ordre du jour du Conseil communal lors de sa prochaine séance ;

du marché public de services juridiques (exclusion spécifique de l'art. 28 §1 al.1er, 4°, a) et b) de la loi du 17 juin 2016) n° 2024-279 relatif à la désignation d'un avocat en vue de défendre les intérêts de la Commune dans le cadre du Contrat de quartier Athénée - suivi de l'exécution du chantier « Rabelais »;

Décision concernant (#009/12.05.2026/B/0091# - n° de marché public: 2026-052) :

- l'approbation du marché public de fournitures n°2026-052 relatif à la fourniture d'encadrements préfabriqués en béton pour le Cimetière d'Ixelles pour une durée d'1 an renouvelable 3 fois (+ 1 an + 1 an + 1 an) pour une durée maximale de 4 ans ;
- l'approbation du cahier spécial des charges, le formulaire d'offre, l'inventaire et l'avis de marché relatifs au présent marché public n° 2026-052;
- le lancement un marché public de fournitures à bordereau de prix par procédure négociée sans publication préalable conformément à l'article 42 §1, 1°, a) de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
- la publication de l'avis de marché sur e-Procurement et de consulter l'opérateur économique suivant : HOOLANTS BETON BV - Holstraat 1831 Machelen ;
- la non communication active du procès-verbal d'ouverture des offres dressé par la plateforme « publicprocurement » lors de l'ouverture des offres ;
- l'approbation de la dépense relative à ce marché estimée à 35.000,00 EUR TVAC, pour une durée d'un an, soit 140.000,00 EUR TVAC (21%), en cas de reconductions du marché pour une durée maximale de 4 ans, révision des quantités présumées et des prix compris;
- l'inscription de la dépense de 140.00,00 EUR TVAC (21%) à l'article budgétaire 878/749-98#0612 – Funérailles : investissement mobilier divers selon la répartition suivante :
    - 35.000,00 EUR à l'article du budget extraordinaire de 2027, sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
    - 35.000,00 EUR à l'article du budget extraordinaire de 2028, sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
    - 35.000,00 EUR à l'article du budget extraordinaire de 2029, sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
    - 35.000,00 EUR à l'article du budget extraordinaire de 2030, sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
- le financement des dépenses d'investissement via la conclusion d'un emprunt ou en utilisant les fonds propres ;
- la sollicitation des crédits suffisants pour couvrir les dépenses sur les budgets

extraordinaires de 2027, 2028, 2029 et 2030 ;
- l'inscription de la présente décision pour information à l'ordre du jour du Conseil communal lors de sa prochaine séance ;

Décision concernant (#009/12.05.2026/B/0162# - n° de marché public: 2026-131) :
- l'approbation du marché public de faible montant n°2026-131 pour l'acquisition de matériel scientifique pour l'Athénée Charles Janssens (ACJ) divisé en 2 lots :
  - lot 1 : Fourniture de petit matériel scientifique ;
  - lot 2 : Fourniture de matériel scientifique de mesure et divers ;
  - en consultant les opérateurs économiques suivants :
    - Pierron Education S.A.S, située Rue de Siltzheim, 62 - 57200 Remelfing - Numéro d'entreprise FR92 520.355.298;
    - Conatex S.A.R.L., située Rue des Vosges, 13, - 57200 Sarreguemines - Numéro d'entreprise FR64 809.085.327;
    - Sciencethic S.A.R.L, située Route de Rouen, 32 - 27930 Normanville - Numéro d'entreprise FR92 508.483.468;
- l'approbation du mail de demande d'offre, l'inventaire et le document de clauses contractuelles incluant le formulaire d'offre pour les deux lots du présent marché, rendant d'application les articles 120 et 127 de l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics;
- l'approbation de la dépense relative à ce marché qui est estimée à 7.200,00 EUR TVAC selon la répartition suivante:
  - lot 1 : Fourniture de petit matériel scientifique estimé à 1.830,00 EUR TVAC ;
  - lot 2 : Fourniture de matériel scientifique de mesure et divers estimé à 5.370,00 EUR TVAC;
- l'inscription, sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle, la dépense de 7.200,00 relative aux deux lots du marché, selon la répartition suivante:
  - lot 1 : 1.830,00 EUR à l'article budgétaire 731/12402#0511.2026, sur lequel un montant de 7.565,00 EUR est inscrit;
  - lot 2 : 5.370,00 EUR à l'article budgétaire 731/74498#0511:20260002.2026, sur lequel un montant de 18.000,00 EUR est inscrit;
- le financement de la dépense en utilisant les fonds propres ou par emprunts;
- l'inscription de la présente décision pour information à l'ordre du jour du Conseil communal lors de sa prochaine séance ;

Décision concernant (#009/12.05.2026/B/0182# - n° de marché public: 2026-139) :
- l'approbation du marché public n° 2026-139 relatif à la création et l'édition d'un album jeunesse à destination des 3-8 ans avec pour sujet une découverte de 6 artistes belges et de leurs œuvres présentes dans la collection du Musée d'Ixelles ;
- l'approbation du cahier spécial des charges, inventaire, formulaire d'offre relatifs au présent marché public n° 2026-139;
- le lancement du marché public de services, à prix global, par procédure négociée sans publication préalable conformément à l'article 42 §1, 1°, a) de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
- la consultation des opérateurs économiques suivants :
  - Editions Cambourakis, sis 62 rue du Faubourg Saint-Antoine à 75012 Paris ;
  - Seuil Jeunesse, sis 57 rue Gaston-Tessier, 75166 Paris Cedex 19 ;
  - Editions Flammarion, sis 82 rue Saint-Lazare à 75009 Paris ;
- l'approbation de la dépense relative à ce marché estimée à 31.460,00 EUR

TVAC (taux de TVA 21%) ;

- l'inscription de la dépense relative au marché qui s'élève à 31.460,00 EUR à l'article budgétaire 771/124-04 « MUSÉES : FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES à LA REVENTE DIRECTE » du budget ordinaire de 2026 sous réserve d'approbation du budget par le Conseil Communal et l'Autorité de tutelle;
- l'inscription de la présente décision pour information à l'ordre du jour du Conseil communal lors de sa prochaine séance ;

Décision concernant (#009/12.05.2026/B/0228# - n° de marché public: 2026-067) :

- l'approbation du marché public de services 2026-067 ayant comme objet le nettoyage des avaloirs de la commune d'Ixelles pour une durée de deux ans ;
- l'approbation du cahier spécial des charges, de l'inventaire, du formulaire d'offre et de l'annexe « avaloir à risque » relatifs au présent marché public n° 2026-067;
- le lancement du marché public de services à bordereau de prix par procédure négociée sans publication préalable conformément à l'article 42 §1, 1°, a) de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
- la consultation des opérateurs économiques suivants :
  - De Vlieger R en Cie, sis Schrijnwerkerstraat 11, à 9240 Zele ;
  - A2 s.a. sis Rue des Fours-à-Chaux 102, à 7080 Frameries ;
  - Krinkels, sis Auguste Reyerslaan 80, à 1030 Schaerbeek ;
  - Vidange Inter, sis Rue Jean-Baptiste Ledoux 140, à 6040 Jumet ;
- l'approbation de la dépense relative à ce marché estimée à 159.000,00 EUR TVAC (taux : 21%), pour une durée de deux ans, révision des prix et révision des quantités présumées comprises ;
- l'inscription de la dépense de 159.000,00 EUR sur les budgets ordinaires de 2026, 2027 et 2028 à article budgétaire : 875/124-06 intitulé « santé, hygiène : prestations de tiers », sous réserve d'approbation desdits budgets par l'Autorité de Tutelle selon la répartition suivante :
  - 2026 : 39.750,00 EUR ;
  - 2027 : 79.500,00 EUR ;
  - 2028 : 39.750,00 EUR ;
- la sollicitation des crédits suffisants pour couvrir les dépenses sur les budgets ordinaires de 2026, 2027 et 2028 ;
- l'inscription de la présente décision pour information à l'ordre du jour du Conseil communal lors de sa prochaine séance ;

Décision concernant (#009/12.05.2026/B/0251# - n° de marché public: 2026-066) :

- l'approbation du marché public de faible montant n°2026-066 pour la certification des installations de production d'énergie renouvelable par un organisme certificateur agréé par BRUGEL le régulateur Bruxellois pour l'énergie, en consultant les opérateurs économiques suivants :
  - Atlas Contrôle;
  - Inspect Belgium;
  - Normec BTV;
  - Procontrol;
  - SGS SSB;
- l'approbation du mail de demande d'offre et du document des clauses contractuelles du marché et du formulaire d'offre (incluant l'inventaire), rendant d'application les articles 156 et 160 de l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics;
- l'approbation de la dépense relative à ce marché qui est estimée à 2.783,00 EUR TVAC ;
- l'inscription de la dépense relative au marché qui s'élève à 2.783,00 EUR à

l'article 8793 / 747-60 de 2026 où un crédit de 35.000,00 EUR sera inscrit sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle ;
- le financement de la dépense en utilisant les fonds propres ;
- la sollicitation des crédits suffisants pour couvrir les dépenses sur le budget extraordinaire de 2026 ;
- l'inscription de la présente décision pour information à l'ordre du jour du Conseil communal lors de sa prochaine séance ;

Décision concernant (#009/12.05.2026/B/0261# - n° de marché public: 2026-125) :
- l'approbation du marché public n°2026-125 relatif au renforcement d'un branchement électrique située sur la place Eugène Flagey, 1050 Ixelles offre en consultant uniquement Sibelga (BE0222869673), sis 96 boulevard Emile Jacqmain à 1000 Bruxelles, en raison de son droit exclusif ;
- l'approbation de l'offre n° 7000146492 du 06 février 2026 de Sibelga, sise 96 boulevard Emile Jacqmain à 1000 Bruxelles, pour le renforcement d'un branchement électrique, pour un montant de 4.694,19 EUR TVAC ;
- l'approbation de la dépense de 4.694,19 EUR TVAC (TVA : 21 %) ;
- l'inscription de la dépense de 4.694,19 EUR relative à ce devis à l'article budgétaire 421/124-06 « INFRASTRUCTURE : Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction » du budget ordinaire 2026 où un montant de 188.747,93 EUR est inscrit et où un montant de 18.747,93 EUR est disponible ;
- la délégation en application de l'article 236 §4 de la Nouvelle Loi Communale, les pouvoirs relatifs aux simples opérations matérielles de suivi et de contrôle de l'exécution du présent marché public (visés dans la décision réf. #009/07.01.2025/B/0003#) aux fonctionnaires nommément désignés ci-après :
  - Samuel Deroover, département opérationnel, gestion de l'espace public ;
  - Romain Le Calvez, département opérationnel, gestion de l'espace public ;
  - Jean-Marie Chaloin, département opérationnel, gestion de l'espace public ;
- l'inscription de la présente décision pour information à l'ordre du jour du Conseil communal lors de sa prochaine séance ;

Décision concernant (#009/12.05.2026/B/00286# - n° de marché public: 2026-105) :

- l'approbation du marché public n° 2026-105 relatif à la fourniture de produits de boulangerie et pâtisserie s'inscrivant dans une démarche d'alimentation durable destinés aux services communaux de la Commune d'Ixelles ;
- l'approbation du cahier spécial des charges, de l'inventaire et du formulaire d'offre relatifs au présent marché public n° 2026-105;
- le lancement du marché public de fournitures, à bordereau de prix, par procédure négociée sans publication préalable, conformément à l'article 42 §1, 1°, a) de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
- la consultation des opérateurs économiques suivants :
  - Au Vatel, sis Place Jourdan 27, 1040 Bruxelles ;
  - Nazhia SCRL, sis Chaussée de Malines 267, 1970 Wezembeek-Oppem ;
  - Renard Foods SRL, sis Place Fernand Cocq 3/1,1050 Ixelles;
- l'approbation de la dépense relative à ce marché estimée à 28.000,00 EUR TVAC (taux TVA : 6 %), révision des prix et révision des quantités présumées comprises, pour une durée d'un an ;
- l'inscription de la dépense de 28.000,00 EUR sur les budgets ordinaires de 2026 et 2027 sous réserve d'approbation desdits budgets par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle, selon la répartition suivante :

    - pour 2026 :
        - 3.000,00 EUR HTVA à l'article budgétaire 8492/124-02 « Restaurants communaux : frais de fonctionnement technique » ;
        - 10.820,00 EUR TVAC sur les codes économiques 124-02 intitulé « frais de fonctionnement technique », 124-23 intitulé « frais d'organisation des repas scolaires », 124-48 intitulé « frais techniques », 123-16 intitulé « frais de réception et de représentation » ;
    - pour 2027 :
        - 3.000,00 EUR HTVA à l'article budgétaire 8492/124-02 « Restaurants communaux : frais de fonctionnement technique » ;
        - 10.820,00 EUR TVAC sur les codes économiques 124-02 intitulé « frais de fonctionnement technique », 124-23 intitulé « frais d'organisation des repas scolaires », 124-48 intitulé « frais techniques », 123-16 intitulé « frais de réception et de représentation » ;
- la sollicitation des crédits suffisants pour couvrir les dépenses sur les budgets ordinaires de 2026 et 2027 ;
- l'inscription de la présente décision pour information à l'ordre du jour du Conseil communal lors de sa prochaine séance ;

Décision concernant (#009/12.05.2026/B/0337# - n° de marché public: 2026-134) :

- l'approbation du marché public n°2026-134 relatif à la maintenance du système de pointage de l'administration communale d'Ixelles (logiciel et matériel) du 28 novembre 2026 au 31 décembre 2027;
- l'approbation du cahier spécial des charges, de l'inventaire, du formulaire d'offre, du contrat de sous-traitance des données à caractère personnel et de son addendum et de l'avis de marché relatifs au présent marché public n° 2026-134;
- le lancement du marché public de services mixte par procédure négociée sans publication préalable conformément à l'article 42 §1, 1°, a) de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
- la publication de l'avis de marché sur Free market et de consulter l'opérateur économique suivant : IDTECH, Rue Saucin 62, 5032 Isnes ;
- l'approbation de la dépense relative à ce marché estimée à 85.000,00 EUR TVAC (21%) révision des quantités présumées et clause de réexamen comprises;
- l'inscription de la dépense de 25.000,00 EUR sur le budget ordinaire de 2026, sous réserve d'approbation dudit budget par le Conseil Communal et l'Autorité de Tutelle, à l'article budgétaire 139/123-13 « Service informatique : Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique » ;
- l'inscription de la dépense de 17.500,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2026, sous réserve d'approbation dudit budget par le Conseil Communal et l'Autorité de Tutelle, à l'article budgétaire 139/742-53 « Service Informatique : achat de matériel informatique»;
- l'inscription de la dépense de 25.000,00 EUR sur le budget ordinaire de 2027, sous réserve d'approbation dudit budget par le Conseil Communal et l'Autorité de Tutelle, à l'article budgétaire 139/123-13 « Service informatique : Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique » ;
- l'inscription de la dépense de 17.500,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2027, sous réserve d'approbation dudit budget par le Conseil Communal et l'Autorité de Tutelle, à l'article budgétaire 139/742-53 « Service Informatique : achat de matériel informatique»;
- la sollicitation des crédits suffisants pour couvrir les dépenses sur les budgets ordinaires et extraordinaires de 2027;

- le financement de la dépense d'investissement via la conclusion d'un emprunt FRBRTC ou en utilisant les fonds propres ;
- l'inscription de la présente décision pour information à l'ordre du jour du Conseil communal lors de sa prochaine séance ;

Vu la décision prise par le Collège des Bourgmestre et Échevins en sa séance du 19 mai 2026 (#009/19.05.2026/B/0053# - n° de marché public: 2026-078) :

Décision concernant (#009/19.05.2026/B/0053# - n° de marché public: 2026-078) :

- l'approbation du marché public relatif aux prestations d'un médecin vérificateur des décès de personnes sur le territoire ixellois en vue d'une crémation pour une durée d'1 an renouvelable 3 fois (+ 1 an + 1 an + 1an) pour une durée maximale de 4 ans;
- l'approbation du cahier spécial des charges, de l'inventaire et du formulaire d'offre relatifs au présent marché public n° 2026-078;
- le lancement d'un marché public de services à bordereau de prix par procédure négociée sans publication préalable conformément à l'article 42 §1, 1°, a) de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;
- la consultation des opérateurs économiques suivants :
    - Docteur Victorien Gauchez (1000.971.704) sis rue du Ham 126, 1180 Uccle (drgauchez@gmail.com - 0470/70 08 68) ;
    - Docteur Zoé Evaldre (0683.434.878), Avenue de Haveskercke 11, 1190 Forest (zevaldre@gmail.com - 0494/13 55 15) ;
    - Docteur Hadrien Lacroix (1027.909.691), Avenue Bourgmestre Jean Herinckx 21, 1180 Uccle (dr.hadrien.lacroix@gmail.com – 0491/30.14.60);
- l'approbation de la dépense relative à ce marché estimée à 34.606,00 EUR TVAC (21 %) pour une durée d'1 an, soit 138.424,00 EUR TVAC (21%) en cas de reconductions du marché pour une durée maximale de 4 ans, révision des quantités présumées et des prix compris ;
- l'inscription de la dépense de 138.424,00 EUR à l'article budgétaire 104/122-03#0612 « Administration générale : Honoraires et indemnités avocats, médecins et personnel paramédical » selon la répartition suivante :
    - 34.606,00 EUR sur le budget ordinaire de 2027 sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle ;
    - 34.606,00 EUR sur le budget ordinaire de 2028 sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle ;
    - 34.606,00 EUR sur le budget ordinaire de 2029 sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle ;
    - 34.606,00 EUR sur le budget ordinaire de 2030 sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle ;
- la sollicitation des crédits suffisants pour couvrir les dépenses sur les budgets ordinaires de 2027, 2028, 2029 et 2030 ;
- l'inscription de la présente décision pour information à l'ordre du jour du Conseil communal lors de sa prochaine séance ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par M. Romain DE REUSME, Bourgmestre,

PREND POUR INFORMATION :

1. les décisions prises par le Collège des Bourgmestre et Échevins en sa séance du 12 mai : #009/12.05.2026/B/0077# - n° de marché public: 2026-148 ; #009/12.05.2026/B/0079# - n° de marché public: 2024-279; #009/12.05.2026/B/0091# - n° de marché public: 2026-052; #009/12.05.2026/B/0162# - n° de marché public: 2026-131; #009/12.05.2026/B/0182# - n° de marché public: 2026-139; #009/12.05.2026/B/0228# - n° de marché public: 2026-067; #009/12.05.2026/B/0251# - n° de marché public: 2026-066; #009/12.05.2026/B/0261# - n° de marché public: 2026-125; #009/12.05.2026/B/0286# - n° de marché public: 2026-105; #009/12.05.2026/B/0337# - n° de marché public: 2026-134 ;
2. la décision prise par le Collège des Bourgmestre et Échevins en sa séance du 19 mai 2026 (#009/19.05.2026/B/0053# - n° de marché public: 2026-078).

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil est informé.

Kennisgeving aan de gemeenteraad van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen, met toepassing van artikel 234, § 3, en artikel 234bis van de nieuwe gemeentewet (12 en19 mei 2026).

DE RAAD,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en op de uitvoeringsbesluiten van die wet;

Gelet op artikel 234, § 3, van de Nieuwe Gemeentewet, waarin wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen gemachtigd is de bevoegdheid uit te oefenen om de gunningsprocedure van overheidsopdrachten te kiezen en de voorwaarden ervan vast te stellen voor de overheidsopdrachten waarvan het bedrag exclusief btw wordt geraamd op minder dan 143.000,00 EUR;

Overwegende dat in datzelfde artikel van de Nieuwe Gemeentewet wordt bepaald dat de gemeenteraad in dat geval op zijn eerstvolgende vergadering in kennis wordt gesteld van de beslissing van het college;

Gelet op artikel 234, § 4, van de Nieuwe Gemeentewet, waarin wordt bepaald dat de gemeenteraad de bevoegdheid voor het kiezen van de procedure volgens welke de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten worden geplaatst en de voorwaarden ervan worden vastgesteld, kan overdragen aan het college van burgemeester en schepenen, aan de gemeentesecretaris of aan één of meerdere bij naam aangewezen ambtena(a)r(en), voor de uitgaven die vallen onder de gewone begroting;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad in zijn zitting van 23 januari 2025 (ref. #009/23.01.2025/A/0008#), waarbij werd beslist:

1. de bevoegdheid om de plaatsingsprocedure te kiezen en de voorwaarden vast te stellen van alle in artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bedoelde overheidsopdrachten van beperkte waarde van de gemeente Elsene waarvan de geraamde waarde lager is dan 30.000,00 EUR zbtw en waarvan de uitgaven vallen onder de gewone begroting, met toepassing van artikel 234, § 4, van de Nieuwe Gemeentewet, over te dragen aan:
    - mevrouw Patricia van der Lijn, gemeentesecretaris;
    - mevrouw Kristel Segers, adjunct-gemeentesecretaris;
2. mevrouw Patricia van der LIJN, gemeentesecretaris, aan te wijzen als bevoegd orgaan om de nodige beslissingen te nemen tot het einde van de plaatsingsprocedure, de uitvoering op te volgen en de nodige beslissingen te nemen in het kader van de uitvoering van de overheidsopdrachten waarvan de voorwaarden werden vastgesteld door mevrouw Kristel SEGERS, adjunct-gemeentesecretaris, bij haar afwezigheid of verhindering;
3. mevrouw Kristel Segers, adjunct-gemeentesecretaris, aan te wijzen als bevoegd orgaan om de nodige beslissingen te nemen tot het einde van de plaatsingsprocedure, de uitvoering op te volgen en de nodige beslissingen te nemen in het kader van de uitvoering van de overheidsopdrachten waarvan de voorwaarden werden vastgesteld door mevrouw Patricia van der Lijn, gemeentesecretaris, wanneer ze afwezig of verhinderd is;
4. met onmiddellijke ingang en voor een periode van maximaal vier maanden volgend op de volledige vernieuwing van de gemeenteraad aan het begin van de legislatuur;

Overwegende dat er wegens die overdracht geen reden meer is om kennis te geven aan de gemeenteraad voor dossiers betreffende overheidsopdrachten waarover de gemeentesecretaris of de adjunct-gemeentesecretaris beslist met toepassing van artikel 234, § 4, van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, met name op artikel 234bis, waarin wordt bepaald dat de voorwaarden van een overheidsopdracht vastgesteld door de gemeenteraad en het voorwerp uitmakend van een onderhandelingsprocedure, door het college van burgemeester en schepenen mogen worden gewijzigd na onderhandelingen en dat de gemeenteraad op zijn eerstvolgende vergadering in kennis wordt gesteld van de beslissing van het college;

Gelet op de verschillende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen met toepassing van artikel 234, § 3, en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet, die ter kennisgeving aan de gemeenteraad worden voorgelegd, namelijk:

Gelet op de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in zijn zitting van 12 mei 2026 (ref. #009/12.05.2026/B/0077# - overheidsopdracht nr. 2026-148; ref. #009/12.05.2026/B/0079# - overheidsopdracht nr. 2024-279; ref. #009/12.05.2026/B/0091# - overheidsopdracht nr. 2026-052; ref. #009/12.05.2026/B/0162# - overheidsopdracht nr. 2026-131; ref. #009/12.05.2026/B/0182# - overheidsopdracht nr. 2026-139; ref. #009/12.05.2026/B/0228# - overheidsopdracht nr. 2026-067; ref. #009/12.05.2026/B/0251# - overheidsopdracht nr. 2026-066; ref. #009/12.05.2026/B/0261# - overheidsopdracht nr. 2026-125; ref. #009/12.05.2026/B/0286# - overheidsopdracht nr. 2026-105; ref. #009/12.05.2026/B/0337# - overheidsopdracht nr. 2026-134):

Beslissing betreffende (ref. #009/12.05.2026/B/0077# - overheidsopdracht nr. 2026-148):

- de goedkeuring van de overheidsopdracht voor juridische diensten (specifieke uitsluiting van artikel 28, § 1, eerste lid, 4°, a) en b), van de wet van 17 juni 2016) nr. 2026-148 voor de aanstelling van een advocaat om de belangen van de gemeente te verdedigen in het kader van een beroep bij de Raad van State tegen een door de gemeente Elsene afgeleverde stedenbouwkundige vergunning voor het goed gelegen Molièrelaan 156 te 1050 Elsene, en in het kader van eventuele volgende procedures in verband met dit dossier, met raadpleging van de volgende ondernemers:
    - meester Vincent Letellier van bv Vincent Letellier Avocat, Sint-Quentinstraat 3 bus 3, 1000 Brussel;
    - meester Sacha Gruber van bv Sga Consult, Tercoignelaan 45, 1170 Watermaal-Bosvoorde;
    - meester Frédéric De Muynck van advocatenkantoor ASAP, Koningsgalerij 30, 1000 Brussel;
- de goedkeuring van de offerteaanvraagmail, opgesteld door het gemeentebestuur, houdende toepassing van artikel 156 en 160 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;
- de goedkeuring van de uitgave van 5.400,00 EUR btwi voor de opdracht, herziening van de vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen;
- de boeking van de uitgave van 5.400,00 EUR btwi voor de opdracht op de gewone begroting van 2026 onder begrotingsartikel 104/122-03 'Algemene zaken: erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici', waar een krediet van 33.068,58 EUR geboekt staat, onder voorbehoud van goedkeuring van die begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid volgens de regel van de voorlopige twaalfden;
- de agendering van deze beslissing ter kennisgeving op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad;

Beslissing betreffende (ref. #009/12.05.2026/B/0079# - overheidsopdracht nr. 2024-279):

- de goedkeuring van de wijziging van de boeking op de begroting van de opdracht van een uitgave van 9.014,50 EUR van de gewone begroting van 2025 naar de gewone begroting van 2025 en 2026;
- de boeking van de uitgave van 4.507,25 EUR voor de overheidsopdracht voor diensten nr. 2024-279 op de gewone begroting van 2025;
- de boeking van de uitgave van 4.507,25 EUR voor de overheidsopdracht voor diensten nr. 2024-279 op de gewone begroting van 2026;
- de aanvraag van voldoende kredieten ter dekking van de uitgaven op de gewone begroting van 2026, onder voorbehoud van goedkeuring van die begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
- de agendering van deze beslissing ter kennisgeving op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad;

van de overheidsopdracht voor juridische diensten (specifieke uitsluiting van artikel 28, § 1, eerste lid, 4°, a) en b), van de wet van 17 juni 2016) nr. 2024-279 voor de aanstelling van een advocaat om de belangen van de gemeente te verdedigen in het kader van het wijkcontract Atheneum - opvolging van de uitvoering van de werken op de Rabelaissite;

Beslissing betreffende (ref. #009/12.05.2026/B/0091# - overheidsopdracht nr. 2026-052):

- de goedkeuring van de overheidsopdracht voor leveringen nr. 2026-052

betreffende de levering van prefab betonkaders voor de Begraafplaats van Elsene voor een duur van een jaar, driemaal verlengbaar met een jaar, voor een maximumduur van vier jaar;

- de goedkeuring van het bestek, het offerteformulier, de inventaris en de aankondiging van opdracht betreffende de overheidsopdracht nr. 2026-052;
- de uitschrijving van een overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
- de bekendmaking van de aankondiging van opdracht op e-Procument met raadpleging van de volgende ondernemer: bv Hoolants Beton, Holstraat 3, 1831 Machelen;
- de niet-actieve communicatie van het proces-verbaal van de opening van de offertes, opgemaakt door het e-Procurementplatform bij de opening van de offertes;
- de goedkeuring van de uitgave voor de opdracht, geraamd op 35.000,00 EUR btwi voor een duur van een jaar, of 140.000,00 EUR btwi (21%) in geval van verlengingen van de opdracht, voor een maximumduur van vier jaar, herziening van de vermoedelijke hoeveelheden en herziening van de prijzen inbegrepen;
- de boeking van de uitgave van 140.000,00 EUR btwi (21%) onder begrotingsartikel 878/749-98#0612 ‘Lijkbezorging: andere roerende investeringen’ volgens de onderstaande verdeling:
    - 35.000,00 EUR op de buitengewone begroting van 2027, onder voorbehoud van goedkeuring van die begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 35.000,00 EUR op de buitengewone begroting van 2028, onder voorbehoud van goedkeuring van die begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 35.000,00 EUR op de buitengewone begroting van 2029, onder voorbehoud van goedkeuring van die begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 35.000,00 EUR op de buitengewone begroting van 2030, onder voorbehoud van goedkeuring van die begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
- de financiering van de investeringsuitgaven met een lening of eigen middelen;
- de aanvraag van voldoende kredieten ter dekking van de uitgaven op de buitengewone begroting van 2027, 2028, 2029 en 2030;
- de agendering van deze beslissing ter kennisgeving op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad;

Beslissing betreffende (ref. #009/12.05.2026/B/0162# - overheidsopdracht nr. 2026-131):

- de goedkeuring van de overheidsopdracht van beperkte waarde nr. 2026-131 voor de aankoop van wetenschappelijke apparatuur voor het Athénée Charles Janssens (ACJ), bestaande uit de volgende twee percelen:
    - perceel 1 ‘Levering van klein wetenschappelijk materiaal’;
    - perceel 2 ‘Levering van wetenschappelijke meetinstrumenten en diversen’;
    - met raadpleging van de volgende ondernemers:
        - Pierron Education S.A.S, rue de Siltzheim 62, 57200 Remelfing - ondernemingsnr. FR92 520.355.298;
        - Conatex S.A.R.L., rue des Vosges 13, 57200 Sarreguemines - ondernemingsnr. FR64 809.085.327;
        - Sciencethic S.A.R.L, route de Rouen 32, 27930 Normanville -

ondernemingsnr. FR92 508.483.468;

- de goedkeuring van de offerteaanvraagmail, de inventaris en het document met de contractuele bepalingen voor de twee percelen van de opdracht, inclusief het offerteformulier, met toepassing van artikel 120 en 127 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;
- de goedkeuring van de uitgave voor de opdracht, geraamd op 7.200,00 EUR btwi, volgens de onderstaande verdeling:
    - perceel 1 'Levering van klein wetenschappelijk materiaal', geraamd op 1.830,00 EUR btwi;
    - perceel 2 'Levering van wetenschappelijke meetinstrumenten en diversen', geraamd op 5.370,00 EUR btwi;
- de boeking van de uitgave van 7.200,00 EUR voor de twee percelen van de opdracht volgens de onderstaande verdeling, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid:
    - perceel 1: 1.830,00 EUR onder begrotingsartikel 731/124-02#0511.2026, waar een bedrag van 7.565,00 EUR geboekt staat;
    - perceel 2: 5.370,00 EUR onder begrotingsartikel 731/744-98#0511:20260002.2026, waar een bedrag van 18.000,00 EUR geboekt staat;
- de financiering van de uitgave met eigen middelen of leningen;
- de agendering van deze beslissing ter kennisgeving op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad;

Beslissing betreffende (ref. #009/12.05.2026/B/0182# - overheidsopdracht nr. 2026-139):

- de goedkeuring van de overheidsopdracht nr. 2026-139 betreffende de realisatie en uitgave van een jeugdalbum voor kinderen van 3 tot 8 jaar als kennismaking met zes Belgische kunstenaars en hun werken uit de collectie van het Museum van Elsene;
- de goedkeuring van het bestek, de inventaris en het offerteformulier betreffende de overheidsopdracht nr. 2026-139;
- de uitschrijving van de overheidsopdracht voor diensten tegen globale prijs bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
- de raadpleging van de volgende ondernemers:
    - Editions Cambourakis, 62 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Parijs;
    - Seuil Jeunesse, 57 rue Gaston-Tessier, 75166 Parijs Cedex 19;
    - Editions Flammarion, 82 rue Saint-Lazare, 75009 Parijs;
- de goedkeuring van de uitgave voor de opdracht, geraamd op 31.460,00 EUR btwi (21%);
- de boeking van de uitgave van 31.460,00 EUR voor de opdracht op de gewone begroting van 2026 onder begrotingsartikel 771/124-04 'Musea: technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop', onder voorbehoud van goedkeuring van die begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
- de agendering van deze beslissing ter kennisgeving op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad;

Beslissing betreffende (ref. #009/12.05.2026/B/0228# - overheidsopdracht nr. 2026-067):

- de goedkeuring van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2026-067 betreffende de reiniging van de straatkolken van de gemeente Elsene voor een duur van twee jaar;
- de goedkeuring van het bestek, de inventaris, het offerteformulier en de bijlage 'Risicokolken' van de overheidsopdracht nr. 2026-067;
- de uitschrijving van de overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
- de raadpleging van de volgende ondernemers:
    - De Vlieger R en Cie, Schrijnwerkerstraat 11, 9240 Zele;
    - A2 s.a., rue des Fours-à-Chaux 102, 7080 Frameries;
    - Krinkels, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek;
    - Vidange Inter, rue Jean-Baptiste Ledoux 140, 6040 Jumet;
- de goedkeuring van de uitgave voor de opdracht, geraamd op 159.000,00 EUR btwi (21%) voor een duur van twee jaar, herziening van de prijzen en herziening van de vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen;
- de boeking van de uitgave van 159.000,00 EUR op de gewone begroting van 2026, 2027 en 2028 onder begrotingsartikel 875/124-06 'Gezondheid, hygiëne: prestaties van derden', onder voorbehoud van goedkeuring van die begrotingen door de toezichthoudende overheid volgens de onderstaande verdeling:
    - 2026: 39.750,00 EUR;
    - 2027: 79.500,00 EUR;
    - 2028: 39.750,00 EUR;
- de aanvraag van voldoende kredieten ter dekking van de uitgaven op de gewone begroting van 2026, 2027 en 2028;
- de agendering van deze beslissing ter kennisgeving op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad;

Beslissing betreffende (ref. #009/12.05.2026/B/0251# - overheidsopdracht nr. 2026-066):

- de goedkeuring van de overheidsopdracht van beperkte waarde nr. 2026-066 voor de certificering van installaties voor de productie van hernieuwbare energie door een certificeringsorgaan erkend door BRUGEL, de Brusselse energieregulator, met raadpleging van de volgende ondernemers:
    - Atlas Contrôle;
    - Inspect Belgium;
    - Normec BTV;
    - Procontrol;
    - SGS SSB;
- de goedkeuring van de offerteaanvraagmail, het document met de contractuele bepalingen van de opdracht en het offerteformulier (inclusief de inventaris), met toepassing van artikel 156 en 160 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;
- de goedkeuring van de uitgave voor de opdracht, geraamd op 2.783,00 EUR btwi;
- de boeking van de uitgave van 2.783,00 EUR voor de opdracht op de begroting van 2026 onder begrotingsartikel 8793/747-60, waar een krediet van 35.000,00 EUR zal worden geboekt, onder voorbehoud van goedkeuring van die begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
- de financiering van de uitgave met eigen middelen;
- de aanvraag van voldoende kredieten ter dekking van de uitgaven op de buitengewone begroting van 2026;

- de agendering van deze beslissing ter kennisgeving op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad;

Beslissing betreffende (ref. #009/12.05.2026/B/0261# - overheidsopdracht nr. 2026-125):

- de goedkeuring van de overheidsopdracht nr. 2026-125 betreffende de versterking van een aftakking op het Eugène Flageyplein te 1050 Elsene, met uitsluitende raadpleging van Sibelga (BE 0222.869.673), Emile Jacqmainlaan 96 te 1000 Brussel, wegens zijn alleenrecht;
- de goedkeuring van de offerte nr. 700014649 van 6 februari 2026 van Sibelga, Emile Jacqmainlaan 96 te 1000 Brussel, voor de versterking van een aftakking voor een bedrag van 4.694,19 EUR btwi;
- de goedkeuring van de uitgave van 4.694,19 EUR btwi (21%);
- de boeking van de uitgave van 4.694,19 EUR betreffende die kostenraming op de gewone begroting van 2026 onder begrotingsartikel 421/124-06 'Infrastructuur: technische prestaties van derden, eigen aan de functie', waar een bedrag van 188.747,93 EUR geboekt staat en een bedrag van 18.747,93 EUR beschikbaar is;
- de overdracht van de bevoegdheden inzake eenvoudige materiële verrichtingen van opvolging en controle van de uitvoering van de overheidsopdracht (bedoeld in de beslissing ref. #009/07.01.2025/B/0003#) aan de hieronder vermelde ambtenaren, overeenkomstig artikel 236, § 4, van de Nieuwe Gemeentewet:
    - Samuel Deroover, Operationeel Departement, Beheer Openbare Ruimte;
    - Romain Le Calvez, Operationeel Departement, Beheer Openbare Ruimte;
    - Jean-Marie Chaloin, Operationeel Departement, Beheer Openbare Ruimte;
- de agendering van deze beslissing ter kennisgeving op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad;

Beslissing betreffende (ref. #009/12.05.2026/B/00286# - overheidsopdracht nr. 2026-105):

- de goedkeuring van de overheidsopdracht nr. 2026-105 betreffende de levering van brood- en banketproducten in het kader van duurzame voeding voor de diensten van de gemeente Elsene;
- de goedkeuring van het bestek, de inventaris en het offerteformulier betreffende de overheidsopdracht nr. 2026-105;
- de uitschrijving van de overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
- de raadpleging van de volgende ondernemers:
    - Au Vatel, Jourdanplein 27, 1040 Etterbeek;
    - bv Nazhia, Mechelsesteenweg 267, 1970 Wezembeek-Oppem;
    - bv Renard Foods, Fernand Cocqplein 3 bus 1, 1050 Elsene;
- de goedkeuring van de uitgave voor de opdracht, geraamd op 28.000,00 EUR btwi (6%), herziening van de prijzen en herziening van de vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen, voor een duur van een jaar;
- de boeking van de uitgave van 28.000,00 EUR op de gewone begroting van 2026 en 2027, onder voorbehoud van goedkeuring van die begrotingen door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid, volgens de onderstaande verdeling:
    - voor 2026:

        - 3.000,00 EUR zbtw onder begrotingsartikel 8492/124-02 ‘Gemeenterestaurants: technische werkingskosten’;
        - 10.820,00 EUR btwi op de economische codes 124-02 ‘technische werkingskosten’, 124-23 ‘werkingskosten voor schoolmaaltijden’, 124-48 ‘technische kosten’ en 123-16 ‘receptie- en representatiekosten’;
    - voor 2027:
        - 3.000,00 EUR zbtw onder begrotingsartikel 8492/124-02 ‘Gemeenterestaurants: technische werkingskosten’;
        - 10.820,00 EUR btwi op de economische codes 124-02 ‘technische werkingskosten’, 124-23 ‘werkingskosten voor schoolmaaltijden’, 124-48 ‘technische kosten’ en 123-16 ‘receptie- en representatiekosten’;
- de aanvraag van voldoende kredieten ter dekking van de uitgaven op de gewone begroting van 2026 en 2027;
- de agendering van deze beslissing ter kennisgeving op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad;

Beslissing betreffende (ref. #009/12.05.2026/B/0337# - overheidsopdracht nr. 2026-134):

- de goedkeuring van de overheidsopdracht nr. 2026-134 betreffende het onderhoud van het prikkloksysteem van het gemeentebestuur van Elsene (software en hardware) van 28 november 2026 tot en met 31 december 2027;
- de goedkeuring van het bestek, de inventaris, het offerteformulier, de verwerkingsovereenkomst met addendum, en de aankondiging van opdracht betreffende de overheidsopdracht nr. 2026-134;
- de uitschrijving van de gemengde overheidsopdracht voor diensten bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
- de bekendmaking van de aankondiging van opdracht op Free Market en de raadpleging van de volgende ondernemer: IDTECH, rue Saucin 62, 5032 Isnes;
- de goedkeuring van de uitgave voor de opdracht, geraamd op 85.000,00 EUR btwi (21%), herziening van de vermoedelijke hoeveelheden en herzieningsclausule inbegrepen;
- de boeking van de uitgave van 25.000,00 EUR op de gewone begroting van 2026 onder begrotingsartikel 139/123-13 ‘Informaticadienst: beheers- en werkingskosten van de informatica’, onder voorbehoud van goedkeuring van die begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
- de boeking van de uitgave van 17.500,00 EUR op de buitengewone begroting van 2026 onder begrotingsartikel 139/742-53 ‘Informaticadienst: aankoop van informaticamateriaal’, onder voorbehoud van goedkeuring van die begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
- de boeking van de uitgave van 25.000,00 EUR op de gewone begroting van 2027 onder begrotingsartikel 139/123-13 ‘Informaticadienst: beheers- en werkingskosten van de informatica’, onder voorbehoud van goedkeuring van die begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
- de boeking van de uitgave van 17.500,00 EUR op de buitengewone begroting van 2027 onder begrotingsartikel 139/742-53 ‘Informaticadienst: aankoop van informaticamateriaal’, onder voorbehoud van goedkeuring van die begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
- de aanvraag van voldoende kredieten ter dekking van de uitgaven op de gewone en buitengewone begroting van 2027;
- de financiering van de investeringsuitgave met een BGHGT-lening of eigen

middelen;
- de agendering van deze beslissing ter kennisgeving op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zijn zitting van 19 mei 2026 (ref. #009/19.05.2026/B/0053# - overheidsopdracht nr. 2026-078):

Beslissing betreffende (ref. #009/19.05.2026/B/0053# - overheidsopdracht nr. 2026-078):

- de goedkeuring van de overheidsopdracht betreffende de diensten van een arts voor de vaststelling van het overlijden van personen op het grondgebied van Elsene met het oog op hun crematie voor een duur van een jaar, driemaal verlengbaar met een jaar), voor een maximumduur van vier jaar;
- de goedkeuring van het bestek, de inventaris en het offerteformulier betreffende de overheidsopdracht nr. 2026-078;
- de uitschrijving van de overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
- de raadpleging van de volgende ondernemers:
    - dokter Victorien Gauchez (1000.971.704), Hamstraat 126, 1180 Ukkel (drgauchez@gmail.com – 0470 70 08 68);
    - dokter Zoé Evaldre (0683.434.878), de Haveskerckelaan 11, 1190 Vorst (zevaldre@gmail.com – 0494 13 55 15);
    - dokter Hadrien Lacroix (1027.909.691), Burgemeester Jean Herinckxlaan 21, 1180 Ukkel (dr.hadrien.lacroix@gmail.com – 0491 30 14 60);
- de goedkeuring van de uitgave voor de opdracht, geraamd op 34.606,00 EUR btwi (21%) voor een duur van een jaar, of 138.424,00 EUR btwi (21%) in geval van verlengingen van de opdracht, voor een maximumduur van vier jaar, herziening van de vermoedelijke hoeveelheden en herziening van de prijzen inbegrepen;
- de boeking van de uitgave van 138.424,00 EUR onder begrotingsartikel 104/122-03#0612 ‘Algemeen bestuur: erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici’ volgens de onderstaande verdeling:
    - 34.606,00 EUR op de gewone begroting van 2027, onder voorbehoud van goedkeuring van die begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 34.606,00 EUR op de gewone begroting van 2028, onder voorbehoud van goedkeuring van die begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 34.606,00 EUR op de gewone begroting van 2029, onder voorbehoud van goedkeuring van die begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 34.606,00 EUR op de gewone begroting van 2030, onder voorbehoud van goedkeuring van die begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
- de aanvraag van voldoende kredieten ter dekking van de uitgaven op de gewone begroting van 2027, 2028, 2029 en 2030;
- de agendering van deze beslissing ter kennisgeving op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad;

Op voorstel, in naam van het college, van dhr. Romain DE REUSME, burgemeester,

NEEMT KENNIS VAN:

1. de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in zijn zitting van 12 mei 2026: ref. #009/12.05.2026/B/0077# - overheidsopdracht nr. 2026-148; ref. #009/12.05.2026/B/0079# - overheidsopdracht nr. 2024-279; ref. #009/12.05.2026/B/0091# - overheidsopdracht nr. 2026-052; ref. #009/12.05.2026/B/0162# - overheidsopdracht nr. 2026-131; ref. #009/12.05.2026/B/0182# - overheidsopdracht nr. 2026-139; ref. #009/12.05.2026/B/0228# - overheidsopdracht nr. 2026-067; ref. #009/12.05.2026/B/0251# - overheidsopdracht nr. 2026-066; ref. #009/12.05.2026/B/0261# - overheidsopdracht nr. 2026-125; ref. #009/12.05.2026/B/0286# - overheidsopdracht nr. 2026-105; ref. #009/12.05.2026/B/0337# - overheidsopdracht nr. 2026-134;
2. de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zijn zitting van 19 mei 2026 (ref. #009/19.05.2026/B/0053# - overheidsopdracht nr. 2026-078).

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad wordt geïnformeerd.

11.06.2026/A/0004 **Rapport annuel 2025 sur la situation des affaires de la Commune et sur la gestion effectuée.**

LE CONSEIL,

Vu la Nouvelle Loi Communale, et notamment ses articles 96 et 240 ;

Considérant que le compte budgétaire de l'année 2025 est présenté en cette même séance du Conseil communal ;

Considérant qu'il convient dès lors de présenter au Conseil communal, en cette même séance, un rapport annuel sur la situation des affaires de la Commune ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par M. Romain DE REUSME, Bourgmestre,

DÉCIDE

d'approuver le rapport annuel 2025 sur la situation des affaires de la Commune et sur la gestion effectuée tel qu'annexé à la présente délibération pour en faire partie intégrante.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
37 votants : 37 votes positifs.

Jaarverslag 2025 over de stand van zaken van de gemeente en over de beheervoering.

DE RAAD,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 96 en 240;

Overwegende dat de begrotingsrekening van 2025 wordt voorgelegd in deze eigenste gemeenteraadszitting;

Overwegende dat bijgevolg ook een jaarverslag over de stand van zaken van de gemeente moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad in deze eigenste zitting;

Op voorstel, in naam van het college, van dhr. Romain DE REUSME, burgemeester,

BESLIST

het jaarverslag 2025 over de stand van zaken van de gemeente en over de beheervoering, dat als bijlage gaat en integraal deel uitmaakt van deze beraadslaging, goed te keuren.

Deze beraadslaging wordt niet naar de toezichthoudende overheid overgezonden overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

11.06.2026/A/0005 **Délégation de signature en application de l'article 109 § 2 de la Nouvelle loi communale dans le cadre des demandes de subventions et de primes de la Commune d'Ixelles sur des plateformes digitales d'administrations publiques et assimilées. Délégation à des fonctionnaires supplémentaires. Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Nouvelle loi communale, et plus particulièrement ses articles 91,8° et 109 §2 ;

Vu le ROI du Conseil communal et plus particulièrement ses articles 148 bis et 148 ter ;

Considérant qu'un nombre croissant de dossiers de subsides et primes introduits par la Commune auprès d'autres administrations publiques ou assimilées (e.a. OIP) se fait uniquement de manière dématérialisée au moyen de plateformes dédiées telles que par exemple Irisbox ;

Considérant qu'il n'est dès lors plus possible de faire signer un courrier "Collège" par le Bourgmestre et la Secrétaire communale (ou les personnes ayant une délégation pour signer) ;

Considérant qu'en vue de rendre possible l'introduction de tels dossiers au bénéfice de la Commune, il est opportun de déléguer aux gestionnaires desdits dossiers la

possibilité d'introduire les demandes en ligne, et ce après approbation du dossier en question par l'organe compétent ;

Vu la décision du Conseil du 23 janvier 2025 (réf. #009/23.01.2025/A/0011#) décidant ;

1. de déléguer, en application de l'article 109 § 2 de la Nouvelle loi communale, la signature des correspondances en matière de demandes de subventions et de primes, relatives à l'introduction des demandes de subventions et de primes sur des plateformes digitales d'administrations publiques et assimilées aux fonctionnaires communaux suivant-e-s :
    - Département Citoyenneté:
        - Sébastien DE PAUW ;
        - Franco LADU ;
        - Julie PAUL ;
        - Isabelle LEGRAIN ;
        - Lena DADO ;
        - Marie JANSSENS ;
        - Cédric STREBELLE ;
        - Saïd MEHJARI ;
    - Département Education, Culture et Sports:
        - Chantal COLLET ;
        - Aurélie MEYS ;
        - Delphine CUGNON ;
        - Patricia HAZAER ;
        - Hélène HAMOIR ;
        - Noella KALANGA MUKADI ;
        - Nathalie HEMELEERS ;
        - Thomas PIRE ;
        - Maxence-Olivier DECLOEDT ;
        - Brigitte MORTIER ;
        - Aude RISSELIN ;
        - Fatiha EL HAMDAOUI ;
        - Cathy PARMENTIER ;
        - Youssef BEN ACHIR ;
        - Christophe CARIGNANO ;
        - William WOUTERS ;
        - Samir BENDAIMI ;
        - Jean-Marc DEBEUR ;
        - Bilal BEN ISSA ;
    - Département Opérationnel:
        - Luc MUYLDERMANS ;
        - Fiorella COOL ;
        - Samuel DEROOVER ;
        - Caroline MALDAGUE ;
        - Matthieu HERMAN ;
        - Sophie BRUNO ;
    - Département des Finances:
        - Catherine VAN DEN STEEN ;
        - Adriano MAIRA ;
    - Département Gestion administrative:
        - Kristel SEGERS ;
        - Frédéric DOOMS ;
    - Département des Ressources humaines:

        - Hélène HEUSE ;
        - Serge REICHLING ;
        - Emilie NICAISE ;
        - Thierry BOURJOLLY ;
2. avec effet immédiat et pour pour une durée qui ne pourra pas excéder les quatre mois qui suivent le renouvellement intégral du Conseil communal, en début de législature ;
3. d'ajouter les présentes délégations dans l'annexe I du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal relative aux délégations de signatures ;

Considérant qu'AGION (l'Agence (flamande) pour l'infrastructure dans l'enseignement) a octroyé à la commune d'Ixelles des subventions pour la construction (en deux phases) d'une école fondamentale communale néerlandophone, située rue Gray 126 ;

Considérant qu'AGION est passé, dès le 11 mai 2026, à un guichet numérique, pour l'introduction et le suivi des dossiers de subvention ;

Considérant qu'il est dès lors nécessaire de permettre aux agents en charge de ce dossier d'également pouvoir introduire des demandes de subventions ou de primes après d'autorités publiques utilisant des plateformes digitales ;

Considérant que dans le bulletin des Questions et Réponses du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale n° 17, le Ministre-Président s'est ainsi exprimé : *« Lorsque la loi communale organise la faculté de délégation et que le conseil en use, la délégation cesse de produire ces effets au terme initialement fixé par le conseil ou, s'il n'a pas été fixé dans le temps, lorsque le conseil retire cette délégation. La délégation de pouvoirs ne doit donc pas nécessairement être limitée dans le temps et le renouvellement intégral du conseil ne met pas fin, par lui-même, aux effets de cette délégation. Il me paraît toutefois de bonne administration que, lors des premières réunions qui suivent son installation, le nouveau conseil confirme ou infirme par une délibération expresse les délégations antérieurement consenties »* ;

Considérant dès lors que cette délégation devra être confirmée ou infirmé par le nouveau conseil communal installé suite à son renouvellement intégral par une délibération expresse prise dans un délai de 4 mois après son installation ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par M. Romain DE REUSME, Bourgmestre,

DÉCIDE :

1. de déléguer, en application de l'article 109 § 2 de la Nouvelle loi communale et en complément aux personnes listées dans sa décisions du 23 janvier 2025 (réf. #009/23.01.2025/A/0011#), la signature des correspondances en matière de demandes de subventions et de primes, relatives à l'introduction des demandes de subventions et de primes sur des plateformes digitales d'administrations publiques et assimilées aux fonctionnaires communaux suivant-e-s :
    - Département Education, Culture et Sports:
        - Kaat HAEST ;
    - Département Opérationnel:
        - Noémie VERTONGEN ;
        - Martin PESSARD ;
2. avec effet immédiat et pour pour une durée qui ne pourra pas excéder les quatre mois qui suivent le renouvellement intégral du Conseil communal, en début de législature ;

3. d'ajouter les présentes délégations dans l'annexe I du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal relative aux délégations de signatures.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
37 votants : 37 votes positifs.

Delegatie van ondertekening, met toepassing van artikel 109, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet, in het kader van de aanvragen van subsidies en premies van de gemeente Elsene op digitale platformen van overheidsbesturen en gelijkgestelde.

DE RAAD,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, met name op artikel 91, 8°, en artikel 109, § 2;

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, met name op artikel 148bis en artikel 148ter;

Overwegende dat steeds meer subsidie- en premieaanvragen van de gemeente bij andere openbare besturen of gelijkgestelde instellingen (waaronder instellingen van openbaar nut) uitsluitend digitaal verlopen op specifieke onlineplatformen zoals Irisbox;

Overwegende dat brieven van het college bijgevolg niet langer kunnen worden ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris (of de personen die gemachtigd zijn in hun plaats te tekenen);

Overwegende dat het aangewezen is de dossierbeheerders te machtigen de aanvragen online in te dienen na goedkeuring van het betrokken dossier door het bevoegde orgaan om de indiening van dergelijke dossiers ten voordele van de gemeente mogelijk te maken;

Gelet op de beslissing van de raad van 23 januari 2025 (ref. #009/23.01.2025/A/0011#), waarbij werd beslist:

1. met toepassing van artikel 109, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet, de ondertekening van briefwisseling inzake subsidie- en premieaanvragen met betrekking tot de indiening van de subsidie- en premieaanvragen op digitale platformen van openbare besturen en gelijkgestelde instellingen te delegeren aan de volgende gemeenteambtenaren:
    - departement Burgerzaken:
        - Sébastien DE PAUW;
        - Franco LADU;
        - Julie PAUL;
        - Isabelle LEGRAIN;
        - Lena DADO;
        - Marie JANSSENS;
        - Cédric STREBELLE;
        - Saïd MEHJARI;

- departement Onderwijs, Cultuur en Sport:
  - Chantal COLLET;
  - Aurélie MEYS;
  - Delphine CUGNON;
  - Patricia HAZAER;
  - Hélène HAMOIR;
  - Noella KALANGA MUKADI;
  - Nathalie HEMELEERS;
  - Thomas PIRE;
  - Maxence-Olivier DECLOEDT;
  - Brigitte MORTIER;
  - Aude RISSELIN;
  - Fatiha EL HAMDAOUI;
  - Cathy PARMENTIER;
  - Youssef BEN ACHIR;
  - Christophe CARIGNANO;
  - William WOUTERS;
  - Samir BENDAIMI;
  - Jean-Marc DEBEUR;
  - Bilal BEN ISSA;
- operationeel departement:
  - Luc MUYLDERMANS;
  - Fiorella COOL;
  - Samuel DEROOVER;
  - Caroline MALDAGUE;
  - Matthieu HERMAN;
  - Sophie BRUNO;
- departement Financiën:
  - Catherine VAN DEN STEEN;
  - Adriano MAIRA;
- departement Administratief Beheer
  - Kristel SEGERS;
  - Frédéric DOOMS;
- departement Human Resources:
  - Hélène HEUSE;
  - Serge REICHLING;
  - Emilie NICAISE;
  - Thierry BOURJOLLY;

2. met onmiddellijke ingang en voor een periode van maximaal vier maanden volgend op de volledige vernieuwing van de gemeenteraad aan het begin van de legislatuur;
3. deze delegaties toe te voegen aan bijlage I van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad inzake de delegaties van ondertekening;

Overwegende dat AGION, het Vlaamse agentschap voor infrastructuur in het onderwijs, aan de gemeente Elsene subsidies heeft toegekend voor de bouw (in twee fasen) van een Nederlandstalige gemeentelijke basisschool gelegen Graystraat 126;

Overwegende dat AGION sinds 11 mei 2026 werkt met een digitaal loket voor de indiening en opvolging van subsidiedossiers;

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is dat de medewerkers die dit dossier beheren ook subsidie- en premieaanvragen kunnen indienen bij openbare besturen die gebruikmaken van digitale platformen;

Overwegende dat in het Bulletin van Vragen en Antwoorden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement nr. 17 de minister-president zich heeft uitgedrukt als volgt: *"Wanneer de gemeentewet delegatie toestaat en de raad er gebruik van maakt, is de delegatie van kracht tot de einddatum die de raad oorspronkelijk vaststelde of, indien er geen termijn werd vastgesteld, totdat de raad de delegatie intrekt. De delegatie van bevoegdheden moet dus niet noodzakelijk begrensd worden in de tijd en de volledige vernieuwing van de raad stelt op zich geen einde aan de uitwerking van deze delegatie. Het lijkt me evenwel te getuigen van goed bestuur indien de nieuwe raad tijdens de eerste vergaderingen na zijn installatie via een uitdrukkelijke beraadslaging de voorheen toegekende delegaties al dan niet bevestigt.";*

Overwegende dat de delegatie dus al dan niet zal moeten worden bevestigd door de nieuw geïnstalleerde gemeenteraad na de volledige vernieuwing ervan, bij een uitdrukkelijke beraadslaging binnen een termijn van vier maanden na de installatie;

Op voorstel, in naam van het college, van dhr. Romain DE REUSME, burgemeester,

BESLIST:

1. met toepassing van artikel 109, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet en ter aanvulling van de personen vermeld in de beslissing van 23 januari 2025 (ref. #009/23.01.2025/A/0011#), de ondertekening van briefwisseling inzake subsidie- en premieaanvragen met betrekking de indiening van de subsidie- en premieaanvragen op digitale platformen van openbare besturen en gelijkgestelde instellingen te delegeren aan de volgende gemeenteambtenaren:
    - departement Onderwijs, Cultuur en Sport:
        - Kaat HAEST;
    - operationeel departement:
        - Noémie VERTONGEN;
        - Martin PESSARD;
2. met onmiddellijke ingang en voor een periode van maximaal vier maanden volgend op de volledige vernieuwing van de gemeenteraad aan het begin van de legislatuur;
3. deze delegaties toe te voegen aan bijlage I van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad inzake de delegaties van ondertekening.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

11.06.2026/A/0006 **VIVAQUA – Assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2026 – Approbation des points à l'ordre du jour.**

LE CONSEIL,

Considérant l'affiliation de la Commune à l'Intercommunale VIVAQUA ;

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée Générale

Extraordinaire des actionnaires du 29 juin 2026 par courrier daté du 13 mai 2026 ;

Vu la Nouvelle loi communale, et notamment son article 117 ;

Vu l'ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale, et notamment son article 62 al. 2 qui prévoit que « Toute modification aux statuts qui entraîne pour les communes des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits doit faire l'objet d'une délibération des conseils communaux » ;

Vu le Code des sociétés et des associations;

Vu les statuts sociaux de l'intercommunale VIVAQUA ;

Vu l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de VIVAQUA du 29 juin 2026 et les documents y annexés ;

Considérant que VIVAQUA fait face à des besoins structurels de financement liés à ses missions de service public dans le secteur de l'eau et à un niveau d'endettement important ;

Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale entend renforcer la structure financière de VIVAQUA via une prise de participation au capital à hauteur maximale de 180 millions d'euros ;

Considérant que HYDRIA apportera à VIVAQUA une branche d'activités comprenant notamment des bassins d'orage et collecteurs, entraînant son entrée dans l'actionnariat ;

Que ces opérations impliquent des modifications statutaires importantes et une évolution de la gouvernance de la société ;

Que les communes doivent se prononcer sur ces décisions préalablement à leur adoption en assemblée générale ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par Monsieur Romain DE REUSME, Bourgmestre,

DECIDE:

1. d'approuver l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de VIVAQUA du 29 juin 2026, tels que reproduits ci-après :
    - prise de connaissance du rapport établi conformément à l'article 6:87 du Code des sociétés et des associations par le Conseil d'Administration relatif à la création d'une nouvelle classe d'actions ;
    - prise de connaissance du rapport établi conformément à l'article 6:87 du Code des sociétés et des associations par le Réviseur ;
    - approbation de la modification des statuts, y compris la création d'une nouvelle classe d'actions « C » sans émettre des nouvelles actions, sous condition suspensive (i) d'approbation par la tutelle conformément à l'article 87 de l'ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale, et (ii) de l'obtention d'une décision de non-opposition ou d'autorisation

de la ou des autorité(s) de concurrence compétente(s) à la suite de la notification de l'opération de concentration ou, à défaut de décision expresse dans le délai imparti, à l'expiration dudit délai au terme duquel l'absence de décision vaut non-opposition, conformément à la réglementation applicable en matière de contrôle des concentrations ;
    - approbation de la Région Bruxelles-Capitale et HYDRIA en tant que nouveaux actionnaires de VIVAQUA, à la suite de l'apport en numéraire envisagé par le Région Bruxelles-Capitale après réalisation des conditions suspensives visées dans le point 3 de l'ordre de jour, et de l'apport en nature d'une branche d'activités par HYDRIA à réaliser au 1er janvier 2027, pour un maximum de 290.971 actions à émettre ;
    - nomination des administrateurs (nouveaux actionnaires) ;
    - procuration générale pour permettre d'accomplir tout ce qui est nécessaire à la mise en œuvre des décisions de la présente Assemblée Générale Extraordinaire.
2. de charger les représentants de la commune au sein de VIVAQUA de voter conformément à la présente délibération lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2026.
3. de charger le Collège des Bourgmestre et Échevins de veiller à l'exécution de la présente décision.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
37 votants : 37 votes positifs.

VIVAQUA – Buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van 29 juni 2026 – goedkeuring van de agendapunten.

DE RAAD,

Overwegende dat de gemeente vennoot is van de intercommunale VIVAQUA;

Overwegende dat de gemeente bij brief van 13 mei 2026 uitgenodigd werd voor de buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 29 juni 2026;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, en met name artikel 117;

Gelet op de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten, en met name artikel 62, tweede alinea: "Elke wijziging van de statuten die voor de gemeenten bijkomende verplichtingen of verminderde rechten meebrengt, dient het voorwerp uit te maken van een beraadslaging van de gemeenteraden";

Gelet op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

Gelet op de statuten van de intercommunale VIVAQUA;

Gelet op de agenda van de buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van

VIVAQUA van 29 juni 2026 en de bijgevoegde documenten;

Overwegende dat VIVAQUA nood heeft aan een structurele financiering voor de uitvoering van zijn opdrachten als openbare dienst in de watersector en het kampt met een aanzienlijke schuldenlast;

Overwegende dat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van plan is de financiële structuur van VIVAQUA te versterken door een participatie in het bedrijf te nemen voor maximaal 180 miljoen euro;

Overwegende dat HYDRIA een bedrijfsactiviteit aan VIVAQUA zal overdragen, met name de regenwaterbekkens en collectoren, waarmee het aandeelhouder van VIVAQUA wordt;

Dat deze operaties een ingrijpende wijziging van de statuten en een verandering in het bestuur van de vennootschap teweegbrengen;

Dat de gemeenten zich over deze beslissingen moeten uitspreken vóór ze door de Algemene Vergadering kunnen worden goedgekeurd;

Op voorstel gedaan, in naam van het College, door Mijnheer Romain DE REUSME, Burgemeester,

BESLUIT:

1. alle punten op de agenda van de buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van VIVAQUA van 29 juni 2026, zoals hierna weergegeven, goed te keuren
    - kennisneming van het verslag dat de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft opgemaakt over de creatie van een nieuwe klasse aandelen
    - kennisneming van het verslag dat de revisor overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft opgemaakt
    - goedkeuring van de wijziging van de statuten, met inbegrip van de creatie van een nieuwe categorie aandelen (klasse C), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, onder opschortende voorwaarde van (i) de goedkeuring door de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 87 van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten, en (ii) het verkrijgen van een beslissing van geen bezwaar of van een machtiging van de mededingingsautoriteit(en) naar aanleiding van de aanmelding van de concentratie of, bij ontstentenis van een uitdrukkelijke beslissing binnen de vastgestelde termijn, van het verstrijken van die termijn, waarbij het uitblijven van een beslissing geldt als geen bezwaar, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake concentratietoezicht
    - goedkeuring van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en Hydria als nieuwe aandeelhouders van VIVAQUA, naar aanleiding van de inbreng in geld die het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest overweegt wanneer wordt voldaan aan de opschortende voorwaarden waarnaar in punt 3 van de agenda wordt verwezen, en de inbreng in natura van activiteiten door Hydria op 1 januari 2027, voor maximaal 290 971 uit te geven aandelen
    - benoeming van de bestuurders/bestuursters (nieuwe aandeelhouders)
    - algemene volmacht om alles te kunnen doen wat nodig is voor de

uitvoering van de beslissingen van deze Algemene Vergadering die in buitengewone zitting is bijeengeroepen
2. de vertegenwoordigers van de gemeente bij VIVAQUA opdracht te geven om tijdens de buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van 29 juni 2026 overeenkomstig deze beraadslaging te stemmen
3. het College van burgemeester en schepenen te belasten met het toezicht op de uitvoering van deze beslissing.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de ordonnantie van 14 mei 1998 en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

Evénements - Evenementen

11.06.2026/A/0007 **Octroi d'une subvention de projet en numéraire d'un montant de 1.000,00 EUR et en non numéraire évaluée à un montant de 1.638,00 EUR, relative à l'organisation de la 15ème édition du Festival Musiq'3 du 25 au 28 juin 2026, sur la place Sainte-Croix, dans le bâtiment Flagey et au Théâtre Marni. Bénéficiaire : asbl Festival Musiq'3 Bruxelles. Conventions. Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Nouvelle Loi communale et plus particulièrement son article 124 ;

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations ;

Vu le règlement relatif aux subventions approuvé par le Conseil communal en date du 18 décembre 2025 ref #009/18.12.2025/A/0009# ;

Vu la circulaire du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2006 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions accordées par les communes ;

Vu le règlement relatif au prêt de matériel approuvé par le Conseil communal en date du 24 avril 2013 (réf. : #009/24.04.2013/A/0017#) ;

Vu le rapport relatif à la description technique de calicots approuvé par le Collège en date du 26 juin 2000 ;

Vu qu'en application des articles 43 et 65 du règlement général de police (Chapitre IV, sections 2 et 9), l'autorisation nécessaire quant à la tenue de cet événement sur la voie publique est soumise à l'approbation de Monsieur le Bourgmestre et celle quant au placement des calicots a été délivrée en date du 28 avril

2026 ;

Vu le règlement-redevance sur la délivrance de documents, la prestation de service et la constitution de dossiers administratifs, en matière de population et d'état civil approuvé par le Conseil communal en date du 18 décembre 2025 ;

Vu la demande introduite par l'asbl Festival Musiq'3 Bruxelles en date du 26 février 2026, complétée le 30 mars 2026 et 8 avril 2026, adaptée le 27 avril 2026, sollicitant une subvention de projet en numéraire d'un montant de 4.500,00 EUR et en non numéraire, sous la forme de prêt de matériel, de main-d'œuvre et de transport évaluée à un montant de 1.638,00 EUR, relative à l'organisation de la 15ème édition du Festival Musiq'3 du 25 au 28 juin 2026, sur la place Sainte-Croix, dans le bâtiment Flagey et au Théâtre Marni, conformément à l'article 3 du règlement du 18 décembre 2025 ;

Vu l'accord de principe du Collège des Bourgmestre et Echevins émis lors de sa séance du 12 mai 2026 relatif à l'octroi d'une subvention partielle ;

Considérant que la demande a été introduite dans le respect du délai prévu par l'article 3 du règlement du 18 décembre 2025, à savoir deux mois avant la date de l'évènement ;

Considérant que la demande a bien été complétée par la production des bilan et comptes de l'exercice précédant l'année pour laquelle la subvention est sollicitée, un rapport de gestion et de situation financière en application de l'article 5 § 2 de la loi du 14 novembre 1983 et de l'article 7 du règlement du 18 décembre 2025 ;

Considérant la demande introduite par l'asbl Festival Musiq'3 Bruxelles de réserver les emplacements de stationnement situés rue du Belvédère du n° 22 jusqu'au bout de la rue du 24 au 29 juin 2026 ;
Considérant qu'un avis relatif à la circulation routière a été demandé au service Trafic de la Police et que les mesures pour la signalisation temporaire seront prises ;

Considérant que l'article 6 du règlement-redevance sur la délivrance de documents, la prestation de service et la constitution de dossiers administratifs, en matière de population et d'état civil prévoit que « Le Collège est habilité à octroyer la gratuité ou la réduction de redevances sur base de demandes individuelles justifiées par l'intérêt collectif, l'intérêt scientifique ou historique, le but philanthropique ou par la situation financière ou sociale du demandeur. La décision est communiquée au Conseil communal qui en prend acte, lors de sa prochaine séance. » ;

Considérant que le projet du demandeur est utile à l'intérêt général et a pour objectif, depuis sa création en 2011, de rendre accessible le répertoire classique au plus large public possible dans une ambiance conviviale et festive ;

Considérant que durant 4 jours, plus de 20 concerts et des activités périphériques sont programmés sur la place Sainte-Croix, dans le bâtiment Flagey et au Théâtre Marni afin d'encourager les personnes qui n'ont pas accès à la musique classique à franchir les portes des salles de concert et à rencontrer des musiciens ;

Considérant qu'un studio RTBF de 6mx6m et des transats seront installés sur la place Sainte-Croix ;

Considérant que le projet du demandeur est utile à la Commune d'Ixelles parce qu'il

s’agit d’un événement à haute valeur ajoutée culturelle au cœur même de la commune ;

Considérant que la demande de subvention en numéraire porte sur un montant de 4.500,00 EUR mais que le contexte budgétaire de la Commune ne lui permet pas d’y répondre intégralement ;

Considérant toutefois la volonté de la Commune de soutenir le projet à concurrence de 1.000,00 EUR ;

Considérant la demande quant au prêt de matériel ;

Considérant que le demandeur a pris connaissance du règlement relatif au prêt de matériel communal ;

Considérant que le demandeur souhaite que le transport, le montage et le démontage du matériel soient effectués par les services communaux ;

Considérant que le coût du transport, du montage et du démontage du matériel ainsi que l’intervention d’électriciens durant les heures de bureau est estimé à 330,00 EUR ;

Considérant la demande quant au placement de quatre calicots ;

Considérant que les calicots correspondent aux normes techniques demandées par le département opérationnel, service des Travaux ;

Considérant que nous sommes en mesure de placer les quatre calicots du 12 mai au 30 juin 2026 aux emplacements demandés, à savoir :

- n° 15 : chaussée d’Ixelles 320/322 <> 357/359;
- n° 17 : rue Malibran 50/52 <> 49/51;
- n° 23 : chaussée de Vleurgat 3/5 <> 2/4;
- n° 75 : rue des Cygnes 22/28 <> 5/7 ;

Considérant qu’après calcul, le montant de la caution s’élève à 318,00 EUR ;

Considérant que les conventions annexées à la présente délibération précisent la nature de la subvention, son étendue, ses conditions d'utilisation et prévoient les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites conformément à l’article 4 de la loi du 14 novembre 1983 ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par Monsieur Romain DE REUSME, Bourgmestre,

DECIDE :

1. d'octroyer une subvention de projet relative à l'organisation de la 15ème édition du Festival Musiq’3 du 25 au 28 juin 2026, sur la place Sainte-Croix, dans le bâtiment Flagey et au Théâtre Marni, au profit de l’asbl Festival Musiq’3 Bruxelles, n° d’enregistrement : 0834.756.066, dont le siège social est situé boulevard Auguste Reyers, 52 à 1044 Bruxelles (compte IBAN : BE54 7360 3359 4497) ;
2. d'octroyer une subvention de projet en non numéraire évaluée à un montant de 1.638,00 EUR, se répartissant comme suit :
    - 435,00 EUR pour le prêt de 3 tableaux électriques, 3 câbles 63 A de 20m

et 5 rallonges électriques de 20m, sous réserve soit du versement d'une caution de 318,00 EUR soit de la copie d'un contrat d'assurance « Tous Risques » couvrant le matériel d'une valeur de 6.355,00 EUR ;
- 330,00 EUR pour le transport, le montage et le démontage du matériel ainsi que l'intervention d'électriciens durant les heures de bureau ;
- 273,00 EUR pour la consommation d'électricité estimée ;
- 600,00 EUR pour le placement de quatre calicots du 12 mai au 30 juin 2026 aux emplacements :
  - n° 15 : chaussée d'Ixelles 320/322 <> 357/359,
  - n° 17 : rue Malibran 50/52 <> 49/51,
  - n° 23 : chaussée de Vleurgat 3/5 <> 2/4,
  - n° 75 : rue des Cygnes 22/28 <> 5/7 ;

3. d'approuver les conventions entre la Commune d'Ixelles et l'asbl Festival Musiq'3 Bruxelles telles qu'annexées à la présente délibération pour en faire partie intégrante ;
4. d'approuver la demande de gratuité introduite par l'asbl Festival Musiq'3 Bruxelles de réserver les emplacements de stationnement situés rue du Belvédère du n° 22 jusqu'au bout de la rue du 24 au 29 juin 2026 ;
5. d'inscrire le montant de 1.000,00 EUR sur l'article budgétaire 762/332-02#0512 « Culture : subsides aux organismes au service des ménages » du budget ordinaire de 2026 où le montant disponible est de 106.222,10 EUR, sous réserve de l'approbation du budget par l'Autorité de Tutelle.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
37 votants : 37 votes positifs.

Toekenning van een projectsubsidie in specie t.b.v. 1.000,00 EUR en in niet-specie, geraamd op een bedrag van 1.638,00 EUR, voor de organisatie van de 15e editie van Festival Musiq'3 van 25 tot 28 juni 2026. Begunstigde: vzw Festival Musiq'3 Bruxelles. Overeenkomsten. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, met name op artikel 124;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen;

Gelet op het reglement betreffende de toelagen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2025 (ref. #009/18.12.2025/A/0009#);

Gelet op de omzendbrief van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 30 november 2006 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen verleend door de gemeenten;

Gelet op het reglement betreffende materiaaluitlening, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 2013 (ref. #009/24.04.2013/A/0017#);

Gelet op het verslag betreffende de technische beschrijving van spandoeken, goedgekeurd door het college op 26 juni 2000;

Overwegende dat op grond van artikel 43 en 65 van het algemeen politiereglement (hoofdstuk IV, afdeling 2 en 9) de nodige vergunning voor dit evenement op de openbare weg onderworpen is aan de goedkeuring van de burgemeester en dat de vergunning voor de plaatsing van spandoeken werd verleend op 28 april 2026;

Gelet op het retributiereglement op de aflevering van documenten, de uitvoering van diensten en de samenstelling van administratieve dossiers inzake bevolking en burgerlijke stand, goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2025;

Gelet op de aanvraag van vzw Festival Musiq'3 Bruxelles op 26 februari 2026, aangevuld op 30 maart 2026 en 8 april 2026, aangepast op 27 april 2026, voor een projectsubsidie in specie t.b.v. 4.500,00 EUR en in niet-specie in de vorm van materiaaluitlening, werkkrachten en vervoer, geraamd op een bedrag van 1.638,00 EUR, voor de organisatie van de 15e editie van Festival Musiq'3 van 25 tot 28 juni 2026 op het Heilig-Kruisplein, in het Flageygebouw en in Theater Marni, overeenkomstig artikel 3 van het reglement van 18 december 2025;

Gelet op het principeakkoord van het college van burgemeester en schepenen in zijn zitting van 12 mei 2026 voor de toekenning van een gedeeltelijke subsidie;

Overwegende dat de aanvraag werd ingediend met inachtneming van de termijn in artikel 3 van het reglement van 18 december 2025, nl. twee maanden vóór de datum van het evenement;

Overwegende dat de aanvraag gepaard ging met de overlegging van de balans en rekeningen van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, en een verslag inzake beheer en financiële toestand overeenkomstig artikel 5, § 2, van de wet van 14 november 1983 en artikel 7 van het reglement van 18 december 2025;

Overwegende dat vzw Festival Musiq'3 Bruxelles heeft aangevraagd parkeerplaatsen gelegen Belvédèrestraat vanaf nr. 22 tot het einde van de straat te reserveren van 24 tot 29 juni 2026;

Overwegende dat de dienst Verkeer van de politie om verkeersadvies werd gevraagd en dat maatregelen voor tijdelijke signalisatie zullen worden genomen;

Overwegende dat artikel 6 van het retributiereglement op de aflevering van documenten, de uitvoering van diensten en de samenstelling van administratieve dossiers inzake bevolking en burgerlijke stand bepaalt: "Het college is bevoegd om een retributievrijstelling of -vermindering toe te staan op basis van individuele aanvragen gerechtvaardigd door het collectief belang, het wetenschappelijk of historisch belang, het liefdadigheidsdoel, of door de financiële of sociale situatie van de aanvrager. De beslissing wordt meegedeeld aan de gemeenteraad, die er akte van neemt op zijn eerstvolgende zitting.";

Overwegende dat het project van de aanvrager het algemeen belang dient en sinds de opzet in 2011 tot doel heeft het klassieke repertoire toegankelijk te maken voor een zo

breed mogelijk publiek in een gezellige, feestelijke sfeer;

Overwegende dat 4 dagen lang meer dan 20 concerten en randactiviteiten op het programma staan op het Heilig-Kruisplein, in het Flageygebouw en in Theater Marni om mensen die geen toegang hebben tot klassieke muziek aan te moedigen eens een concertzaal binnen te stappen en musici te ontmoeten;

Overwegende dat een RTBF-studio van 6m x 6m en ligstoelen op het Heilig-Kruisplein zullen worden geplaatst;

Overwegende dat het project van de aanvrager nuttig is voor de gemeente Elsene omdat het gaat om een evenement met hoge toegevoegde culturele waarde in ‘t hartje van de gemeente;

Overwegende dat de aanvraag voor een subsidie in specie betrekking heeft op een bedrag van 4.500,00 EUR, maar dat de begrotingscontext de gemeente niet toelaat er volledig op in te gaan;

Overwegende dat de gemeente het project toch wil steunen ten belope van 1.000,00 EUR;

Overwegende dat materiaaluitlening wordt aangevraagd;

Overwegende dat de aanvrager kennis heeft genomen van het reglement betreffende uitlening van gemeentemateriaal;

Overwegende dat de aanvrager wenst dat vervoer, opbouw en afbraak van het materiaal gebeuren door de gemeentediensten;

Overwegende dat de kosten voor vervoer, opbouw en afbraak van het materiaal en de interventie van een elektricien tijdens de kantooruren worden geraamd op 330,00 EUR;

Overwegende dat de plaatsing van vier spandoeken wordt aangevraagd;

Overwegende dat de spandoeken voldoen aan de technische normen die worden vereist door het Operationeel departement, dienst Werken;

Overwegende dat we in staat zijn om de vier spandoeken te plaatsen van 12 mei tot 30 juni 2026 op de aangevraagde locaties, nl.:

- nr. 15: Elsensesteenweg 320/322 <> 357/359;
- nr. 17: Malibranstraat 50/52 <> 49/51;
- nr. 23: Vleurgatsesteenweg 3/5 <> 2/4;
- nr. 75: Zwanenstraat 22/28 <> 5/7;

Overwegende dat het borgbedrag uitgerekend is op 318,00 EUR;

Overwegende dat de als bijlage bij deze beraadslaging gaande overeenkomsten de aard, de omvang en de aanwendingsvoorwaarden van de subsidie bepalen en vermelden welke verantwoording van de begunstigde wordt geëist, alsook de termijnen waarbinnen die verantwoording dient te worden overgelegd, overeenkomstig artikel 4 van de wet van 14 november 1983;

Op voorstel, in naam van het college, van de heer Romain DE REUSME,

burgemeester,

BESLIST:

1. een projectsubsidie voor de organisatie van de 15e editie van het Festival Musiq'3 van 25 tot 28 juni 2026 op het Heilig-Kruisplein, in het Flageygebouw en in het Theater Marni toe te kennen aan vzw Festival Musiq'3 Bruxelles, ondernemingsnr.: 0834.756.066, met maatschappelijke zetel gelegen Auguste Reyerslaan 52 te 1044 Brussel (IBAN-rekening: BE54 7360 3359 4497);
2. een projectsubsidie in niet-specie, geraamd op een bedrag van 1.638,00 EUR, toe te kennen, verdeeld als volgt:
    - 435,00 EUR voor de uitlening van 3 schakelborden, 3 kabels 63A van 20m en 5 verlengsnoeren van 20m, onder voorbehoud van de storting van een waarborg van 318,00 EUR of een kopie van een all-riskverzekeringscontract ter dekking van het materiaal ter waarde van 6.355,00 EUR;
    - 330,00 EUR voor vervoer, opbouw en afbraak van het materiaal en interventie van een elektricien tijdens kantooruren;
    - 273,00 EUR voor het geraamde elektriciteitsverbruik;
    - 600,00 EUR voor plaatsing van vier spandoeken van 12 mei tot 30 juni 2026 op de locaties:
        - nr. 15: Elsensesteenweg 320/322 <> 357/359,
        - nr. 17: Malibranstraat 50/52 <> 49/51,
        - nr. 23: Vleurgatsesteenweg 3/5 <> 2/4,
        - nr. 75: Zwanenstraat 22/28 <> 5/7;
3. de overeenkomsten tussen de gemeente Elsene en vzw Festival Musiq'3 Bruxelles, die als bijlage gaan en integraal deel uitmaken van deze beraadslaging, goed te keuren;
4. de aanvraag van vzw Festival Musiq'3 Bruxelles om parkeerplaatsen gelegen Belvédèrestraat vanaf nr. 22 tot het einde van de straat gratis te reserveren van 24 tot 29 juni 2026 goed te keuren;
5. het bedrag van 1.000,00 EUR te boeken onder begrotingsartikel 762/332-02#0512 'Cultuur: subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen' van de gewone begroting van 2026, waar een bedrag van 106.222,10 EUR beschikbaar is, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

11.06.2026/A/0008 **Octroi d'une subvention de projet en non numéraire évaluée à un montant de 1.077,00 EUR relative à l'organisation de l'événement « Summer Bailli » le samedi 27 juin 2026, rue du Bailli, parvis de la Trinité et place du Châtelain. Bénéficiaire : asbl Entreprendre XXL. Conventions. Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Nouvelle Loi communale et plus particulièrement son article 124 ;

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations ;

Vu le règlement communal relatif aux subventions approuvé par le Conseil communal en sa séance du 18 décembre 2025 ;

Vu la circulaire du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2006 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions accordées par les communes ;

Vu le règlement relatif au prêt de matériel approuvé par le Conseil communal en date du 24 avril 2013 (réf. : #009/24.04.2013/A/0017#) ;

Vu qu'en application de l'article 43 du règlement général de Police (Chapitre IV, section 2), l'autorisation nécessaire quant à la tenue de cet événement sur la voie publique est soumise à l'approbation de Monsieur le Bourgmestre ;

Vu la demande présentée au Collège des Bourgmestre et Echevins du 24 mars 2026, faisant l'objet d'une délibération distincte (Réf. : #009/24.03.2026/B/0010#) approuvant les conventions entre la Commune d'Ixelles et l'asbl Entreprendre XXL, pour l'octroi d'une subvention de projet en non numéraire sous la forme de prêt de matériel, de main d'œuvre et de transport, évaluée à un montant de 1.238,00 EUR pour l'organisation d'une chasse aux œufs le lundi 6 avril 2026, dans le Parc du Viaduc ;

Vu la demande présentée au Conseil communal du 21 mai 2026, faisant l'objet d'une délibération distincte (Réf. : #009/21.05.2026/A/0008#) approuvant la convention entre la Commune d'Ixelles et l'asbl Entreprendre XXL, pour l'octroi d'une subvention de fonctionnement en numéraire d'une montant de 50.000,00 EUR ;

Vu la demande introduite par l'asbl Entreprendre XXL en date du 7 mai 2026, sollicitant une subvention de projet en non numéraire sous la forme de prêt de matériel, de main-d'œuvre et de transport et évaluée à un montant de 1.077,00 EUR relative à pour l'organisation de l'événement « Summer Bailli » le samedi 27 juin 2026, de 12h à 22h, rue du Bailli, parvis de la Trinité et place du Châtelain, conformément à l'article 3 du règlement du 18 décembre 2025 ;

Considérant que la demande n'a pas été introduite dans le respect des délais prévus par l'article 3 du règlement du 18 décembre 2025 mais que le Collège accepte à titre exceptionnel de la recevoir pour les motifs suivants : s'agissant d'un projet co-construit en partenariat avec la STIB, l'association devait attendre les confirmations de leur part sur :

- la date exacte de fin des travaux;
- les modalités d'implication dans l'événement;
- la mise à disposition d'un tram ancien le jour de l'évènement ;

Ces éléments ayant été validés le 4 mai, l'association a tout mis en œuvre pour finaliser la demande au plus vite ;

Considérant que le projet du demandeur est utile à l'intérêt général parce qu'il est

entièrement gratuit, ouvert à toutes et tous et qu'il a pour objectif de mettre en avant et de valoriser le quartier commerçant Bailli-Châtelain et de rassembler les commerçants, les habitants, les chalands et les consommateurs dans ce quartier qui a subi une longue période de travaux ;

Considérant que le projet du demandeur est utile à la Commune d'Ixelles parce qu'il aura lieu sur le territoire de la
Commune d'Ixelles et a pour objectif le rayonnement d'un quartier commerçant ;

Considérant que l'événement « Summer Bailli » vise à faire revenir du monde dans la rue commerçante. Que pour atteindre cet objectif plusieurs actions seront mises en place :

- « Tram party » ancien qui circulera portes fermées sur la ligne du 81 (trajet : Bailli-Mérode-Bailli),
- animations sur la place du Châtelain,
- décoration de la rue du Bailli et du parvis de la Trinité ;

Considérant l'installation de 20 transats sur le parvis de la Trinité ainsi que d'un château gonflable et de deux tentes de distribution de tickets de tram et de ballons sur la place du Châtelain ;

Considérant que l'association vise à contribuer activement au développement, à la mise en valeur et au rayonnement des entreprises, des professions libérales et des commerces sur le territoire de la Commune d'Ixelles ;

Considérant la demande quant au prêt de matériel ;

Considérant que le demandeur a pris connaissance du règlement relatif au prêt de matériel communal ;

Considérant que nous sommes en mesure de mettre le matériel demandé à disposition ;

Considérant la demande quant au prêt de 22 barrières Nadar ;

Considérant que d'après les renseignements fournis par le Département opérationnel – Gestion de l'Espace public – 300 barrières sont à disposition pour ce type de prêt ;

Considérant que le demandeur souhaite que le transport, le montage et le démontage du matériel soient effectués par les services communaux ;

Considérant que le coût du transport, montage et démontage du matériel durant le week-end ainsi que l'intervention d'un électricien est estimé à 660,00 EUR ;

Considérant qu'après calcul, le montant de la caution s'élève à 248,00 EUR ;

Considérant que les conventions annexées à la présente délibération précisent la nature de la subvention, son étendue, ses conditions d'utilisation et prévoient les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites conformément à l'article 4 de la loi du 14 novembre 1983 ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par Monsieur Romain DE REUSME, Bourgmestre,

DECIDE :

1. d'octroyer une subvention de projet relative à l'organisation de l'événement « Summer Bailli » le samedi 27 juin 2026, rue du Bailli, parvis de la Trinité et place du Châtelain, en non numéraire au profit de l'asbl Entreprendre XXL, n° d'enregistrement : 0465.586.340, dont le siège social est établi chaussée d'Ixelles, 172 à 1050 Ixelles, et évaluée à un montant de 1.077,00 EUR, se répartissant comme suit :
    - 404,00 EUR pour le prêt de 2 tables de 2m20, 2 tentes de 3mx3m, un câble 32A de 20m et 22 barrières Nadar, sous réserve soit du versement d'une caution de 248,00 EUR soit de la copie d'un contrat d'assurance « Tous Risques » couvrant le matériel d'une valeur de 4.950,00 EUR ;
    - 660,00 EUR pour le transport, le montage et le démontage du matériel communal durant le week-end ainsi que l'intervention d'un électricien ;
    - 13,00 EUR pour la consommation d'électricité estimée ;
2. d'approuver les conventions entre la Commune d'Ixelles et l'asbl Entreprendre XXL telles qu'annexées à la présente délibération pour en faire partie intégrante.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
37 votants : 37 votes positifs.

Toekenning van een projectsubsidie in niet-specie, geraamd op een bedrag van 1.077,00 EUR, voor de organisatie van het evenement 'Summer Bailli' (Baljuwstraat, Drievuldigheidsvoorplein en Kasteleinsplein) op 27 juni 2026. Begunstigde: vzw Ondernemen XXL. Overeenkomsten. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, met name op artikel 124;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen;

Gelet op het gemeentereglement betreffende de toelagen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zijn zitting van 18 december 2025;

Gelet op de omzendbrief van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 30 november 2006 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen verleend door de gemeenten;

Gelet op het reglement betreffende materiaaluitlening, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 2013 (ref. #009/24.04.2013/A/0017#);

Overwegende dat op grond van artikel 43 van het algemeen politiereglement (hoofdstuk IV, afdeling 2) de nodige vergunning voor dit evenement op de openbare weg onderworpen is aan de goedkeuring van de burgemeester;

Gelet op de aanvraag, ingediend bij het college op 24 maart 2026 in een afzonderlijke beraadslaging (ref. #009/24.03.2026/B/0010#) tot goedkeuring van de overeenkomsten tussen de gemeente Elsene en vzw Ondernemen XXL, voor de toekenning van een projectsubsidie in niet-specie in de vorm van materiaaluitlening, werkkrachten en vervoer, geraamd op een bedrag van 1.238,00 EUR, voor de organisatie van een paaseierenzoektocht op maandag 6 april 2026 in het Viaductpark;

Gelet op de aanvraag, ingediend bij de gemeenteraad op 21 mei 2026 (ref. #009/21.05.2026/A/0008#) tot goedkeuring van de overeenkomst tussen de gemeente Elsene en vzw Ondernemen XXL, voor de toekenning van een werkingssubsidie in specie t.b.v. 50.000,00 EUR;

Gelet op de aanvraag van vzw Ondernemen XXL op 7 mei 2026 voor een projectsubsidie in niet-specie in de vorm van materiaaluitlening, werkkrachten en vervoer, geraamd op een bedrag van 1.077,00 EUR, voor de organisatie van het evenement 'Summer Bailli' (Baljuwstraat, Drievuldigheidsvoorplein en Kasteleinsplein) op zaterdag 27 juni 2026 van 12 tot 22 uur, overeenkomstig artikel 3 van het reglement van 18 december 2025;

Overwegende dat de aanvraag niet werd ingediend met inachtneming van de termijnen in artikel 3 van het reglement van 18 december 2025, maar dat het college bij uitzondering erin toestemt ze ontvankelijk te verklaren om de volgende redenen: het project is samen met de MIVB opgezet, dus moest de vzw wachten op bevestiging van hun kant over:

- de juiste einddatum van de werken;
- de modaliteiten van betrokkenheid bij het evenement;
- de terbeschikkingstelling van een tram van vroeger op de dag van het evenement;

Een en ander was gevalideerd op 4 mei, waarna de vzw alles in het werk heeft gesteld om de aanvraag zo snel mogelijk af te ronden;

Overwegende dat het project van de aanvrager het algemeen belang dient omdat het volledig gratis is, openstaat voor iedereen en bedoeld is om de handelswijk Baljuw-Kastelein in de kijker te zetten en op te waarderen, en de handelaars, bewoners, klanten en consumenten samen te brengen in deze wijk die door een lange periode van werken is gegaan;

Overwegende dat het project van de aanvrager nuttig is voor de gemeente Elsene omdat het plaatsvindt op het grondgebied van de gemeente Elsene en een handelswijk met uitstraling tot doel heeft;

Overwegende dat met het evenement 'Summer Bailli' wordt beoogd opnieuw volk aan te trekken in de winkelstraat. Dat verschillende acties op touw zullen worden gezet om dat doel te halen:

- 'Tram party': met gesloten deuren rijdende tram van vroeger op lijn 81 (traject: Baljuw-Merode-Baljuw),
- animatie op Kasteleinsplein,
- decoratie van Baljuwstraat en Drievuldigheidsvoorplein;

Overwegende dat op het Drievuldigheidsvoorplein 20 ligstoelen en op het Kasteleinsplein een springkasteel en twee tenten voor de distributie van tramkaartjes

en ballonnen worden geplaatst;

Overwegende dat de vzw actief wil bijdragen aan de ontwikkeling, opwaardering en uitstraling van ondernemingen, vrije beroepen en handelszaken op het grondgebied van de gemeente Elsene;

Overwegende dat uitlening van gemeentemateriaal wordt aangevraagd;

Overwegende dat de aanvrager kennis heeft genomen van het reglement betreffende uitlening van gemeentemateriaal;

Overwegende dat we in staat zijn om het gevraagde materiaal ter beschikking te stellen;

Overwegende dat uitlening van 22 nadarhekken wordt aangevraagd;

Overwegende dat volgens inlichtingen van het Operationeel Departement – Beheer van de Openbare Ruimte – 300 hekken beschikbaar zijn voor dergelijke uitlening;

Overwegende dat de aanvrager wenst dat vervoer, opbouw en afbraak van het materiaal gebeuren door de gemeentediensten;

Overwegende dat de kosten van vervoer, opbouw en afbraak van het materiaal in het weekend en de interventie van een elektricien worden geraamd op 660,00 EUR;

Overwegende dat het borgbedrag uitgerekend is op 248,00 EUR;

Overwegende dat de als bijlage bij deze beraadslaging gaande overeenkomsten de aard, de omvang en de aanwendingsvoorwaarden van de subsidie bepalen en vermelden welke verantwoording van de begunstigde wordt geëist, alsook de termijnen waarbinnen die verantwoording dient te worden overgelegd, overeenkomstig artikel 4 van de wet van 14 november 1983;

Op voorstel, in naam van het college, van de heer Romain DE REUSME, burgemeester,

BESLIST:

1. een projectsubsidie voor de organisatie van het evenement ‘Summer Bailli’ (Baljuwstraat, Drievuldigheidsvoorplein en Kasteleinsplein) op zaterdag 27 juni 2026 in niet-specie toe te kennen aan vzw Ondernemen XXL, ondernemingsnr.: 0465.586.340, met maatschappelijke zetel gevestigd Elsensesteenweg 172 te 1050 Elsene, geraamd op een bedrag van 1.077,00 EUR, verdeeld als volgt:
    - 404,00 EUR voor de uitlening van 2 tafels van 2m20, 2 tenten van 3m x 3m, een kabel 32A van 20m en 22 nadarhekken, onder voorbehoud van storting van een borg van 248,00 EUR of van een kopie van een all-riskverzekeringscontract ter dekking van het materiaal ter waarde van 4.950,00 EUR;
    - 660,00 EUR voor vervoer, opbouw en afbraak van het gemeentemateriaal in het weekend en interventie van een elektricien,
    - 13,00 EUR voor het geraamde elektriciteitsverbruik;
2. de overeenkomsten tussen de gemeente Elsene en vzw Ondernemen XXL, die als bijlage gaan en integraal deel uitmaken van deze beraadslaging, goed te

keuren.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

11.06.2026/A/0009 **Octroi d'une subvention de projet en non numéraire évaluée à un montant de 5.806,64 EUR pour l'organisation d'une fête de fin d'année pour les enfants du quartier Malibran fréquentant l'école arabe, le dimanche 21 juin 2026, dans le préau et la cour de l'Ecole n°5 (Etangs). Facture relative à l'indemnité de conciergerie d'un montant de 180,00 EUR à établir par la Recette communale. Constatation du droit à recette. Bénéficiaire : Monsieur El Mostapha EL HAMMOUCHI. Conventions & Règlement d'ordre intérieur. Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Nouvelle Loi communale et plus particulièrement son article 124 ;

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations ;

Vu le règlement relatif aux subventions approuvé par le Conseil communal en date du 18 décembre 2025 (réf. : #009/18.12.2025/A/0009#) ;

Vu la circulaire du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2006 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions accordées par les communes ;

Vu la délibération relative à l'indexation des tarifs des locaux approuvée par Collège des Bourgmestre et Echevins le 10 juin 2025 ;

Vu le règlement relatif au prêt de matériel approuvé par le Conseil communal en date du 24 avril 2013 (réf. : #009/24.04.2013/A/0017#) ;

Vu la demande introduite par Monsieur El Mostapha EL HAMMOUCHI en date du 22 avril 2026, modifiée les 27 avril et 8 mai 2026, sollicitant une subvention de projet en non numéraire, sous la forme de prêt de matériel, de main-d'œuvre et de transport ainsi que d'occupation du préau et de la cour de l'Ecole n°5 (Etangs) les 20 et 21 juin 2026, évaluée à un montant de 5.806,64 EUR relative à l'organisation d'une fête de fin d'année pour les enfants du quartier Malibran fréquentant l'école arabe, le dimanche 21 juin 2026, à l'Ecole n°5 (Etangs), conformément à l'article 3 du règlement du 18 décembre 2025 ;

Vu l'accord de principe du Collège des Bourgmestre et Echevins émis lors de sa séance du 19 mai 2026 relatif à l'octroi de cette subvention à la condition sine qua non de respecter le maximum de personnes accueillies en même temps dans le préau de

l'école, à savoir 400 personnes ;

Considérant que le demandeur devra payer des indemnités de conciergerie fixées à 180,00 EUR pour les 2 jours d'occupation des lieux, à savoir le samedi 20 et le dimanche 21 juin 2026 ;

Considérant que la demande n'a pas été introduite dans le respect des délais prévus par l'article 3 du règlement du 18 décembre 2025 mais que le Collège accepte à titre exceptionnel de la recevoir pour le motif suivant : la demande initiale, transmise en janvier 2026 n'est pas parvenue aux Services concernés ;

Considérant que le projet du demandeur est utile à l'intérêt général parce qu'il a pour objectif de renforcer les liens entre les parents et la jeunesse ixelloise. Que des spectacles, des animations, des stands gastronomiques et des jeux socioculturels sont prévus ;

Considérant que le projet du demandeur est utile à la Commune d'Ixelles parce que l'école arabe est située à Ixelles ;

Considérant la demande quant au prêt de matériel ;

Considérant que le demandeur a pris connaissance du règlement relatif au prêt de matériel communal ;

Considérant qu'à l'exception des 10 microphones et des 4 haut-parleurs, nous sommes en mesure de mettre le matériel demandé à disposition ;

Considérant que le demandeur souhaite que le transport, le montage et le démontage du matériel soient effectués par les services communaux ;

Considérant que le coût du transport, du montage et du démontage du matériel ainsi que l'intervention d'électriciens durant les heures de bureau est estimé à 1.080,00 EUR ;

Considérant qu'après calcul le montant de la caution s'élève à 2.655,00 EUR ;

Considérant que le montant de la garantie afférente à l'occupation du préau et de la cour de l'Ecole n°5 (Etangs) le samedi 20 juin de 14h00 à 17h00 pour les préparatifs et le dimanche 21 juin 2026 de 8h00 à 19h00 pour la fête, s'élève à 230,00 EUR ;

Considérant que les conventions annexées à la présente délibération précisent la nature de la subvention, son étendue, ses conditions d'utilisation et prévoient les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites conformément à l'article 4 de la loi du 14 novembre 1983 ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par Monsieur Romain DE REUSME, Bourgmestre,

DECIDE :

1. d'octroyer une subvention de projet relative à l'organisation d'une fête de fin d'année pour les enfants du quartier Malibran fréquentant l'école arabe, le dimanche 21 juin 2026 à l'Ecole n°5, au profit de Monsieur El Mostapha EL HAMMOUCHI, en non numéraire évaluée à un montant de 5.806,64 EUR, se

répartissant comme suit :

- 1.168,64 EUR pour l'occupation du préau et de la cour de l'Ecole n°5 (Etangs) le samedi 20 juin de 14h00 à 17h00 pour les préparatifs et le dimanche 21 juin 2026 de 8h00 à 19h00 pour la fête, sous réserve du versement d'une garantie d'occupation de locaux d'un montant de 230,00 EUR et à la condition sine qua non de respecter le maximum de personnes accueillies en même temps dans le préau de l'école, à savoir 400 personnes ;
- 3.558,00 EUR pour le prêt de 250 chaises, 70 bancs de 2m20, 40 tables de 2m20, 6 tentes de 3m x 3m, 6 isoloirs, une sono, 2 tableaux électriques, 4 câbles 63A de 20m, 8 rallonges électriques de 20m et 8 multiprises, sous réserve soit du versement d'une caution de 2.655,00 EUR soit de la copie d'un contrat d'assurance « Tous Risques » couvrant le matériel d'une valeur de 53.104,00 EUR ;
- 1.080,00 EUR pour le transport, le montage et le démontage du matériel ainsi que l'intervention d'électriciens durant les heures de bureau ;

2. d'approuver les conventions et le règlement d'ordre intérieur entre la Commune d'Ixelles et Monsieur El Mostapha EL HAMMOUCHI tels qu'annexés à la présente délibération pour en faire partie intégrante.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
37 votants : 37 votes positifs.

Toekenning van een projectsubsidie in niet-specie, geraamd op een bedrag van 5.806,64 EUR, voor de organisatie van een eindejaarsfeest voor de kinderen in de Malibranwijk die naar de Arabische school gaan, op zondag 21 juni 2026 op de binnen- en de speelplaats van school nr. 5 (Vijvers). Door de gemeentelijke ontvangerij op te maken factuur voor de conciërgevergoeding t.b.v. 180,00 EUR. Vaststelling van het invorderingsrecht. Begunstigde: de heer El Mostapha EL HAMMOUCHI. Overeenkomsten & huishoudelijk reglement. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, met name op artikel 124;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen;

Gelet op het reglement betreffende de toelagen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2025 (ref. #009/18.12.2025/A/0009#);

Gelet op de omzendbrief van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 30 november 2006 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen verleend door de gemeenten;

Gelet op de beraadslaging met betrekking tot de indexering van de tarieven voor lokalen, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 10 juni 2025;

Gelet op het reglement betreffende materiaaluitlening, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 2013 (ref. #009/24.04.2013/A/0017#);

Gelet op de aanvraag van de heer El Mostapha EL HAMMOUCHI op 22 april 2026, gewijzigd op 27 april en 8 mei 2026, voor een projectsubsidie in niet-specie in de vorm van materiaaluitlening, werkkrachten, vervoer en gebruik van de binnen- en de speelplaats van school nr.°5 (Etangs) op 20 en 21 juni 2026, geraamd op een bedrag van 5.806,64 EUR, voor de organisatie van een eindejaarsfeest voor de kinderen in de Malibranwijk die naar de Arabische school gaan, op zondag 21 juni 2026, in school nr. 5 (Etangs), overeenkomstig artikel 3 van het reglement van 18 december 2025;

Gelet op het principeakkoord van het college van burgemeester en schepenen in zijn zitting van 19 mei 2026 voor de toekenning van deze subsidie, op de absolute voorwaarde van inachtneming van het maximum tegelijkertijd ontvangen personen in de binnenplaats van de school, nl. 400 personen;

Overwegende dat de aanvrager conciërgevergoedingen, vastgesteld op 180,00 EUR, zal moeten betalen voor de 2 dagen gebruik van de locaties, nl. op zaterdag 20 en zondag 21 juni 2026;

Overwegende dat de aanvraag niet werd ingediend met inachtneming van de termijnen in artikel 3 van het reglement van 18 december 2025, maar dat het college ze bij uitzondering inwilligt om de volgende reden: de oorspronkelijke aanvraag, verstuurd in januari 2026, is niet binnengekomen bij de betrokken diensten;

Overwegende dat het project van de aanvrager het algemeen belang dient omdat het de banden tussen ouders en jongeren in Elsene versterkt. Dat er shows, animaties, gastronomische stands en socioculturele spelletjes zijn;

Overwegende dat het project van de aanvrager nuttig is voor de gemeente Elsene omdat de Arabische school gelegen is in Elsene;

Overwegende dat materiaaluitlening wordt aangevraagd;

Overwegende dat de aanvrager kennis heeft genomen van het reglement betreffende uitlening van gemeentemateriaal;

Overwegende dat wij in staat zijn om het gevraagde materiaal, uitgezonderd de 10 microfoons en 4 luidsprekers, ter beschikking te stellen;

Overwegende dat de aanvrager wenst dat vervoer, opbouw en afbraak van het materiaal gebeuren door de gemeentediensten;

Overwegende dat de kosten voor vervoer, opbouw en afbraak van het materiaal en de interventie van elektriciens tijdens kantooruren worden geraamd op 1.080,00 EUR;

Overwegende dat het borgbedrag uitgerekend is op 2.655,00 EUR;

Overwegende dat de waarborg voor gebruik van de binnen- en de speelplaats van

school nr. 5 (Etangs) op zaterdag 20 juni van 14.00 tot 17.00 uur voor de voorbereidselen en op zondag 21 juni 2026 van 8.00 tot 19.00 uur voor het feest, 230,00 EUR bedraagt;

Overwegende dat de als bijlage bij deze beraadslaging gaande overeenkomsten de aard, de omvang en de aanwendingsvoorwaarden van de subsidie bepalen en vermelden welke verantwoording van de begunstigde wordt geëist, alsook de termijnen waarbinnen die verantwoording dient te worden overgelegd, overeenkomstig artikel 4 van de wet van 14 november 1983;

Op voorstel, in naam van het college, van de heer Romain DE REUSME, burgemeester,

BESLIST:

1. een projectsubsidie voor de organisatie van een eindejaarsfeest voor de kinderen in de Malibranwijk die naar de Arabische school gaan, op zondag 21 juni 2026 in school nr. 5, toe te kennen aan de heer El Mostapha EL HAMMOUCHI in niet-specie, geraamd op een bedrag van 5.806,64 EUR, verdeeld als volgt:
    - 1.168,64 EUR voor gebruik van de binnen- en de speelplaats van school nr. 5 (Etangs) op zaterdag 20 juni van 14.00 tot 17.00 uur voor de voorbereidselen en op zondag 21 juni 2026 van 8.00 tot 19.00 uur voor het feest, onder voorbehoud van storting van een waarborg voor gebruik van lokalen t.b.v. 230,00 EUR en op de absolute voorwaarde van inachtneming van het maximum tegelijkertijd ontvangen personen in de binnenplaats van de school, nl. 400 personen;
    - 3.558,00 EUR voor uitlening van 250 stoelen, 70 banken van 2,20 m, 40 tafels van 2,20 m, 6 tenten van 3 m x 3 m, 6 stemhokjes, 1 geluidsinstallatie, 2 verdeelkasten, 4 kabels 63A van 20 m, 8 verlengsnoeren van 20 m en 8 stekkerdozen, onder voorbehoud van hetzij storting van een borg van 2.655,00 EUR, hetzij afschrift van een all-riskverzekeringscontract ter dekking van het materiaal ter waarde van 53.104,00 EUR;
    - 1.080,00 EUR voor vervoer, opbouw en afbraak van het materiaal en interventie van elektriciens tijdens kantooruren;
2. de overeenkomsten en het huishoudelijk reglement tussen de gemeente Elsene en de heer El Mostapha EL HAMMOUCHI, die als bijlage gaan en integraal deel uitmaken van deze beraadslaging, goed te keuren.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

Recrutement - Aanwerving

11.06.2026/A/0010 **Création des grades d'ouvrier(ère) (agent.e de propreté – espaces intérieurs) de niveau D et d'ouvrier.ère (aidant.e de cuisine ou de réfectoire) de niveau D. Fixation des conditions particulières d'accès à ces grades. Modification du cadre du personnel définitif (emplois d'ouvrier.ère et d'ouvrier.ère auxiliaire).**

LE CONSEIL,

Vu la Nouvelle Loi communale;

Vu le statut administratif;

Vu sa délibération du 11 décembre 1997 approuvée par l'autorité de Tutelle sous la référence 009-97/23612-mt le 5 mars 1998, fixant notamment le cadre du personnel et les conditions d'accès aux grades ;

Vu sa délibération du 27 juin 2002, approuvée par l'autorité de Tutelle sous les références 009-2002/7755-mt le 3 septembre 2002, fixant notamment le programme d'examen et les conditions particulières d'accès au grade d'ouvrier•ère auxiliaire (aidant•e de cuisine ou de réfectoire) de niveau E ;

Vu sa délibération du 26 janvier 2017 décidant notamment de fixer le programme d'examen et les conditions particulières d'accès au grade d'ouvrier(ère) auxiliaire (agent de propreté – espaces intérieurs) de niveau E ;

Vu l'arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 4 mai 2017 fixant notamment les dispositions générales en matière de recrutement et de promotion du personnel communal ;

Vu sa délibération du 21 novembre 2019 décidant notamment de modifier les conditions particulières d'accès et d'arrêter le programme d'examen, d'organiser un examen de recrutement au grade d'ouvrier•ère auxiliaire (Aidant•e de cuisine ou de réfectoire – niveau E) ;

Considérant qu'afin de valoriser les compétences, la performance et l'expérience des agents exerçant les fonctions d'agent.e.s de propreté – espaces intérieurs et d'aidants de cuisine ou de réfectoire, il convient de créer un parcours de carrière leur permettant d'accéder au niveau supérieur par carrière plane ;

Considérant qu'il convient de créer un grade d'ouvrier(ère) (agent.e de propreté – espaces intérieurs) de niveau D et un grade d'ouvrier.ère (aidant.e de cuisine ou de réfectoire) de niveau D ;

Considérant qu'il convient d'en fixer les conditions particulières d'accès en permettant d'y accéder après 7 années, sur base d'une évaluation favorable de la hiérarchie des compétences techniques et comportementales ;

Considérant qu'il convient de modifier le cadre du personnel définitif en faisant évoluer la grande majorité des emplois de niveau E vers des emplois de niveau E ou D ;

Considérant qu'en application de l'article 26bis de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976, le projet de règlement a été soumis le 13 mai 2026 au

comité de concertation du Collège des Bourgmestre et Echevins et du CPAS ;

Vu le protocole d'accord obtenu en séance du comité particulier de négociation syndicale le 13 mai 2026 ;

Vu la Nouvelle Loi communale et notamment l'article 145 ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par M. DE REUSME, Bourgmestre,

DECIDE :

1. de créer les grades d'ouvrier(ère) (agent.e de propreté – espaces intérieurs) de niveau D et d'ouvrier.ère (aidant.e de cuisine ou de réfectoire) de niveau D ;
2. de fixer les conditions particulières d'accès à ces grades (annexe 1) ;
3. de modifier le cadre du personnel définitif (emplois d'ouvrier.ère et d'ouvrier.ère auxiliaire) (annexe 2).

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
37 votants : 37 votes positifs.

Invoering van de graden arbeid(st)er (netheidswerk(st)er – binnenruimtes) van niveau D en arbeid(st)er (keuken- of refterhulp) van niveau D. Vaststelling van de bijzondere toegangsvoorwaarden tot die graden. Wijziging van de definitieve personeelsformatie (betrekkingen van arbeid(st)er en hulparbeid(st)er).

DE RAAD,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op het administratief statuut;

Gelet op zijn beraadslaging van 11 december 1997, goedgekeurd door de toezichthoudende overheid met kenmerk 009-97/23612-mt op 5 maart 1998, waarbij met name de personeelsformatie en de bijzondere toegangsvoorwaarden tot de graden werden vastgesteld;

Gelet op zijn beraadslaging van 27 juni 2002, goedgekeurd door de toezichthoudende overheid met kenmerk 009-2002/7755-mt op 3 september 2002, waarbij met name het examenprogramma en de bijzondere toegangsvoorwaarden tot de graad van hulparbeid(st)er (keuken- of refterhulp) van niveau E werden vastgesteld;

Gelet op zijn beraadslaging van 26 januari 2017 waarbij met name werd beslist het examenprogramma en de bijzondere toegangsvoorwaarden tot de graad van hulparbeid(st)er (netheidswerk(st)er – binnenruimtes) van niveau E werden vastgesteld;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 mei 2017 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake de aanwerving, bevordering en interne

mobiliteit van het gemeentepersoneel;

Gelet op zijn beraadslaging van 21 november 2019 waarbij met name werd beslist de bijzondere toegangsvoorwaarden te wijzigen, het examenprogramma vast te stellen en een aanwervingsexamen in de graad van hulparbeid(st)er (keuken- of refterhulp – niveau E) te organiseren;

Overwegende dat het past, ter opwaardering van de competenties, prestatie en ervaring van de personeelsleden in de functie van netheidswerk(st)er – binnenruimtes en keuken- of refterhulpen, een loopbaantraject in te voeren waarbij zij toegang kunnen hebben tot het hogere niveau binnen een vlakke loopbaan;

Overwegende dat het past een graad van arbeid(st)er (netheidswerk(st)er – binnenruimtes) van niveau D en een graad van arbeid(st)er (keuken- of refterhulp) van niveau D in te voeren;

Overwegende dat het past de bijzondere toegangsvoorwaarden vast te stellen en toegang toe te staan na 7 jaar, op basis van een gunstige evaluatie door de hiërarchie van de technische en gedragscompetenties;

Overwegende dat het past de vaste personeelsformatie te wijzigen door betrekkingen van niveau E voor het grote merendeel te laten evolueren naar betrekkingen van niveau E of D;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 26bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn het ontwerpreglement op 13 mei 2026 werd voorgelegd aan het overlegcomité van het college van burgemeester en schepenen en van het OCMW;

Gelet op het protocolakkoord dat in de zitting van het bijzonder onderhandelingscomité werd bereikt op 13 mei 2026;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, met name op artikel 145;

Op voorstel, in naam van het college, van dhr. Romain DE REUSME, burgemeester,

BESLIST:

1. de graden van (netheidswerk(st)er – binnenruimtes) van niveau D en arbeid(st)er (keuken- of refterhulp) van niveau D in te voeren;
2. de bijzondere toegangsvoorwaarden tot die graden vast te stellen (bijlage 1);
3. de vaste personeelsformatie te wijzigen (betrekkingen van arbeid(st)er en hulparbeid(st)er) (bijlage 2).

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

Formation - Opleiding

11.06.2026/A/0011 **Convention entre l'Administration Communale d'Ixelles et la Maison du Néerlandais portant sur la possibilité de mettre en place un cours de néerlandais à destination d'agents en contact avec le public. Dépense : 800,00 EUR. Approbation**

LE CONSEIL,

Vu la Nouvelle Loi Communale;

Considérant que le néerlandais est présent dans la communication de la Commune d'Ixelles à différents niveaux;

Considérant que la Commune d'Ixelles souhaite soutenir ses collaborateurs dans la progression de la maîtrise du néerlandais;

Considérant que cet accompagnement aura un impact visible sur le service offert aux citoyen•ne•s;

Considérant qu'il s'agit d'un projet mis en place par Huis van het Nederlands qui touche toutes les Communes qui ont répondu à leur questionnaire de besoin pour des cours de Néerlandais;

Considérant qu'il s'agit d'un groupe dont la fonction les amène à être en contact directement avec le public et que les cours seront orientés service au public;

Considérant que le coût représente une participation aux frais de fonctionnement;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par M. Romain DE REUSME, Bourgmestre,

DECIDE:

1. d'approuver la convention en annexe entre l'Administration Communale d'Ixelles et la Maison du Néerlandais portant sur la possibilité de mettre en place un cours de néerlandais à destination d'agents en contact avec le public;
2. d'approuver la dépense relative aux frais de fonctionnement de 800,00 EUR ;
3. d'inscrire la dépense relative aux frais de fonctionnement qui s'élève à 800,00 EUR à l'article budgétaire 106/123-17 « Cours de formation administrative : frais de formation du personnel » du budget ordinaire de 2026 où un crédit de 283.978,22 EUR est inscrit sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
37 votants : 37 votes positifs.

Overeenkomst tussen het Gemeentebestuur van Elsene en het Huis van het Nederlands over de mogelijkheid om een cursus Nederlands te organiseren voor

het personeel dat in contact staat met het publiek. Uitgave: 800 EUR. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Overwegende dat de gemeente Elsene op verschillende niveaus het Nederlands gebruikt in haar communicatie;

Overwegende dat de gemeente Elsene haar medewerkers wenst te ondersteunen bij het verbeteren van hun Nederlands;

Overwegende dat deze ondersteuning een zichtbaar effect zal hebben op de dienstverlening aan de burgers;

Overwegende dat dit een project is dat is opgezet door Huis van het Nederlands en betrekking heeft op alle gemeenten die hebben geantwoord op hun vragenlijst over de behoefte aan Nederlandse lessen;

Overwegende dat het gaat om een groep die door haar werk in direct contact komt met het publiek en dat de cursussen ten dienste staan van het publiek;

Overwegende dat de kosten een bijdrage aan de exploitatiekosten vormen;

Op het voorstel van de heer Romain DE REUSME, Burgemeester, namens het College,

BESLIST:

1. die in bijlage overeenkomst tussen het Gemeentebestuur van Elsene en het Huis van het Nederlands goed te keuren inzake de mogelijkheid om een cursus Nederlands te organiseren voor het personeel dat in contact staat met het publiek;
2. de functioneringskosten, geraamd op 800,00 euro, goed te keuren;
3. de uitgaven voor de functioneringskosten ten bedrage van 800,00 EUR op te nemen in begrotingsartikel 106/123-17 "Administratieve opleidingen: opleidingskosten voor het personeel" van de gewone begroting voor 2026, waar een krediet van 283.978,22 EUR is opgenomen onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid.

Deze beraadslaging zal niet worden overgezonden naar de Toezichthoudende Overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeentelijke overheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals momenteel van kracht.

De Raad keurt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

Projets RH - HR Projecten

11.06.2026/A/0012 **Modification du Règlement de travail. Ajout d'un article 48/8 relatif à la procédure de contact avec le travailleur absent pour raison médicale.**

LE CONSEIL,

Vu le Règlement de travail ;

Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2025 modifiant le Code du bien-être au travail en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail et la prévention des absences de longue durée aux termes duquel les employeurs doivent inclure dans leur règlement de travail une procédure visant à maintenir le contact avec les travailleurs en incapacité de travail ;

Considérant que cette procédure doit stipuler au minimum par qui le travailleur en incapacité de travail sera contacté et la fréquence de ces contacts ;

Considérant que cette procédure s'inscrit dans une approche proactive de la gestion des absences médicales, visant à soutenir le membre du personnel, à prévenir son isolement en préservant le lien professionnel et, le cas échéant, à faciliter une reprise du travail, sans porter atteinte à son état de santé ni exercer de pression ;

Considérant que maintenir le contact permet de suivre l'évolution du rétablissement du membre du personnel et d'avoir une idée plus précise d'une éventuelle date de reprise du travail ;

Considérant que l'objectif de la prise de contact est d'exprimer de manière bienveillante l'intérêt de l'employeur et son soutien envers la personne absente, tout en respectant sa vie privée et le rythme de son processus de rétablissement ; qu'un contact régulier contribue également à préserver le lien avec l'organisation, ce qui aide le membre du personnel à envisager son retour avec plus de sérénité ;

Que cette démarche ne peut servir en aucun cas à un objectif de contrôle de la justification de l'absence pour raisons de santé ;

Considérant que le contact doit être pris, en principe, par un supérieur hiérarchique, en raison de sa connaissance du membre du personnel, de la fonction qu'il exerce et de son environnement de travail, mais qu'il est souhaitable, si la situation l'exige ou que le membre du personnel ne souhaite pas que ce contact soit assuré par son supérieur hiérarchique, que le contact soit alors pris par le référent RH, un membre du département des Ressources humaines ou toute autre personne désignée à cet effet ;

Considérant qu'un premier contact sera pris au plus tard un mois après le début de l'incapacité de travail et que par la suite, la nature, la fréquence et les modalités de contact seront adaptées à la situation du membre du personnel et convenues de commun accord avec lui ;

Considérant qu'il convient de préciser qu'aucun contact ne peut être imposé, que le membre du personnel est ainsi libre de l'accepter ou de le refuser ;

Considérant que, lorsque la situation le permet, le membre du personnel peut être informé des dispositifs d'accompagnement existants, notamment en matière de reprise du travail, d'adaptation du poste ou de trajet de réintégration, conformément aux

dispositions du Code du bien-être au travail ;

Qu'il importe de prévoir une disposition dans le Règlement de travail qui présente l'esprit dans lequel les contacts doivent être envisagés ;

Considérant qu'en application de l'article 26bis de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976, le projet de modification du règlement de travail a été soumis le 13 mai 2026 au comité de concertation du Collège des Bourgmestre et Echevins et du CPAS ;

Vu le protocole d'accord obtenu en séance du comité particulier de négociation syndicale le 13 mai 2026;

Vu la Nouvelle Loi communale et notamment l'article 145;

Sur la proposition faite, au nom du Collège, par Monsieur Romain DE REUSME, Bourgmestre,

DECIDE

d'ajouter au Règlement de travail un article 48/8 relatif à la procédure de contact avec le membre du personnel absent pour raison médicale, comme repris en annexe.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative telles qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
37 votants : 37 votes positifs.

Wijziging van het arbeidsreglement. Toevoeging van een artikel 48/8 betreffende de contactprocedure met de om medische reden afwezige werknemer.

DE RAAD,

Gelet op het arbeidsreglement;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 2025 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers en de preventie van langdurige afwezigheid betreft, op grond waarvan werkgevers een procedure voor het onderhouden van contact met arbeidsongeschikte werknemers moeten opnemen in hun arbeidsreglement;

Overwegende dat in die procedure ten minste moet zijn vastgelegd door wie de arbeidsongeschikte werknemer zal worden gecontacteerd, en de frequentie van die contacten;

Overwegende dat de procedure strookt met een proactieve aanpak van het beheer van medische afwezigheden om het personeelslid te steunen, isolement te voorkomen door de professionele band aan te houden en, in voorkomend geval, een werkhervatting te faciliteren, zonder afbreuk te doen aan de gezondheidstoestand of druk uit te oefenen;

Overwegende dat een werkgever, door contact te onderhouden, het verloop van het herstel van het personeelslid kan opvolgen en een preciezer idee hebben van een eventuele werkhervattingsdatum;

Overwegende dat de contactname bedoeld is om aardig belangstelling te tonen voor en steun te betuigen aan de afwezige, met respect voor het privéleven en het tempo van het herstelproces; dat regelmatig contact ook mee de band met de organisatie in stand houdt, wat het personeelslid helpt om zijn/haar terugkeer met meer sereniteit tegemoet te zien;

Dat die demarche in geen geval mag dienen om te controleren of de afwezigheid om gezondheidsredenen gegrond is;

Overwegende dat het contact in principe moet worden opgenomen door een hiërarchisch meerdere die het personeelslid en zijn/haar functie en werkomgeving kent, maar dat het wenselijk is dat, als de situatie het vereist of het personeelslid niet wil dat dit contact wordt opgenomen door de hiërarchisch meerdere, het contact dan wordt gelegd door de hr-referent, een medewerker van het humanresourcesdepartement of een andere daartoe aangewezen persoon;

Overwegende dat een eerste contact uiterlijk één maand na aanvang van de arbeidsongeschiktheid zal worden opgenomen en dat daarna de aard, frequentie en modaliteiten van het contact zullen worden afgestemd op de situatie van het personeelslid en in onderling overleg overeengekomen;

Overwegende dat daarbij dient opgemerkt dat contact niet kan worden opgelegd en dat het personeelslid dus vrij is om het te aanvaarden of te weigeren;

Overwegende dat, wanneer de situatie het toelaat, het personeelslid kan worden ingelicht over de bestaande begeleidingsregelingen, met name wat een werkhervatting, aangepaste werkpost of re-integratietraject betreft, overeenkomstig de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk;

Dat het van belang is dat een bepaling in het arbeidsreglement aanduidt in welke geest de contacten moeten gebeuren;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 26bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn het ontwerp tot wijziging van het arbeidsreglement op 13 mei 2026 werd voorgelegd aan het overlegcomité van het college van burgemeester en schepenen en van het OCMW;

Gelet op het protocolakkoord dat in de zitting van het bijzonder onderhandelingscomité werd bereikt op 13 mei 2026;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, met name op artikel 145;

Op voorstel, in naam van het college, van de heer Romain DE REUSME, burgemeester,

BESLIST:

een artikel 48/8 over de contactprocedure met een om medische reden afwezig personeelslid, dat als bijlage gaat, toe te voegen aan het arbeidsreglement.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

11.06.2026/A/0013 **Modification du Règlement de travail. Ajout d'un article 80bis relatif à la mesure de fin de carrière pour le personnel ouvrier de niveaux E et D travaillant à temps plein.**

LE CONSEIL,

Vu le Règlement de travail ;

Considérant que dans le cadre de sa politique de gestion des ressources humaines, la Commune a élaboré un plan d'action « Bien-être au travail » visant à améliorer concrètement le quotidien professionnel des membres du personnel ;

Considérant que la première phase de ce plan, validée par le Collège en sa séance du 1er juillet 2025, prévoit notamment la mise en œuvre, à partir de 2026, d'une mesure permettant aux ouvriers des niveaux E et D, âgés de plus de 60 ans et travaillant à temps plein, de réduire leur temps de travail en fin de carrière tout en bénéficiant d'une compensation financière afin de leur faciliter, compte tenu de leurs revenus plus faibles, l'accès aux mesures d'allègement du travail par une réduction du temps de travail en fin de carrière;

Considérant que la mesure poursuit l'objectif d'alléger la charge de travail en fin de carrière pour les fonctions physiquement exigeantes et de permettre aux ouvriers qui travaillent à temps plein, de bénéficier d'un jour de repos supplémentaire par semaine et qu'il convient dès lors de conditionner l'octroi de la compensation financière au fait que la réduction de temps de travail consiste en un jour de repos effectif et que les agents travaillent 4 jours par semaine ;

Considérant que le personnel d'encadrement de niveaux E4 ou D4 (agents faisant fonction compris) ainsi que le personnel porteur d'un grade ouvrier mais assurant une fonction administrative, ne sont pas astreints à des tâches physiquement exigeantes et ne sont, par conséquent, pas visés par les mesures proposées ;

Considérant que les agents concernés qui prendraient une interruption de carrière à 4/5ème temps, pourraient ainsi percevoir en complément de leur traitement réduit à 4/5ème , une allocation d'interruption versée par l'ONEM ainsi qu'une allocation versée par la commune correspondant à 50 % du traitement lié aux prestations non effectuées ;

Considérant que ce dispositif repose sur le fait que l'ONEM maintienne son allocation pour les réductions de temps de travail dans le cadre des interruptions de carrière de fin de carrière ;

Considérant qu'il convient de compléter notre règlement de travail dans ce sens ;

Considérant qu'en application de l'article 26bis de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976, le projet de modification du règlement a été soumis le 13 mai 2026 au comité de concertation du Collège des Bourgmestre et Echevins et du CPAS ;

Vu le protocole d'accord obtenu en séance du comité particulier de négociation syndicale le 13 mai 2026;

Vu la Nouvelle Loi communale et notamment l'article 145;

Sur la proposition faite, au nom du Collège, par Monsieur Romain DE REUSME, Bourgmestre,

DECIDE

d'ajouter au Règlement de travail un article 80bis relatif à la mesure de fin de carrière pour le personnel ouvrier de niveaux E et D travaillant à temps plein, comme repris en annexe.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative telles qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
37 votants : 37 votes positifs.

Wijziging van het arbeidsreglement. Toevoeging van artikel 80bis betreffende de eindeloopbaanmaatregel voor voltijdse arbeiders van niveau E en D.

DE RAAD,

Gelet op het arbeidsreglement;

Overwegende dat de gemeente in het kader van haar personeelsbeleid een actieplan rond welzijn op het werk heeft uitgewerkt om het dagelijkse beroepsleven van de personeelsleden concreet te verbeteren;

Overwegende dat de eerste fase van dat plan, goedgekeurd door het college in zijn zitting van 1 juli 2025, voorziet in de invoering vanaf 2026 van een maatregel waarbij voltijdse arbeiders van niveau E en D ouder dan 60 jaar hun arbeidsduur op het einde van hun loopbaan kunnen verminderen, met een financiële compensatie die hen, gelet op hun lagere inkomen, gemakkelijker toegang geeft tot maatregelen voor werkdrukverlaging door arbeidsduurvermindering aan het einde van hun loopbaan;

Overwegende dat die maatregel erop gericht is de werklast aan het einde van de loopbaan te verlichten voor fysiek zware functies en voltijdse arbeiders een bijkomende wekelijkse rustdag te bieden, en dat de toekenning van de financiële compensatie dus afhankelijk moet worden gesteld van de voorwaarde dat de arbeidsduurvermindering daadwerkelijk neerkomt op één volledige rustdag en dat de personeelsleden een vierdagenwerkweek hebben;

Overwegende dat het omkaderend personeel van niveau E4 of D4 (waarnemende

personeelsleden inbegrepen) en het personeel dat de graad van arbeider heeft maar een administratieve functie uitoefent, geen fysiek zwaar werk verricht en dus buiten de voorgestelde maatregelen valt;

Overwegende dat de betrokken personeelsleden die een 4/5de loopbaanonderbreking zouden nemen, hun 4/5de loon zouden kunnen aanvullen met een door de RVA gestorte onderbrekingsuitkering en een door de gemeente gestorte uitkering gelijk aan 50% van het loon voor de niet-uitgevoerde prestaties;

Overwegende dat de regeling ervan uitgaat dat de RVA zijn uitkering voor arbeidsduurvermindering in het kader van eindeloopbaanonderbreking blijft toekennen;

Overwegende dat ons arbeidsreglement in overeenstemming daarmee moet worden aangepast;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 26bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn het voorstel tot wijziging van het reglement op 13 mei 2026 werd voorgelegd aan het overlegcomité van het college van burgemeester en schepenen en van het OCMW;

Gelet op het protocolakkoord dat op 13 mei 2026 in de zitting van het bijzonder onderhandelingscomité werd bereikt;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, met name op artikel 145;

Op voorstel, in naam van het college, van dhr. Romain DE REUSME, burgemeester,

BESLIST

het bijgevoegde artikel 80bis betreffende de eindeloopbaanmaatregel voor voltijdse arbeiders van niveau E en D aan het arbeidsreglement toe te voegen.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

Logements - Propriétés communales - Huisvesting - Gemeentelijke eigendommen

11.06.2026/A/0014 **Occupation temporaire de la maison de repos « Les Heures Douces » située rue Victor Greyson 53, par l'ASBL « On est là », partenaire de « Rockin'squat », en vue d'y héberger des femmes et enfants. Convention. Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Nouvelle Loi communale ;

Considérant que la Commune est propriétaire d'un complexe immobilier sis à 1050

Ixelles, rue Victor Greyson 53 (ci-après, la « Résidence ») ;

Considérant que la Commune a concédé au CPAS, par bail emphytéotique conclu le 19 janvier 2012, un droit d'emphytéose sur la Résidence, en vue de son exploitation en maison de repos dans le cadre de ses missions d'aide et de soins aux personnes âgées ;

Considérant que la Commune et le CPAS ont toutefois convenu de relocaliser les résidents dans un autre bâtiment appartenant à la Commune et, qu'en conséquence, il sera mis fin de commun accord, au bail emphytéotique précité, sous réserve de l'accomplissement des formalités en cours ;

Considérant que la Résidence sera libérée par le CPAS le 5 juin 2026 ;

Considérant que depuis le 25 février 2026, l'ASBL « On est là » occupe les anciens bureaux de la Raffinerie Tirlemontoise sis avenue de Tervueren 182 à Woluwe-Saint-Pierre ;

Considérant que ces bureaux, actuellement vacants, dans l'attente de l'octroi d'un permis d'urbanisme, sont occupés sans titre ni droit par environ 45 personnes, principalement des mères sans titre de séjour accompagnées de leurs enfants ;

Considérant que la conclusion d'une convention d'occupation temporaire a été refusée par le propriétaire des lieux, ce dernier ayant introduit une procédure judiciaire en vue de leur expulsion ;

Considérant qu'en marge de cette procédure, des démarches ont été entreprises auprès de différentes autorités publiques bruxelloises afin d'identifier une solution d'hébergement alternative, à titre précaire et à des fins humanitaires ;

Considérant que la Résidence, libre d'occupation à compter du 5 juin 2026, a été identifiée comme une solution d'hébergement alternative, notamment en raison de sa capacité d'accueil et de ses aménagements (chambres/ studios avec sanitaires individuels et espaces collectifs) qui se prêtent par nature à un hébergement collectif ;

Considérant que, dans ce contexte, une occupation temporaire permet d'éviter une période d'inoccupation du bâtiment, particulièrement exposé au risque de squat au regard de sa configuration et de sa taille, et susceptible d'engendrer des nuisances, des dégradations et des coûts ;

Considérant que l'objet social du collectif, en plus de répondre à un besoin urgent d'hébergement pour ces familles, organise un accompagnement social, administratif et juridique, afin de faciliter l'accès aux droits et le suivi des situations individuelles ;

Considérant qu'afin de garantir des conditions d'accueil adéquates et de préserver la dynamique relationnelle, l'occupation de la Résidence est limitée à un maximum de 50 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, correspondant à la taille actuelle du groupe ;

Considérant que pour mener à bien ce projet, le collectif bénéficie d'un subside de fonctionnement (HCAN – Vivalis), qu'il affecte au paiement de l'assurance, des consommations (eau, électricité), des contrats de maintenance,… ;

Considérant qu'afin de permettre au Collectif de bénéficier dudit subside, l'occupation est consentie pour une durée minimale de 12 mois, sauf faute ou manquement grave ;

Considérant que l'occupation est concédée à titre gratuit ;

Considérant que dans le cadre de cette occupation, le collectif bénéficie de l'appui de l'ASBL « Rockin'squat », qui assure la permanence du pôle technique ainsi qu'un soutien logistique et organisationnel ;

Considérant que le Collectif a visité et été informé des points d'attention suivants :

- présence d'amiante dans les colles des revêtements de sol (matériaux encapsulés), avec interdiction de percer les sols ;
- non-conformité partielle de certaines installations électriques ;
- état des ascenseurs susceptible d'engendrer des coûts de maintenance importants;

Considérant que cette initiative s'inscrit dans les orientations de la Déclaration de Politique Communale 2024-2030, tant en matière d'accès au logement que de lutte contre la précarité et de soutien aux familles monoparentales ;

Considérant que la concordance entre le calendrier de libération du bâtiment et la capacité immédiate de l'ASBL à occuper les lieux permet de répondre rapidement à une situation nécessitant une activation urgente du site, notamment afin d'éviter une vacance prolongée du bâtiment et les risques qui y sont associés en matière de sécurité, de dégradation et de gestion patrimoniale ;

Considérant que le caractère temporaire, révocable et gratuit de l'occupation, combiné à l'absence de valorisation économique du bien et à la finalité d'intérêt collectif poursuivie, permet de motiver l'absence de procédure formalisée de mise en concurrence avec d'autres acteurs associatifs actifs dans l'hébergement et l'accompagnement de publics précarisés ;

Considérant que la mise à disposition du bâtiment au profit du Collectif, combinée aux dispositifs d'accompagnement proposés, contribue directement aux objectifs poursuivis par la Commune, référence faite à cet égard à l'accord de principe approuvé par le Collège des Bourgmestre et échevins en sa séance du 12 mai 2026 ;

Considérant que, compte tenu de sa qualité actuelle de titulaire d'un droit d'emphytéose sur la Résidence, le CPAS intervient à la présente convention en cette qualité, et ce jusqu'à la date de signature de l'acte authentique de résiliation de commun accord du bail emphytéotique en cours;

En conséquence de ce qui précède, la présente convention deviendra, de plein droit et sans autre formalité, caduque à l'égard du CPAS dès la cessation de son droit d'emphytéose constaté par acte authentique, la Commune recouvrant alors la plénitude de ses droits sur la Résidence ;

Considérant que l'occupation de la Résidence par l'ASBL est consentie à titre strictement précaire et temporaire, sans préjudice de l'intention de la Commune de procéder à la mise en vente/ cession d'un droit réel du bien ; qu'il s'agit d'une condition essentielle de la convention;

En conséquence, les parties se sont accordées sur les termes et conditions de la présente convention, conclue à titre précaire et révocable, dans l'attente de la mise en œuvre d'un projet immobilier relatif à la Résidence ;

Considérant le projet de convention tripartite entre la Commune d'Ixelles, le CPAS

d’Ixelles et l’ASBL On est là, joint à la présente délibération pour en faire partie intégrante ;

Considérant que ce projet de convention a été vu par le Service des Affaires Juridiques ;

Sur proposition faite au nom du Collège par M. Romain DE REUSME, Bourgmestre,

DECIDE

d’approuver la convention d’occupation temporaire relative à la maison de repos « Les Heures Douces » sise rue Victor Greyson 53, par l’ASBL « On est là », partenaire de « Rockin’squat », en vue d’y héberger des femmes et enfants, qui devra être signée entre les parties, telle qu’annexée à la présente délibération pour en faire partie intégrante.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu’à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
37 votants : 37 votes positifs.

Tijdelijk gebruik van rusthuis “Uren van Geluk”, Victor Greysonstraat 53 door On Est Là vzw, partner van Rockin’squat, om er vrouwen en kinderen te huisvesten. Overeenkomst. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Overwegende dat de gemeente eigenaar is van een vastgoedcomplex gelegen te Victor Greysonstraat 53, 1050 Elsene (hierna de “Residentie”);

Overwegende dat de gemeente het OCMW bij erfpachtovereenkomst van 19 januari 2012 een erfpachtrecht op de Residentie verleend heeft om er een rusthuis uit te baten in het kader van diens opdrachten voor bijstand en verzorging van ouderen;

Overwegende dat de gemeente en het OCMW evenwel overeengekomen zijn de bewoners in een ander gebouw van de gemeente te herhuisvesten en dat bijgevolg in onderling overleg een einde gemaakt zal worden aan voormelde erfpachtovereenkomst, onder voorbehoud van het vervullen van de lopende formaliteiten;

Overwegende dat de Residentie op 5 juni 2026 door het OCMW zal worden vrijgegeven;

Overwegende dat On Est Là vzw sinds 25 februari 2026 de voormalige kantoren van de Tiense Suikerraffinaderij gelegen aan de Tervurenlaan 182 in Sint-Pieters-Woluwe gebruikt;

Overwegende dat die thans leegstaande kantoren, in afwachting van een

stedenbouwkundige vergunning, zonder titel noch recht gebruikt worden door ongeveer 45 personen, hoofdzakelijk moeders zonder verblijfsvergunning en hun kinderen;

Overwegende dat het afsluiten van een overeenkomst voor tijdelijk gebruik door de eigenaar geweigerd werd aangezien die een rechtsvordering tot uithuiszetting ingesteld heeft;

Overwegende dat in de rand van die procedure stappen bij verschillende Brusselse overheden gezet werden om een alternatieve, precaire huisvestingsoplossing voor humanitaire doeleinden te vinden;

Overwegende dat de Residentie vrij is vanaf 5 juni 2026 en als alternatieve huisvestingsoplossing gevonden werd wegens de opvangcapaciteit en voorzieningen (kamers/studio's met individueel sanitair en collectieve ruimten) die van nature voor collectieve huisvesting geschikt zijn;

Overwegende dat met een tijdelijk gebruik, in deze situatie, vermeden wordt dat het gebouw leegstaat, met bijzondere risico's op krakers gelet op de indeling en grootte van het gebouw, hetgeen tot overlast, schade en kosten kan leiden;

Overwegende dat het maatschappelijk doel van het collectief, naast het voldoen aan dringende huisvestingsnood voor deze gezinnen, bestaat uit de sociale, administratieve en juridische begeleiding teneinde toegang tot rechten en opvolging van individuele situaties te bevorderen;

Overwegende dat om geschikte opvangomstandigheden te garanderen en de relationele dynamiek te bewaren, het gebruik van de Residentie beperkt wordt tot maximum 50 personen, hoofdzakelijk vrouwen en kinderen, overeenstemmende met de huidige grootte van de groep;

Overwegende dat om dit project tot een goed einde te brengen het collectief een werkingssubsidie (OCHZ – Vivalis) krijgt die gebruikt wordt voor de betaling van de verzekering, verbruik (water, elektriciteit), onderhoudscontracten, ...;

Overwegende dat het gebruik voor een minimale duur van 12 maanden toegestaan wordt, uitgezonderd ernstige fout of nalatigheid, zodat het collectief recht heeft op die subsidie;

Overwegende dat een kosteloos gebruik verleend wordt;

Overwegende dat het collectief voor dit gebruik steun krijgt van "Rockin'squat" die instaat voor de permanentie van de technische pool, logistieke en organisatorische bijstand;

Overwegende dat het collectief op bezoek geweest is en op volgende aandachtspunten gewezen werd:

- er zit asbest in de lijmen van de vloerbekleding (ingekapseld materiaal) en het is verboden in de vloeren te boren;
- bepaalde elektriciteitsinstallaties zijn gedeeltelijk niet in orde;
- liften die grote onderhoudskosten met zich mee kunnen brengen;

Overwegende dat dit initiatief binnen de algemene beleidsverklaring van de gemeente 2024-2023 past, zowel op vlak van toegang tot huisvesting als strijd tegen

kansarmoede en bijstand aan eenoudergezinnen;

Overwegende dat de overeenstemming tussen het tijdspad voor de vrijgave van het gebouw en de onmiddellijke beschikbaarheid van de vzw om het pand in gebruik te nemen, toelaat snel te reageren op een situatie waarin de locatie dringend in gebruik moet worden genomen, met name om te voorkomen dat het gebouw langdurig leegstaat en de daarmee gepaard gaande risico's inzake veiligheid, schade en vastgoedbeheer;

Overwegende dat het tijdelijke, herroepbare en kosteloze karakter van het gebruik, samen met de afwezigheid van economische waardering van het pand en het nagestreefde collectief belang het gebrek aan een geformaliseerde mededingingsprocedure met andere verenigingen actief in de huisvesting en begeleiding van een kansarm publiek motiveren;

Overwegende dat de terbeschikkingstelling van het gebouw aan het collectief, samen met de voorgestelde begeleidingsvoorzieningen, rechtstreeks bijdraagt aan de doelstellingen van de gemeente, daarbij verwijzend naar het principeakkoord goedgekeurd door het college van burgemeester op 12 mei 2026;

Overwegende dat het OCMW, rekening houdend met diens huidige hoedanigheid van houder van een erfpachtrecht op de Residentie, in die hoedanigheid aan deze overeenkomst deelneemt, tot aan de datum van ondertekening van de notariële akte van ontbinding met wederzijdse toestemming van de lopende pachtovereenkomst;

Gelet op hetgeen voorafgaat, vervalt onderhavige overeenkomst van rechtswege en zonder andere formaliteiten ten aanzien van het OCMW zodra de stopzetting van diens erfpachtrecht bij notariële akte vastgesteld wordt, de gemeente verwerft dan opnieuw al haar rechten op de Residentie;

Overwegende dat het gebruik van de Residentie door de vzw louter precair en tijdelijk toegekend wordt, onverminderd de intentie van de gemeente tot verkoop/overdracht van een zakelijk recht op het pand; dat het een essentiële voorwaarde van de overeenkomst betreft;

Dat partijen als gevolg overeengekomen zijn over de voorwaarden van onderhavige overeenkomst die precair en herroepbaar is, in afwachting van de uitvoering van een vastgoedproject met betrekking tot de Residentie;

Overwegende het ontwerp van driepartijenovereenkomst tussen de gemeente Elsene, het OCMW van Elsene en On Est Là vzw, in bijlage van onderhavige beraadslaging om er integraal deel van uit te maken;

Overwegende dat dit ontwerp van overeenkomst aan de dienst Juridische Zaken voorgelegd werd;

Op voorstel, in naam van het college, van dhr. Romain DE REUSME, burgemeester,

BESLIST

de overeenkomst voor tijdelijk gebruik van rusthuis "Uren van Geluk", Victor Greysonstraat 53 door On Est Là vzw, partner van Rockin'squat, om er vrouwen en kinderen te huisvesten, die door partijen ondertekend moet worden, zoals opgenomen in bijlage van onderhavige beraadslaging om er integraal deel van uit te maken, goed

te keuren.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

11.06.2026/A/0015 **Location de plusieurs espaces de bureaux avec emplacements vélos en sous-sol dans l'immeuble sis avenue Louise, 350 pour les besoins de l'Institut Fernand Coq dans le cadre du projet RABELAIS. Contrat de bail à conclure entre la S.A. LOUISE 350 et la Commune d'Ixelles. Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu le rapport au Collège en sa séance du 10 mars 2026, actant le principe d'une double opération tiroir afin de libérer le chantier Rabelais des activités de de l'Ecole 4 en les relogeant sur le site de l'Institut Fernand Coq, ce qui implique le transfert momentané des activités de l'IFC vers d'autres lieux ;

Qu'en l'occurrence, après prospection de locaux, les Services en charge du projet Rabelais se sont orientés vers la location de bureaux situés 350 avenue Louise ;

Vu l'accord de principe du Collège en sa séance du 31 mars 2026, portant sur :

1. la location des bureaux sis au 350 de l'avenue Louise pour y accueillir les activités de l'IFC conformément aux conditions de location transmises par le propriétaire dans son offre du 16 mars 2026, sous réserve d'adaptation de la durée et de l'approbation du bail par le Conseil communal ;
2. le lancement de toutes les démarches utiles à l'opérationnalisation des 2 opérations tiroirs par les services concernés.

Considérant les conditions de la location proposées par le bailleur, la S.A. LOUISE 350, à savoir :

- loyer de base :
  - (i) 130,00 €/m² GLA pour les surfaces de bureaux ;
  - (ii) 50,00 €/unité pour les emplacements pour vélos ;
  - soit un montant total de base indexable de 172.470,00 EUR;
- charges : 58 890,00 EUR;
- durée de la location : du 01/08/2026 au 31/07/2028;
- mise à disposition anticipée pour prévoir des travaux d'aménagements et versement des provisions de charges dès la mise à disposition des lieux;
- garantie locative : 6 mois, soit 86 235,00 EUR;

Considérant que ces conditions sont formalisées dans le contrat de bail en annexe ;

Vu la Nouvelle Loi communale ;

Sur la proposition faite, par Monsieur Romain DE REUSME, Bourgmestre,

DECIDE :

1. d'approuver le contrat de bail entre la SA LOUISE 350 et la Commune d'Ixelles portant sur les locaux sis avenue Louise 350, tel qu'annexé à la présente délibération pour en faire partie intégrante;
2. d'approuver la dépense annuelle de 231 360,00 EUR, à inscrire à l'article 700/126-01 ENSEIGNEMENT: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES à l'exercice ordinaire et pour les années suivantes jusqu'à échéance du bail.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle aux dispositions de l'ordonnance du 23 juin 2016 modifiant l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
37 votants : 37 votes positifs.

Huur van verschillende kantoorruimten met ondergrondse fietsparkeerplaatsen in het gebouw te Louizalaan 350 voor de behoeften van het Institut Fernand Cocq in het kader van het RABELAIS-project. Huurovereenkomst af te sluiten tussen LOUISE 350 SA en de gemeente Elsene. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op het verslag aan het college van 10 maart 2026 waarin akte genomen wordt van een dubbele schuifoperatie om de activiteiten van school 4 van bouwplaats Rabelais weg te halen en ze onder te brengen op het Institut Fernand Coq, hetgeen betekent dat de activiteiten van het IFC tijdelijk elders ondergebracht moeten worden;

Dat de diensten belast met het Rabelaisproject in casu, na prospectie van de lokalen, gekozen hebben voor het huren van kantoren te Louizalaan 350;

Gelet op het principeakkoord van het college van 31 maart 2026 over:

1. het huren van de kantoren te Louizalaan 350 om er de activiteiten van het IFC in onder te brengen, overeenkomstig de huurvoorwaarden overgemaakt door de eigenaar in zijn offerte van 16 maart 2026 onder voorbehoud van aanpassing van de looptijd en de goedkeuring van de huurovereenkomst door de gemeenteraad;
2. het opstarten van de nodige procedures voor de operationalisering van de 2 schuifoperaties door de diensten in kwestie;

Overwegende de huurvoorwaarden voorgesteld door de verhuurder, LOUISE 350 SA, namelijk:

- basishuurprijs:
  - (i) 130,00 EUR/m² GLA voor de kantooroppervlakten;
  - (ii) 50,00 EUR/eenheid voor de fietsparkeerplaatsen;
  - hetzij een totaalbedrag indexeerbare basis van 172.470,00 EUR;
- lasten: 58.890,00 EUR;
- duur van de huurperiode: van 1/08/2026 tot 31/07/2028;
- vervroegde terbeschikkingstelling om de inrichting te voorzien en betaling van de lastenprovisie zodra de lokalen ter beschikking gesteld zijn;
- huurwaarborg: 6 maanden, i.e. 86.235,00 EUR;

Overwegende dat die voorwaarden in de huurovereenkomst in bijlage opgenomen zijn;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Op voorstel, in naam van het college, van dhr. Romain DE REUSME, burgemeester,

BESLIST:

1. de huurovereenkomst tussen LOUISE 350 SA en de gemeente Elsene voor de lokalen te Louizalaan 350,die als bijlage gaat bij deze beraadslaging en er integraal deel van uitmaakt, goed te keuren;
2. de jaarlijkse uitgave van 231.360,00 EUR te boeken op artikel 700/126-01 "ONDERWIJS: HUUR EN HUURLASTEN VAN GEHUURDE ONROERENDE GOEDEREN" van de gewone begroting en de volgende jaren tot aan het verstrijken van de huurovereenkomst goed te keuren.

Deze beraadslaging wordt niet naar de toezichthoudende overheid overgezonden overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 23 juni 2016 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

11.06.2026/A/0016 **Location de plusieurs espaces de bureaux avec emplacements vélos en sous-sol dans l'immeuble sis avenue Louise, 350 pour les besoins de l'Institut Fernand Coq dans le cadre du projet RABELAIS. Constitution d'une garantie bancaire d'un montant de 86 235,00 EUR appelable à première demande. Approbation.**

LE CONSEIL,

Considérant le projet de contrat de bail entre la S.A.LOUISE 350 et la Commune d'Ixelles portant sur plusieurs espaces de bureaux avec emplacements vélos en sous-sol sis avenue Louise ,350 ;

Considérant que l'article 6 du contrat prévoit l'obligation de souscrire une garantie locative correspondant à six mois de loyers, soit 86 235,00 EUR ;

Considérant que pour ne pas mobiliser ce montant conséquent, il a été privilégié de recourir à la formule de constitution d'une garantie bancaire appelable à première demande ;

Vu le courrier de la BANQUE BELFIUS S.A. du mai 2026 marquant son accord sur l'émission de ladite garantie pour un montant de 86 235,00 EUR moyennant notamment une commission annuelle de 0,75 %, soit 646,76 EUR ;

Considérant que la BANQUE BELFIUS S.A. ne transmettra ladite garantie au bénéficiaire que lorsqu'elle sera en possession d'un exemplaire de l'extrait du Registre aux délibérations du Conseil communal conforme au modèle que la banque a proposé en annexe de son courrier du mai 2026 ainsi que d'une copie du bail signé par toutes les parties ;

Que le modèle proposé stipule les conditions d'émission de cette garantie bancaire ;

Considérant que le texte proposé par la BANQUE BELFIUS S.A. a été actualisé (en matière de date, la bail n'ayant pas encore été signé, de signatures) mais reste conforme au modèle proposé ; que ce texte vaut contrat à signer par la Commune et que le document a été intitulé « CONSTITUTION D'UNE GARANTIE BANCAIRE APPELABLE A PREMIERE DEMANDE »

Vu la Nouvelle Loi communale ;

Sur la proposition faite, par Monsieur Romain DE REUSME, Bourgmestre,

DECIDE :

1. d'approuver l'émission d'une garantie bancaire appelable à première demande d'un montant de 86 235,00 EUR en faveur de la SA LOUISE via la BANQUE BELFIUS S.A. conforme au modèle annexé à leur courrier du mai 2026, faisant partie intégrant de la présente délibération ;
2. d'approuver le document intitulé « CONSTITUTION D'UNE GARANTIE BANCAIRE APPELABLE A PREMIERE DEMANDE », faisant partie intégrante de la présente délibération ;
3. d'approuver la dépense annuelle de 646,76 EUR à inscrire à l'article 700/128-01 intitulé FRAIS ADMINISTRATIFS DE GESTION FINANCIERE à l'exercice ordinaire et pour les années suivantes jusqu'à échéance de cette garantie locative.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle aux dispositions de l'ordonnance du 23 juin 2016 modifiant l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
37 votants : 37 votes positifs.

Huur van verschillende kantoorruimten met ondergrondse fietsparkeerplaatsen in het gebouw te Louizalaan 350 voor de behoeften van het Institut Fernand Cocq in het kader van het RABELAIS-project. Stellen van een bankgarantie ten bedrage van 86.235,00 EUR op eerste verzoek oproepbaar. Goedkeuring.

DE RAAD,

Overwegende het ontwerp van huurovereenkomst tussen LOUISE 350 SA en de gemeente Elsene houdende verschillende kantoorruimten met ondergrondse fietsparkeerplaatsen te Louizalaan 350;

Overwegende dat in artikel 6 van de overeenkomst voorzien wordt in de verplichting tot het onderschrijven van een huurwaarborg gelijk aan zes maanden huur, i.e. 86.235,00 EUR;

Overwegende om dat aanzienlijke bedrag niet vrij te maken de voorkeur gegeven werd aan de formule van een bankgarantie die op eerste verzoek oproepbaar is;

Gelet op het schrijven van BELFIUS BANK NV van mei 2026 houdende akkoord met de uitgifte van dergelijke garantie ten bedrage van 86.235,00 EUR mits een

jaarlijkse commissie van 0,75% zijnde 646,76 EUR;

Overwegende dat BELFIUS BANK NV die garantie slechts aan de begunstigde zal overmaken wanneer die in het bezit is van een exemplaar uit het uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad overeenkomstig het model dat de bank voorgesteld heeft in haar schrijven van mei 2026 samen met een kopie van de door alle partijen ondertekend huurovereenkomst;

Overwegende dat de voorwaarden voor de uitgifte van die bankgarantie in het model bepaald zijn;

Overwegende dat de tekst voorgesteld door BELFIUS BANK NV bijgewerkt werd (inzake datum aangezien de huurovereenkomst nog niet ondertekend werd, handtekeningen) maar in overeenstemming met het voorgestelde model blijft; dat die tekst geldt als overeenkomst die door de gemeente ondertekend moet worden en dat het document de titel “CONSTITUTION D’UNE GARANTIE BANCAIRE APPELABLE A PREMIERE DEMANDE” gekregen heeft;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Op voorstel, in naam van het college, van dhr. Romain DE REUSME, burgemeester,

BESLIST:

1. de uitgifte van een op eerste verzoek oproepbare bankgarantie van 86.235,00 EUR ten gunste van LOUISE SA via BELFIUS BANK NV in overeenstemming met het model in bijlage van diens schrijven van mei 2026, die integraal deel uitmaakt van onderhavige beraadslaging, goed te keuren;
2. het document met de titel “CONSTITUTION D’UNE GARANTIE BANCAIRE APPELABLE A PREMIERE DEMANDE”, dat integraal deel uitmaakt van onderhavige beraadslaging, goed te keuren;
3. de jaarlijkse uitgave van 646,76 EUR te boeken op artikel 700/128-01 “ADMINISTRATIEVE KOSTEN VAN HET FINANCIEEL BEHEER” van de gewone begroting en de volgende jaren tot aan het verstrijken van deze bankgarantie goed te keuren.

Deze beraadslaging wordt niet naar de toezichthoudende overheid overgezonden overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 23 juni 2016 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

Affaires juridiques - Juridische zaken

11.06.2026/A/0017 **Marché public de travaux nr. 2021-127 visant à améliorer l'acoustique du hall sportif de l'école des devoirs, sise rue Sans-Soucis, n°114 à 1050 Ixelles. Convention de transaction - Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;

Vu la Nouvelle Loi Communale, et plus particulièrement son article 270 ;

Vu la délibération du Conseil Communal du 20 mai 2021, ref. #009/20.05.2021/A/0026# fixant les conditions du marché public de travaux visant à améliorer l'acoustique des écoles de la Commune d'Ixelles, constitué de trois lots : Lot 1 « Travaux visant à améliorer l'acoustique de locaux de certaines écoles et crèche communales » ; Lot 2 « Travaux visant à améliorer l'acoustique des préaux monumentaux des écoles n° 5 et n° 12 » ; Lot 3 « Travaux visant à améliorer l'acoustique de la salle sportive de l'école des devoirs, sise rue Sans-Soucis, n°114 à 1050 Ixelles » ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 21 décembre 2021, référence #009/21.12.2021/B/0314# , décidant d'attribuer le lot 3 du marché de travaux mixte n°2021-127 relatif aux travaux visant à améliorer l'acoustique du hall sportif de l'école des devoirs, sise rue Sans-Soucis, n°114 à 1050 Ixelles , à UNIC CONCEPT SPRL, sis Avenue Mutsaard 76, à 1020 Bruxelles, selon son offre datée du 6 septembre 2021 pour un montant de 85.014,10 EUR HTVA soit 90.114,95 EUR TVAC (taux TVA 6%) augmentée à 100.000,00 EUR pour couvrir la révision des prix et la révision des quantités présumées ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Échevins du 20 juin 2023 référence #009/20.06.2023/B/0303# décidant d'accorder la réception provisoire des travaux du marché n° 2021-127 lot 3 visant à améliorer l'acoustique du hall sportif de l'école des devoirs, sise rue Sans-Soucis, n°114 à 1050 Ixelles suite au contrôle de l'exécution opérée en date du 25 mai 2023 par le bureau d'études ainsi que le service Architecture en charge du projet et de procéder à la libération partielle du cautionnement n° F 050608 de la société UNIC CONCEPT SRL d'un montant de 3.920,00 EUR à concurrence de 50 % soit un montant de 1.960,00 EUR;

Considérant qu'un pan de mur, soumis aux pluies, s'est rapidement détérioré ;

Considérant qu'il est apparu que le matériau mis en œuvre (multiplex) n'était pas assez résistant pour faire face aux intempéries ;

Considérant qu'il y a lieu de procéder à des travaux pour remédier à cette situation ;

Que la réception provisoire a toutefois déjà été accordée ;

Considérant qu'il peut être considéré que la responsabilité de cette situation est partagée entre la conception et l'exécution (ou à tout le moins un manquement au devoir de conseil) ;

Considérant que l'adjudicataire a établi un devis pour réaliser les travaux nécessaires, en proposant une remise de 50% sur la main d'œuvre ;

Que le montant de ce devis s'élève à 5.574,54 EUR TVAC (6%, en auto liquidation);

Considérant qu'il est de l'intérêt bien compris de la Commune d'approuver cette solution, formalisée dans une convention de transaction ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par Monsieur Romain DE REUSME, Bourgmestre;

DECIDE

1. d’approuver la convention de transaction jointe en annexe et qui fait partie intégrante de la présente délibération, entre la Commune d'Ixelles et la S.A. UNIC CONCEPT (BE0839.564.494 - Av Mutsaard 76 BP59 1020 Bruxelles) adjudicataire du lot 3 du marché public de travaux nr. 2021-127 ;
2. d’approuver la dépense relative à cette revendication qui s’élève à 5.574,54 EUR TVAC (6%) ;
3. d’inscrire la dépense sur l'article budgétaire « 700/72460:20260039#0315 intitulé «Équipement et maintenance en cours d’exécution des bâtiments» du budget extraordinaire de 2026;
4. de financer la dépense via FRBTRC.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu’à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
37 votants : 37 votes positifs.

Overheidsopdracht voor werken nr. 2021-127 ter verbetering van de akoestiek in de sporthal van de huiswerkschool, Sans Soucistraat 114 te 1050 Elsene. Dadingsovereenkomst. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

Gelet op de Nieuwe gemeentewet, met name op artikel 270;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 20 mei 2021 (ref. #009/20.05.2021/A/0026#) tot vaststelling van de voorwaarden van de overheidsopdracht voor werken ter verbetering van de akoestiek in de scholen van de gemeente Elsene, bestaande uit de volgende drie percelen: perceel 1 ‘Werken ter verbetering van de akoestiek van lokalen in bepaalde gemeentelijke scholen en crèches’; perceel 2 ‘Werken ter verbetering van de akoestiek in de monumentale overdekte speelplaatsen van scholen nr. 5 en 12’; perceel 3 ‘Werken ter verbetering van de akoestiek in de sportzaal van de huiswerkschool, Sans Soucistraat 114 te 1050 Elsene’;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 21 december 2021 (ref. #009/21.12.2021/B/0314#), waarbij werd beslist perceel 3 van de gemengde opdracht voor werken nr. 2021-127 betreffende de werken ter verbetering van de akoestiek in de sporthal van de huiswerkschool, Sans Soucistraat 114 te 1050 Elsene, te gunnen aan bv Unic Concept, Mutsaardlaan 76 te 1020 Laken, volgens haar offerte van 6 september 2021 voor een bedrag van 85.014,10 EUR zbtw of 90.114,95 EUR btwi (6%), verhoogd tot 100.000,00 EUR ter dekking van de herziening van de prijzen en de herziening van de vermoedelijke hoeveelheden;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van

20 juni 2023 (ref. #009/20.06.2023/B/0303#), waarbij werd beslist de voorlopige oplevering van de werken van de overheidsopdracht nr. 2021-127, perceel 3, ter verbetering van de akoestiek in de sporthal van de huiswerkschool, Sans Soucistraat 114 te 1050 Elsene, te verlenen na de controle van de uitvoering op 25 mei 2023 door het studiebureau en de dienst Architectuur, die belast is met het project, en de borgtocht nr. F 050608 van bv Unic Concept ten bedrage van 3.920,00 EUR voor de helft vrij te geven, wat neerkomt op 1.960,00 EUR;

Overwegende dat een deel van de muur dat aan de regen blootgesteld was, snel beschadigd is geraakt;

Overwegende dat is gebleken dat het gebruikte materiaal (multiplex) onvoldoende bestand was tegen de slechte weersomstandigheden;

Overwegende dat werken moeten worden uitgevoerd om die situatie op te lossen;

Dat de voorlopige oplevering toch reeds werd verleend;

Overwegende dat kan worden aangenomen dat de verantwoordelijkheid voor de situatie zowel bij het ontwerp als bij de uitvoering ligt (of minstens dat er sprake is van een tekortkoming in de adviesplicht);

Overwegende dat de opdrachtnemer een kostenraming voor de nodige werken heeft opgemaakt en een korting van 50% op de arbeidskrachten heeft aangeboden;

Dat die kostenraming 5.574,54 EUR btwi (6%, btw verlegd) bedraagt;

Overwegende dat het in het welbegrepen belang van de gemeente is in te stemmen met die oplossing, die in een dadingsovereenkomst werd vastgelegd;

Op voorstel, in naam van het college, van dhr. Romain DE REUSME, burgemeester,

BESLIST:

1. de dadingsovereenkomst tussen de gemeente Elsene en bv Unic Concept (BE 0839.564.494, Mutsaardlaan 76 bus 59 te 1020 Laken), opdrachtnemer van perceel 3 van de overheidsopdracht voor werken nr. 2021-127, die als bijlage bij deze beraadslaging gaat en er integraal deel van uitmaakt, goed te keuren;
2. de uitgave van 5.574,54 EUR btwi (6%) voor die vordering goed te keuren;
3. de uitgave te boeken op de buitengewone begroting van 2026 onder begrotingsartikel 700/724-60:20260039#0315 ‘Uitrusting en onderhoud van gebouwen in uitvoering’;
4. de uitgave via het BGHGT te financieren.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

11.06.2026/A/0018 **Marché public de travaux n°2021-108 – Lot 2 concernant le remplacement des**

tentures et des rideaux de l'aile D de l'Athénée Charles Janssens. Approbation de la convention de transaction afin de clore l'exécution du marché public repris en rubrique à l'amiable.

LE CONSEIL,

Vu la Nouvelle Loi Communale ;

Considérant que le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune d'Ixelles a, en sa séance du 21 décembre 2021, attribué le lot 2 du marché public de travaux nr. 2021-108 à Radeca NV ;

Que l'objet de ce lot est le remplacement de l'ensemble des châssis et des tentures des façades de l'aile D de l'Athénée Charles Janssens (Ecole 11) sis place de Londres, 5 à 1050 Ixelles pour un montant de 283.519,63 EUR HTVA et 300.530,81 EUR TVAC ;

Que l'adjudicataire a constitué un cautionnement de 14.180,00 EUR dans le cadre du marché public de travaux n° 2021-108;

Que ce marché a été notifié à l'adjudicataire le 16 mai 2023 et la date de commencement des travaux a été fixée au 6 juillet 2023 ;

Considérant qu'un subside régional a été octroyé pour ces travaux dans le cadre de Programme Prioritaire de travaux à concurrence de 241.314,35 EUR ;

Que la réception provisoire a été accordée en date du 16 juillet 2024 ;

Que donc la moitié du cautionnement constituée dans le cadre de ce marché, à hauteur de 7.090,00 EUR, a par conséquent été libérée;

Que des difficultés se sont déclarées quant à la finalisation de ce marché notamment concernant la facturation de l'adjudicataire;

Considérant que les services communaux ont rencontré l'adjudicataire en date du 2 avril 2026 en vue d'un dialogue permettant la conclusion de ce marché de travaux ;

Que l'adjudicataire a accepté, suite à cette réunion, de revoir sa revendication financière à la baisse ;

Considérant que le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune d'Ixelles a, en sa séance du 24 mars 2026 et compte tenu des éléments du dossier, formulé un accord de principe quant à la conclusion de l'exécution du lot 2 du marché public de travaux n°2021-108 par le biais d'une convention de transaction reprenant les termes suivants :

- le paiement à l'adjudicataire du montant de 66.596,22 EUR pour solde de tout compte ;
- l'octroi de la réception définitive à l'adjudicataire après avoir conclu un accord transactionnel ;
- la libération du cautionnement restant suite à l'accord de la réception définitive ;
- décharger l'adjudicataire de tous travaux restants dans le cadre de ce marché.

Que l'adjudicataire a marqué son accord quant à ces termes en date du 11 mai 2026 ;

Qu'il y a donc lieu de conclure cette convention de transaction ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par Monsieur Romain DE REUSME, Bourgmestre;

DECIDE

1. d'approuver la convention de transaction jointe en annexe et qui fait partie intégrante de la présente délibération entre la Commune d'Ixelles et RADECA N.V. qui mettra un terme à toute possibilité d'action judiciaire dans le cadre du lot 2 du marché public de travaux nr. 2021-108 ;
2. d'approuver la dépense d'un montant de 66.596,22 EUR en faveur de RADECA N.V. inscrite à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 0426.972.917, dont le siège social est établi à Meerbos 4 à 9260 Wichelen;;
3. d'inscrire le montant de 66.596,22 EUR à l'article budgétaire 700/122-02 intitulé "Enseignement général, honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire" du budget ordinaire de 2026 sous réserve d'approbation du budget 2026 par l'Autorité de Tutelle;
4. de libérer le cautionnement restant du marché public de travaux n°2021-108 qui s'élève à 7.090,00 EUR.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
37 votants : 37 votes positifs.

Overheidsopdracht voor werken nr. 2021-108. Perceel 2 betreffende de vervanging van (over)gordijnen in vleugel D van Athénée Charles Janssens. Goedkeuring van de dadingsovereenkomst voor de minnelijke regeling van de uitvoering van die overheidsopdracht.

DE RAAD,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van Elsene in zijn zitting van 21 december 2021 perceel 2 van de overheidsopdracht voor werken nr. 2021-108 aan nv Radeca heeft gegund;

Dat het perceel betrekking heeft op de vervanging van alle ramen en gordijnen aan de gevels van vleugel D van Athénée Charles Janssens (school 11), Londenplein 5 te 1050 Elsene, voor een bedrag van 283.519,63 EUR zbtw of 300.530,81 EUR btwi;

Dat de opdrachtnemer een borgtocht van 14.180,00 EUR heeft gesteld in het kader van de overheidsopdracht voor werken nr. 2021-108;

Dat de opdracht op 16 mei 2023 aan de opdrachtnemer werd betekend en dat de aanvangsdatum van de werken op 6 juli 2023 werd vastgelegd;

Overwegende dat een gewestsubsidie van 241.314,35 EUR voor de werken werd

toegekend in het kader van het prioritaire programma voor werken;

Dat de voorlopige oplevering van deze opdracht op 16 juli 2024 werd verleend;

Dat dus de helft van de in het kader van de opdracht gestelde borgtocht werd vrijgegeven, dat wil zeggen 7.090,00 EUR;

Dat zich problemen hebben voorgedaan bij de voltooiing van de opdracht, meer bepaald wat betreft de facturering door de opdrachtnemer;

Overwegende dat de gemeentediensten en de opdrachtnemer elkaar op 2 april 2026 hebben ontmoet voor een constructieve dialoog ter afronding van de overheidsopdracht voor werken;

Dat de opdrachtnemer na die ontmoeting ermee heeft ingestemd zijn financiële vordering te verminderen;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Elsene in zijn zitting van 24 maart 2026, en gelet op de elementen van het dossier, principieel heeft ingestemd met de afsluiting van de uitvoering van perceel 2 van de overheidsopdracht voor werken nr. 2021-108 door middel van een dadingsovereenkomst met de volgende bepalingen:

- de betaling van 66.596,22 EUR aan de opdrachtnemer tot definitieve afrekening;
- de toekenning van de definitieve oplevering aan de opdrachtnemer na het sluiten van een dadingsovereenkomst;
- de vrijgave van de resterende borgtocht na de toekenning van de definitieve oplevering;
- ontslaan van de opdrachtnemer van de uitvoering van alle resterende werken in het kader van de opdracht;

Dat de opdrachtnemer op 11 mei 2026 met die bepalingen heeft ingestemd;

Dat de dadingsovereenkomst dus moet worden gesloten;

Op voorstel, in naam van het college, van dhr. Romain DE REUSME, burgemeester,

BESLIST:

1. de dadingsovereenkomst tussen de gemeente Elsene en nv Radeca, die een einde zal maken aan elke mogelijke rechtsvordering in het kader van perceel 2 van de overheidsopdracht voor werken nr. 2021-108 en die als bijlage bij deze beraadslaging gaat en er integraal deel van uitmaakt, goed te keuren;
2. de uitgave van 66.596,22 EUR ten gunste van nv Radeca, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0426.972.917, met maatschappelijke zetel Meerbos 4 te 9260 Wichelen, goed te keuren;
3. het bedrag van 66.596,22 EUR te boeken op de gewone begroting van 2026 onder begrotingsartikel 700/122-02 ‘Basisonderwijs: erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst’, onder voorbehoud van goedkeuring van die begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
4. de resterende borgtocht van 7.090,00 EUR voor de overheidsopdracht voor werken nr. 2021-108 vrij te geven.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

Cabinet du Bourgmestre - Kabinet van de Burgemeester

11.06.2026/A/0019 **Planification d'urgence. Sécurité civile. Réserve citoyenne communale de Sécurité civile (RCCSC). Convention de volontariat. Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Nouvelle Loi communale, en particulier ses articles 117 et 135, §2 ;

Vu la Loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité civile ;

Vu l'Arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;

Vu la Circulaire ministérielle du 14 mai 2024 relative à l'arrêté royal du 22 mai 2019 précité ;

Considérant que le projet « BruResponse », piloté au niveau régional par Safe.brussels dans ses compétences en matière d'ordre public et de sécurité civile, vise la constitution, dans chaque commune participante, d'une réserve de citoyens volontaires mobilisables en cas de situation d'urgence au sens de l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 précité ;

Considérant que la commune d'Ixelles fait partie de ce projet et s'est engagée dans sa mise en œuvre ;

Considérant qu'en date du 17 décembre 2025, une réunion d'information a été organisée à l'attention des habitants de la commune ; que cette réunion a réuni quelque 150 participants et avait pour objet de présenter les enjeux de la planification d'urgence communale ainsi que les modalités de participation citoyenne dans ce cadre ;

Considérant que, à l'issue de cette réunion, 68 riverains ont manifesté leur intérêt pour intégrer la Réserve citoyenne communale de Sécurité civile d'Ixelles ;

Considérant que, conformément aux exigences du projet BruResponse, les réservistes sont appelés à signer une convention de volontariat commune à l'ensemble des communes bruxelloises engagées dans le projet ; que cette convention définit les droits et obligations des volontaires ainsi que les conditions de leur mobilisation en situation d'urgence ;

Vu la convention type entre la Commune et les volontaires transmise par le service Safe.Brussels dépendant de la Haute fonctionnaire à la Région de Bruxelles -Capitale et adaptée à la situation communale telle que jointe à la présente délibération;

Considérant que ces adaptations concernent uniquement des aspects pratiques accessoires ainsi que l'adaptation du volet RGPD à la politique de confidentialité communale;

Sur proposition faite, au nom du Collège par M. Romain DE REUSME, Bourgmestre

DÉCIDE :

1. d'approuver la convention de volontariat entre la Commune et les volontaires telle que jointe au présent dossier pour en faire partie intégrante;
2. d'autoriser le Collège des Bourgmestre et Échevins de conclure les conventions entre les volontaires et la Commune selon la convention-type.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
37 votants : 37 votes positifs.

Noodplanning. Civiele veiligheid. Gemeentelijke burgerreserve voor civiele veiligheid. Vrijwilligersovereenkomst. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, met name op artikel 117 en 135, § 2;

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 mei 2024 met betrekking tot het koninklijk besluit van 22 mei 2019;

Overwegende dat het project BRU response, dat op gewestelijk niveau door safe.brussels wordt aangestuurd binnen zijn bevoegdheden inzake openbare orde en civiele veiligheid, tot doel heeft in alle deelnemende gemeenten een reserve van vrijwillige burgers samen te stellen die kunnen worden ingezet in noodsituaties in de zin van artikel 1, 3°, van het koninklijk besluit van 22 mei 2019;

Overwegende dat de gemeente Elsene deelneemt aan het project en zich heeft geëngageerd voor de uitvoering ervan;

Overwegende dat op 17 december 2025 een informatievergadering voor de inwoners van de gemeente werd georganiseerd, dat deze vergadering ongeveer 150 deelnemers

samenbracht en tot doel had de uitdagingen van de gemeentelijke noodplanning en de burgerparticipatieregels in dit kader toe te lichten;

Overwegende dat na afloop van die vergadering 68 buurtbewoners hun interesse hebben getoond om toe te treden tot de gemeentelijke burgerreserve voor civiele veiligheid van Elsene;

Overwegende dat de reservisten, overeenkomstig de eisen van het project BRU response, een vrijwilligersovereenkomst moeten ondertekenen die gemeenschappelijk is voor alle Brusselse gemeenten die deelnemen aan het project, en dat deze overeenkomst de rechten en plichten van de vrijwilligers en de voorwaarden van hun mobilisatie in noodsituaties bepaalt;

Gelet op de bij deze beraadslaging gevoegde modelovereenkomst tussen de gemeente en de vrijwilligers, overgemaakt door de dienst safe.brussels, die valt onder de hoge ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en aangepast aan de situatie in de gemeente;

Overwegende dat die aanpassingen enkel betrekking hebben op louter praktische aspecten en de afstemming van het AVG-luik op het privacybeleid van de gemeente;

Op voorstel, in naam van het college, van dhr. Romain DE REUSME, burgemeester,

BESLIST:

1. de vrijwilligersovereenkomst tussen de gemeente Elsene en de vrijwilligers, die als bijlage bij dit dossier gaat en er integraal deel van uitmaakt, goed te keuren;
2. het college van burgemeester en schepenen te machtigen de overeenkomsten tussen de vrijwilligers en de gemeente volgens de modelovereenkomst te sluiten.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

Yves Rouyet entre en séance / treedt in zitting.

Enseignement - Onderwijs

11.06.2026/A/0020 **Modification de la politique tarifaire de l’accueil extrascolaire des écoles fondamentales communales d’Ixelles – Pour approbation.**

LE CONSEIL,

Vu le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire;

Vu la décision du Conseil communal prise en sa séance du 26 avril 2007 étendant la gratuité de l'accueil extrascolaire dans les écoles communales à l'ensemble du personnel communal, en ce compris le personnel enseignant et le personnel du CPAS ;

Vu la décision du Conseil communal prise en sa séance du 24 avril 2013 (009/24.04.2013/A/0063) fixant d'une part les tarifs applicables de l'accueil extrascolaire et autorisant d'autre part l'indexation annuelle de ces tarifs ;

Vu la décision du Conseil communal prise en sa séance du 21 mai 2019 (009/21.05.2019/B/0183) d'indexer les tarifs de l'accueil extrascolaire relatifs aux fréquentations des élèves durant l'année scolaire 2019-2020, à l'exception du mois de juillet et d'août ;

Considérant que la participation financière demandée aux familles pour l'accueil extrascolaire concerne l'accueil en dehors des heures de cours, avant et après l'école, le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires d'automne, d'hiver, de détente et de printemps ;

Considérant que les tarifs appliqués n'ont plus été indexés depuis 2019 en raison de la crise sanitaire du Coronavirus, et sont les suivants :

- pour un enfant inscrit régulièrement à l'accueil extrascolaire: 0,80 EUR par jour,
- un système de dégressivité pour les fratries est en vigueur pour les inscrits réguliers:
    - Pour deux enfants: 0,70 EUR par jour et par enfant;
    - Pour trois enfants et plus : 0,55 EUR par jour et par enfant;
- pour un enfant inscrit occasionnellement à l'accueil extrascolaire : 2,00 EUR par jour;
- durant les congés scolaires d'automne, d'hiver, de détente et de printemps, ainsi que durant les journées pédagogiques :
    - 2,70 EUR par jour et par enfant inscrit régulièrement;
    - 4,80 EUR par jour et par enfant inscrit occasionnellement ;

Considérant que le décret accueil temps libre prévoit un montant maximum de participation financière des parents (PFP) pour un accueil de moins de 3 heures par jour, indexé chaque année et s'élevant en 2025 à 5,43 EUR maximum par jour ;

Considérant que le tarif ixellois de 0,80 EUR par jour se situe largement en dessous du plafond du montant maximum de participation financière des parents ;

Considérant qu'un état des lieux a été réalisé en 2025 par la Cellule Accueil extrascolaire de la Direction de l'Enseignement, afin d'analyser le cadre tarifaire actuel et de le comparer avec l'offre d'accueil extrascolaire de treize autres Communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant que cette démarche poursuit un double objectif : garantir l'accessibilité de l'accueil extrascolaire pour l'ensemble des familles et en particulier les plus fragilisées, et assurer une meilleure soutenabilité financière de ce service communal, dans un contexte de hausse structurelle des coûts et d'absence d'indexation des tarifs depuis 2019 ;

Considérant qu'avec 1,28 EUR par jour (accueil matin et soir, ainsi que surveillance de midi à 0,48 EUR), Ixelles se situe actuellement sous la moyenne régionale de 1,33

EUR par jour pour l'accueil extrascolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis ;

Considérant qu'avec 1,28 EUR le mercredi et 2,70 EUR lors des journées pédagogiques, les tarifs pratiqués à Ixelles sont actuellement particulièrement bas, par rapport à la moyenne régionale de 3,24 EUR le mercredi et de 4,75 EUR lors des journées pédagogiques ;

Considérant que, selon les données de Statbel de 2022 relatives au revenu imposable moyen par habitant, la Commune d'Ixelles se situe dans la fourchette haute des revenus de la Région de Bruxelles-Capitale, mais qu'elle applique néanmoins une tarification parmi les plus basses, combinée à un mécanisme de dégressivité pour les fratries ;

Considérant que 62% des Communes analysées lors de l'état des lieux de l'accueil extrascolaire 2025 n'appliquent pas de mécanisme de dégressivité des tarifs, mais qu'il serait bénéfique pour les familles ixelloises les plus nombreuses de 3 enfants ou plus de le maintenir ;

Considérant qu'il est dès lors proposé de faire évoluer les tarifs de l'accueil extrascolaire (matin, midi et soir compris), afin de rester proche des moyennes régionales :

- Lundis, mardis, jeudis et vendredis :
  - 1,50 EUR par jour par enfant;
  - 1,00 EUR par jour par enfant pour 3 enfants et plus;
- Mercredis :
  - 3,00 EUR par jour par enfant;
  - 2,00 EUR par jour par enfant pour 3 enfants et plus;
- Journées pédagogiques et vacances scolaires d'automne, d'hiver, de détente et de printemps :
  - 4,50 EUR par jour par enfant;
  - 3,00 EUR par jour par enfant pour 3 enfants et plus;

Considérant que les tarifs ne seront pas indexés de façon automatique, mais par arrondis lisibles et cohérents et qu'un récapitulatif annuel sera réalisé au mois d'avril, afin de garder un suivi des indexations et d'analyser s'il y a lieu de modifier les tarifs ;

Considérant que la révision de la politique tarifaire de l'accueil extrascolaire est équilibrée et cohérente avec les réalités socio-économiques ixelloises et les pratiques régionales, et qu'elle vise à préserver l'accessibilité du service pour les familles, notamment celles les plus nombreuses, tout en assurant sa pérennité financière et organisationnelle ;

Considérant que la nouvelle politique tarifaire sera mise en application à partir de la rentrée scolaire 2026-2027, soit du 24 août 2026 ;

Vu la Nouvelle Loi communale;

Sur la proposition faite, au nom du Collège, par Monsieur Gautier CALOMNE, Premier Échevin, Échevin de l'Enseignement,

DECIDE :

1. d'approuver la nouvelle politique tarifaire de l'accueil extrascolaire ;

2. d'appliquer les nouveaux tarifs à partir de la rentrée scolaire 2026-2027, soit du 24 août 2026.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance bruxelloise du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 23 votes positifs, 11 votes négatifs, 4 abstentions.
Non : Yves Rouyet, Anaïs Camus, Nora Bednarski, Marie Thibaut de Maisières, Jamila Gourari, Wolf Rysbrack, Esther Coorevits, Aline Lacroix, Mathias El Berhoumi, Bertrand Wert, Vinciane Pirottin.
Abstentions : Margot Antoine, Fatoumata Camara, Marc Boutet, Diego Naranjo.

Wijziging van het tariefbeleid van de buitenschoolse opvang in de gemeentelijke basisscholen van Elsene – Ter goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van kinderen tijdens hun vrije tijd en de ondersteuning van de buitenschoolse opvang;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad genomen in zitting van 26 april 2007, waarbij de kosteloosheid van de buitenschoolse opvang in de gemeentelijke scholen werd uitgebreid tot het volledige gemeentepersoneel, met inbegrip van het onderwijzend personeel en het personeel van het OCMW;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad genomen in zitting van 24 april 2013 (009/24.04.2013/A/0063), enerzijds tot vaststelling van de toepasselijke tarieven voor de buitenschoolse opvang en anderzijds tot toelating van de jaarlijkse indexering van deze tarieven;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad genomen in zitting van 21 mei 2019 (009/21.05.2019/B/0183) om de tarieven van de buitenschoolse opvang met betrekking tot de aanwezigheid van leerlingen tijdens het schooljaar 2019-2020 te indexeren, met uitzondering van de maanden juli en augustus;

Overwegende dat de financiële bijdrage die aan de gezinnen wordt gevraagd voor de buitenschoolse opvang betrekking heeft op de opvang buiten de lesuren, vóór en na schooltijd, op woensdagnamiddag en tijdens de herfst-, winter-, krokus- en lentvakantie;

Overwegende dat de toegepaste tarieven sinds 2019 niet meer werden geïndexeerd naar aanleiding van de coronacrisis, en als volgt zijn vastgesteld:

- voor een kind dat regelmatig is ingeschreven in de opvang: 0,80 EUR per dag,
- een systeem van degressiviteit voor broers en zussen is van toepassing voor regelmatige inschrijvingen:
    - voor twee kinderen: 0,70 EUR per dag en per kind;
    - voor drie kinderen en meer: 0,55 EUR per dag en per kind;
- voor een kind dat occasioneel is ingeschreven in de opvang: 2,00 EUR per dag;
- tijdens de herfst-, winter-, krokus- en lentvakanties, evenals tijdens

pedagogische studiedagen:
    - 2,70 EUR per dag en per regelmatig ingeschreven kind;
    - 4,80 EUR per dag en per occasioneel ingeschreven kind;

Overwegende dat het decreet betreffende de opvang tijdens de vrije tijd voorziet in een maximumbedrag voor de financiële bijdrage van de ouders voor opvang van minder dan 3 uur per dag, jaarlijks geïndexeerd en in 2025 vastgesteld op maximaal 5,43 EUR per dag;

Overwegende dat het tarief van 0,80 EUR per dag in Elsene ruim onder het plafond ligt van de financiële maximumbedrag van de ouders;

Overwegende dat in 2025 een stand van zaken werd opgemaakt door de Buitenschoolse Opvangdienst van de Directie Onderwijs, teneinde het huidige tariefkader te analyseren en te vergelijken met het aanbod van buitenschoolse opvang in dertien andere gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat deze aanpak een dubbele doelstelling nastreeft: de toegankelijkheid van de buitenschoolse opvang voor alle gezinnen, en in het bijzonder voor de meest kwetsbare, waarborgen, en tegelijk de financiële duurzaamheid van deze gemeentelijke dienst versterken, in een context van structureel stijgende kosten en het uitblijven van indexering sinds 2019;

Overwegende dat Elsene met 1,28 EUR per dag (ochtend- en avondopvang, evenals middagtoezicht aan 0,48 EUR) momenteel onder het gewestelijk gemiddelde van 1,33 EUR per dag ligt voor buitenschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag;

Overwegende dat met 1,28 EUR op woensdag en 2,70 EUR tijdens pedagogische studiedagen de in Elsene gehanteerde tarieven momenteel bijzonder laag zijn in vergelijking met het gewestelijk gemiddelde van 3,24 EUR op woensdag en 4,75 EUR tijdens pedagogische studiedagen;

Overwegende dat, volgens de gegevens van Statbel van 2022 betreffende het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner, de gemeente Elsene zich in de hogere inkomenscategorie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt, maar desalniettemin een van de laagste tarieven toepast in combinatie met een degressief systeem voor broers en zussen;

Overwegende dat 62% van de gemeenten die werden geanalyseerd in het kader van de stand van zaken van de buitenschoolse opvang 2025 geen degressief tariefsysteem toepassen, maar dat het behoud ervan voordelig is voor gezinnen met drie of meer kinderen;

Overwegende dat daarom wordt voorgesteld de tarieven van de buitenschoolse opvang (inclusief ochtend, middag en avond) te herzien om dichter aan te sluiten bij de gewestelijke gemiddelden:

- Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
    - 1,50 EUR per dag per kind;
    - 1,00 EUR per dag per kind voor 3 kinderen en meer;
- Woensdag:
    - 3,00 EUR per dag per kind;
    - 2,00 EUR per dag per kind voor 3 kinderen en meer;
- Pedagogische studiedagen en herfst-, winter-, krokus- en lentvakanties:

- 4,50 EUR per dag per kind;
- 3,00 EUR per dag per kind voor 3 kinderen en meer;

Overwegende dat de tarieven niet automatisch zullen worden geïndexeerd, maar via duidelijke en coherente afrondingen, en dat jaarlijks in april een overzicht zal worden opgesteld om de indexeringen op te volgen en te analyseren of aanpassing van de tarieven nodig is;

Overwegende dat de herziening van het tariefbeleid voor de buitenschoolse opvang evenwichtig en coherent is met de sociaal-economische realiteit in Elsene en de gewestelijke praktijken, en beoogt de toegankelijkheid voor gezinnen — met name grote gezinnen — te behouden, terwijl de financiële en organisatorische duurzaamheid wordt verzekerd;

Overwegende dat het nieuwe tariefbeleid zal worden toegepast vanaf het schooljaar 2026-2027, namelijk vanaf 24 augustus 2026;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Op voorstel, namens het College, van de heer Gautier CALOMNE, Eerste Schepen, Schepen van Onderwijs,

BESLIST :

1. de nieuwe tariefregeling voor de buitenschoolse opvang goed te keuren;
2. de nieuwe tarieven toe te passen vanaf het schooljaar 2026-2027, namelijk vanaf 24 augustus 2026.

Deze beraadslaging zal niet worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de Brusselse ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli 1998 betreffende de toezending aan de Regering van de akten van de gemeentelijke overheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals momenteel van kracht.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 23 positieve stemmen, 11 negatieve stemmen, 4 onthoudingen.
Nee : Yves Rouyet, Anaïs Camus, Nora Bednarski, Marie Thibaut de Maisières, Jamila Gourari, Wolf Rysbrack, Esther Coorevits, Aline Lacroix, Mathias El Berhoumi, Bertrand Wert, Vinciane Pirottin.
Onthoudingen : Margot Antoine, Fatoumata Camara, Marc Boutet, Diego Naranjo.

11.06.2026/A/0021 **Octroi d'une subvention de projet en non numéraire évaluée à un montant total de 7.633,21 EUR pour l'occupation du gymnase de l'établissement scolaire situé Rue du Président 54 à 1050 Ixelles, du 24 août 2026 au 23 août 2027, congés scolaires inclus. Bénéficiaire : «ZINNECHOEUR». Convention. Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Nouvelle Loi communale et plus particulièrement son article 124;

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle et à l'emploi de certaines subventions;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations;

Vu le règlement relatif aux subventions approuvé par le Conseil communal en date du 18 décembre 2025 (réf. : #009/18.12.2025/A/0009#);

Vu la circulaire du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2006 relative à la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle et à l'emploi de certaines subventions;

Vu la décision du Conseil communal du 20 mars 2014 afférente à la révision des tarifs de location des locaux scolaires;

Vu la décision du Collège du 10 juin 2025 afférente à l'indexation desdits tarifs;

Vu la demande introduite par l'association de fait « ZINNECHOEUR », valablement représentée par Madame Camille MAGERMAN, en date du 22 mars 2026 sollicitant une subvention de projet en non numéraire sous la forme de l'occupation du gymnase de l'établissement scolaire situé Rue du Président 54 à 1050 Ixelles, du 24 août 2026 au 23 août 2027, les lundis, de 18h30 à 22h00, congés scolaires inclus, en vue de la promotion du développement et de la pratique du chant choral, évalué à un montant de 7.633,21 EUR;

Considérant que la demande a été introduite dans le respect du délai prévu par l'article 3 du règlement du 18 décembre 2025, à savoir deux mois avant la date de l'événement;

Considérant que la demande a bien été complétée par la production des bilans et comptes de l'exercice précédant l'année pour laquelle la subvention est sollicitée, un rapport de gestion et de situation financière en application de l'article 5 §2 de la loi du 14 novembre 1983 et de l'article 7 du règlement du 16 octobre 2014;

Considérant que le projet du demandeur est utile à l'intérêt général parce qu'il permet des représentations gratuites lors d'événements tels que marchés de Noël, événements associatifs, nuits aux musées, bozar, … ;

Considérant qu'en application du règlement sur l'indexation des tarifs de location des locaux communaux, une indemnité de conciergerie devrait être due;

Considérant que l'occupation est prévue en dehors des périodes d'activité des concierges;

Considérant dès lors que l'indemnité de conciergerie est devenue sans objet;

Considérant que l'association de fait «ZINNECHOEUR» s'engage à respecter scrupuleusement toutes les recommandations de sécurité et d'hygiène qui devraient être mises en application;

Considérant que la convention annexée à la présente délibération précise la nature des subventions, leur étendue, leurs conditions d'utilisation et prévoit les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites conformément à l'article 4 de la loi du 14 novembre 1983;

Sur la proposition faite, au nom du Collège par Monsieur Gautier CALOMNE,

Premier Echevin, Echevin de l'Enseignement,

DECIDE :

1. d'octroyer une subvention de projet en non numéraire d'un montant total de 7.633,21 EUR au profit de ZINNECHOEUR, association de fait, valablement représentée par Madame Camille MAGERMAN, sise Rue d'Albanie, 31 à 1060 Saint-Gilles;
2. d'approuver la convention de subvention entre la Commune d'Ixelles et l'association ZINNECHOEUR telle qu'annexée à la présente délibération pour en faire partie intégrante.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Toekenning van een projectsubsidie in niet-specie, geraamd op een totaalbedrag van 7.633,21 EUR, voor de terbeschikkingstelling van de gymzaal van de schoolinstelling gelegen aan de Presidentstraat 54 in 1050 Elsene, voor de periode van 24 augustus 2026 tot 23 augustus 2027. Begunstigde: «ZINNECHOEUR». Gebruiksovereenkomst. Ter goedkeuring.

DE RAAD,

Gezien de Nieuwe Gemeentewet en meer bepaald artikel 124 daarvan;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen;

Gezien het reglement inzake subsidies, goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2025 (ref.: #009/18.12.2025/A/0009#);

Gelet op de omzendbrief van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 30 november 2006 met betrekking tot de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 maart 2014 met betrekking tot de herziening van de huurtarieven van schoollokalen;

Gelet op de beslissing van het college van 10 juni 2025 met betrekking tot de indexering van die tarieven;

Gezien de aanvraag ingediend door de feitelijke vereniging "ZINNECHOEUR", geldig vertegenwoordigd door mevrouw Camille MAGERMAN, van 22 maart 2026 waarin wordt verzocht om een niet-geldelijke projectsubsidie in de vorm van het gebruik van de gymzaal van de schoolinstelling gelegen aan de Presidentstraat 54 in

1050 Elsene, van 24 augustus 2026 tot 23 augustus 2027, op maandag, van 18.30 tot 22.00 uur, inclusief schoolvakanties, met het oog op de bevordering van de ontwikkeling en de beoefening van koorzang, geraamd op een bedrag van 7.633,21 EUR;

Overwegende dat de aanvraag is ingediend binnen de termijn zoals bepaald in artikel 3 van het reglement van 18 december 2025, namelijk twee maanden vóór de datum van het evenement;

Overwegende dat de aanvraag inderdaad is aangevuld met de balansen en rekeningen van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, een verslag over het beheer en de financiële situatie overeenkomstig artikel 5, §2, van de wet van 14 november 1983 en artikel 7 van het reglement van 16 oktober 2014;

Overwegende dat het project van de aanvrager het algemeen belang dient omdat het gratis optredens mogelijk maakt tijdens evenementen zoals kerstmarkten, verenigingsactiviteiten, museumnachten, Bozar, …;

Overwegende dat overeenkomstig het reglement inzake de indexering van de huurprijzen van gemeentelijke lokalen een conciërgevergoeding verschuldigd zou zijn;

Overwegende dat het gebruik buiten de werkuren van de conciërges is gepland;

Overwegende dat de vergoeding voor conciërgediensten bijgevolg niet langer van toepassing is;

Overwegende dat de feitelijke vereniging “ZINNECHOEUR” zich ertoe verbindt alle veiligheids- en hygiënevoorschriften die moeten worden toegepast, strikt na te leven;

Overwegende dat de bij dit besluit gevoegde overeenkomst de aard van de subsidies, de omvang ervan en de gebruiksvoorwaarden nader omschrijft, en bepaalt welke bewijsstukken de begunstigde moet overleggen, alsmede de termijnen waarbinnen deze bewijsstukken moeten worden ingediend overeenkomstig artikel 4 van de wet van 14 november 1983;

Op voorstel van de heer Gautier CALOMNE, eerste schepen en schepen van Onderwijs, namens het College,

BESLUIT :

1. een projectsubsidie in niet-specie voor een totaalbedrag van 7.633,21 EUR ten gunste van ZINNECHOEUR, een feitelijke vereniging, geldig vertegenwoordigd door mevrouw Camille MAGERMAN, gevestigd Albaniestraat 31 te 1060 Sint-Gillis;
2. de subsidieovereenkomst tussen de gemeente Elsene en feitelijke vereniging Zinnechœur, die als bijlage bij deze beraadslaging gaat en er integraal deel van uitmaakt, goed te keuren.

Dit besluit zal niet worden doorgegeven aan de toezichthoudende autoriteit overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en die van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest -Hoofdstad van 16 juli 1998 betreffende de toezending aan de Regering van de besluiten van de gemeentelijke autoriteiten met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals die thans van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

Culture - Cultuur

11.06.2026/A/0022 **Octroi d'une subvention de projet en non numéraire évaluée à un montant de 4.250,00 EUR relatif à la création d'un seul en scène « Oskar ». Bénéficiaire : La Compagnie du Simorgh ASBL. Convention. Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Nouvelle Loi communale et plus particulièrement son article 124 ;

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations ;

Vu le règlement communal relatif aux subventions approuvé par le Conseil communal en sa séance du 18 décembre 2025 ref #009/18.12.2025/A/0009#;

Vu la circulaire du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2006 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions accordées par les communes ;

Vu la demande introduite par La Compagnie du Simorgh ASBL en date du 4 mars 2026 sollicitant une subvention de projet en non numéraire sous la forme de l'occupation de la Salle Polyvalente Mercelis du 24 au 28 août 2026 et évaluée à un montant de 4.250,00 EUR, conformément à l'article 3 du règlement du 18 décembre 2025 ;

Vu l'accord de principe du Collège des Bourgmestre et Echevins émis lors de sa séance du 28 avril 2026 relatif à l'octroi de cette subvention ;

Considérant que la demande a été introduite dans le respect du délai prévu par l'article 3 du règlement du 18 décembre 2025, à savoir deux mois avant la date de l'évènement ;

Considérant que la demande a bien été complétée par la production des bilan et comptes de l'exercice précédant l'année pour laquelle la subvention est sollicitée en application de l'article 5 § 2 de la loi du 14 novembre 1983 et de l'article 7 du règlement du 18 décembre 2025 ;

Considérant que la demande n'a pas été complétée par la production d'un rapport de gestion et de situation financière, s'agissant d'une petite ASBL ;

Considérant que le demandeur peut être résumé tel que suit : « OSKAR est un seul en scène autobiographique écrit et interprété par Marie Avril. Le spectacle retrace l'enlèvement d'un enfant par sa mère en Allemagne et les difficultés rencontrées par son père face aux procédures du Jugendamt. À travers une enquête intime menée par la tante de l'enfant, l'œuvre explore les conséquences humaines, juridiques et émotionnelles des déplacements parentaux internationaux. Entre témoignage

personnel et réflexion sur les limites des institutions, le spectacle aborde les thèmes du lien familial, du renoncement et de la résilience. Le tango y occupe une place symbolique comme langage du conflit, de l'équilibre et de la réparation. »;

Considérant que le projet du demandeur est utile à l'intérêt général car « La création Oskar relie l'intime à des enjeux territoriaux en évoquant la réalité de familles transnationales, nombreuses dans la commune. Par le biais de médiation et partenariats locaux, elle vise à renforcer le dialogue interculturel et la vitalité culturelle ixelloise. » ;

Considérant que le projet du demandeur est utile à la Commune d'Ixelles car : « La Compagnie du Simorgh entretient depuis près de quarante ans des liens étroits avec la Commune d'Ixelles, notamment à travers les activités culturelles et pédagogiques menées par Annette Brodkom. En collaboration avec les services culturels communaux, la compagnie a participé à de nombreux projets destinés aux publics scolaires et familiaux : spectacles, lectures, promenades patrimoniales et concerts poétiques. Plusieurs créations ont également été accueillies dans les infrastructures culturelles communales. Pour la saison 2025-2026, la compagnie soutient le projet OSKAR de Marie Avril en lui attribuant son subside. » ;

Considérant que la convention annexée à la présente délibération précise la nature de la subvention, son étendue, ses conditions d'utilisation et prévoit les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites conformément à l'article 4 de la loi du 14 novembre 1983 ;

Sur proposition faite par Monsieur Gautier Calomne, Premier Échevin et Échevin de la Culture francophone,

DECIDE :

1. d'octroyer une subvention de projet relatif à la création d'un seul en scène « Oskar » en non numéraire sous la forme de l'occupation du Petit Théâtre Mercelis du 24 au 28 août 2026 et évaluée à un montant de 4.250,00 EUR au profit de La Compagnie du Simorgh ASBL (0436.014.901) sise rue Joseph Sneessens, 5 à 1300 Wavre ;
2. d'approuver la convention de subvention entre la Commune d'Ixelles et La Compagnie du Simorgh ASBL telle qu'annexée à la présente délibération pour en faire partie intégrante.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Toekenning van een projectsubsidie in niet-specie ten bedrage van 4.250,00 EUR betreffende het project «Oskar » . Begunstigde La Compagnie du Simorgh VZW. Overeenkomst. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gezien de Nieuwe Gemeentewet en met name artikel 124 daarvan ;

Gezien de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op en het gebruik van bepaalde subsidies;

Gezien het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de aangiften die moeten worden gedaan inzake subsidies en toelagen;

Gezien de gemeentelijke verordening inzake subsidies, goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens zijn vergadering van 18 december 2025, ref. #009/18.12.2025/A/0009# ;

Gezien de omzendbrief van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 30 november 2006 betreffende de controle op de toekenning en de besteding van door de gemeenten toegekende subsidies;

Gezien de aanvraag ingediend door La Compagnie du Simorgh VZW op 4 maart 2026 voor een projectsubsidie in niet-in de vorm van een bezetting van de Mercelis-multifunctionele zaal van 24 tot en met 28 augustus 2026, geraamd op een bedrag van 4.250,00 EUR, overeenkomstig artikel 3 van het reglement van 18 december 2025 ;

Gezien het principeakkoord van het College van burgemeester en schepenen, dat tijdens de vergadering van 28 april 2026 is bereikt met betrekking tot de toekenning van deze subsidie ;

Overwegende dat de aanvraag is ingediend binnen de termijn voorzien in artikel 3 van het reglement van 18 december 2025, namelijk twee maanden vóór de datum van het evenement;

Overwegende dat de aanvraag naar behoren is aangevuld met de balans en de jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, overeenkomstig artikel 5, § 2, van de wet van 14 november 1983 en artikel 7 van het reglement van 18 december 2025 ;

Overwegende dat de aanvraag niet is aangevuld met een jaarverslag en een financieel overzicht, aangezien het om een kleine VZW gaat ;
De voorstelling kan als volgt worden samengevat: «OSKAR is een autobiografische solovoorstelling, geschreven en vertolkt door Marie Avril. De voorstelling vertelt het verhaal van de ontvoering van een kind door zijn moeder in Duitsland en de moeilijkheden waarmee de vader te maken kreeg bij de procedures van de jeugdzorg (Jugendamt). Aan de hand van een persoonlijk onderzoek door de tante van het kind verkent het stuk de menselijke, juridische en emotionele gevolgen van internationale ouderlijke verhuizingen. Tussen persoonlijk getuigenis en reflectie over de beperkingen van instellingen behandelt de voorstelling thema's als familiebanden, verzaking en veerkracht. De tango neemt hierin een symbolische plaats in als taal van conflict, evenwicht en herstel. »;

Overwegende dat het project van de aanvrager het algemeen belang dient, aangezien « het ontwerp Oskar een brug slaat tussen het persoonlijke en territoriale kwesties door de realiteit van transnationale gezinnen, die in de gemeente talrijk zijn, onder de aandacht te brengen. Door middel van bemiddeling en lokale partnerschappen beoogt het de interculturele dialoog en de culturele levendigheid van Ixelles te versterken. » ;

Overwegende dat het project van de aanvrager van nut is voor de gemeente Elsene,

aangezien: « De Compagnie du Simorgh al bijna veertig jaar nauwe banden onderhoudt met de gemeente Elsene, met name via de culturele en educatieve activiteiten onder leiding van Annette Brodkom. In samenwerking met de gemeentelijke cultuurdiensten heeft het gezelschap deelgenomen aan talrijke projecten voor school- en gezinspubliek: voorstellingen, lezingen, erfgoedwandelingen en poëzieconcerten. Ook zijn er verschillende creaties ondergebracht in de gemeentelijke culturele infrastructuur. Voor het seizoen 2025-2026 steunt het gezelschap het project OSKAR van Marie Avril door haar een subsidie toe te kennen. » ;

Overwegende dat in de bij dit besluit gevoegde overeenkomst de aard van de subsidie, de omvang ervan en de voorwaarden voor het gebruik ervan worden gespecificeerd, en dat daarin de van de begunstigde vereiste bewijsstukken worden vermeld, evenals de termijnen waarbinnen deze bewijsstukken moeten worden overgelegd overeenkomstig artikel 4 van de wet van 14 november 1983 ;

Op voorstel van de Eerste schepen en Schepen van Franstalige Cultuur, de heer Gautier Calomne,

BESLIST :

1. een projectsubsidie toe te kennen bij het maken van een solovoorstelling « Oskar » in niet-specie, in de vorm van een bezetting van de Mercelis-multifunctionele zaal van 24 tot en met 28 augustus 2026, geraamd op een bedrag van 4.250,00 EUR, ten gunste van La Compagnie du Simorgh VZW (0436.014.901), gelegen in de Joseph Sneessensstraat te 1300 Waver ;
2. de subsidieovereenkomst tussen de gemeente Elsene en La Compagnie du Simorgh VZW goed te keuren, zoals bijgevoegd bij dit besluit en daarvan integraal deel uitmakend.

Dit besluit zal niet worden doorgegeven aan de Toezichthoudende Autoriteit, overeenkomstig de bepalingen van het besluit van 14 mei 1998 en die van het besluit van de Regering van het Brussels Gewest van 16 juli 1998 betreffende de toezending aan de Regering van de besluiten van de gemeentelijke overheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals deze thans van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

11.06.2026/A/0023 **Octroi d'une subvention de projet en non numéraire évaluée à un montant de 4.250,00 EUR relatif à la préparation, l'organisation et la création du spectacle « Pilule ». Bénéficiaire : Madame Marie Ide. Convention. Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Nouvelle Loi communale et plus particulièrement son article 124 ;

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations ;

Vu le règlement communal relatif aux subventions approuvé par le Conseil communal

en sa séance du 18 décembre 2025 ref #009/18.12.2025/A/0009#;

Vu la circulaire du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2006 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions accordées par les communes ;

Vu la demande introduite par Madame Marie Ide en date du 4 mars 2026 sollicitant une subvention de projet en non numéraire sous la forme de l'occupation de la salle polyvalente Mercelis du 16 au 20 novembre 2026 et évaluée à un montant de 4.250,00 EUR, conformément à l'article 3 du règlement du 18 décembre 2025 ;

Vu l'accord de principe du Collège des Bourgmestre et Echevins émis lors de sa séance du 12 mai 2026 relatif à l'octroi de cette subvention;

Considérant que la demande a été introduite dans le respect du délai prévu par l'article 3 du règlement du 18 décembre 2025, à savoir deux mois avant la date de l'évènement ;

Considérant que le demandeur décrit son projet tel que suit : « Le spectacle "Pilule" est une proposition tout public de théâtre physique et de jonglerie pour la rue, L'univers se veut burlesque et absurde. La thématique abordée porte sur la santé mentale avec une l'histoire qui retrace le parcours de deux personnes internées, pour "aller mieux" » ;

Considérant que le projet du demandeur est utile à l'intérêt général car « Avec Hélène Maeck et la compagnie Hic, nous créons "Pilule", un spectacle parlant de la santé mentale. En ce sens, l'intérêt général communal peut être lié à la thématique du spectacle, universelle » ;

Considérant que le projet du demandeur est utile à la Commune d'Ixelles car « Le lien avec la commune d'Ixelles est que je vis littéralement juste en face du Petit Théâtre Mercelis. Ixelloise depuis plus de 10 ans, j'ai envie de renforcer les liens avec ma commune. » ;

Considérant que la convention annexée à la présente délibération précise la nature de la subvention, son étendue, ses conditions d'utilisation et prévoit les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites conformément à l'article 4 de la loi du 14 novembre 1983 ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par Monsieur Gautier Calomne, Premier Échevin et Échevin de la Culture francophone,

DECIDE :

1. d'octroyer une subvention de projet relatif à la préparation, l'organisation et la création du spectacle « Pilule » en non numéraire sous la forme de l'occupation de la salle polyvalente Mercelis du 16 au 20 novembre 2026 et évaluée à un montant de 4.250,00 EUR au profit de Madame Marie Ide (93020336854) domiciliée rue Mercelis, 6, bte 1 à 1050 Ixelles ;
2. d'approuver la convention de subvention entre la Commune d'Ixelles et Madame Marie Ide telle qu'annexée à la présente délibération pour en faire partie intégrante.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Toekenning van een projectsubsidie in niet-specie ten bedrage van 4.250,00 EUR betreffende de voorbereiding, de organisatie en de realisatie van de voorstelling «Pilule » . Begunstigde Mevrouw Marie Ide. Overeenkomst. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gezien de Nieuwe Gemeentewet en met name artikel 124 daarvan ;

Gezien de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op en het gebruik van bepaalde subsidies ;

Gezien het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de aangiften die moeten worden gedaan inzake subsidies en toelagen ;

Gezien de gemeentelijke verordening inzake subsidies, goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens zijn vergadering van 18 december 2025, ref. #009/18.12.2025/A/0009# ;

Gezien de omzendbrief van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 30 november 2006 betreffende de controle op de toekenning en de besteding van door de gemeenten toegekende subsidies ;

Gezien de aanvraag ingediend door mevrouw Marie Ide op 4 maart 2026 voor een projectsubsidie in niet-specie in de vorm van de bezetting van de Mercelis-multifunctionele zaal van 16 tot en met 20 november 2026, geraamd op een bedrag van 4.250,00 EUR, overeenkomstig artikel 3 van het reglement van 18 december 2025 ;

Gezien het principeakkoord van het College van burgemeester en schepenen, dat tijdens de vergadering van 12 mei 2026 is bereikt met betrekking tot de toekenning van deze subsidie ;

Overwegende dat de aanvraag is ingediend binnen de termijn voorzien in artikel 3 van het reglement van 18 december 2025, namelijk twee maanden vóór de datum van het evenement ;

Overwegende dat de aanvrager zijn project als volgt beschrijft: De voorstelling ‘Pilule’ is een voorstelling voor alle leeftijden, een mix van fysiek theater en jongleren op straat. De sfeer is burlesk en absurd. Het thema draait om geestelijke gezondheid, met een verhaal dat het traject volgt van twee mensen die zijn opgenomen om ‘beter te worden’”;

Overwegende dat het project van de aanvrager het algemeen belang dient, aangezien « Samen met Hélène Maeck en het gezelschap Hic creëren we ‘Pilule’, een voorstelling over geestelijke gezondheid. In die zin kan het gemeentelijk algemeen belang worden gekoppeld aan het universele thema van de voorstelling. » ;

Overwegende dat het project van de aanvrager van nut is voor de gemeente Elsene, aangezien « de band met de gemeente Elsene erin bestaat dat ik letterlijk recht tegenover het Petit Théâtre Mercelis woon. Ik woon al meer dan tien jaar in Elsene en wil de banden met mijn gemeente graag versterken » ;

Overwegende dat in de bij dit besluit gevoegde overeenkomst de aard van de subsidie, de omvang ervan en de voorwaarden voor het gebruik ervan worden gespecificeerd, en dat daarin de van de begunstigde vereiste bewijsstukken worden vermeld, evenals de termijnen waarbinnen deze bewijsstukken moeten worden overgelegd overeenkomstig artikel 4 van de wet van 14 november 1983 ;

Op voorstel van de Eerste schepen en Schepen van Franstalige Cultuur, de heer Gautier Calomne, namens het college,

BESLIST :

1. een projectsubsidie toe te kennen voor de voorbereiding, organisatie en de creatie van de voorstelling"Pilule" in niet-specie, in de vorm van de bezetting van Mercelis-multifunctionele zaal van 16 tot en met 20 november 2026, geraamd op een bedrag van 4.250,00 EUR, ten gunste van mevrouw Marie Ide (93020336854), woonachtig in de Mercelisstraat, 6, bus 1 te 1050 Elsene ;
2. de subsidieovereenkomst tussen de gemeente Elsene en mevrouw Marie Ide goed te keuren, zoals bijgevoegd bij dit besluit en daarvan integraal deel uitmakend.

Dit besluit zal niet worden doorgegeven aan de Toezichthoudende Autoriteit, overeenkomstig de bepalingen van het besluit van 14 mei 1998 en die van het besluit van de Regering van het Brussels Gewest van 16 juli 1998 betreffende de toezending aan de Regering van de besluiten van de gemeentelijke overheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals deze thans van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

11.06.2026/A/0024 **Octroi d'une subvention de projet en non numéraire évaluée à un montant de 6.150,00 EUR relatif au projet « Cosmos Opéra ». Bénéficiaire : Arpa d'Or ASBL. Convention. Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Nouvelle Loi communale et plus particulièrement son article 124 ;

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations ;

Vu le règlement communal relatif aux subventions approuvé par le Conseil communal en sa séance du 18 décembre 2025 ref #009/18.12.2025/A/0009#;

Vu la circulaire du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2006 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions accordées par les communes ;

Vu la demande introduite par Arpa d'Or ASBL en date du 23 février 2026 sollicitant une subvention de projet en non numéraire sous la forme de l'occupation du Petit Théâtre Mercelis du 13 au 17 juillet 2026 et évaluée à un montant de 6.150,00 EUR, conformément à l'article 3 du règlement du 18 décembre 2025 ;

Vu l'accord de principe du Collège des Bourgmestre et Echevins émis lors de sa séance du 28 avril 2026 relatif à l'octroi de cette subvention ;

Considérant que la demande a été introduite dans le respect du délai prévu par l'article 3 du règlement du 18 décembre 2025, à savoir deux mois avant la date de l'évènement ;

Considérant que la demande a bien été complétée par la production des bilan et comptes de l'exercice précédant l'année pour laquelle la subvention est sollicitée en application de l'article 5 § 2 de la loi du 14 novembre 1983 et de l'article 7 du règlement du 18 décembre 2025 ;

Considérant que la demande n'a pas été complétée par la production d'un rapport de gestion et de situation financière, s'agissant d'une petite ASBL ;

Considérant que le demandeur décrit son projet tel que suit : « Le projet Cosmos opéra propose une rencontre internationale de jeunes chanteurs lyriques professionnels, centrée sur le développement artistique, la sensibilisation à la santé vocale et la valorisation du patrimoine musical. Le projet combine masterclasses, répétitions publiques et concert final, afin de créer un espace de transmission et d'échange entre artistes et publics. Le concert final mettra à l'honneur les œuvres de Giacomo Puccini, grand compositeur italien décédé à Ixelles, rue de la Couronne 1, où il composait son dernier opéra, Turandot. Ce choix artistique confère au projet une dimension patrimoniale forte et un ancrage local, en lien avec l'histoire culturelle de la commune. Le projet est interculturel et multilingue, rassemblant des artistes internationaux autour d'un répertoire varié et proposant des activités accessibles gratuitement à tous les habitants d'Ixelles. Il favorise ainsi le dialogue interculturel, la démocratisation de l'opéra et la valorisation de la jeune création lyrique dans un cadre professionnel. » ;

Considérant que le projet du demandeur est utile à l'intérêt général car « la deuxième rencontre internationale COSMOS Opera soutient l'émergence de jeunes chanteurs lyriques et favorise le dialogue interculturel. L'hommage à Puccini valorise le patrimoine d'Ixelles, où il est décédé le 29 novembre 1924 en composant Turandot. » ;

Considérant que le projet du demandeur est utile à la Commune d'Ixelles car « La commune d'Ixelles se distingue par sa richesse multiculturelle et sa diversité linguistique. COSMOS Opera s'inscrit pleinement dans ce contexte : le projet est interculturel et multilingue, réunissant de jeunes chanteurs professionnels internationaux autour d'un répertoire varié. Le concert final sera consacré aux œuvres de Puccini, en lien direct avec son passage historique à Ixelles. Ce lien patrimonial confère au projet une dimension culturelle forte et un ancrage local significatif. Nous avons déjà présenté le spectacle « Une vie d'artiste » au Théâtre Mercelis, à l'occasion du centenaire de la disparition de Puccini, où il a rencontré un franc succès. Toutes les activités (répétitions publiques, présentations pédagogiques et concert final) seront gratuites afin de garantir une accessibilité totale aux habitants) » ;

Vu la décision du Collège du 17 mars 2026 (#009/17.03.2026/B/0201#) :

1. d'octroyer une subvention en non numéraire sous la forme de la mise à disposition de salles à la Maison de quartier Malibran comme suit : la salle « à Tout » le 29/03/2026 de 12h à 21h pour un spectacle et la salle « Cyan-Magenta » les 21, 28, 29/03, 04, 05, 11, 18, 25/04 et le 02/05/2026 de 15h à 17h pour des répétitions, et évaluée à un montant de 738,00 EUR au profit de ARPA D'OR asbl (0764396523) sise au 199, Vieille rue du moulin à 1180 Uccle ;
2. d'approuver la convention de subvention entre la Commune d'Ixelles et ARPA D'OR asbl telle qu'annexée à la présente délibération pour en faire partie intégrante;

Considérant dès lors que cela porte le montant annuel octroyé à cette association à un total évalué à 6.888,00 EUR ;

Considérant que la convention annexée à la présente délibération précise la nature de la subvention, son étendue, ses conditions d'utilisation et prévoit les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites conformément à l'article 4 de la loi du 14 novembre 1983 ;

Sur proposition faite par Monsieur Gautier Calomne, Premier Échevin et Échevin de la Culture francophone,

DECIDE :

1. d'octroyer une subvention de projet relatif à l'organisation, la préparation et la présentation du projet Cosmos opéra en non numéraire sous la forme de l'occupation du Petit Théâtre Mercelis du 13 au 17 juillet 2026 et évaluée à un montant de 6.150,00 EUR au profit de Arpa d'Or ASBL (0764.396.523) sise vieille rue du moulin, 199 à 1180 Bruxelles ;
2. d'approuver la convention de subvention entre la Commune d'Ixelles et Arpa d'Or ASBL telle qu'annexée à la présente délibération pour en faire partie intégrante.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Toekenning van een projectsubsidie in niet-specie ten bedrage van 6.150,00 EUR betreffende het project «Cosmos Opéra» . Begunstigde Arpa d'Or VZW. Overeenkomst. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gezien de Nieuwe Gemeentewet en met name artikel 124 daarvan ;

Gezien de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op en het gebruik van bepaalde subsidies;

Gezien het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de aangiften die moeten

worden gedaan inzake subsidies en toelagen;

Gezien de gemeentelijke verordening inzake subsidies, goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens zijn vergadering van 18 december 2025, ref. #009/18.12.2025/A/0009# ;

Gezien de omzendbrief van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 30 november 2006 betreffende de controle op de toekenning en de besteding van door de gemeenten toegekende subsidies;

Gezien de aanvraag ingediend door Arpa d'Or VZW op 23 februari 2026 voor een projectsubsidie in niet-specie in de vorm van het Petit Théâtre Mercelis van 13 tot en met 17 juli 2026, geraamd op een bedrag van 6.150,00 EUR, overeenkomstig artikel 3 van het reglement van 18 december 2025 ;

Gezien het principeakkoord van het College van burgemeester en schepenen, dat tijdens de vergadering van 28 april 2026 is bereikt met betrekking tot de toekenning van deze subsidie ;

Overwegende dat de aanvraag is ingediend binnen de termijn voorzien in artikel 3 van het reglement van 18 december 2025, namelijk twee maanden vóór de datum van het evenement;

Overwegende dat de aanvraag naar behoren is aangevuld met de balans en de jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, overeenkomstig artikel 5, § 2, van de wet van 14 november 1983 en artikel 7 van het reglement van 18 december 2025 ;

Overwegende dat de aanvraag niet is aangevuld met een jaarverslag en een financieel overzicht, aangezien het om een kleine VZW gaat ;

Overwegende dat de aanvrager zijn project als volgt beschrijft: « Het project Cosmos opéra biedt een internationale ontmoeting van jonge professionele operazangers, gericht op artistieke ontwikkeling, bewustwording rond stembescherming en de waardering van het muzikaal erfgoed. Het project combineert masterclasses, openbare repetities en een slotconcert om een ruimte te creëren voor kennisoverdracht en uitwisseling tussen artiesten en publiek. Het slotconcert zal de werken van Giacomo Puccini in de schijnwerpers zetten, de grote Italiaanse componist die overleed in Elsene, aan de Kroonstraat 1, waar hij zijn laatste opera, Turandot, componeerde. Deze artistieke keuze geeft het project een sterke erfgoeddimensie en een lokale verankering, in verband met de culturele geschiedenis van de gemeente. Het project is intercultureel en meertalig, brengt internationale artiesten samen rond een gevarieerd repertoire en biedt activiteiten die gratis toegankelijk zijn voor alle inwoners van Elsene. Het bevordert zo de interculturele dialoog, de democratisering van de opera en de valorisatie van jonge operacreaties in een professionele context. » ;

Overwegende dat het project van de aanvrager het algemeen belang dient, aangezien « de tweede internationale COSMOS Opera-bijeenkomst ondersteunt de doorbraak van jonge operazangers en bevordert de interculturele dialoog. Het eerbetoon aan Puccini zet het erfgoed van Elsene in de schijnwerpers, waar hij op 29 november 1924 overleed terwijl hij aan Turandot werkte. » ;

Overwegende dat het project van de aanvrager van nut is voor de gemeente Elsene, aangezien « de gemeente Elsene zich onderscheidt door haar multiculturele rijkdom

en taalkundige diversiteit. COSMOS Opera past volledig in deze context: het project is intercultureel en meertalig en brengt jonge, professionele internationale zangers samen rond een gevarieerd repertoire. Het slotconcert zal gewijd zijn aan de werken van Puccini, in directe relatie tot zijn historische verblijf in Elsene. Deze erfgoedband geeft het project een sterke culturele dimensie en een belangrijke lokale verankering. We hebben de voorstelling « Une vie d'artiste » al met groot succes opgevoerd in het Mercelistheater, ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Puccini's overlijden. Alle activiteiten (openbare repetities, educatieve presentaties en slotconcert) zijn gratis om volledige toegankelijkheid voor de inwoners te garanderen. » ;

Gezien het besluit van het College van 17 maart 2026 (#009/17.03.2026/B/0201#) :

1. een subsidie in niet-specie toe te kennen in de vorm van het ter beschikking stellen van zalen in het buurthuis Malibran, en wel als volgt: de zaal «à Tout » op 29/03/2026 van 12.00 tot 21.00 uur voor een voorstelling en de zaal "Cyan-Magenta" op 21, 28, 29/03, 04, 05, 11, 18, 25 april en 2 mei 2026 van 15.00 tot 17.00 uur voor repetities, en geraamd op een bedrag van 738,00 EUR ten gunste van ARPA D'OR vzw (0764396523), gevestigd te 1180 Ukkel, Oude Molenstraat 199;
2. de subsidieovereenkomst tussen de gemeente Elsene en ARPA D'OR vzw goed te keuren, zoals bijgevoegd bij dit besluit en er integraal deel van uitmakend;

Aangezien dit het jaarlijkse bedrag dat aan deze vereniging wordt toegekend op een totaal van naar schatting 6.888,00 EUR brengt ;

Overwegende dat in de bij dit besluit gevoegde overeenkomst de aard van de subsidie, de omvang ervan en de voorwaarden voor het gebruik ervan worden gespecificeerd, en dat daarin de van de begunstigde vereiste bewijsstukken worden vermeld, evenals de termijnen waarbinnen deze bewijsstukken moeten worden overgelegd overeenkomstig artikel 4 van de wet van 14 november 1983;

Op voorstel van de Eerste schepen en Schepen van Cultuur, de heer Gautier Calomne, namens het college,

BESLIST :

1. een projectsubsidie toe te kennen voor de voorbereiding, organisatie en uitvoering van het project Cosmos opéra in niet-specie, in de vorm van het gebruik van van het Petit Théâtre Mercelis van 13 tot 17 juli 2026, geraamd op een bedrag van 6.150,00 EUR, ten gunste van Arpa d'Or VZW (0764.396.523), gevestigd aan de Oude Molenstraat 199 te 1180 Brussel;
2. de subsidieovereenkomst tussen de gemeente Elsene en Arpa d'Or VZW goed te keuren, zoals bijgevoegd bij dit besluit en daarvan integraal deel uitmakend.

Dit besluit zal niet worden doorgegeven aan de Toezichthoudende Autoriteit, overeenkomstig de bepalingen van het besluit van 14 mei 1998 en die van het besluit van de Regering van het Brussels Gewest van 16 juli 1998 betreffende de toezending aan de Regering van de besluiten van de gemeentelijke overheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals deze thans van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

11.06.2026/A/0025 **Octroi d'une subvention de projet en numéraire et non numéraire évaluée à un montant total de 9.500,00 EUR relatif à la création d'un seul en scène « Sophie ne se lèvera plus jamais du pied gauche ». Bénéficiaire : Madame Sophie Quinet. Deux Conventions. Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Nouvelle Loi communale et plus particulièrement son article 124 ;

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations ;

Vu le règlement communal relatif aux subventions approuvé par le Conseil communal en sa séance du 18 décembre 2025 ref #009/18.12.2025/A/0009# ;

Vu la circulaire du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2006 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions accordées par les communes ;

Vu la demande introduite par Madame Sophie Quinet le 11 février 2026, conformément à l'article 3 du règlement du 18 décembre 2025, sollicitant une subvention de projet évaluée à un montant total de 9.500,00 EUR et répartie telle que suit :

- en numéraire d'un montant de 1.000,00 EUR;
- en non numéraire, sous la forme de l'occupation de la salle polyvalente Mercelis du 30 novembre au 4 décembre 2026 et du 15 au 19 mars 2027, évaluée à un montant de 8.500,00 EUR ;

Vu l'accord de principe du Collège des Bourgmestre et Echevins émis lors de sa séance du 12 mai 2026 relatif à l'octroi de cette subvention ;

Considérant que la demande a été introduite dans le respect du délai prévu par l'article 3 du règlement du 18 décembre 2025, à savoir deux mois avant la date de l'évènement ;

Considérant que le demandeur décrit son projet tel que suit : « Sophie ne se lèvera plus jamais du pied gauche » est un "seul en scène" qui raconte avec authenticité, poésie et humour le parcours de Sophie suite à son accident et à l'amputation d'une partie de sa jambe gauche ;

Considérant que le projet du demandeur est utile à l'intérêt général car « le seul en scène qui va être monté traite des sujets du handicap invisible, des deuils à faire, de la résilience et de la confrontation avec le monde médical » ;

Considérant que le projet du demandeur est utile à la Commune d'Ixelles car « Je suis Ixelloise depuis toujours. Je vis à côté du Théâtre Mercelis et je connais beaucoup de monde dans le quartier grâce à mes activités de bénévole à la bibliothèque et à la ludothèque » ;

Considérant que la convention annexée à la présente délibération précise la nature de la subvention, son étendue, ses conditions d'utilisation et prévoit les justifications

exigées du bénéficiaire ainsi que les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites conformément à l'article 4 de la loi du 14 novembre 1983 ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par Monsieur Gautier Calomne, Premier Échevin et Échevin de la Culture francophone,

DECIDE :

1. d'octroyer une subvention de projet relatif à a création d'un seul en scène « Sophie ne se lèvera plus jamais du pied gauche » au profit de Madame Sophie Quinet (670131-34443) domiciliée rue des Champs Elysées, 33, bte 8, à 1050 Ixelles (BE07 0631 1684 9366) et répartie telle que suit :
    - en numéraire d'un montant de 1.000,00 EUR;
    - en non numéraire, sous la forme de l'occupation de la salle polyvalente Mercelis du 30 novembre au 4 décembre 2026 et du 15 au 19 mars 2027, évaluée à un montant de 8.500,00 EUR ;
2. d'inscrire le montant de 1.000,00 EUR sur l'article budgétaire 762/331-01-26 « Culture : Subsides et primes directs accordés aux ménages » du budget ordinaire de 2026 dont le montant disponible est de 8.125,00 EUR, en vertu de la règle des douzièmes provisoires (5/12), sous réserve de l'approbation du Budget 2026 par les autorités de tutelle ;
3. d'approuver les deux conventions de subvention entre la Commune d'Ixelles et Madame Sophie Quinet telles qu'annexées à la présente délibération pour en faire partie intégrante.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Toekenning van een projectsubsidie in specie en in niet-specie ten bedrage van 9.500,00 EUR betreffende de oprichting van een soloproject « Sophie ne se lèvera plus jamais du pied gauche » . Begunstigde Mevrouw Sophie Quinet. Twee Overeenkomsten. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gezien de Nieuwe Gemeentewet en met name artikel 124 daarvan ;

Gezien de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op en het gebruik van bepaalde subsidies ;

Gezien het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de aangiften die moeten worden gedaan inzake subsidies en toelagen ;

Gezien de gemeentelijke verordening inzake subsidies, goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens zijn vergadering van 18 december 2025, ref. #009/18.12.2025/A/0009# ;

Gezien de omzendbrief van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

van 30 november 2006 betreffende de controle op de toekenning en de besteding van door de gemeenten toegekende subsidies ;

Gezien de aanvraag ingediend door mevrouw Sophie Quinet op 11 februari 2026, overeenkomstig artikel 3 van het reglement van 18 december 2025 waarin een projectsubsidie wordt aangevraagd geraamd op een bedrag van 9.500,00 EUR en als volgt verdeeld ;

- in specie een bedrag van 1.000,00 EUR;
- in niet-specie, in de vorm van de bezetting van de Mercelis-multifunctionele zaal van 30 november tot en met 4 december 2026 en van 15 tot en met 19 maart 2027, begroot op een bedrag van 8.500,00 EUR;

Gezien het principeakkoord van het College van burgemeester en schepenen, dat tijdens de vergadering van 12 mei 2026 is bereikt met betrekking tot de toekenning van deze subsidie ;

Overwegende dat de aanvraag is ingediend binnen de termijn voorzien in artikel 3 van het reglement van 18 december 2025, namelijk twee maanden vóór de datum van het evenement ;

Overwegende dat de aanvrager zijn project als volgt beschrijft: „Sophie ne se lèvera plus jamais du pied gauche" is een solovoorstelling die op authentieke, poëtische en humoristische wijze het verhaal vertelt van Sophie na haar ongeval en de amputatie van een deel van haar linkerbeen;

Overwegende dat het project van de aanvrager van algemeen belang is, aangezien "de solovoorstelling die zal worden opgevoerd, thema's behandelt als onzichtbare handicaps, rouwverwerking, veerkracht en de confrontatie met de medische wereld";

Overwegende dat het project van de aanvrager nuttig is voor de gemeente Elsene, aangezien "ik al mijn hele leven in Elsene woon. Ik woon naast het Mercelistheater en ken veel mensen in de buurt dankzij mijn vrijwilligerswerk in de bibliotheek en de speelgoedbibliotheek";

Overwegende dat in de bij dit besluit gevoegde overeenkomst de aard van de subsidie, de omvang ervan en de voorwaarden voor het gebruik ervan worden gespecificeerd, en dat daarin de van de begunstigde vereiste bewijsstukken worden vermeld, evenals de termijnen waarbinnen deze bewijsstukken moeten worden overgelegd overeenkomstig artikel 4 van de wet van 14 november 1983 ;

Op voorstel van de Eerste schepen en Schepen van Franstalige Cultuur, de heer Gautier Calomne, namens het college,

BESLIST :

1. een projectsubsidie toe te kennen betreffende de productie van de eenpersoonsvoorstelling « Sophie ne se lèvera plus jamais du pied gauche », ten gunste van mevrouw Sophie Quinet (670131-34443), woonachtig in de Elyzeese Veldenstraat, 33, bus 8 te 1050 Elsene en als volgt verdeeld;
    - in specie een bedrag van 1.000,00 EUR;
    - in niet-specie, in de vorm van de bezetting van de Mercelis-multifunctionele zaal van 30 november tot en met 4 december 2026 en van 15 tot en met 19 maart 2027, begroot op een bedrag van 8.500,00 EUR

2. het bedrag van 1.000,00 EUR te boeken onder begrotingsartikel 762/331-01-26 ‘Cultuur: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen’ van de gewone begroting van 2026 waarvan het beschikbare bedrag 8.125,00 EUR bedraagt, op grond van de voorlopige twaalfde-regel (5/12), onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting voor 2026 door de toezichthoudende autoriteiten ;
3. de subsidieovereenkomst tussen de gemeente Elsene en mevrouw Sophie Quinet goed te keuren, zoals bijgevoegd bij dit besluit en daarvan integraal deel uitmakend.

Dit besluit zal niet worden doorgegeven aan de Toezichthoudende Autoriteit, overeenkomstig de bepalingen van het besluit van 14 mei 1998 en die van het besluit van de Regering van het Brussels Gewest van 16 juli 1998 betreffende de toezending aan de Regering van de besluiten van de gemeentelijke overheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals deze thans van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

11.06.2026/A/0026 **Octroi d'une subvention de projet en numéraire d'un montant de 13.500,00 EUR relatif au parcours d’artiste d’Ixelles 2026. Bénéficiaire : Vaisseau Mère ASBL. Convention. Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Nouvelle Loi communale et plus particulièrement son article 124 ;

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l'emploi de certaines subventions ;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations ;

Vu le règlement relatif aux subventions approuvé par le Conseil communal en date du 18 décembre 2025 ref #009/18.12.2025/A/0009#;

Vu la circulaire du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2006 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions accordées par les communes ;

Vu la demande introduite par Vaisseau Mère ASBL en date du 13 mars 2026 sollicitant une subvention de projet en numéraire d’un montant de 20.000,00 EUR, conformément à l’article 3 du règlement du 18 décembre 2025 ;

Vu l’accord de principe du Collège des Bourgmestre et Echevins émis lors de sa séance du 14 avril 2026 et les informations qui ont été communiquées en interne au Service de la Culture, relatif à l’octroi de cette subvention ;

Considérant que la demande a été introduite dans le respect du délai prévu par l’article 3 du règlement du 18 décembre 2025, à savoir deux mois avant la date de l’évènement ;

Considérant que la demande a bien été complétée par la production des bilan et comptes de l’exercice précédant l’année pour laquelle la subvention est sollicitée en

application de l'article 5 § 2 de la loi du 14 novembre 1983 et de l'article 7 du règlement du 18 décembre 2025 ;

Considérant que la demande n'a pas été complétée par la production d'un rapport de gestion et de situation financière, s'agissant d'une petite ASBL ;

Considérant que le demandeur décrit son projet tel que suit : « Le Parcours d'Artistes d'Ixelles 2026 s'articule autour d'une thématique centrale : l'art comme vecteur de rencontre et d'appropriation du territoire. À travers l'ouverture des ateliers et des maisons d'artistes, le projet met en lumière les lieux de création présents dans la commune et invite le public à découvrir l'art dans des espaces de vie et de travail habituellement privés. Cette proximité favorise un dialogue direct entre artistes et habitant•es et permet de mieux comprendre les processus de création. La thématique s'appuie également sur l'idée de circulation et de découverte du territoire, en encourageant les visiteurs et visiteuses à parcourir les quartiers d'Ixelles, à rencontrer leurs voisin•es et à explorer la diversité des pratiques artistiques locales : arts plastiques, photographie, illustration, sculpture, installation, pratiques hybrides ou expérimentales. Le projet affirme ainsi une vision de l'art comme outil de lien social, de participation citoyenne et de mise en valeur du tissu culturel local, où artistes et habitant•es deviennent pleinement acteur•ices de la vie culturelle de la commune » ;

Considérant que le demandeur décrit l'intérêt général de son projet tel que suit : « Le Parcours d'Artistes d'Ixelles valorise la création locale, renforce les liens entre artistes et habitant•es et facilite l'accès de toutes et tous à l'art. Par l'ouverture des ateliers et des maisons, il favorise les rencontres, la participation citoyenne et l'appropriation culturelle du territoire communal » ;

Considérant que le demandeur décrit l'intérêt de son projet pour la Commune d'Ixelles tel que suit (résumé) :

- valorisation du territoire communal par la mise en lumière des artistes ixellois et des lieux culturels répartis sur l'ensemble de la commune;
- renforcement du rayonnement culturel d'Ixelles en consolidant son image de commune dynamique en matière de création contemporaine;
- soutien direct aux artistes locaux, en leur offrant des espaces de visibilité, de diffusion et de rencontre avec le public;
- développement du réseau artistique local grâce à la création de liens entre artistes, institutions culturelles et habitantes et habitants;
- renforcement de la cohésion sociale en favorisant les échanges entre les habitantes et habitants autour d'un projet culturel commun;
- promotion de l'inclusion et de l'accessibilité culturelle par la gratuité de l'événement et une attention portée à tous les publics;
- ancrage territorial renforcé via une organisation par zones géographiques permettant de mieux structurer la participation des artistes par quartier;
- animation des quartiers par la création de flux de visiteurs et d'activités culturelles dans différents secteurs de la commune;
- préservation d'une gouvernance participative, fondée sur le dialogue entre organisateurs, artistes, partenaires et population locale;
- encouragement des pratiques artistiques contemporaines, en soutenant les démarches innovantes, interdisciplinaires et émergentes ;

Considérant que la Commune ne souhaite pas donner de suite favorable à l'entièreté de la demande de 20.000,00 EUR en numéraire eu égard aux nombreux projets de qualité qui sont proposés par les opérateurs culturels, à la nécessité de faire des arbitrages et à la répartition du budget annuel de la Culture allouée aux subsides ;

Considérant que la convention annexée à la présente délibération précise la nature de la subvention, son étendue, ses conditions d'utilisation et prévoit les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites conformément à l'article 4 de la loi du 14 novembre 1983 ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par Monsieur Gautier Calomne, Premier Échevin et Échevin de la Culture francophone,

DECIDE :

1. d'octroyer une subvention de projet relative au parcours d'artistes à Ixelles pour 2026 en numéraire d'un montant de 13.500,00 EUR au profit de Vaisseau Mère ASBL (1006.005.311) sise rue Henri Wafelaerts, 19 à 1060 Bruxelles (BE22 0019 7511 8747) ;
2. de rejeter partiellement la partie numéraire de la demande de subvention – 13.500,00 EUR octroyés pour un montant de 20.000,00 EUR demandé - eu égard aux nombreux projets de qualité qui sont proposés par les opérateurs culturels, à la nécessité de faire des arbitrages et à la répartition du budget annuel de la Culture allouée aux subsides ;
3. d'inscrire le montant de 5.000,00 EUR sur l'article budgétaire 762/332-02-26 « Culture fr : subsides aux organismes au service des ménages » du budget ordinaire de 2026 où le montant de 25.825,59 EUR est disponible, en vertu de la règle des douzièmes provisoires (4/12èmes) sous réserve de l'approbation du Budget par le Conseil communal et les autorités de tutelle ;
4. d'inscrire le montant de 2.000,00 EUR sur l'article budgétaire 7622/332-02-26#0412 « Culture nl : subsides aux organismes au service des ménages » du budget ordinaire de 2026 où le montant de 26.175,10 EUR est disponible, en vertu de la règle des douzièmes provisoires (4/12èmes) sous réserve de l'approbation du Budget par le Conseil communal et les autorités de tutelle ;
5. d'inscrire le montant de 2.000,00 EUR sur l'article budgétaire 1042/332-02-26#0913 « Participation : subsides aux organismes au service des ménages » du budget ordinaire de 2026 où le montant de 32.977,90 EUR est disponible, en vertu de la règle des douzièmes provisoires (4/12èmes) sous réserve de l'approbation du Budget par le Conseil communal et les autorités de tutelle ;
6. d'inscrire le montant de 2.000,00 EUR sur l'article budgétaire 9303/332-02-26 « Rénovation urbaine : subsides aux organismes au service des ménages » du budget ordinaire de 2026 où le montant de 39.000,00 EUR est disponible, en vertu de la règle des douzièmes provisoires (4/12èmes) sous réserve de l'approbation du Budget par le Conseil communal et les autorités de tutelle ;
7. d'inscrire le montant de 1.500,00 EUR sur l'article budgétaire 7624/332-02-26 « Vie de quartier : subsides aux organismes au service des ménages » du budget ordinaire de 2026 où le montant de 10.316,67 EUR est disponible, en vertu de la règle des douzièmes provisoires (4/12èmes) sous réserve de l'approbation du Budget par le Conseil communal et les autorités de tutelle ;
8. d'inscrire le montant de 1.000,00 EUR sur l'article budgétaire 700/332-02-26 « Enseignement : subsides aux organismes au service des ménages » du budget ordinaire de 2026 où le montant de 43.353,33 EUR est disponible, en vertu de la règle des douzièmes provisoires (4/12èmes) sous réserve de l'approbation du Budget par le Conseil communal et les autorités de tutelle ;
9. d'approuver la convention de subvention entre la Commune d'Ixelles et Vaisseau Mère ASBL telle qu'annexée à la présente délibération pour en faire partie intégrante.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément

aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Toekenning van een projectsubsidie in specie ten bedrage van 13.500,00 EUR betreffende het kunstenaarstraject van Elsene van 2026 Begunstigde: Vaisseau Mère VZW. Overeenkomst. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gezien de Nieuwe Gemeentewet en met name artikel 124 ;

Gezien de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van bepaalde subsidies ;

Gezien het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de aangiften die moeten worden gedaan inzake subsidies en toelagen ;

Gezien de gemeentelijke verordening inzake subsidies, goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens zijn vergadering van 18 december 2025, ref. #009/18.12.2025/A/0009# ;

Gezien de omzendbrief van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 30 november 2006 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van door de gemeenten toegekende subsidies ;

Gezien de aanvraag die Vaisseau Mère VZW op 13 maart 2026 heeft ingediend voor een projectsubsidie in specie ten bedrage van 20.000,00 EUR, overeenkomstig artikel 3 van het reglement van 18 december 2025 ;

Gezien het principeakkoord van het College van burgemeester en schepenen, dat tijdens de vergadering van 14 april 2026 en de informatie die intern aan de Dienst Cultuur is verstrekt met betrekking tot de toekenning van deze subsidie ;

Overwegende dat het verzoek is ingediend binnen de termijn die is vastgesteld in artikel 3 van het reglement van 18 december 2025, namelijk twee maanden vóór de datum van het evenement ;

Overwegende dat de aanvraag naar behoren is aangevuld met de balans en de jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, overeenkomstig artikel 5, lid 2, van de wet van 14 november 1983 en artikel 7 van het reglement van 18 december 2025 ;

Aangezien de aanvraag niet is aangevuld met een jaarverslag en een financieel overzicht, aangezien het om een kleine VZW gaat ;

Overwegende dat de aanvrager zijn project als volgt beschrijft: «Het Parcours d'Artistes d'Ixelles 2026 draait om een centraal thema: kunst als middel om elkaar te ontmoeten en zich de omgeving eigen te maken. Door het openstellen van ateliers en kunstenaarswoningen brengt het project de creatieve plekken in de gemeente onder de

aandacht en nodigt het publiek uit om kunst te ontdekken in leef- en werkruimtes die doorgaans privé zijn. Deze nabijheid bevordert een directe dialoog tussen kunstenaars en bewoners en maakt het mogelijk om de creatieve processen beter te begrijpen. Het thema steunt ook op het idee van het verkennen en ontdekken van het gebied, door bezoekers aan te moedigen door de wijken van Elsene te wandelen, hun buren te ontmoeten en de diversiteit van de lokale artistieke praktijken te verkennen: beeldende kunst, fotografie, illustratie, beeldhouwkunst, installaties, hybride of experimentele praktijken. Het project bevestigt zo een visie op kunst als instrument voor sociale verbondenheid, burgerparticipatie en de valorisatie van het lokale culturele weefsel, waarin kunstenaars en bewoners volwaardige actoren worden in het culturele leven van de gemeente» ;

Overwegende dat de aanvrager het algemeen belang van zijn project als volgt omschrijft: «Het Kunstenaarsparcours van Elsene zet lokale creativiteit in de kijker, versterkt de banden tussen kunstenaars en inwoners en maakt kunst voor iedereen toegankelijk. Door ateliers en huizen open te stellen, stimuleert het ontmoetingen, burgerparticipatie en de culturele betrokkenheid bij de gemeente » ;

Overwegende dat de aanvrager het belang van zijn project voor de gemeente Elsene als volgt beschrijft (samenvatting):

- het gemeentelijk grondgebied op de kaart zetten door aandacht te schenken aan kunstenaars uit Elsene en culturele locaties verspreid over de hele gemeente;
- de culturele uitstraling van Elsene versterken door het imago van de gemeente als dynamische plek voor hedendaagse creatie te consolideren;
- directe steun aan lokale kunstenaars door hen platforms te bieden voor zichtbaarheid, presentatie en ontmoeting met het publiek;
- ontwikkeling van het lokale kunstnetwerk door het leggen van verbindingen tussen kunstenaars, culturele instellingen en inwoners;
- versterking van de sociale cohesie door uitwisselingen tussen inwoners rond een gemeenschappelijk cultureel project te bevorderen;
- bevordering van inclusie en culturele toegankelijkheid door het evenement gratis te maken en aandacht te besteden aan alle doelgroepen;
- versterkte territoriale verankering via een organisatie per geografische zone, waardoor de deelname van kunstenaars per wijk beter kan worden gestructureerd;
- wijkanimatie door het creëren van bezoekersstromen en culturele activiteiten in verschillende delen van de gemeente;
- behoud van een participatief bestuur, gebaseerd op dialoog tussen organisatoren, kunstenaars, partners en de lokale bevolking;
- bevordering van hedendaagse kunstpraktijken, door innovatieve, interdisciplinaire en opkomende initiatieven te ondersteunen;

Overwegende dat de gemeente niet kan ingaan op het volledige verzoek om 20.000,00 EUR in specie, gezien de vele hoogwaardige projecten die door culturele actoren worden voorgesteld, de noodzaak om keuzes te maken en de verdeling van het jaarlijkse cultuurbudget dat voor subsidies is bestemd ;

Overwegende dat in de bij dit besluit gevoegde overeenkomst de aard van de subsidie, de omvang ervan en de voorwaarden voor het gebruik ervan worden gespecificeerd, en dat daarin de van de begunstigde vereiste bewijsstukken worden vermeld, evenals de termijnen waarbinnen deze bewijsstukken moeten worden overgelegd overeenkomstig artikel 4 van de wet van 14 november 1983 ;

Op voorstel van de heer Gautier Calomne, eerste schepen en schepen voor Franstalige

cultuur,

BESLIST :

1. een projectsubsidie toe te kennen voor het kunstenaarsparcours in Elsene voor 2026, ten bedrage van 13.500,00 EUR in specie ten gunste van Vaisseau Mère VZW (1006.005.311), gevestigd aan de Henri Wafelaertsstraat 19 te 1060 Brussel (BE22 0019 7511 8747);
2. het bedrag in specie van de subsidieaanvraag gedeeltelijk af te wijzen – 13.500,00 EUR toegekend op een aangevraagd bedrag van 20.000,00 EUR – gezien de talrijke kwaliteitsvolle projecten die door de culturele actoren worden voorgesteld, de noodzaak om afwegingen te maken en de verdeling van het jaarlijkse cultuurbudget dat voor subsidies is uitgetrokken ;
3. het bedrag van 5.000,00 EUR in te schrijven onder het budgetartikel 762/332-02-26 «Franstalige Cultuur: subsidies aan organisaties ten dienste van gezinnen» van de gewone begroting van 2026, waar het bedrag van 25.825,59 EUR beschikbaar is, krachtens de regel van de voorlopige twaalfden (4/12e), onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende autoriteiten ;
4. om het bedrag van 2.000,00 EUR in te schrijven onder het budgetartikel 7622/332-02-26#0412 «Nederlandstalige Cultuur: subsidies aan organisaties ten dienste van gezinnen» van de gewone begroting van 2026, waar het bedrag van 26.175,10 EUR beschikbaar is, krachtens de regel van de voorlopige twaalfden (4/12e), onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende autoriteiten ;
5. om het bedrag van 2.000,00 EUR in te schrijven onder het budgetartikel 1042/332-02-26#0913 «Deelname : subsidies aan organisaties ten dienste van gezinnen» van de gewone begroting van 2026, waar het bedrag van 32.977,90 EUR beschikbaar is, krachtens de regel van de voorlopige twaalfden (4/12e), onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende autoriteiten ;
6. om het bedrag van 2.000,00 EUR in te schrijven onder het budgetartikel 9303/332-02-26 «Stadsvernieuwing: subsidies aan organisaties ten dienste van gezinnen» van de gewone begroting van 2026, waar het bedrag van 39.000,00 EUR beschikbaar is, krachtens de regel van de voorlopige twaalfden (4/12e), onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende autoriteiten ;
7. om het bedrag van 1.500,00 EUR in te schrijven onder het budgetartikel 7624/332-02-26 «Wijkleven: subsidies aan organisaties ten dienste van gezinnen» van de gewone begroting van 2026, waar het bedrag van 10.316,67 EUR beschikbaar is, krachtens de regel van de voorlopige twaalfden (4/12e), onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende autoriteiten;
8. om het bedrag van 1.000,00 EUR in te schrijven onder het budgetartikel 700/332-02-26 «Onderwijs: subsidies aan organisaties ten dienste van gezinnen» van de gewone begroting van 2026, waar het bedrag van 43.353,33 EUR beschikbaar is, krachtens de regel van de voorlopige twaalfden (4/12e), onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende autoriteiten;
9. de subsidieovereenkomst tussen de gemeente Elsene en Vaisseau Mère VZW goed te keuren, zoals bijgevoegd bij dit besluit en daarvan integraal deel uitmakend.

Dit besluit wordt niet doorgegeven aan de Toezichthoudende Autoriteit, overeenkomstig de bepalingen van het besluit van 14 mei 1998 en die van het besluit

van de Regering van het Brussels Gewest van 16 juli 1998 betreffende de toezending aan de Regering van de besluiten van de gemeentelijke overheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals die thans van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

Musée - Museum

11.06.2026/A/0027 **Convention de numérisation d'œuvres d'art établie entre la Commune d'Ixelles, pour le Musée communal, et la Communauté française de Belgique (Fédération Wallonie Bruxelles), Direction du Patrimoine numérique (Administration générale de la Culture, Service général du Patrimoine), dans le cadre d'une campagne de numérisation des œuvres d'art. Pour approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Nouvelle Loi communale ;

Vu la délibération du Conseil communal du 24 novembre 2022 réf. #009/24.11.2022/A/0060# décidant d'approuver la convention de subvention entre la Communauté française de Belgique (Fédération Wallonie Bruxelles) et la Commune d'Ixelles réglant les modalités de la mise à disposition d'une subvention quinquennale (01/01/2022 au 31/12/2026) d'un montant de 170.000,00 EUR annuel au profit de la Commune d'Ixelles dans le cadre de la reconnaissance du Musée en catégorie B ;

Considérant que la Communauté française et plus précisément l'administration générale de la culture est chargée de mettre en œuvre un plan de numérisation du patrimoine de la FWB (nommé PEP'S) ;

Que ce plan vise à soutenir et faciliter la numérisation des collections muséales des musées reconnus par la FWB, permettant ainsi leur préservation et leur diffusion à un public plus large, notamment à travers le portail numeriques.be. ;

Considérant que le musée, recevant une subvention dans le cadre de la reconnaissance du Musée en catégorie B, doit répondre à différentes conditions et a l'obligation de participer au plan de numérisation (Pep's) mis en œuvre par la Direction du patrimoine numérique (Administration générale de la Culture, Service général du Patrimoine) ;

Considérant que dans ce cadre, la Direction du Pep's prend à sa charge tous les coûts financiers liés à cette campagne de photographie des œuvres ;

Considérant qu'il y a lieu d'établir une convention de numérisation d'œuvres d'art entre la Commune d'Ixelles et La Communauté française de Belgique qui déterminerait les droits et les obligations de chaque partie ;

Considérant que la convention est jointe à la présente délibération pour en faire partie intégrante ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par M. Gautier Calomne, 1er Echevin, Echevin de la Culture en charge du Musée d'Ixelles,

DÉCIDE

d'approuver la convention de numérisation des œuvres d'art établie entre la Commune d'Ixelles, pour le Musée communal, et la Communauté française de Belgique, Direction du Patrimoine numérique (Administration générale de la Culture, Service général du Patrimoine) en annexe et qui fait partie intégrante de la présente délibération.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Overeenkomst voor digitalisering van kunstwerken tussen de gemeente Elsene, voor het gemeentelijk museum, en de Franse Gemeenschap van België (Federatie Wallonië-Brussel), Direction du Patrimoine numérique (Administration générale de la Culture, Service général du Patrimoine), in het kader van de digitalisering van de kunstwerken. Ter goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 24 november 2022 (ref. #009/24.11.2022/A/0060#), waarbij werd beslist de subsidieovereenkomst tussen de Franse Gemeenschap van België (Federatie Wallonië-Brussel of FWB) en de gemeente Elsene tot regeling van de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van een vijfjarensubsidie (1 januari 2022 tot en met 31 december 2026) ten bedrage van 170.000,00 EUR per jaar aan de gemeente Elsene in het kader van de erkenning van het museum in categorie B;

Overwegende dat de Franse Gemeenschap, met name de 'Administration générale de la Culture', belast is met de uitvoering van een plan voor de digitalisering van het erfgoed van de FWB (in het Frans 'PEP's', wat staat voor 'Plan de Préservation et d'Exploitation des Patrimoines);

Dat het plan tot doel heeft de digitalisering van de collecties van de door de FWB erkende museums te ondersteunen en te vergemakkelijken, zodat de collecties kunnen worden bewaard en toegankelijk worden gemaakt voor een breder publiek, met name via het portaal numeriques.be;

Overwegende dat het museum, dat een subsidie ontvangt in het kader van de erkenning als museum in categorie B, aan diverse voorwaarden moet voldoen en verplicht is deel te nemen aan het digitaliseringsplan (PEP's) van de 'Direction du patrimoine numérique' ('Administration générale de la Culture', 'Service général du Patrimoine');

Overwegende dat de directie van het PEP's in dat kader alle kosten voor het fotograferen van de werken ten laste neemt;

Overwegende dat een overeenkomst voor de digitalisering van kunstwerken tussen de gemeente Elsene en de Franse Gemeenschap van België moet worden opgemaakt waarin de rechten en plichten van elke partij worden vastgelegd;

Overwegende dat die overeenkomst bij deze beraadslaging is gevoegd en er integraal deel van uitmaakt;

Op voorstel, in naam van het college, van dhr. Gautier CALOMNE, eerste schepen en schepen van Cultuur, bevoegd voor het Museum van Elsene,

BESLIST

de overeenkomst voor de digitalisering van kunstwerken tussen de gemeente Elsene, voor het gemeentelijk museum, en de Franse Gemeenschap van België, 'Direction du Patrimoine numérique' ('Administration générale de la Culture', 'Service général du Patrimoine'), die als bijlage bij deze beraadslaging gaat en er integraal deel van uitmaakt, goed te keuren.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

11.06.2026/A/0028 **Marché public de services n°2026-138 (services spécifiques visés aux articles 88 et 158 - Annexe III de la loi). Prestations de services de restauration légère au museumcafé (lot 1) et de vente d'articles de merchandising, d'ouvrages et de catalogues d'exposition au museumshop (lot 2) du Musée d'Ixelles. Code CPV principal 55330000-2 Services de cafétéria. Procédure négociée sans publication préalable. Marché mixte. Article 234 §1er de la NLC. Fixation des conditions du marché. Cahier spécial des charges et ses annexes, formulaire d'offre. Valeur estimée du marché pour une durée d'un an: 187.000,00 EUR HTVA soit 748.000,00 EUR HTVA en cas des 3 reconductions pour une durée maximale de 4 ans. Recette annuelle estimée : 12.000,00 EUR soit 48.000,00 EUR en cas des 3 reconductions pour une durée maximale de 4 ans. Dépense annuelle estimée : 4.000,00 EUR TVAC (taux TVA : 6%, 12% et 21 %) soit 16.000,00 EUR TVAC en cas des 3 reconductions pour une durée maximale de 4 ans. Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'art. 89, §1er, alinéa 1er, 2°;

Vu l'Arrêté Royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;

Vu l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics ;

Vu la Nouvelle Loi Communale et plus particulièrement son article 234 §1er ;

Considérant que le Musée d'Ixelles prépare sa réouverture pour mars 2027 et qu'il est nécessaire de proposer au public du Musée :

- des services de cafétéria au museumcafé ;
- la possibilité d'acheter des articles cadeaux, des livres d'art et catalogues d'exposition au museumshop ;

Considérant dès lors qu'il y a lieu de lancer un marché public pour la prestation de services de restauration légère au museumcafé (lot 1) et la prestation de services de vente d'articles de merchandising, d'ouvrages et de catalogues d'exposition au museumshop (lot 2) pour le Musée d'Ixelles, pour une durée d'1 an avec possibilité de 3 reconductions d'1 an chacune ;

Considérant que le prix sera payé principalement par les usagers du Musée ;

Considérant que la valeur du marché est estimée à 187.000,00 EUR par an soit 748.000,00 EUR HTVA en cas de 3 reconductions d'1 an et répartie comme suit :

- 97.000,00 EUR par an pour le lot 1 ;
- 90.000,00 EUR par an pour le lot 2 ;

Considérant que la dépense pour ce marché à charge de la Commune est de 2.000,00 EUR TVAC (6, 12 et 21 %) par an et par lot, soit 16.000,00 EUR TVAC (6, 12 et 21 %) en cas de 3 reconductions d'1 an pour les 2 lots qui concernent les achats de boissons et de repas (catering artistes, évènements, réunions) et l'achat d'articles cadeaux (actions de représentations ou de relations avec les sponsors, mécènes, donateurs) ;

Considérant que ce marché offre la possibilité aux soumissionnaires de proposer une recette à la Commune qui est estimée 500,00 EUR par mois par lot soit 12.000,00 EUR par an, soit 48.000,00 EUR en cas de 3 reconductions d'1 an chacune;

Considérant que la recette fera l'objet d'un droit constaté par le Collège qui invitera la Receveuse communale à l'enregistrer dans la comptabilité budgétaire lors de l'attribution du présent marché public ;

Considérant que le marché a pour objet principal les services de cafétéria, services relevant de l'Annexe III de la Loi du 17 juin 2016 et que la valeur à approuver pour ce marché est inférieure à 750.000,00 EUR HTVA ;

Considérant que dès lors le marché peut être passé par procédure négociée sans publication préalable conformément à l'art.89, §1er, alinéa 1er, 2° de la Loi du 17 juin 2016 ;

Vu le cahier spécial des charges (et ses annexes) et le formulaire d'offre régissant le présent marché et faisant partie intégrante de la présente décision ;

Considérant que les opérateurs économiques suivants pourraient être consultés :

- Fonteyne Kitchen, avenue Baron Albert d'Huart 27 à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, n° d'entreprise 0432 271 392 ;
- Pompon Brunch, rue Franz Merjeay159 à 1050 Ixelles, n° d'entreprise 0546 599 453 ;

- Freddy met curry, chaussée de Mons 95 à 1070 Anderlecht, n° d'entreprise 0682 716 781 ;
- Alimentation, rue du Page 58 à 1050 Ixelles, n° d'entreprise 0649 413 812 ;
- Brod, chaussée d'Alsemberg 604/2 – 1180 Uccle ; n° d'entreprise 0849 429 295 ;
- Les Ateliers du Midi, rue de Mérode 54 à 1060 Saint-Gilles, n° d'entreprise 0456 722 916 ;
- Tempora, rue des Anciens Etangs, 44-46 à 1190 Forest, n° d'entreprise 0465 174 782 ;
- Brüsel boulevard Anspach 100 à 1000 Bruxelles, n° d'entreprise 0453 192 314 ;
- Librebook, avenue du Maréchal 14 à 1180 Uccle, n° d'entreprise 0473 802 834 ;
- La Boutique du Lieu, rue Jean Monnet 198 à 59170 Croix, France, 0652 702 112 ;
- Tropismes, galerie des Princes 5-11 à 1000 Bruxelles, n° d'entreprise 0426 111 201 ;

Sur proposition, au nom du Collège, du Premier Echevin et Echevin de la Culture en charge du Musée d'Ixelles, Monsieur Gautier Calomne,

DÉCIDE :

1. d'approuver le marché public de services n°2026-138 relatif aux prestations de services de restauration légère au museumcafé (lot 1) et de vente d'articles de merchandising, d'ouvrages et de catalogues d'exposition au museumshop (lot 2) pour le Musée d'Ixelles pour une durée d'un an, avec possibilité de 3 reconductions d'un an ;
2. d'approuver le cahier spécial des charges (et ses annexes), le formulaire d'offre relatifs au présent marché public n°2026-138 joints à la présente délibération pour en faire partie intégrante ;
3. de lancer un marché public de services mixte par procédure négociée sans publication préalable conformément à l'art. 89, §1er, alinéa 1er, 2° de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
4. de consulter les opérateurs économiques suivants :
    - Fonteyne Kitchen, avenue Baron Albert d'Huart 27 à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, n° d'entreprise 0432 271 392 ;
    - Pompon Brunch, rue Franz Merjeay159 à 1050 Ixelles, n° d'entreprise 0546 599 453 ;
    - Freddy met curry, chaussée de Mons 95 à 1070 Anderlecht, n° d'entreprise 0682 716 781 ;
    - Alimentation, rue du Page 58 à 1050 Ixelles, n° d'entreprise 0649 413 812 ;
    - Brod, chaussée d'Alsemberg 604/2 – 1180 Uccle ; n° d'entreprise 0849 429 295 ;
    - Les Ateliers du Midi, rue de Mérode 54 à 1060 Saint-Gilles, n° d'entreprise 0456 722 916 ;
    - Tempora, rue des Anciens Etangs, 44-46 à 1190 Forest, n° d'entreprise 0465 174 782 ;
    - Brüsel boulevard Anspach 100 à 1000 Bruxelles, n° d'entreprise 0453 192 314 ;
    - Librebook, avenue du Maréchal 14 à 1180 Uccle, n° d'entreprise 0473 802 834 ;
    - La Boutique du Lieu, rue Jean Monnet 198 à 59170 Croix, France, 0652 702 112 ;
    - Tropismes, galerie des Princes 5-11 à 1000 Bruxelles, n° d'entreprise

0426 111 201 ;

5. d'approuver l'estimation du présent marché, d'un montant de 187.000,00 EUR, soit 748.000,00 EUR HTVA en cas de 3 reconductions d'un an ;
6. d'estimer la recette à 12.000,00 EUR soit 48.000,00 EUR en cas de 3 reconductions d'1 an ;
7. d'approuver la dépense relative à ce marché estimée à 4.000,00 EUR TVAC (TVA 6%, 12% et 21%) pour l'achat de boissons et de repas (catering artistes, évènements, réunions) et l'achat d'articles cadeaux (actions de représentations ou de relations avec les sponsors, mécènes, donateurs …) pour les besoins du musée, soit 16.000,00 EUR en cas de 3 reconductions d'un an ;
8. d'inscrire cette dépense à l'article budgétaire 771/123-16 « frais de réception et de représentation » sur le budget ordinaire de 2027, 2028, 2029 et 2030 sous réserve d'approbation de ces budgets par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle.

La présente délibération sera transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Overheidsopdracht voor diensten nr. 2026-138 (specifieke diensten als bedoeld in artikel 88 en 158 – Bijlage III van de wet). Lichte catering voor het museumcafé (perceel 1) en verkoop van merchandiseartikelen, boekwerken en tentoonstellingscatalogussen in de museumshop (perceel 2) van het museum van Elsene. Hoofd-CPV-code: 55330000-2 Cafetariadiensten. Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Gemengde opdracht. Artikel 234, § 1, van de NGW. Vaststelling van de opdrachtvoorwaarden. Bestek en bijlagen, offerteformulier. Geraamde waarde van de opdracht voor een duur van één jaar: 187.000,00 EUR zbtw, d.i. 748.000,00 EUR zbtw in geval van 3 verlengingen voor een maximumduur van 4 jaar. Geraamde jaarlijkse ontvangst: 12.000,00 EUR, d.i. 48.000,00 EUR in geval van 3 verlengingen voor een maximumduur van 4 jaar. Geraamde jaarlijkse uitgave: 4.000,00 EUR btwi (6%, 12% en 21%) voor een jaar, zijnde 16.000,00 EUR btwi in geval van 3 verlengingen voor een maximumduur van 4 jaar. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 89, § 1, eerste lid, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, met name op artikel 234, § 1;

Overwegende dat het museum van Elsene zich opmaakt voor zijn heropening in maart

2027 en dat het nodig is dat de museumbezoekers worden aangeboden:

- cafetariadiensten in het museumcafé;
- de mogelijkheid tot aankoop van geschenkartikelen, kunstboeken en tentoonstellingscatalogussen in de museumshop;

Overwegende dat er dus een overheidsopdracht voor lichte catering voor het museumcafé (perceel 1) en verkoop van merchandiseartikelen, boekwerken en tentoonstellingscatalogussen in de museumshop (perceel 2) moet worden uitgeschreven voor het museum van Elsene voor een duur van 1 jaar, met mogelijkheid tot 3 verlengingen met telkens 1 jaar;

Overwegende dat de prijs voornamelijk door de museumgebruikers zal worden betaald;

Overwegende dat de waarde van de opdracht wordt geraamd op 187.000,00 EUR per jaar, d.i. 748.000,00 EUR zbtw in geval van 3 verlengingen met 1 jaar en verdeeld als volgt:

- 97.000,00 EUR per jaar voor perceel 1;
- 90.000,00 EUR per jaar voor perceel 2;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voor rekening van de gemeente 2.000,00 EUR btwi (6, 12 en 21%) per jaar en per perceel bedraagt, d.i. 16.000,00 EUR btwi (6, 12 en 21%) in geval van 3 verlengingen met 1 jaar voor de 2 percelen met betrekking tot aankopen van dranken en maaltijden (catering kunstenaars, evenementen, vergaderingen) en de aankoop van geschenkartikelen (representatie- of relatieacties met sponsors, mecenassen, donateurs);

Overwegende dat deze opdracht inschrijvers de mogelijkheid biedt om de gemeente een ontvangst aan te bieden die wordt geraamd op 500,00 EUR per maand per perceel, d.i. 12.000,00 EUR per jaar, d.i. 48.000,00 EUR in geval van 3 verlengingen met telkens 1 jaar;

Overwegende dat de ontvangst het voorwerp zal uitmaken van een recht dat wordt vastgesteld door het college, dat de gemeenteontvangster zal verzoeken ze te registreren in de begrotingsboekhouding bij de gunning van deze overheidsopdracht;

Overwegende dat de opdracht voornamelijk cafetariadiensten betreft, diensten die vallen onder de bijlage III van de wet van 17 juni 2016, en dat het goed te keuren bedrag voor deze opdracht lager is dan 750.000,00 EUR zbtw;

Overwegende dat de opdracht dus kan worden geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 89, § 1, eerste lid, 2°, van de wet van 17 juni 2016;

Gelet op het bestek (en bijlagen) en het offerteformulier die van toepassing zijn op deze opdracht en integraal deel uitmaken van deze beslissing;

Overwegende dat de volgende ondernemers zouden kunnen worden geraadpleegd:

- Fonteyne The Kitchen, Baron Albert d'Huartlaan 27 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, ondernemingsnr. 0432.271.392;
- Pompon Brunch, Franz Merjeaystraat 159 te 1050 Elsene, ondernemingsnr. 0546.599.453;

- Freddy met curry, Bergensesteenweg 95 te 1070 Anderlecht, ondernemingsnr. 0682.716.781;
- Alimentation, Edelknaapstraat 58 te 1050 Elsene, ondernemingsnr. 0649.413.812;
- Brod, Alsembergsesteenweg 604/2 te 1180 Ukkel, ondernemingsnr. 0849.429.295;
- Les Ateliers du Midi, de Mérodestraat 54 te 1060 Sint-Gillis, ondernemingsnr. 0456.722.916;
- Tempora, Oude Vijversstraat 44-46 te 1190 Vorst, ondernemingsnr. 0465.174.782;
- Brüsel, Anspachlaan 100 te 1000 Brussel, ondernemingsnr. 0453.192.314;
- Librebook, Maarschalklaan 14 te 1180 Ukkel, ondernemingsnr. 0473.802.834;
- La Boutique du Lieu, rue Jean Monnet 198 te 59170 Croix, Frankrijk, 0652.702.112;
- Tropismes, Prinsengalerij 5-11 te 1000 Brussel, ondernemingsnr. 0426.111.201;

Op voorstel, in naam van het college, van de heer Gautier Calomne, eerste schepen en schepen van Cultuur bevoegd voor het museum van Elsene,

BESLIST:

1. de overheidsopdracht voor diensten nr. 2026-138 betreffende lichte catering voor het museumcafé (perceel 1) en verkoop van merchandiseartikelen, boekwerken en tentoonstellingscatalogussen in de museumshop (perceel 2) voor het museum van Elsene voor een duur van één jaar, met mogelijkheid tot 3 verlengingen met één jaar, goed te keuren;
2. het bestek (en bijlagen) en het offerteformulier betreffende deze overheidsopdracht nr. 2026-138, die als bijlage gaan en integraal deel uitmaken van deze beraadslaging, goed te keuren;
3. een gemengde overheidsopdracht voor diensten bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking uit te schrijven overeenkomstig artikel 89, § 1, eerste lid, 2°, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
4. de volgende ondernemers te raadplegen:
    - Fonteyne The Kitchen, Baron Albert d'Huartlaan 27 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, ondernemingsnr. 0432.271.392;
    - Pompon Brunch, Franz Merjeaystraat 159 te 1050 Elsene, ondernemingsnr. 0546.599.453;
    - Freddy met curry, Bergensesteenweg 95 te 1070 Anderlecht, ondernemingsnr. 0682.716.781;
    - Alimentation, Edelknaapstraat 58 te 1050 Elsene, ondernemingsnr. 0649.413.812;
    - Brod, Alsembergsesteenweg 604/2 te 1180 Ukkel, ondernemingsnr. 0849.429.295;
    - Les Ateliers du Midi, de Mérodestraat 54 te 1060 Sint-Gillis, ondernemingsnr. 0456.722.916;
    - Tempora, Oude Vijversstraat 44-46 te 1190 Vorst, ondernemingsnr. 0465.174.782;
    - Brüsel, Anspachlaan 100 te 1000 Brussel, ondernemingsnr. 0453.192.314;
    - Librebook, Maarschalklaan 14 te 1180 Ukkel, ondernemingsnr. 0473.802.834;
    - La Boutique du Lieu, rue Jean Monnet 198 te 59170 Croix, Frankrijk, 0652.702.112;
    - Tropismes, Prinsengalerij 5-11 te 1000 Brussel, ondernemingsnr.

0426.111.201;

5. de raming van deze opdracht t.b.v. 187.000,00 EUR, d.i. 748.000,00 EUR zbtw in geval van 3 verlengingen met één jaar, goed te keuren;
6. de ontvangst te ramen op 12.000,00 EUR, d.i. 48.000,00 EUR in geval van 3 verlengingen met 1 jaar;
7. de uitgave voor deze opdracht, geraamd op 4.000,00 EUR btwi (6%, 12% en 21%) voor de aankoop van dranken en maaltijden (catering kunstenaars, evenementen, vergaderingen) en de aankoop van geschenkartikelen (representatie- of relatieacties met sponsors, mecenassen, donateurs) ten behoeve van het museum, d.i. 16.000,00 EUR in geval van 3 verlengingen met één jaar;
8. de uitgave te boeken onder begrotingsartikel 771/123-16 'Musea: receptie- en representatiekosten' op de gewone begroting van 2028, onder voorbehoud van goedkeuring van die begrotingen door de gemeenteraad en door de toezichthoudende overheid.

Deze beraadslaging wordt overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

Tourisme - Toerisme

11.06.2026/A/0029 **Convention entre la RTBF et la Commune d'Ixelles relative à l'organisation de l'étape bruxelloise du Beau Vélo de RAVeL le samedi 11 juillet 2026 à Ixelles – Changement de site : Place Eugène Flagey.**

LE CONSEIL,

Vu la Nouvelle Loi Communale ;

Vu la délibération du Conseil communal du 23 avril 2026 ref #009/23.04.2026/A/0025# décidant:

1. d'approuver la convention entre la RTBF, entreprise publique autonome à caractère culturel de la Fédération Wallonie Bruxelles, n° TVA BE0223459690, dont le siège est établi Boulevard Auguste Reyers, 52 à 1044 Bruxelles, et la Commune d'Ixelles relative à l'organisation de l'étape bruxelloise du Beau Vélo de RAVeL le samedi 11 juillet 2026 à Ixelles et annexée à la présente délibération pour en faire partie intégrante ;
2. d'approuver la dépense de 15.730 EUR TVAC relative à cette convention ;
3. d'inscrire la dépense de 15.730 EUR TVAC sur le budget ordinaire 2026 à l'article budgétaire 8791/12406#0716 « Tourisme : Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction » sous réserve d'approbation du budget 2026 par le Conseil communale et par l'Autorité de Tutelle et selon la règle des douzièmes provisoires, dont le crédit est égal à 0,00 € et pour lequel des ajustements internes seront effectués;

Considérant l'augmentation des coûts liés à l'occupation du Usquare comme site

pouvant accueillir le Beau Vélo de RAVeL et l'implantation de son Village du jeudi 9 juillet 2026 8h au lundi 13 juillet 2026 16h, passant de 11.150 € HTVA à 11.950 € HTVA ;

Considérant l'implication, tant dans la convention que dans la facturation, d'un prestataire, l'ASBL Wonder Meï, ne répondant pas aux conditions d'exclusion prévues par la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;

Que le recours à une procédure de marché public, ainsi que les délais associés, compromettrait le projet en termes de calendrier ;

Que des éléments de la convention entre la Commune d'Ixelles et la SAU manquent toujours à ce jour ;

Vu le rapport du Collège des Bourgmestre et Échevins du 28 mars 2026, réf. : #009/28.04.2026/B/0155#, rejetant le choix du Usquare comme site pour accueillir le Beau Vélo de RAVeL et y implanter le Village Beau Vélo et approuvant la Place Eugène Flagey comme nouveau site pouvant accueillir le Beau Vélo de RAVeL et l'implantation de son Village du jeudi 9 juillet 2026 8h au lundi 13 juillet 2026 16h ;

Considérant le geste financier de la RTBF pour permettre la tenue de l'événement sur le site du Usquare (participation financière forfaitaire négociée – 13.000 € HTVA au lieu de 20.000 € HTVA habituellement facturés) ;

Considérant que le changement de site (Place Eugène Flagey) ne justifie plus l'effort financier consenti par la RTBF, et inhérent aux frais liés à l'installation au Usquare ;

Que la participation financière forfaitaire (à charge de la Commune) doit s'aligner au montant facturé par la RTBF à toute commune hôte d'une étape du Beau Vélo de RAVeL, soit 20.000€ HTVA, sous réserve d'approbation du budget 2026 par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle et selon la règle des douzièmes provisoires ;

Considérant que la nouvelle convention entre la Commune d'Ixelles et la RTBF ainsi que le cahier des charges ont été modifiés en tenant également compte que les 500 places de stationnement demandées pour les véhicules des participants peuvent difficilement être garanties en plein centre-ville ;

Qu'il y a lieu de prévoir uniquement la réservation de zone de parking gratuit à proximité du site Village Beau Vélo pour les véhicules des participants (quelques kilomètres étant considérés comme « à proximité ») ;

Que les places de stationnement les plus importantes à garantir sont celles liées à l'organisation (P Organisation – Back-Stage – PMR – Invités), soit 125 emplacements de stationnement ;

Que la Place Eugène Flagey est en mesure d'accueillir une partie de ces 125 emplacements ;

Considérant que le Beau Vélo de RAVeL est une initiative estivale itinérante qui combine une balade cycliste accessible à tous, des animations culturelles et festives ainsi qu'un village événementiel, attirant plusieurs milliers de participants et visiteurs ;

Que cet événement bénéficie d'une large couverture médiatique, offrant à la commune d'accueil une visibilité importante ;

Considérant qu'il contribue au rayonnement du territoire, de son patrimoine, de ses espaces publics et de son offre touristique et économique, tout en s'inscrivant dans une démarche de mobilité douce et de convivialité ;

Considérant ce partenariat public-public dit « coopération horizontale non-institutionnalisée » visé à l'article 31 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;

Considérant que, par son courriel du 18 mars 2026, la RTBF a confirmé que le projet respectait les conditions de la coopération horizontale non institutionnalisée prévues aux articles 31, 3° et 30 §4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;

Que ce partenariat public-public répond donc aux critères et aux exigences d'exclusion de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ne doit donc pas faire l'objet d'un marché public ;

Considérant les prestations de la RTBF, du jeudi 9 juillet 2026 à 8h au lundi 13 juillet 2026 à 16h, pour l'organisation de l'étape bruxelloise du Beau Vélo de RAVeL le samedi 11 juillet 2026 sur la Place Eugène Flagey à Ixelles ;

Qu'une participation financière standard et forfaitaire est demandée par la RTBF au co-contractant (Commune d'Ixelles), participation forfaitaire à charge de la Commune qui s'élève à 20.000 EUR HTVA (24.200 EUR TVAC) ;

Considérant que l'organisation de l'événement Le Beau Vélo de RAVeL, l'exécution des prestations et les changements apportés à la convention initiale, et à son cahier des charges, nécessitent d'établir une nouvelle convention entre la RTBF et la Commune d'Ixelles ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par M. Gautier CALOMNE, Échevin du Tourisme,

DECIDE :

1. de retirer la délibération prise par le Conseil communal du 23 avril 2026 ref #009/23.04.2026/A/0025# pour prendre une nouvelle décision dans laquelle la Place Eugène Flagey est le nouveau site pouvant accueillir le Beau Vélo de RAVeL et l'implantation de son Village du jeudi 9 juillet 2026 8h au lundi 13 juillet 2026 16h ;
2. d'approuver la convention, et son cahier des charges, entre la RTBF, entreprise publique autonome à caractère culturel de la Fédération Wallonie Bruxelles, n° TVA BE0223459690, dont le siège est établi Boulevard Auguste Reyers, 52 à 1044 Bruxelles, et la Commune d'Ixelles relative à l'organisation de l'étape bruxelloise du Beau Vélo de RAVeL le samedi 11 juillet 2026 Place Eugène Flagey à Ixelles et annexée à la présente délibération pour en faire partie intégrante ;
3. d'approuver la dépense de 24.200 EUR TVAC relative à cette convention, et à son nouveau cahier des charges ;
4. d'inscrire la dépense de 24.200 EUR TVAC sur le budget ordinaire 2026 à l'article budgétaire 8791/12406#0716 « Tourisme : Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction », sous réserve d'approbation du budget 2026 par

le Conseil communale et par l'Autorité de Tutelle et selon la règle des douzièmes provisoires, dont le crédit est égal à 0,00 € et pour lequel des ajustements internes seront effectués.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Overeenkomst tussen de RTBF en de gemeente Elsene betreffende de organisatie van de Brusselse etappe van de Beau Vélo de RAVeL op zaterdag 11 juli 2026 in Elsene. Nieuwe locatie: Eugène Flageyplein.

DE RAAD,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 23 april 2026 (ref. #009/23.04.2026/A/0025#), waarbij werd beslist:

1. goedkeuring te hechten aan de overeenkomst tussen de RTBF, een autonoom overheidsbedrijf van culturele aard van de Federatie Wallonië-Brussel, btw-nr. BE 0223.459.690, met zetel Auguste Reyerslaan 52 te 1044 Brussel, en de gemeente Elsene betreffende de organisatie van de Brusselse etappe van de Beau Vélo de RAVeL op zaterdag 11 juli 2026 in Elsene, die als bijlage bij deze beraadslaging gaat en er integraal deel van uitmaakt;
2. de uitgave van 15.730,00 EUR btwi in verband met die overeenkomst goed te keuren;
3. de uitgave van 15.730,00 EUR btwi te boeken op de gewone begroting van 2026 onder begrotingsartikel 8791/124-06#0716 'Toerisme: technische prestaties van derden, eigen aan de functie', onder voorbehoud van goedkeuring van die begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid en volgens de regel van de voorlopige twaalfden, waarvan het krediet 0,00 EUR bedraagt en waarvoor interne aanpassingen zullen worden uitgevoerd;

Overwegende dat de kosten voor het gebruik van Usquare als locatie voor de Beau Vélo de RAVeL en voor de inrichting van het dorp van donderdag 9 juli 2026 om 8.00 uur tot en met maandag 13 juli 2026 om 16.00 uur stijgen van 11.150,00 EUR zbtw naar 11.950,00 EUR zbtw;

Overwegende dat bij zowel de overeenkomst als de facturering een dienstverlener betrokken is, namelijk vzw Wonder Meï, die niet voldoet aan de uitsluitingsvoorwaarden van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

Dat een overheidsopdrachtenprocedure, samen met de bijhorende termijnen, de planning van het project in het gedrang zou brengen;

Dat de overeenkomst tussen de gemeente Elsene en de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) nog niet volledig is;

Gelet op de verslag van het college van burgemeester en schepenen van 28 maart 2026 (ref. #009/28.04.2026/B/0155#), waarin Usquare wordt afgewezen als locatie voor de Beau Vélo de RAVeL en het Beau Vélo-dorp, en het Eugène Flageyplein wordt goedgekeurd als nieuwe locatie voor de organisatie ervan en het dorp van donderdag 9 juli 2026 om 8.00 uur tot en met maandag 13 juli 2026 om 16.00 uur;

Gelet op de financiële inspanning van de RTBF om het evenement op de Usquare-site te laten plaatsvinden (onderhandelde forfaitaire bijdrage van 13.000,00 EUR zbtw in plaats van 20.000,00 EUR zbtw, het bedrag dat gewoonlijk wordt aangerekend);

Overwegende dat de financiële inspanning van de RTBF voor de opbouw op de Usquare-site niet langer verantwoord is wegens de verhuizing van het evenement naar het Eugène Flageyplein;

Dat de forfaitaire financiële bijdrage van de gemeente moet overeenstemmen met het bedrag dat de RTBF aanrekent aan elke gemeente die een etappe van de Beau Vélo de RAVeL organiseert, namelijk 20.000,00 EUR zbtw, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting van 2026 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid en volgens de regel van de voorlopige twaalfden;

Overwegende dat de nieuwe overeenkomst tussen de gemeente Elsene en de RTBF en het bestek werden aangepast, rekening houdend met het feit dat het moeilijk is in het stadscentrum 500 parkeerplaatsen voor de voertuigen van de deelnemers te garanderen;

Dat enkel in een gratis parkeerzone in de omgeving van het Beau Vélo-dorp moet worden voorzien voor de voertuigen van de deelnemers (waarbij ‘in de omgeving’ wordt begrepen als enkele kilometers);

Dat prioritair de parkeerplaatsen voor de organisatie (P Organisatie – Backstage – PBM – genodigden) moeten worden gegarandeerd, namelijk 125 plaatsen;

Dat het Eugène Flageyplein ruimte biedt voor een deel van die 125 parkeerplaatsen;

Overwegende dat de Beau Vélo de RAVeL een reizend zomers initiatief is, een combinatie van voor iedereen toegankelijke fietstochten met culturele en feestelijke activiteiten en een evenementendorp, een evenement dat duizenden deelnemers en bezoekers trekt;

Dat dit evenement ruime aandacht krijgt in de media, waardoor de gastgemeente een grote zichtbaarheid krijgt;

Overwegende dat het evenement bijdraagt aan de uitstraling van het gebied en zijn erfgoed, zijn openbare ruimtes en zijn toeristische en economische aanbod, en tegelijkertijd een bijdrage levert aan zachte mobiliteit en een gezellige sfeer;

Gelet op dit publiek-publieke partnerschap, een ‘niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking’ genoemd als bedoeld in artikel 31 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

Overwegende dat de RTBF bij e-mail van 18 maart 2026 heeft bevestigd dat het project voldoet aan de voorwaarden van niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking als bepaald in artikel 31, 3°, en artikel 30, § 4, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

Dat dit publiek-publieke partnerschap dus beantwoordt aan de uitsluitingscriteria van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en bijgevolg niet moet worden onderworpen aan een overheidsopdracht;

Gelet op de prestaties van de RTBF van donderdag 9 juli 2026 om 8.00 uur tot en met maandag 13 juli 2026 om 16.00 uur voor de organisatie van de Brusselse etappe van de Beau Vélo de RAVeL op zaterdag 11 juli 2026 op het Eugène Flageyplein in Elsene;

Dat de RTBF een forfaitaire financiële bijdrage vraagt aan de medecontractant (de gemeente Elsene), een forfaitaire bijdrage ten laste van de gemeente ten bedrage van 20.000,00 EUR zbtw (24.200,00 EUR btwi);

Overwegende dat het voor de organisatie van het evenement Le Beau Vélo de RAVeL de uitvoering van de prestaties en de wijzigingen aan de oorspronkelijke overeenkomst en het bestek nodig is een nieuwe overeenkomst op te stellen tussen de RTBF en de gemeente Elsene;

Op voorstel, in naam van het college, van dhr. Gautier CALOMNE, schepen van Toerisme,

BESLIST:

1. de beraadslaging van de gemeenteraad van 23 april 2026 (ref. #009/23.04.2026/A/0025#) in te trekken en te vervangen door een nieuwe beslissing waarbij het Eugène Flageyplein wordt aangeduid als nieuwe locatie voor de organisatie van de Beau Vélo de RAVeL en het dorp van donderdag 9 juli 2026 om 8.00 uur tot en met maandag 13 juli 2026 om 16.00 uur;
2. goedkeuring te hechten aan de overeenkomst tussen de RTBF, een autonoom overheidsbedrijf van culturele aard van de Federatie Wallonië-Brussel, btw-nr. BE 0223.459.690, met zetel Auguste Reyerslaan 52 te 1044 Brussel, en de gemeente Elsene betreffende de organisatie van de Brusselse etappe van de Beau Vélo de RAVeL op zaterdag 11 juli 2026 op het Eugène Flageyplein in Elsene, die als bijlage bij deze beraadslaging gaat en er integraal deel van uitmaakt;
3. de uitgave van 24.200,00 EUR btwi in verband met die overeenkomst en het nieuwe bestek goed te keuren;
4. de uitgave van 24.200,00 EUR btwi te boeken op de gewone begroting van 2026 onder begrotingsartikel 8791/124-06#0716 ‘Toerisme: technische prestaties van derden, eigen aan de functie’, onder voorbehoud van goedkeuring van die begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid en volgens de regel van de voorlopige twaalfden, waarvan het krediet 0,00 EUR bedraagt en waarvoor interne aanpassingen zullen worden uitgevoerd.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

Propreté publique - Openbare netheid

11.06.2026/A/0030 **Mise en place d'un réseau de bulles à textiles dans les écoles communales. Convention type avec l'asbl "Les Petits Riens" pour la mise en place d'une bulle de collecte de textiles au sein d'un établissement scolaire. Approbation.**

LE CONSEIL

Vu la Nouvelle Loi Communale et plus particulièrement son article 117 ;

Vu l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

Vu les articles 11 et 41 de l'ordonnance du 6 mai 2021 portant modification de l'ordonnance du 14 juin 2012, rendant le tri des déchets de textile obligatoire à partir du 1er janvier 2025 ;

Considérant que la Région collabore avec les acteurs de l'économie circulaire pour la collecte des déchets de textile ;

Considérant que la nouvelle obligation de tri de ce type de déchets exerce une pression accrue sur les dispositifs actuels de collecte, en particulier les bulles à textiles dans l'espace public ;

Considérant que la Région et les acteurs de l'économie circulaire sont à la recherche de modes de collecte supplémentaires afin de capter l'ensemble des déchets de textile et de soulager les dispositifs de collecte actuels ;

Considérant que la Commune souhaite tester la collecte de textiles via des bulles à textiles placées dans les établissements scolaires communales ;

Considérant que suite à une prospection, seule l'asbl Les Petits Riens a émis son intérêt à collaborer avec la Commune d'Ixelles dans cette collecte de textiles ;

Considérant qu'un courrier sera transmis aux directions des écoles communales, proposant de placer une bulle à textile dans l'enceinte de l'établissement ;

Considérant que le placement de la bulle et la vidange régulière seraient pris en charge par l'asbl Les Petits Riens ;

Considérant que la bulle serait uniquement accessible aux parents et élèves ainsi qu'au personnel de l'école ;

Considérant qu'il y a lieu de formaliser cette collaboration via une convention afin de déterminer les droits et obligations des parties;

Considérant que la convention-type en pièce jointe est proposée par l'asbl Les Petits Riens ;

Considérant que cette convention sera utilisée pour chaque école qui doit être identifiée précisément dans la convention;

Considérant que sur base de cette convention-type approuvée par le Conseil, le Collège exécutera la présente décision en approuvant les conventions pour chaque établissement scolaire concerné sur base de l'article 123 de la Nouvelle Loi

Communale ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par M. Geoffroy Kensier, échevin de la Propreté publique,

DÉCIDE :

1. d'approuver la collecte de textiles par l'asbl Les Petits Riens via des bulles à textiles placées dans les établissements scolaires communaux ;
2. d'approuver la convention-type pour la mise en place d'une bulle de collecte de textiles au sein d'un établissement scolaire communal en annexe de la présente délibération pour en faire partie intégrante;
3. d'autoriser le Collège des Bourgmestre et Echevins de conclure les conventions pour chaque établissement scolaire concerné selon la convention type.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Plaatsing van een netwerk van textielcontainers in de gemeentelijke scholen. Modelovereenkomst met de vzw Spullenhulp voor de plaatsing van een textielcontainer in een school. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 117;

Gelet op de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen;

Gelet op artikelen 11 en 41 van de ordonnantie van 6 mei 2021 houdende wijziging van de ordonnantie van 14 juni 2012 die het sorteren van textielafval verplicht maakt vanaf 1 januari 2025;

Overwegende dat het gewest voor de inzameling van textielafval met spelers uit de kringloopeconomie samenwerkt;

Overwegende dat de nieuwe verplichting tot sorteren van dit soort afval een verhoogde druk op de huidige inzamelvoorzieningen zet, in het bijzonder op de textielcontainers in de openbare ruimte;

Overwegende dat het gewest en de spelers uit de kringloopeconomie op zoek zijn naar extra inzamelwijzen om alle textielafval op te vangen en de huidige inzamelvoorzieningen te ontlasten;

Overwegende dat de gemeente een textielinzameling via textielcontainers in de gemeentelijke scholen wenst uit te testen;

Overwegende dat na een prospectie enkel de vzw Spullenhulp interesse getoond heeft in een samenwerking voor textielinzameling met de gemeente Elsene;

Overwegende dat een brief naar de directies van de gemeentescholen gestuurd zal worden met het voorstel om een textielcontainer op hun school te plaatsen;

Overwegende dat de vzw Spullenhulp zou instaan voor de plaatsing en regelmatige lediging van de containers;

Overwegende dat de container enkel toegankelijk zou zijn voor de ouders, leerlingen en personeelsleden van de school;

Overwegende dat het gepast voorkomt die samenwerking via een overeenkomst te formaliseren teneinde de rechten en plichten van de partijen vast te leggen;

Overwegende dat de modelovereenkomst in bijlage door de vzw Spullenhulp voorgesteld wordt;

Overwegende dat die overeenkomst voor iedere school gebruikt zal worden en dat die nauwkeurig in de overeenkomst geïdentificeerd moet worden;

Overwegende dat het college, op basis van die modelovereenkomst goedgekeurd door de raad, onderhavige beslissing kan uitvoeren en de overeenkomsten per school zal goedkeuren op basis van artikel 123 van de Nieuwe Gemeentewet;

Op voorstel, in naam van het college, van de heer Geoffroy KENSIER, schepen van Openbare Netheid,

BESLIST:

1. de textielinzameling via textielcontainers in de gemeentelijke scholen door de vzw Spullenhulp goed te keuren;
2. de modelovereenkomst voor de plaatsing van een textielcontainer op de gemeentelijke scholen, in bijlage van onderhavige beraadslaging om er integraal deel van uit te maken, goed te keuren;
3. het college van burgemeester en schepenen te machtigen de overeenkomsten per school af te sluiten op basis van de modelovereenkomst.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

11.06.2026/A/0031 **Marché public de fournitures n°2026-132 relatif à l'acquisition de poubelles pour le service de propreté publique de la Commune d'Ixelles pour une durée de deux ans composé de 4 lots. Code CPV : 392243403 - poubelles. Procédure ouverte. Publicité européenne. Marché à bordereau de prix. Fixation des conditions du marché. Avis de marché, DUME prérempli, cahier des charges et ses annexes, inventaire, formulaires d'offre. Dépense : 406.417,00 EUR TVAC (Taux de TVA 21%), révision des prix et révision des quantités présumées comprises. Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment son article 36, §1er ;

Vu l'Arrêté Royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics ;

Vu la Nouvelle Loi Communale, et plus particulièrement son article 234, §1er ;

Considérant qu'il est nécessaire d'acquérir de nouvelles poubelles publiques afin d'en remplacer certaines présentes sur l'espace public ixellois ;

Considérant qu'il est nécessaire d'acquérir de nouveaux ilots de tri pour les bâtiments communaux et poubelles pour les écoles afin d'en remplacer certaines présentes dans les bâtiments communaux ;

Considérant qu'il est nécessaire d'acquérir de nouveaux cendriers de rue sur pied afin d'en remplacer certaines présentes sur l'espace public ixellois ;

Considérant dès lors qu'il y a lieu de passer un marché public relatif à l'acquisition de poubelles publiques pour le service propreté publique et propreté des bâtiments pour une durée de 2 ans, réparti en quatre lots :

- lot 1 : Ilot de tri pour les bâtiments communaux;
- lot 2 : Poubelles de tri pour les écoles;
- lot 3 : Poubelles publiques en fonte;
- lot 4 : Cendriers de rue sur pied;

Considérant que le montant estimé pour ce marché s'élève, pour une durée de deux ans à 305.347,12 EUR HTVA, soit 369.470,01 EUR TVAC, selon la répartition suivante :

- 106.686,70 EUR HTVA, soit 129.090,91 EUR TVAC pour le lot 1 ;
- 23.666,42 EUR HTVA, soit 28.636,36 EUR TVAC pour le lot 2 ;
- 169.994,00 EUR HTVA, soit 205.692,74 EUR TVAC pour le lot 3 ;
- 5.000,00 EUR HTVA, soit 6.050,00 EUR TVAC pour le lot 4 ;

Vu le courrier du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 août 2006, (réf circulaire 2006/10) demandant de prévoir une marge de +/- 10% lors de l'engagement de la dépense relative à l'attribution d'un marché public, lorsque les clauses contractuelles du cahier spécial des charges prévoient une révision des prix et/ou des quantités présumées ;

Considérant que le marché prévoit une formule de révision des prix et des quantités présumées pour tous les lots ;

Considérant que la marge liée à la révision des prix et la révision des quantités présumées est estimée à 10% du montant de chacun des lots et s'élève à :

- 12.909,09 EUR TVAC pour le lot 1 ;
- 2.863,64 EUR TVAC pour le lot 2 ;

- 20.569,27 EUR TVAC pour le lot 3 ;
- 605,00 EUR TVAC pour le lot 4 ;

Considérant, dès lors, que le montant estimé du marché, s'élève à 305.347,12 EUR HTVA, augmenté à 406.417,00 EUR TVAC pour couvrir la révision des prix et révision des quantités présumées, selon la répartition suivante :

- lot 1 : 142.000,00 EUR TVAC, révision des prix et révision des quantités présumées comprise ;
- lot 2 : 31.500,00 EUR TVAC, révision des prix et révision des quantités présumées comprise ;
- lot 3 : 226.262,00 EUR TVAC, révision des prix et révision des quantités présumées comprise ;
- lot 4 : 6.655,00 EUR TVAC, révision des prix et révision des quantités présumées comprise ;

Considérant que la valeur estimée du marché est supérieure au seuil de la publicité européenne, à savoir 221.000,00 EUR HTVA et que donc que le marché est soumis à la publicité européenne ;

Vu le cahier spécial des charges et ses annexes, l'inventaire, le formulaire d'offre, l'avis de marché, le DUME prérempli, régissant le présent marché et faisant partie intégrante de la présente décision ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par M. Geoffroy Kensier, Echevin de la Propreté publique,

DECIDE :

1. d'approuver le marché public n° 2026-132 relatif à l'acquisition de poubelles pour les services de propreté publique et du service propreté des bâtiments de la Commune d'Ixelles pour une durée de deux ans, en 4 lots :
    - lot 1 : Ilot de tri pour les bâtiments communaux;
    - lot 2 : Poubelles de tri pour les écoles;
    - lot 3 : Poubelles publiques en fonte;
    - lot 4 : Cendriers de rue sur pied;
2. d'approuver le cahier spécial des charges et ses annexes, l'inventaire, le formulaire d'offre, l'avis de marché, le DUME prérempli, relatifs au présent marché public n° 2026-132 joints à la présente délibération pour en faire partie intégrante ;
3. d'autoriser le Collège des Bourgmestre et Échevins à lancer un marché public de fournitures, à bordereau de prix, par procédure ouverte, conformément à l'article 36, §1er de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, avec publicité européenne ;
4. d'approuver la dépense relative à ce marché, estimée à 406.417,00 EUR TVAC, révision des prix, révision des quantités présumées comprise, selon la répartition suivante :
    - lot 1 : 142.000,00 EUR TVAC, révision des prix et révision des quantités présumées comprise ;
    - lot 2 : 31.500,00 EUR TVAC, révision des prix et révision des quantités présumées comprise ;
    - lot 3 : 226.262,00 EUR TVAC, révision des prix et révision des quantités présumées comprise ;
    - lot 4 : 6.655,00 EUR TVAC, révision des prix et révision des quantités présumées comprise ;

5. d’inscrire, pour le lot 1, la dépense de 142.000,00 EUR comme suit :
    - 50.000,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2026 à l’article budgétaire 104/744-98 intitulé « secrétariat communal : achats de machines et de materiel d'equipement et d'exploitation divers » sous réserve d’approbation du budget extraordinaire de 2026 par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle ;
    - 50.000,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2027 à l’article budgétaire 104/744-98 intitulé « secrétariat communal : achats de machines et de materiel d'equipement et d'exploitation divers » sous réserve d’approbation du budget extraordinaire de 2027 par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle ;
    - 42.000,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2028 à l’article budgétaire 104/744-98 intitulé « secrétariat communal : achats de machines et de materiel d'equipement et d'exploitation divers » sous réserve d’approbation du budget extraordinaire de 2028 par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle ;
6. d’inscrire, pour le lot 2, la dépense de 31.500,00 EUR comme suit :
    - 12.000,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2026 à l’article budgétaire 700/744-98 intitulé « recettes et dépenses générales d'enseignement : achats de machines et de materiel d'équipement et d'exploitation divers» sous réserve d’approbation du budget extraordinaire de 2026 par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle ;
    - 12,000,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2027 à l’article budgétaire 700/744-98 intitulé « recettes et dépenses générales d'enseignement : achats de machines et de materiel d'équipement et d'exploitation divers » sous réserve d’approbation du budget extraordinaire de 2027 par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle ;
    - 7.500,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2028 à l’article budgétaire 700/744-98 intitulé « recettes et dépenses générales d'enseignement : achats de machines et de materiel d'équipement et d'exploitation divers» sous réserve d’approbation du budget extraordinaire de 2028 par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle ;
7. d’inscrire, pour le lot 3, la dépense de 226.262,00 EUR comme suit :
    - 100.000,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2026 à l’article budgétaire 875/749-98 intitulé « désinfection, nettoyage : investissements mobiliers divers » sous réserve d’approbation du budget extraordinaire de 2026 par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle ;
    - 100.000,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2027 à l’article budgétaire 875/749-98 intitulé « désinfection, nettoyage : investissements mobiliers divers » sous réserve d’approbation du budget extraordinaire de 2027 par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle ;
    - 26.262,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2027 à l’article budgétaire 875/749-98 intitulé « désinfection, nettoyage : investissements mobiliers divers » sous réserve d’approbation du budget extraordinaire de 2027 par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle ;
8. d’inscrire, pour le lot 4, la dépense de 6.655,00 EUR comme suit:
    - 2.500,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2026 à l’article budgétaire 875/749-98 intitulé « désinfection, nettoyage :

investissements mobiliers divers » sous réserve d'approbation du budget extraordinaire de 2026 par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle ;
    - 2.500,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2027 à l'article budgétaire 875/749-98 intitulé « désinfection, nettoyage : investissements mobiliers divers » sous réserve d'approbation du budget extraordinaire de 2027 par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle ;
    - 1.655,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2028 à l'article budgétaire 875/749-98 intitulé « désinfection, nettoyage : investissements mobiliers divers » sous réserve d'approbation du budget extraordinaire de 2028 par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle ;
9. de financer les dépenses d'investissement via la conclusion d'un emprunt auprès d'un organisme financier ;
10. de solliciter les crédits suffisants sur les budgets extraordinaires de 2026, 2027 et 2028 pour couvrir les dépenses éventuelles.

La présente délibération sera transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Overheidsopdracht voor leveringen nr. 2026-132 betreffende de aankoop van vuilnisbakken voor de dienst Openbare Netheid van de gemeente Elsene voor een duur van twee jaar bestaande uit 4 percelen. CPV-code: 392243403 - vuilnisbakken Openbare procedure. Europese bekendmaking. Opdracht tegen prijslijst. Vaststelling van de opdrachtvoorwaarden. Aankondiging van opdracht, vooraf ingevuld UEA, bestek en bijlagen, inventaris, offerteformulieren. Uitgave: 406.417,00 EUR BTWI (21%), herziening van de prijzen en herziening van de vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, met name op artikel 36, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, met name op artikel 234, § 1;

Overwegende dat er nieuwe openbare vuilnisbakken aangekocht moeten worden ter vervanging van bepaalde exemplaren in de openbare ruimte van Elsene;

Overwegende dat er nieuwe sorteereilanden voor de gemeentegebouwen en

afvalscheidingsbakken voor de scholen aangekocht moeten worden ter vervanging van bepaalde exemplaren in de gemeentegebouwen;

Overwegende dat er nieuwe straatsbakken op voet aangekocht moeten worden ter vervanging van bepaalde exemplaren in de openbare ruimte van Elsene;

Overwegende dat het gepast voorkomt een overheidsopdracht voor de aankoop van openbare vuilnisbakken voor de diensten Openbare Netheid en Netheid van de gebouwen aan te kopen, voor een duur van twee jaar, onderverdeeld in vier percelen:

- perceel 1: Sorteereiland voor de gemeentegebouwen;
- perceel 2: Afvalscheidingsbakken voor de scholen;
- perceel 3: Gietijzeren openbare vuilnisbakken;
- perceel 4: Straatasbakken op voet;

Overwegende dat het bedrag voor deze opdracht, voor een duur van twee jaar, geraamd wordt op 305.347,12 EUR ZBTW en 369.470,01 BTWI, volgens onderstaande verdeling:

- 106.686,70 EUR ZBTW en 129.090,91 EUR BTWI voor perceel 1;
- 23.666,42 EUR ZBTW en 28.636,36 EUR BTWI voor perceel 2;
- 169.994,00 EUR ZBTW en 205.692,74 EUR BTWI voor perceel 3;
- 5.000,00 EUR ZBTW en 6.050,00 EUR BTWI voor perceel 4;

Gelet op de brief van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 augustus 2006 (ref. omzendbrief 2006/10) waarin werd gevraagd een marge van +/- 10% te voorzien bij de vastlegging van de uitgave voor de gunning van een overheidsopdracht indien de contractuele bepalingen van het bestek een herziening van de prijzen en/of van de vermoedelijke hoeveelheden voorzien;

Overwegende dat men voor alle percelen van de opdracht voorziet in een prijsherzieningsformule en vermoedelijke hoeveelheden;

Overwegende dat de marge voor de herziening van de prijzen en vermoedelijke hoeveelheden geraamd wordt op 10% van het bedrag per perceel en neerkomt op:

- 12.909,09 EUR BTWI voor perceel 1;
- 2.863,64 EUR BTWI voor perceel 2;
- 20.569,27 EUR BTWI voor perceel 3;
- 605,00 EUR BTWI voor perceel 4;

Overwegende dat het bedrag voor de opdracht bijgevolg geraamd wordt op 305.347,12 EUR ZBTW, vermeerderd tot 406.417,00 EUR BTWI ter dekking van de herziening van de prijzen en de herziening van de vermoedelijke hoeveelheden, volgens onderstaande verdeling:

- perceel 1: 142.000,00 EUR BTWI, herziening van de prijzen en herziening van de vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen;
- perceel 2: 31.500,00 EUR BTWI, herziening van de prijzen en herziening van de vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen;
- perceel 3: 226.262,00 EUR BTWI, herziening van de prijzen en herziening van de vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen;
- perceel 4: 6.655,00 EUR BTWI, herziening van de prijzen en herziening van de vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen;

Overwegende dat het geraamde bedrag van de uitgave voor deze opdracht hoger ligt

dan de drempel voor Europese bekendmaking, zijnde 221.000,00 EUR ZBTW en dat de opdracht dus aan Europese bekenmaking onderworpen is;

Gelet op het bestek en de bijlagen, de inventaris, het offerteformulier, de aankondiging van opdracht en het vooraf ingevulde UEA die deze opdracht beheersen en integraal deel uitmaken van onderhavige beslissing;

Op voorstel, in naam van het college, van de heer Geoffroy KENSIER, schepen van Openbare Netheid,

BESLIST:

1. overheidsopdracht nr. 2026-132 betreffende de aankoop van vuilnisbakken voor de diensten Openbare Netheid en Netheid van de Gebouwen van de gemeente Elsene voor een duur van twee jaar bestaande uit 4 percelen goed te keuren:
    - perceel 1: Sorteereiland voor de gemeentegebouwen;
    - perceel 2: Afvalscheidingsbakken voor de scholen;
    - perceel 3: Gietijzeren openbare vuilnisbakken;
    - perceel 4: Straatasbakken op voet;
2. het bestek en de bijlagen, de inventaris, het offerteformulier, de aankondiging van opdracht en het vooraf ingevulde UEA betreffende deze overheidsopdracht nr. 2026-132, die als bijlage gaan bij deze beraadslaging en er integraal deel van uitmaken, goed te keuren;
3. het college van burgemeester en schepenen te machtigen een overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst via openbare procedure overeenkomstig artikel 36,§1 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten met Europese bekendmaking uit te schrijven;
4. de uitgave voor deze opdracht geraamd op 406.417,00 EUR BTWI, herziening van de prijzen, herziening van de vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen volgens onderstaande verdeling goed te keuren:
    - perceel 1: 142.000,00 EUR BTWI, herziening van de prijzen en herziening van de vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen;
    - perceel 2: 31.500,00 EUR BTWI, herziening van de prijzen en herziening van de vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen;
    - perceel 3: 226.262,00 EUR BTWI, herziening van de prijzen en herziening van de vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen;
    - perceel 4: 6.655,00 EUR BTWI, herziening van de prijzen en herziening van de vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen;
5. de uitgave van 142.000,00 EUR voor perceel 1 als volgt te boeken:
    - 50.000,00 EUR op de buitengewone begroting van 2026 op begrotingsartikel 104/744-98 “Gemeentesecretariaat: aankoop van machines en divers uitrustings- en exploitatiemateriaal”, onder voorbehoud van goedkeuring van de buitengewone begroting van 2026 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 50.000,00 EUR op de buitengewone begroting van 2027 op begrotingsartikel 104/744-98 “Gemeentesecretariaat: aankoop van machines en divers uitrustings- en exploitatiemateriaal”, onder voorbehoud van goedkeuring van de buitengewone begroting van 2027 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 42.000,00 EUR op de buitengewone begroting van 2028 op begrotingsartikel 104/744-98 “Gemeentesecretariaat: aankoop van machines en divers uitrustings- en exploitatiemateriaal”, onder voorbehoud van goedkeuring van de buitengewone begroting van 2028

door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;

6. de uitgave van 31.500,00 EUR voor perceel 2 als volgt te boeken:
    - 12.000,00 EUR op de buitengewone begroting van 2026 op begrotingsartikel 700/744-98 “Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs: aankoop van machines en divers uitrustings- en exploitatiemateriaal”, onder voorbehoud van goedkeuring van de buitengewone begroting van 2026 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 12.000,00 EUR op de buitengewone begroting van 2027 op begrotingsartikel 700/744-98 “Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs: aankoop van machines en divers uitrustings- en exploitatiemateriaal”, onder voorbehoud van goedkeuring van de buitengewone begroting van 2027 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 7.500,00 EUR op de buitengewone begroting van 2028 op begrotingsartikel 700/744-98 “Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs: aankoop van machines en divers uitrustings- en exploitatiemateriaal”, onder voorbehoud van goedkeuring van de buitengewone begroting van 2028 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
7. de uitgave van 226.262,00 EUR voor perceel 3 als volgt te boeken:
    - 100.000,00 EUR op de buitengewone begroting van 2026 op begrotingsartikel 875/749-98 “Ontsmetting, reiniging: diverse roerende investeringen”, onder voorbehoud van goedkeuring van de buitengewone begroting van 2026 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 100.000,00 EUR op de buitengewone begroting van 2027 op begrotingsartikel 875/749-98 “Ontsmetting, reiniging: diverse roerende investeringen”, onder voorbehoud van goedkeuring van de buitengewone begroting van 2027 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 26.262,00 EUR op de buitengewone begroting van 2027 op begrotingsartikel 875/749-98 “Ontsmetting, reiniging: diverse roerende investeringen”, onder voorbehoud van goedkeuring van de buitengewone begroting van 2027 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
8. de uitgave van 6.655,00 EUR voor perceel 4 als volgt te boeken:
    - 2.500,00 EUR op de buitengewone begroting van 2026 op begrotingsartikel 875/749-98 “Ontsmetting, reiniging: diverse roerende investeringen”, onder voorbehoud van goedkeuring van de buitengewone begroting van 2026 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 2.500,00 EUR op de buitengewone begroting van 2027 op begrotingsartikel 875/749-98 “Ontsmetting, reiniging: diverse roerende investeringen”, onder voorbehoud van goedkeuring van de buitengewone begroting van 2027 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 1.655,00 EUR op de buitengewone begroting van 2028 op begrotingsartikel 875/749-98 “Ontsmetting, reiniging: diverse roerende investeringen”, onder voorbehoud van goedkeuring van de buitengewone begroting van 2028 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
9. de investeringsuitgaven te financieren door een lening bij een financiële instelling;

10. voldoende kredieten aan te vragen op de buitengewone begrotingen van 2026, 2027 en 2028 om de eventuele uitgaven te dekken.

Deze beraadslaging wordt overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

Comptabilité - Boekhouding

11.06.2026/A/0032 **Modification budgétaire n° 0 pour l'exercice 2025 - Approbation.**

LE CONSEIL,

Considérant que certaines allocations prévues au budget doivent être révisées ;

Considérant que les documents suivants sont joints en annexes et font partie intégrante de la présente délibération:

- la Modification Budgétaire Fonctionnelle et Economique no 0 de 2025;
- la Modification Budgétaire Détaillée no 0 de 2025;

Vu la Nouvelle Loi communale ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par Madame Nathalie Gilson, Echevine des Finances,

DECIDE

d'approuver la Modification Budgétaire Fonctionnelle et Economique n° 0 de l'exercice 2025, en annexe et faisant partie intégrante de la présente délibération.

La présente délibération sera transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance bruxelloise du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Begrotingswijziging nr 0 voor het dienstjaar 2025. Goedkeuring.

DE RAAD,

Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ;

Overwegende dat de volgende documenten, als bijlage die deel uitmakenvan de huidige beraadslaging, toegevoegd zijn:

- de Functionele en Economische Begrotingswijziging nr 0 van 2025;
- de In Detail Begrotingswijziging nr 0 van 2025;

Gelet op de Nieuwe gemeentewet ;

Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de Mevrouw Nathalie Gilson, Schepen bevoegd voor Financiën,

BESLUIT

de Functionele en Economische Begrotingswijziging nr 0 van het dienstjaar 2025, in bijlage en die integraal deel uitmaakt van deze beraadslaging, goed te keuren.

Deze beraadslaging wordt overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

11.06.2026/A/0033 **Compte de l'exercice 2025 - Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu le titre VI : « du Budget et comptes » de la nouvelle loi communale ;

Vu l'arrêté royal du 2/08/1990 tel que modifié portant Règlement Général de la Comptabilité Communale (RGCC) ;

Vu la circulaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'élaboration des comptes des communes bruxelloises ;

Sur proposition faite au nom du Collège, par Madame Nathalie Gilson, Echevine des Finances,

DECIDE

d'approuver le compte de l'exercice 2025 et ses annexes faisant partie intégrante de la présente délibération.

La présente délibération sera transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 23 votes positifs, 15 abstentions.
Abstentions : Yves Rouyet, Anaïs Camus, Nora Bednarski, Margot Antoine, Marie Thibaut de Maisières, Jamila Gourari, Wolf Rysbrack, Fatoumata Camara, Esther Coorevits, Aline Lacroix, Mathias El Berhoumi, Bertrand Wert, Marc Boutet, Diego Naranjo, Vinciane Pirottin.

Rekening van het dienstjaar 2025. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op Titel VI: “Begroting en rekeningen” van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2/08/1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke boekhouding, zoals gewijzigd;

Gelet op de omzendbrief van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de samenstelling van de rekeningen van de Brusselse gemeenten;

Op voorstel gedaan, in naam van het College, door Mevrouw Nathalie Gilson, Schepen van Financiën,

BESLIST

de rekening van het dienstjaar 2025 en zijn bijlagen die integraal deel uitmaken van de huidige beraadslaging goed te keuren.

Deze beraadslaging wordt overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 23 positieve stemmen, 15 onthoudingen.
Onthoudingen : Yves Rouyet, Anaïs Camus, Nora Bednarski, Margot Antoine, Marie Thibaut de Maisières, Jamila Gourari, Wolf Rysbrack, Fatoumata Camara, Esther Coorevits, Aline Lacroix, Mathias El Berhoumi, Bertrand Wert, Marc Boutet, Diego Naranjo, Vinciane Pirottin.

Contentieux fiscal - Fiscale Geschillen

11.06.2026/A/0034 **STIB - Taxe sur les immeubles affectés à l'usage de bureaux - Exercices 2008 et 2009 - Montant total : 205.807,85 - Acquiescement à l'arrêt du 2 avril 2026.**

LE CONSEIL,

Considérant que la Commune d’Ixelles a mis à charge de la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) les impositions suivantes :

- exercice 2008 – Taxes sur les immeubles affectés à l’usage de bureaux:
  - 82.572,94 EUR (adresse d’imposition : avenue de la Toison d’or 15);
  - 61.119,50 EUR (adresse d’imposition : rue de Stassart 36);
- exercice 2009 – Taxes sur les immeubles affectés à l’usage de bureaux:
  - 35.695,33 EUR (adresse d’imposition : avenue de la Toison d’or 15);
  - 26.420,08 EUR (adresse d’imposition : rue de Stassart 36);

Considérant que la STIB a contesté ces impositions ;

Considérant qu'en date du 22 mai 2015, la 32ième chambre francophone du Tribunal de Première instance de Bruxelles a rendu un jugement favorable à la Commune et a donc confirmé les taxes mises à charge de la STIB ;

Considérant qu'une requête d'appel a été déposée à l'encontre de cette décision en date du 8 mai 2018 ;

Considérant qu'en date du 2 avril 2026, la 6ième Chambre fiscale de la Cour d'appel de Bruxelles a rendu son arrêt définitif déclarant l'appel fondé ;

Qu'elle a, dès lors, ordonné le dégrèvement des taxes litigieuses et condamné la Commune aux indemnités de procédure des deux instances pour un montant total de 13.368,84 EUR ;

Considérant qu'après avoir pris connaissance des éléments de l'arrêt du 2 avril 2026 ainsi que de l'avis rendu par notre avocat, la Cellule du contentieux fiscal estime qu'il n'y a pas lieu de se pourvoir en Cassation ;

Qu'en sa séance du 26 mai 2026, le Collège a décidé d'acquiescer à la décision rendue le 2 avril 2026 par la par la 6ième Chambre fiscale de la Cour d'appel de Bruxelles ;

Qu'il est dans l'intérêt bien compris de la Commune de mettre fin la procédure en cours en acquiesçant à la décision précitée ;

Vu la nouvelle Loi communale ;

Sur la proposition faite, au nom du Collège, par Mme Nathalie Gilson, Echevine en charge des Finances,

DECIDE

d'autoriser le Collège des Bourgmestre et Echevins à acquiescer à la décision rendue le 2 avril 2026 par la 6ième Chambre fiscale de la Cour d'appel de Bruxelles en la cause opposant la Commune d'Ixelles à la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (S.T.I.B.) concernant les taxes sur les immeubles ou parties d'immeubles affectés à usage de bureaux pour les exercices d'imposition 2008 et 2009.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998, ainsi qu'à celles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

MIVB. Belasting op gebouwen bestemd voor kantoren. Aanslagjaren 2008 en 2009. Totaalbedrag: 205.807,85 EUR. Berusting in het arrest van 2 april 2026.

DE RAAD,

Overwegende dat de gemeente Elsene de volgende belastingen heeft gevestigd ten laste van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB):

- aanslagjaar 2008: belasting op gebouwen bestemd voor kantoren:
    - 82.572,94 EUR (aanslagadres: Gulden-Vlieslaan 15);
    - 61.119,50 EUR (aanslagadres: Stassartstraat 36);
- aanslagjaar 2009: belasting op gebouwen bestemd voor kantoren:
    - 35.695,33 EUR (aanslagadres: Gulden-Vlieslaan 15);
    - 26.420,08 EUR (aanslagadres: Stassartstraat 36);

Overwegende dat de MIVB die belastingen heeft betwist;

Overwegende dat de 32ste Franstalige kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 22 mei 2015 een vonnis in het voordeel van de gemeente heeft gewezen en dus de belastingen ten laste van de MIVB heeft bevestigd;

Overwegende dat op 8 mei 2018 hoger beroep werd ingesteld tegen die uitspraak;

Overwegende dat de 6de fiscale kamer van het hof van beroep te Brussel op 2 april 2026 een definitief arrest heeft gewezen waarbij het hoger beroep gegrond werd verklaard;

Dat die kamer bijgevolg de ontheffing van de betwiste belastingen heeft bevolen en de gemeente heeft veroordeeld tot betaling van de rechtsplegingsvergoedingen van beide instanties voor een totaalbedrag van 13.368,84 EUR;

Overwegende dat de cel Fiscale Geschillen na kennisneming van het arrest van 2 april 2026 en van het advies van onze advocaat van oordeel is dat er geen reden is om in cassatie te gaan;

Dat het college in zijn zitting van 26 mei 2026 heeft beslist te berusten in de uitspraak van 2 april 2026 van de 6de fiscale kamer van het hof van beroep van Brussel;

Dat het in het welbegrepen belang van de gemeente is een einde te stellen aan de lopende procedure door in die uitspraak te berusten;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Op voorstel, in naam van het college, van mevr. Nathalie GILSON, schepen van Financiën,

BESLIST

het college van burgemeester en schepenen te machtigen te berusten in de uitspraak van 2 april 2026 van de 6de fiscale kamer van het hof van beroep te Brussel in het geschil tussen de gemeente Elsene en de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) betreffende de belasting op gebouwen of gedeelten van gebouwen bestemd voor kantoren voor de aanslagjaren 2008 en 2009.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

11.06.2026/A/0035 **Prise en charge par l'administration fiscale régionale de l'établissement et du recouvrement des centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique.**

LE CONSEIL,

Vu l'article 170, § 4 de la Constitution ;

Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi communale ;

Vu l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique, article 13, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les modalités de certains actes prévus par l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique, article 4/1 ;

Considérant que l'administration fiscale régionale assurera l'établissement, l'enrôlement, la perception et le recouvrement des centimes additionnels à la taxe régionale sur l'hébergement touristique pour l'exercice d'imposition 2027, pour autant que la commune émette le souhait de bénéficier de ce service avant le 30 juin 2026 ;

Sur proposition faite au nom du du Collège des Bourgmestre et Echevins en la personne de Nathalie GILSON, Echevine des Finances,

DECIDE

Article 1
De charger l'administration fiscale de la Région de Bruxelles-Capitale de l'établissement, de l'enrôlement, de la perception et du recouvrement des centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements touristiques, pour l'exercice d'imposition 2027.

Article 2
De charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de la notification de cette décision conformément à l'article 4/1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les modalités de certains actes prévus par l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique.

La présente délibération sera transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Belasting van de gewestelijke fiscale administratie met de heffing, de inkohiering, de inning en de invordering van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies.

DE RAAD,

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies, artikel 13, § 2;

Gelet op besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde handelingen voorzien door de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies, artikel 4/1;

Overwegende dat de gewestelijke fiscale administratie slechts zal instaan voor de heffing, de inkohiering, de inning en de invordering van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies voor aanslagjaar 2027 in zoverre de gemeente voor 30 juni 2026 de wens uit om van deze dienstverlening gebruik te maken;

Op voorstel gedaan in naam van het College van Burgemeester en Schepenen door Mevr. Nathalie GILSON, Schepen van Financiën,

BESLUIT

Artikel 1
De fiscale administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te belasten met de heffing, de inkohiering, de inning en de invordering van de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristisch logies voor aanslagjaar 2027.

Artikel 2
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de mededeling van deze beslissing aan de gewestelijke fiscale administratie overeenkomstig artikel 4/1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde handelingen voorzien door de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristische logies.

Deze beraadslaging wordt overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

11.06.2026/A/0036 **Marché public de services n° 2022-056 relatif à la désignation d'avocat.e.s chargé.e.s de conseiller la Commune en matière de droit fiscal dans ou en dehors du cadre d'une procédure judiciaire ou administrative ainsi que de représenter la Commune en justice tant en demande qu'en défense dans tout type de contentieux fiscal. Code CPV : 79110000-8 Services de conseils et de représentation juridiques. Modification d'inscription budgétaire. Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Nouvelle Loi communale ;

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;

Vu la délibération du Conseil communal du 25 octobre 2021 (#009/25.11.2021/A/0056#) qui décide:

1. d'approuver le marché public n° 2021-269 relatif à la désignation d'un.e avocat.e chargé.e de conseiller la Commune en matière de droit fiscal dans ou en dehors du cadre d'une procédure judiciaire ou administrative ainsi que de représenter la Commune en justice tant en demande qu'en défense dans tout type de contentieux fiscal ;
2. d'approuver le cahier spécial des charges et le formulaire d'offre relatifs au présent marché public n° 2021-269 joints à la présente délibération pour en faire partie intégrante ;
3. d'autoriser le Collège des Bourgmestre et Échevins à lancer un marché public de services juridiques à bordereau de prix, repris à l'annexe III de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics par procédure négociée sans publication préalable conformément à l'article 89§1er, alinéa 1er, 2° de ladite Loi ;
4. d'autoriser le Collège des Bourgmestre et Échevins à consulter les opérateurs économiques suivants :
   - Maître HIRSCH Alain et Maître DELCUVE Vincent du Cabinet d'avocat.e.s « EXELIA (CSMG scrl) », sis avenue de la Couronne, n° 340 à 1050 Bruxelles ;
   - Maître SCHEYVAERTS Arnaud du Cabinet d'avocat.e.s « XIRIUS », sis avenue Tedesco, n° 7 à 1160 Bruxelles ;
   - Maître FOSSEUR Frédéric et Maître LECLERCQ Virginie du Cabinet d'avocat.e.s « JANSON BAUGNIET », sis chaussée de la Hulpe n° 187 à 1170 Bruxelles ;
   - Maître DE WULF Lievin, Maître ALLART Laurence, Maître VANDENBOSCH Magali du Cabinet d'avocat.e.s « LIEDEKERKE », sis boulevard de l'Empereur, n° 3 à 1000 Bruxelles ;
   - Maître GAUL Julien et Maître TIMMERMANS William du Cabinet d'avocat.e.s « ALTIUS », sis avenue du Port, n° 86C – bte 414 à 1000 Bruxelles ;
5. d'approuver la dépense relative à ce marché estimée à 320.000,00 EUR TVAC (taux TVA : 21%) pour une durée de quatre années, révision des prix et révision des quantités présumées comprises;
6. d'inscrire la dépense de 320.000,00 EUR de telle manière :
   - 80.000,00 EUR sur le budget ordinaire de 2022 à l'article budgétaire 121/122-03 (honoraires et indemnités avocat.e.s, médecins et personnel paramédical) sous réserve d'approbation du budget ordinaire de 2022 par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle ;
   - 80.000,00 EUR sur le budget ordinaire de 2023 à l'article budgétaire 121/122-03 (honoraires et indemnités avocat.e.s, médecins et personnel paramédical) sous réserve d'approbation du budget ordinaire de 2023 par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle ;
   - 80.000,00 EUR sur le budget ordinaire de 2024 à l'article budgétaire 121/122-

03 (honoraires et indemnités avocat.e.s, médecins et personnel paramédical) sous réserve d'approbation du budget ordinaire de 2024 par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle ;
- 80.000,00 EUR sur le budget ordinaire de 2025 à l'article budgétaire 121/122-03 (honoraires et indemnités avocat.e.s, médecins et personnel paramédical) sous réserve d'approbation du budget ordinaire de 2025 par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle ;

7. de solliciter les crédits suffisants pour couvrir les dépenses, sur les budgets ordinaires de 2022 à 2025;

Vu la délibération du Conseil communal du 24 février 2022 (#009/24.02.2022/A/0020#) qui décide :

1. d'approuver la dépense supplémentaire de 64.000,00 EUR TVAC relative au dépassement de l'estimation pour le marché 2022-056 (anciennement 2021-269) d'une durée de 4 ans ;
2. d'approuver qu'en tenant compte de cette dépense supplémentaire, l'estimation totale du marché 2022-056 (anciennement 2021-269) s'élève désormais à 384.000,00 EUR TVAC ;
3. d'inscrire la dépense supplémentaire de 64.000,00 EUR à l'article budgétaire 121/122-03 (honoraires et indemnités avocat.e.s, médecins et personnel paramédical), sur les budgets ordinaires 2022, 2023, 2024 et 2025 sous réserve de leur approbation par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle, selon la répartition suivante :
- 2022 : 16.000,00 EUR ;
- 2023 : 16.000,00 EUR ;
- 2024 : 16.000,00 EUR ;
- 2025 : 16.000,00 EUR ;

4. de solliciter les crédits suffisants pour couvrir les dépenses, sur les budgets ordinaires de 2022 à 2025;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Échevins du 12 avril 2022 (réf. #009/12.04.2022/B/0147#) qui décide notamment d'approuver le rapport d'analyse motivant l'attribution du marché de services n° 2022-056 (anciennement 2021-269) relatif à la désignation d'avocat.e.s chargé.e.s de conseiller la Commune en matière de droit fiscal dans ou en dehors du cadre d'une procédure judiciaire ou administrative ainsi que de représenter la Commune en justice tant en demande qu'en défense dans tout type de contentieux fiscal à « CSMG sc (EXELIA) » représenté par Maître DELCUVE Vincent, sis avenue de la Couronne, n° 340 à 1050 Bruxelles, BCE/TVA BE 0502.417.537 selon son offre du 28 décembre 2021 pour un montant de 348.402,56 EUR TVAC (taux TVA : 21%), pour une durée de quatre années, augmenté à 383.250,00 EUR pour couvrir les révisions des prix et des quantités présumées ;

Considérant que le 17 mai 2022, le marché 2022-056 a été notifié à l'adjudicataire : Maître DELCUVE Vincent du Cabinet « EXELIA – CSMG scrl », sis avenue de la Couronne n° 340 à 1050 Bruxelles (BCE/TVA BE : 0502.417.537) ;

Considérant que les montants engagés sur les exercices 2022 à 2025 sont les suivants :

- 2022 : 12.167,25 EUR;
- 2023 : 55.721,14 EUR;
- 2024 : 48.789,81 EUR;
- 2025 : 46.381,09 EUR;

- total : 163.059,29;

Considérant qu'il y a, dès lors, un montant total de 184.378,21 EUR (347.437,50 EUR – 163.059,29 EUR) inscrit sur les exercices 2022 à 2025 qui n'a pas été engagé ;

Considérant que le marché public 2022-056 est toujours en cours d'exécution ;

Considérant que de nouvelles prestations sont à prévoir ;

Que ce marché est à bordereaux de prix et que les quantités qui y sont reprises sont présumées ;

Considérant qu'il est nécessaire de modifier les inscriptions budgétaires d'un montant total de 184.378,21 EUR prévues pour les exercices 2022 à 2025 afin de les inscrire sur les budgets 2026 à 2029 de la façon suivante :

- 2026 : 49.378,21 EUR ;
- 2027 : 45.000,00 EUR ;
- 2028 : 45.000,00 EUR;
- 2029 : 45.000,00 EUR;

Sur proposition faite par Mme Nathalie GILSON, Échevine des Finances,

DÉCIDE :

1. de modifier les inscriptions budgétaires d'une dépense totale de 184.378,21 EUR du marché public de services juridiques n° 2022-056 relatif à la désignation d'avocat.e.s chargé.e.s de conseiller la Commune en matière de droit fiscal dans ou en dehors du cadre d'une procédure judiciaire ou administrative ainsi que de représenter la Commune en justice tant en demande qu'en défense dans tout type de contentieux fiscal, qui n'a fait l'objet d'aucun bon de commande ni d'engagement provisionnel et qui était initialement inscrite sur les budgets 2022 à 2025 en l'inscrivant sur les budget 2026 à 2029 ;
2. d'inscrire la dépense de 184.378,21 EUR de la façon suivante :
    - 49.378,21 EUR sur le budget ordinaire de 2026 à l'article budgétaire 121/122-03 « SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS : honoraires et indemnités avocat.e.s » ;
    - 45.000,00 EUR sur le budget ordinaire de 2027 à l'article budgétaire 121/122-03 « SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS : honoraires et indemnités avocat.e.s » ;
    - 45.000,00 EUR sur le budget ordinaire de 2028 à l'article budgétaire 121/122-03 « SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS : honoraires et indemnités avocat.e.s » ;
    - 45.000,00 EUR sur le budget ordinaire de 2029 à l'article budgétaire 121/122-03 « SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS : honoraires et indemnités avocat.e.s » ;
3. d'approuver la nouvelle estimation de la dépense du marché public inscrite désormais de la façon suivante:
    - sur le budget 2026 : 85.190,71 EUR dont 49.378,21 EUR sont disponibles pour émettre de nouveaux bons de commande en 2026 ;
    - sur le budget 2027 : 45.0000,00 EUR dont 45.000,00 EUR sont disponibles pour émettre de nouveaux bons de commande en 2027 ;
    - sur le budget 2028 : 45.0000,00 EUR dont 45.000,00 EUR sont disponibles pour émettre de nouveaux bons de commande en 2028 ;
    - sur le budget 2029 : 45.0000,00 EUR dont 45.000,00 EUR sont

disponibles pour émettre de nouveaux bons de commande en 2029 ;

4. de solliciter les crédits suffisants pour couvrir les dépenses, sur les budgets ordinaires de 2026 à 2029.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'Ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Overheidsopdracht voor diensten nr. 2022-056 betreffende de aanstelling van (een) advoca(a)t(en) om de gemeente fiscaalrechtelijk te adviseren in of buiten het kader van een administratieve of gerechtelijke procedure en de gemeente in rechte te vertegenwoordigen als eiser en als verweerder in allerhande fiscale geschillen. CPV-code: 79110000-8 - Juridisch advies en juridische vertegenwoordiging. Wijziging van boeking op de begroting. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 25 oktober 2021 (ref. #009/25.11.2021/A/0056#), waarbij werd beslist:

1. de overheidsopdracht nr. 2021-69 betreffende de aanstelling van een advoca(a)t(e) om de gemeente te adviseren in of buiten het kader van een administratieve of gerechtelijke procedure en de gemeente in rechte te vertegenwoordigen als eiser en als verweerder in allerhande fiscale geschillen goed te keuren;
2. het bestek en het offerteformulier betreffende de overheidsopdracht nr. 2021-269, die als bijlage bij deze beraadslaging gaan en er integraal deel van uitmaken, goed te keuren;
3. het college van burgemeester en schepenen te machtigen een overheidsopdracht voor juridische diensten tegen prijslijst, opgenomen in bijlage III van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, uit te schrijven bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, overeenkomstig artikel 89, § 1, eerste lid, 2°, van die wet;
4. het college van burgemeester en schepenen te machtigen de volgende ondernemers te raadplegen:
    - meester Alain Hirsch en meester Vincent Delcuve van advocatenkantoor Exelia (cvba CSMG), Kroonlaan 340, 1050 Elsene;
    - meester Arnaud Scheyvaerts van advocatenkantoor Xirius, Tedescolaan 7, 1160 Oudergem;
    - meester Frédéric Fosseur en meester Virginie Leclercq van advocatenkantoor Janson Baugniet, Terhulpensesteenweg 187, 1170 Watermaal-Bosvoorde;
    - meester Lievin De Wulf, meester Laurence Allart en meester Magali

Vandenbosch van advocatenkantoor Liedekerke, Keizerslaan 3, 1000 Brussel;
    - meester Julien Gaul en meester William Timmermans van advocatenkantoor Altius, Havenlaan 86 c bus 414, 1000 Brussel;
5. de uitgave voor de opdracht, geraamd op 320.000,00 EUR btwi (21%), voor een duur van vier jaar, herziening van de prijzen en herziening van de vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen, goed te keuren;
6. de uitgave van 320.000,00 EUR als volgt te boeken:
    - 80.000,00 EUR op de gewone begroting van 2022 onder begrotingsartikel 121/122-03 (erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici), onder voorbehoud van goedkeuring van die begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 80.000,00 EUR op de gewone begroting van 2023 onder begrotingsartikel 121/122-03 (erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici), onder voorbehoud van goedkeuring van die begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 80.000,00 EUR op de gewone begroting van 2024 onder begrotingsartikel 121/122-03 (erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici), onder voorbehoud van goedkeuring van die begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 80.000,00 EUR op de gewone begroting van 2025 onder begrotingsartikel 121/122-03 (erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici), onder voorbehoud van goedkeuring van die begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
7. voldoende kredieten ter dekking van de uitgaven op de gewone begroting van 2022, 2023, 2024 en 2025 aan te vragen;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 24 februari 2022 (ref. #009/24.02.2022/A/0020#), waarbij werd beslist:

1. de bijkomende uitgave van 64.000,00 EUR btwi voor de overschrijding van de raming voor opdracht nr. 2022-056 (voordien 2021-269) voor een duur van vier jaar goed te keuren;
2. goed te keuren dat de totale raming van de opdracht nr. 2022-056 (voordien 2021-269), rekening houdend met die bijkomende uitgave, nu 384.000,00 EUR btwi bedraagt;
3. de bijkomende uitgave van 64.000,00 EUR te boeken op de gewone begroting van 2022, 2023, 2024 en 2025 onder begrotingsartikel 121/122-03 (erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici), onder voorbehoud van goedkeuring van die begrotingen door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid, volgens de onderstaande verdeling:
    - 2022: 16.000,00 EUR;
    - 2023: 16.000,00 EUR;
    - 2024: 16.000,00 EUR;
    - 2025: 16.000,00 EUR;
4. voldoende kredieten ter dekking van de uitgaven op de gewone begroting van 2022, 2023, 2024 en 2025 aan te vragen;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 12 april 2022 (ref. #009/12.04.2022/B/0147#), waarbij werd beslist tot goedkeuring

van het analyseverslag met motivering van de gunning van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2022-056 (voordien 2021-269) betreffende de aanstelling van een advoca(a)t(e) om de gemeente te adviseren in of buiten het kader van een administratieve of gerechtelijke procedure en de gemeente in rechte te vertegenwoordigen als eiser en als verweerder in allerhande fiscale geschillen aan advocatenkantoor Exelia (cvba CSMG), vertegenwoordigd door meester Vincent Delcuve, Kroonlaan 340 te 1050 Elsene, KBO/btw BE 0502.417.537, volgens de offerte van 28 december 2021 voor een bedrag van 348.402,56 EUR btwi (21%) voor een duur van vier jaar, verhoogd tot 383.250,00 EUR ter dekking van de herziening van de prijzen en de herziening van de vermoedelijke hoeveelheden;

Overwegende dat de opdracht nr. 2022-056 op 17 mei 2022 aan de opdrachtnemer werd betekend: meester Vincent Delcuve van advocatenkantoor Exelia (cvba CSMG), Kroonlaan 340, 1050 Elsene (KBO/btw BE 0502.417.537);

Overwegende dat de volgende bedragen werden vastgelegd op de begrotingsjaren 2022, 2023, 2024 en 2025:

- 2022: 12.167,25 EUR;
- 2023: 55.721,14 EUR;
- 2024: 48.789,81 EUR;
- 2025: 46.381,09 EUR;
- totaal: 163.059,29 EUR;

Overwegende dat bijgevolg een totaalbedrag van 184.378,21 EUR (347.437,50 EUR – 163.059,29 EUR), dat op de begrotingsjaren 2022, 2023, 2024 en 2025 was geboekt, niet werd vastgelegd;

Overwegende dat de overheidsopdracht nr. 2022-056 nog steeds in uitvoering is;

Overwegende dat nieuwe prestaties nodig zullen zijn;

Overwegende dat de opdracht tegen prijslijst is en dat de hoeveelheden in die lijst vermoedelijk zijn;

Overwegende dat de boekingen op de begroting voor een totaalbedrag van 184.378,21 EUR, die gepland waren voor de begrotingsjaren 2022, 2023, 2024 en 2025, moeten worden gewijzigd om als volgt op de begroting van 2026, 2027, 2028 en 2029 te worden geboekt:

- 2026: 49.378,21 EUR;
- 2027: 45.000,00 EUR;
- 2028: 45.000,00 EUR;
- 2029: 45.000,00 EUR;

Op voorstel van mevr. Nathalie GILSON, schepen van Financiën,

BESLIST:

1. de boekingen op de begroting voor een totaalbedrag van 184.378,21 EUR van de overheidsopdracht voor juridische diensten nr. 2022-056 betreffende de aanstelling van (een) advoca(a)t(en) om de gemeente fiscaalrechtelijk te adviseren in of buiten het kader van een administratieve of gerechtelijke procedure en de gemeente in rechte te vertegenwoordigen als eiser en als verweerder in allerhande fiscale geschillen, waarvoor geen bestelbon of voorlopige vastlegging werd opgemaakt en die oorspronkelijk was geboekt op de begroting van 2022, 2023, 2024 en 2025, te wijzigen en het bedrag te boeken op de begroting van 2026, 2027, 2028 en 2029;

2. de uitgave van 184.378,21 EUR als volgt te boeken:
    - 49.378,21 EUR op de gewone begroting van 2026 onder begrotingsartikel 121/122-03 ‘Fiscale en financiële diensten: erelonen en vergoedingen aan advocaten’;
    - 45.000,00 EUR op de gewone begroting van 2027 onder begrotingsartikel 121/122-03 ‘Fiscale en financiële diensten: erelonen en vergoedingen aan advocaten’;
    - 45.000,00 EUR op de gewone begroting van 2028 onder begrotingsartikel 121/122-03 ‘Fiscale en financiële diensten: erelonen en vergoedingen aan advocaten’;
    - 45.000,00 EUR op de gewone begroting van 2029 onder begrotingsartikel 121/122-03 ‘Fiscale en financiële diensten: erelonen en vergoedingen aan advocaten’;
3. de nieuwe raming van de uitgave voor de overheidsopdracht goed te keuren, voortaan als volgt geboekt:
    - op de begroting van 2026: 85.190,71 EUR, waarvan 49.378,21 EUR beschikbaar is voor de uitgifte van nieuwe bestelbonnen in 2026;
    - op de begroting van 2027: 45.0000,00 EUR, volledig beschikbaar voor de uitgifte van nieuwe bestelbonnen in 2027;
    - op de begroting van 2028: 45.0000,00 EUR, volledig beschikbaar voor de uitgifte van nieuwe bestelbonnen in 2028;
    - op de begroting van 2029: 45.0000,00 EUR, volledig beschikbaar voor de uitgifte van nieuwe bestelbonnen in 2029;
4. voldoende kredieten ter dekking van de uitgaven op de gewone begroting van 2026, 2027, 2028 en 2029 aan te vragen.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

Centrale d’achat - Aankoopcentrale

11.06.2026/A/0037 **Marché public de fournitures n°2026-060 relatif à l’acquisition d’articles d’hygiène destinés à l’administration communale et aux écoles, pour une durée de quatre ans, composé de deux lots. Code CPV principal : 33700000-7 « Produits de soins personnels ». Procédure ouverte. Marché à bordereau de prix. Article 234 §1 de la NLC. Fixation des conditions du marché. Cahier spécial des charges, inventaires, formulaire d’offre, DUME, avis de marché. Dépense estimée à 760.000,00 EUR TVAC (taux TVA: 21%), pour une durée de 4 ans révision des prix et révision des quantités présumées comprises. Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment son article 36 ;

Vu l’Arrêté Royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;

Vu l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics modifié par l'Arrêté Royal du 22 juin 2017 ;

Vu la Nouvelle Loi Communale, et plus particulièrement son article 234 § 1er ;

Considérant que l'ouverture des offres électroniques sera effectuée via la plateforme e-procurement et qu'un procès-verbal sera généré à l'issue du processus d'ouverture ;

Considérant que conformément à la délibération du Conseil communal du 23 avril 2026, référence #009/23.04.2026/A/0042#, pour le présent marché passé par procédure ouverte, le pouvoir adjudicateur ne procédera pas à la communication active du procès-verbal d'ouverture des offres établi par la plateforme « publicprocurement » ;

Considérant que le marché n°2025-205 relatif à l'acquisition d'articles d'hygiène arrive à échéance le 07 Juin 2026 ;

Considérant que la Commune doit assurer la salubrité dans ses infrastructures, et, en tant qu'employeur, appliquer les règles relatives au bien-être au travail, incluant la propreté du lieu de travail ;

Considérant qu'il convient de doter l'ensemble des sanitaires des bâtiments administratifs, scolaires et publics de papiers d'hygiène et de savons ;

Considérant dès lors qu'il y a lieu de lancer un marché public pour l'acquisition d'articles d'hygiène destinés à l'administration communale et aux écoles, pour une durée de quatre ans, composé de deux lots suivants :

- lot n°1 : Papier d'hygiène ;
- lot n°2 : Savons ;

Considérant que le montant de la dépense à approuver pour ce marché est estimé à 628.099,17 EUR HTVA, soit 760.000,00 EUR TVAC (taux TVA : 21%), révision des prix et révision des quantités présumées comprises, pour une durée de quatre ans, répartie comme suit :

- lot n°1 : Papier d'hygiène : 524.793,39 EUR HTVA, soit 635.000,00 EUR TVAC (taux TVA : 21%) ;
- lot n°2 : Savons : 103.305,79 EUR HTVA, soit 125.000,00 EUR TVAC (taux TVA : 21%) ;

Considérant que le marché peut être passé par procédure ouverte conformément à l'article 36 de la Loi du 17 juin 2016 ;

Considérant que le montant estimé de la dépense à approuver pour ce marché est supérieur à 216.000,00 EUR HTVA et qu'il doit donc être passé avec publicité européenne, conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ;

Vu le cahier spécial des charges, les inventaires, le formulaire d'offre, l'avis de marché et le DUME régissant le présent marché et faisant partie intégrante de la présente décision ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par Mme Nathalie Gilson, Échevine de la Politique d'achat,

DECIDE :

1. d'approuver le marché public n°2026-060 relatif à l'acquisition d'articles d'hygiène destinés à l'administration communale et aux écoles pour une durée de quatre ans, composé de deux lots, à savoir ;
    - lot n°1 : Papier d'hygiène ;
    - lot n°2 : Savons ;
2. d'approuver le cahier spécial des charges, les inventaires, le formulaire d'offre, l'avis de marché et le DUME relatifs au présent marché public n° 2026-060 joints à la présente délibération pour en faire partie intégrante ;
3. d'autoriser le Collège des Bourgmestre et Echevins à lancer un marché public de fournitures, à bordereau de prix, par procédure ouverte conformément à l'article 36 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
4. d'autoriser le Collège à publier le marché au niveau européen conformément à l'article 11 de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
5. de ne pas communiquer activement le procès-verbal d'ouverture des offres dressé par la plateforme « publicprocurement » lors de l'ouverture des offres ;
6. d'approuver la dépense relative à ce marché estimée à 760.000,00 EUR TVAC (taux TVA : 21%), révision des prix et révision des quantités présumées comprises, pour une durée de 4 ans répartie comme suit :
    - lot n°1 : Papier d'hygiène : 524.793,39 EUR HTVA, soit 635.000,00 EUR TVAC (taux TVA : 21%) ;
    - lot n°2 : Savons : 103.305,79 EUR HTVA, soit 125.000,00 EUR TVAC (taux TVA : 21%) ;
7. d'inscrire la dépense de 635.000,00 EUR relative au lot 1 aux articles budgétaires qui portent le code économique /125-02 « Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe », sur les budgets ordinaires de 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030 sous réserve d'approbation desdits budgets par le Conseil Communal et l'Autorité de Tutelle selon la répartition suivante :
    - 2026 : 79.400,00 EUR ;
    - 2027 : 158.700,00 EUR ;
    - 2028 : 158.700,00 EUR ;
    - 2029 : 158.700,00 EUR ;
    - 2030 : 79.500,00 EUR ;
8. d'inscrire la dépense de 125.000,00 EUR relative au le lot 2 aux articles budgétaires qui portent le code économique /125-02 « Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe » sur les budgets ordinaires de 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030 sous réserve d'approbation desdits budgets par le Conseil Communal et l'Autorité de Tutelle selon la répartition suivante :
    - 2026 : 16.000,00 EUR ;
    - 2027 : 31.000,00 EUR ;
    - 2028 : 31.000,00 EUR ;
    - 2029 : 31.000,00 EUR ;
    - 2030 : 16.000,00 EUR ;
9. de solliciter les crédits suffisants pour couvrir les dépenses sur les budgets ordinaires de 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

La présente délibération sera transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Overheidsopdracht voor leveringen nr. 2026-060 betreffende de aankoop van hygiëneartikelen voor het gemeentebestuur en de scholen voor een duur van vier jaar, bestaande uit twee percelen. Hoofd-CPV-code: 33700000-7 - Producten voor persoonlijke verzorging. Openbare procedure. Opdracht tegen prijslijst. Artikel 234, § 1, van de NGW. Vaststelling van de opdrachtvoorwaarden. Bestek, inventarissen, offerteformulier, UEA en aankondiging van opdracht. Uitgave geraamd op 760.000,00 EUR btwi (21%) voor een duur van vier jaar, herziening van de prijzen en herziening van de vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, met name op artikel 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 juni 2017;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, met name op artikel 234, § 1;

Overwegende dat de opening van de elektronische offertes zal gebeuren via het e-Procurementplatform en dat een proces-verbaal zal worden gegenereerd aan het einde van de openingsprocedure;

Overwegende dat de aanbestedende overheid, overeenkomstig de beraadslaging van de gemeenteraad van 23 april 2026 (ref. #009/23.04.2026/A/0042#), het proces-verbaal van opening van de offertes, opgemaakt door het e-Procurementplatform, niet actief zal communiceren voor de bij openbare procedure geplaatste opdracht;

Overwegende dat de opdracht nr. 2025-205 betreffende de aankoop van hygiëneartikelen op 7 juni 2026 afloopt;

Overwegende dat de gemeente moet toezien op de hygiëne in haar infrastructuren en, als werkgever, de regels voor welzijn op het werk, netheid van de werkplek incluis, moet toepassen;

Overwegende dat al het sanitair in openbare, administratieve en schoolgebouwen van toiletpapier en zepen moet worden voorzien;

Overwegende dat bijgevolg een overheidsopdracht voor de aankoop van hygiëneartikelen voor het gemeentebestuur en de scholen moet worden uitgeschreven voor een duur van vier jaar, bestaande uit de volgende twee percelen:

- perceel 1 ‘Hygiënepapieren’;
- perceel 2 ‘Zepen’;

Overwegende dat de uitgave die voor de opdracht moet worden goedgekeurd, wordt geraamd op 628.099,17 EUR zbtw of 760.000,00 EUR btwi (21%), herziening van de

prijzen en herziening van de vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen, voor een duur van vier jaar, verdeeld als volgt:

- perceel 1 ‘Hygiënepapieren’: 524.793,39 EUR zbtw, of 635.000,00 EUR btwi (21%);
- perceel 2 ‘Zepen’: 103.305,79 EUR zbtw, of 125.000,00 EUR btwi (21%);

Overwegende dat de opdracht kan worden geplaatst bij openbare procedure, overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17 juni 2016;

Overwegende dat de goed te keuren geraamde uitgave voor de opdracht hoger is dan 216.000,00 EUR zbtw en dat de opdracht dus met Europese bekendmaking moet worden geplaatst, overeenkomstig artikel 11 van het koninklijk besluit van 18 april 2017;

Gelet op het bestek, de inventarissen, het offerteformulier, de aankondiging van opdracht en het UEA die van toepassing zijn op deze opdracht en integraal deel uitmaken van deze beslissing;

Op voorstel, in naam van het college, van mevr. Nathalie GILSON, schepen van Aankoopbeleid,

BESLIST:

1. de overheidsopdracht nr. 2026-060 betreffende de aankoop van hygiëneartikelen voor het gemeentebestuur en de scholen voor een duur van vier jaar goed te keuren, bestaande uit de volgende twee percelen:
    - perceel 1 ‘Hygiënepapieren’:
    - perceel 2 ‘Zepen’;
2. het bestek, de inventarissen, het offerteformulier, de aankondiging van opdracht en het UEA betreffende de overheidsopdracht nr. 2026-060, die als bijlage bij deze beraadslaging gaan en er integraal deel van uitmaken, goed te keuren;
3. het college van burgemeester en schepenen te machtigen een overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst bij openbare procedure uit te schrijven, overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
4. het college te machtigen de opdracht op Europees niveau bekend te maken, overeenkomstig artikel 11 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
5. het proces-verbaal van opening van de offertes, opgemaakt door het e-Procurementplatform bij de opening van de offertes, niet actief te communiceren;
6. de uitgave voor de opdracht, geraamd op 760.000,00 EUR btwi (21%), herziening van de prijzen en herziening van de vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen, voor een duur van vier jaar goed te keuren, verdeeld als volgt:
    - perceel 1 ‘Hygiënepapieren’: 524.793,39 EUR zbtw, of 635.000,00 EUR btwi (21%);
    - perceel 2 ‘Zepen’: 103.305,79 EUR zbtw, of 125.000,00 EUR btwi (21%);
7. de uitgave van 635.000,00 EUR voor perceel 1 te boeken op de gewone begroting van 2026, 2027, 2028, 2029 en 2030 onder de begrotingsartikelen met economische code 125-02 ‘Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks verbruik’, onder voorbehoud van goedkeuring van die begrotingen door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid, volgens de onderstaande verdeling:

- 2026: 79.400,00 EUR;
- 2027: 158.700,00 EUR;
- 2028: 158.700,00 EUR;
- 2029: 158.700,00 EUR;
- 2030: 79.500,00 EUR;

8. de uitgave van 125.000,00 EUR voor perceel 2 te boeken op de gewone begroting van 2026, 2027, 2028, 2029 en 2030 onder de begrotingsartikelen met economische code 125-02 ‘Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks verbruik’, onder voorbehoud van goedkeuring van die begrotingen door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid, volgens de onderstaande verdeling:
   - 2026: 16.000,00 EUR;
   - 2027: 31.000,00 EUR;
   - 2028: 31.000,00 EUR;
   - 2029: 31.000,00 EUR;
   - 2030: 16.000,00 EUR;
9. voldoende kredieten ter dekking van de uitgaven op de gewone begroting van 2026, 2027, 2028, 2029 en 2030 aan te vragen.

Deze beraadslaging wordt overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

Architecture - Architectuur

11.06.2026/A/0038 **Marché public de travaux n° 2026-122. Travaux de réparation et de remplacement de certains châssis dans les bâtiments communaux situées rue des Chevaliers 21-23, rue Akarova 19-25-27-29-31-33-37-39 et rue du Brochet 10-14 à 1050 Ixelles, réparti en deux lots. Code CPV principal : 45421000-4 «Travaux de menuiserie ». Procédure négociée directe avec publication préalable. Marché mixte. Fixation des conditions du marché. Avis de marché, plans, cahier spécial des charges et ses annexes, métrés, formulaires d’offre, plan de sécurité et santé. Dépense : 334.256,76 EUR TVAC (taux TVA : 12%), révision des prix, révision des quantités présumées, imprévus de chantier et clause de réexamen compris. Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment son article 41 §1er, 2° ;

Vu l’Arrêté Royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;

Vu l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ;

Vu la Nouvelle Loi Communale, et plus particulièrement son article 234 §1er ;

Considérant que certains châssis en bois dans les bâtiments communaux situées rue des Chevaliers 21-23, rue Akarova 19-39 et rue du Brochet 10-14 à 1050 Ixelles sont endommagés et présentent un danger pour les occupants ;

Considérant, dès lors, qu'il s'avère nécessaire de les réparer, si possible ou de les remplacer par de nouveaux d'aspect identique ;

Considérant que la réparation ou le remplacement des châssis à l'identique en termes de forme, de matériaux, de couleur et de divisions ne comporte pas la nécessité d'un permis d'urbanisme ;

Considérant que ces bâtiments font partie du patrimoine immobilier de la Commune d'Ixelles et sont actuellement affectés au logement ;

Considérant que les nouveaux châssis seront réalisés en bois et présenteront des performances thermiques élevées ;

Considérant que le remplacement des châssis permettra d'améliorer sensiblement le confort des locataires ;

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de lancer un marché public de travaux de réparation et de remplacement de certains châssis dans les bâtiments communaux situées rue des Chevaliers 21-23, rue Akarova 19-39 et rue du Brochet 10-14 à 1050 Ixelles, réparti en deux lots :

- lot 1 : « Travaux de réparation de châssis dans les bâtiments communaux situés rue des Chevaliers 21-23 à 1050 Ixelles » ;
- lot 2 : « Travaux de remplacement de certains châssis dans les bâtiments communaux situés rue Akarova 19-25-27-29-31-33-37-39 et Rue du Brochet 10-14 à 1050 Ixelles » ;

Considérant que le montant du lot 1 est estimé à 81.322,17 EUR HTVA, soit 91.080,83 EUR TVAC (taux 12 %) ;

Considérant que le montant du lot 2 est estimé à 112.200,17 EUR HTVA, soit 125.664,18 EUR TVAC (taux 12 %) ;

Considérant que le montant estimé pour ce marché s'élève donc à 193.522,34 EUR HTVA, soit 216.745,02 EUR TVAC (taux 12 %) ;

Vu le courrier du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 août 2006, (ref circulaire 2006/10) demandant de prévoir une marge de +/- 10% lors de l'engagement de la dépense relative à l'attribution d'un marché public, lorsque les clauses contractuelles du cahier spécial des charges prévoient une révision des prix et/ou des quantités présumées ;

Considérant que le cahier spécial des charges prévoit, pour les deux lots du marché, une formule de révision des prix et des quantités présumées ;

Considérant que la marge pour la révision de prix est évaluée à 5 % du montant estimé pour chacun des lots et que la marge pour la révision de quantités présumées est évaluée également à 5 % du montant estimé pour chacun des lots ;

Considérant que le montant estimé du lot 1 s'élève donc à : 91.080,83 EUR TVAC (estimation du lot 1) + 4.554,04 EUR TVAC (5% révision des prix) + 4.554,04 EUR TVAC (5% révision des quantités présumées) = 100.188,91 EUR TVAC (taux 12%) ;

Considérant que le montant estimé du lot 2 s'élève donc à : 125.664,18 EUR TVAC (estimation du lot 2) + 6.283,21 EUR TVAC (5% révision des prix) + 6.283,21 EUR TVAC (5% révision des quantités présumées) = 138.230,60 EUR TVAC (taux 12%) ;

Considérant que, dans le cadre des travaux qui font l'objet du lot 1 et du lot 2, il est opportun de prévoir une marge de 5% de la dépense estimée pour couvrir les imprévus auxquels le suivi normal d'un chantier devra faire face ;

Considérant que, pour le lot 1, le montant de cette marge est égal à 5% x 91.080,83 EUR TVAC (estimation du lot 1) = 4.554,04 EUR TVAC ;

Considérant que, pour le lot 2, le montant de cette marge est égal à 5% x 125.664,18 EUR TVAC (estimation lot 2) = 6.283,21 EUR TVAC ;

Considérant que le montant estimé pour le lot 1, révision de prix, révision de quantités présumées et imprévus compris, s'élève donc à : 100.188,91 EUR TVAC (montant du lot 1 révision de prix et révision de quantités présumées comprises) + 4.554,04 EUR TVAC (5% imprévus) = 104.742,95 EUR TVAC ;

Considérant que le montant estimé pour le lot 2, révision de prix, révision de quantités présumées et imprévus compris, s'élève donc à : 138.230,60 EUR TVAC (montant du lot 2 révision de prix et révision de quantités présumées comprises) + 6.283,21 EUR TVAC (5% imprévus) = 144.513,81 EUR TVAC ;

Considérant que le cahier spécial des charges prévoit, dans le cadre du lot 1, une clause de réexamen contractuelle dont le montant destiné à couvrir sa mise œuvre s'élève à :

- 56.000,00 EUR TVAC pour la clause « Remplacement de châssis» ;

Considérant que le cahier spécial des charges prévoit, dans le cadre du lot 2, deux clauses de réexamen contractuelles dont le montant destiné à couvrir la mise œuvre s'élève à :

- 1.000,00 EUR TVAC pour la clause « Travaux de désamiantage» ;
- 28.000,00 EUR TVAC pour la clause «Remplacement de châssis complémentaires» ;

Considérant que le montant maximum estimé en cas d'application de l'ensemble de ces clauses réexamen contractuelles s'élève à 29.000,00 EUR TVAC pour le lot 2 ;

Considérant que le montant estimé pour le lot 1, révision de prix, révision de quantités présumées, imprévus et clause de réexamen compris, s'élève donc à : 160.742,95 EUR TVAC ;

Considérant que le montant estimé pour le lot 2, révision de prix, révision de quantités présumées, imprévus et clauses de réexamen compris, s'élève donc à : 173.513,81 EUR TVAC ;

Considérant que la valeur estimée du marché s'élève donc à 334.256,76 EUR TVAC (montant du Lot 1 + montant du Lot 2), révision de prix, révision de quantités

présumées, imprévus et clauses de réexamen compris ;

Considérant que le montant estimé de la dépense pour ce marché est inférieur à 750.000,00 EUR HTVA et que ce dernier peut donc être passé par procédure négociée directe avec publication préalable sur la base de l'article 41, §1er, 2° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;

Vu le cahier spécial des charges et ses annexes, les plans, les métrés récapitulatifs, le formulaire d'offre, l'avis de marché, le plan général de sécurité et santé et les estimations régissant le présent marché et faisant partie intégrante de la présente décision ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par Mme. Nathalie GILSON, Échevine du service Architecture,

DÉCIDE :

1. d'approuver le marché public n° 2026-122 relatifs aux travaux de réparation et de remplacement de certains châssis dans les bâtiments communaux situées rue des Chevaliers 21-23, rue Akarova 19-25-27-29-31-33-37-39 et rue du Brochet 10-14 à 1050 Ixelles, réparti en deux lots :
    - lot 1 : « Travaux de réparation de châssis dans les bâtiments communaux situés rue des Chevaliers 21-23 à 1050 Ixelles » ;
    - lot 2 : « Travaux de remplacement de certains châssis dans les bâtiments communaux situés rue Akarova 19-25-27-29-31-33-37-39 et Rue du Brochet 10-14 à 1050 Ixelles » ;
2. d'approuver le cahier spécial des charges et ses annexes, les plans, les métrés, le formulaire d'offre, l'avis de marché, le plan général de sécurité et santé et les estimations relatifs au présent marché public n° 2026-122 joints à la présente délibération pour en faire partie intégrante ;
3. d'autoriser le Collège des Bourgmestre et Échevins à lancer un marché public de travaux, mixte, par procédure négociée directe avec publication préalable, conformément à l'article 41, §1, 2° de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
4. d'approuver la dépense maximale relative à ce marché, estimée à 334.256,76 EUR TVAC, révision des prix, révision des quantités présumées, imprévus de chantier et clause de réexamen compris, selon la répartition suivante :
    - 160.742,95 EUR TVAC pour le lot 1 ;
    - 173.513,81 EUR TVAC pour le lot 2 ;
5. d'inscrire la dépense de 100.188,91 EUR TVAC, relative au lot 1, révisions des prix et révision des quantités présumées comprises, sur le budget extraordinaire de 2026 à l'article budgétaire 922/723-60#0315 " Logement : aménagement des bâtiments en cours d'exécution ", sous réserve de l'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
6. d'inscrire la dépense de 4.554,04 EUR TVAC, relative aux imprévus pour le lot 1, sur le budget extraordinaire de 2026 à l'article budgétaire 922/723-60#0315 " Logement : aménagement des bâtiments en cours d'exécution ", sous réserve de l'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
7. d'inscrire la dépense de 56.000,00 EUR TVAC, relative aux clauses de réexamen du lot 1, sur le budget extraordinaire de 2026 à l'article budgétaire 922/723-60#0315 " Logement : aménagement des bâtiments en cours d'exécution ", sous réserve de l'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;

8. d’inscrire la dépense de 138.230,60 EUR TVAC, relative au lot 2, révisions des prix et révision des quantités présumées comprises, sur le budget extraordinaire de 2026 à l’article budgétaire 922/723-60#0315 " Logement : aménagement des bâtiments en cours d'exécution ", sous réserve de l’approbation du budget par le Conseil communal et l’Autorité de Tutelle ;
9. d’inscrire la dépense de 6.283,21 EUR TVAC, relative aux imprévus pour le lot 2, sur le budget extraordinaire de 2026 à l’article budgétaire 922/723-60#0315 " Logement : aménagement des bâtiments en cours d'exécution ", sous réserve de l’approbation du budget par le Conseil communal et l’Autorité de Tutelle ;
10. d’inscrire la dépense de 29.000,00 EUR TVAC, relative aux clauses de réexamen du lot 2, sur le budget extraordinaire de 2026 à l’article budgétaire 922/723-60#0315 " Logement : aménagement des bâtiments en cours d'exécution ", sous réserve de l’approbation du budget par le Conseil communal et l’Autorité de Tutelle ;
11. de financer les dépenses d’investissement via la conclusion d’un emprunt auprès du institut financier ou en utilisant les fonds propres.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu’à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Overheidsopdracht voor werken nr. 2026-122. Herstelling en vervanging van bepaalde ramen in de gemeentelijke gebouwen te Riddersstraat 21-23, Akarovastraat 19-25-27-29-31-33-37-39 en Snoekstraat 10-14, 1050 Elsene, verdeeld in twee percelen. Hoofd-CPV-code: 45421000-4 “Bouwtimmerwerk”. Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Gemengde opdracht. Vaststelling van de opdrachtvoorwaarden. Aankondiging van opdracht, plannen, bestek en bijlagen, meetstaten, offerteformulier, veiligheids- en gezondheidsplan. Uitgave: 334.256,76 EUR BTWI (12%) herziening van de prijzen, herziening van de vermoedelijke hoeveelheden, onvoorziene werfkosten en herzieningsclausule inbegrepen. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 41, § 1, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, met name op artikel 234, § 1;

Overwegende dat bepaalde houten ramen in de gemeentegebouwen te Riddersstraat 21-23, Akarovastraat 19-39 en Snoekstraat 10-14 in 1050 Elsene beschadigd zijn en gevaar voor de bewoners opleveren;

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk blijkt ze indien mogelijk te herstellen of ze door nieuwe ramen met identiek uitzicht te vervangen;

Overwegende dat de herstelling of vervanging van de ramen door ramen met identieke vormen, materialen, kleuren en onderverdelingen geen stedenbouwkundige vergunning behoeft;

Overwegende dat die gebouwen deel uitmaken van het onroerend patrimonium van de gemeente Elsene en momenteel als woningen dienstdoen;

Overwegende dat de nieuwe ramen van hout zijn en verhoogde thermische prestaties hebben;

Overwegende dat de vervanging van de ramen voor een gevoelig beter comfort van de huurders zal zorgen;

Overwegende dat het gepast voorkomt een overheidsopdracht voor werken voor de herstelling en vervanging van bepaalde ramen in de gemeentebouwen te Riddersstraat 21-23, Akarovastraat 19-39 en Snoekstraat 10-14 in 1050 Elsene uit te schrijven, verdeeld in twee percelen:

- perceel 1: “Herstelling van ramen in de gemeentelijke gebouwen te Riddersstraat 21-23, 1050 Elsene”;
- perceel 2: “Vervanging van bepaalde ramen in de gemeentelijke gebouwen te Akarovastraat 19-25-27-29-31-33-37-39 en Snoekstraat 10-14, 1050 Elsene”;

Overwegende dat perceel 1 op 81.322,17 EUR ZBTW en 91.080,83 EUR BTWI (12%) geraamd wordt;

Overwegende dat perceel 2 op 112.200,17 EUR ZBTW en 125.664,18 EUR BTWI (12%) geraamd wordt;

Overwegende dat het bedrag voor deze opdracht dus geraamd wordt op 193.522,34 EUR ZBTW en 216.745,02 EUR BTWI (12%);

Gelet op de brief van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 augustus 2006 (ref. omzendbrief 2006/10), met de vraag te voorzien in een marge van ±10% bij de vastlegging van de uitgave voor de gunning van een overheidsopdracht, indien de contractuele bepalingen van het bestek voorzien in een herziening van de prijzen en/of vermoedelijke hoeveelheden;

Overwegende dat het bestek, in beide percelen van de opdracht, in een formule voor de herziening van de prijzen en vermoedelijke hoeveelheden voorziet;

Overwegende dat de marge voor de prijsherziening beoordeeld wordt op 5% van het geraamde bedrag per perceel en dat de marge voor de herziening van de vermoedelijke hoeveelheden eveneens beoordeeld wordt op 5% van het geraamde bedrag per perceel;

Overwegende dat het bedrag voor perceel 1 dus geraamd wordt op: 91.080,83 EUR BTWI (raming perceel 1) + 4.554,04 EUR BTWI (5% herziening prijzen) + 4.554,04 EUR BTWI (5% herziening vermoedelijke hoeveelheden) = 100.188,91 EUR BTWI (12%);

Overwegende dat het bedrag voor perceel 2 dus geraamd wordt op: 125.664,18 EUR BTWI (raming perceel 2) + 6.283,21 EUR BTWI (5% herziening prijzen) + 6.283,21 EUR BTWI (5% herziening vermoedelijke hoeveelheden) = 138.230,60 EUR BTWI (12%);

Overwegende dat het voor de werken voor perceel 1 en perceel 2 gepast is om een marge van 5% van de geraamde uitgave te voorzien ter dekking van de onvoorziene kosten tijdens het normale verloop van een werf;

Overwegende dat deze marge voor perceel 1 gelijk is aan 5% x 91.080,83 EUR BTWI (raming perceel 1) = 4.554,04 EUR BTWI;

Overwegende dat deze marge voor perceel 2 gelijk is aan 5% x 125.664,18 EUR BTWI (raming perceel 2) = 6.283,21 EUR BTWI;

Overwegende dat het bedrag voor perceel 1, herziening van de prijzen, herziening van de vermoedelijke hoeveelheden en onvoorziene kosten inbegrepen dus geraamd wordt op: 100.188,91 EUR BTWI (bedrag perceel 1, herziening prijzen en herziening vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen) + 4.554,04 EUR BTWI (5% onvoorziene kosten) = 104.742,95 EUR BTWI;

Overwegende dat het bedrag voor perceel 2, herziening van de prijzen, herziening van de vermoedelijke hoeveelheden en onvoorziene kosten inbegrepen dus geraamd wordt op: 138.230,60 EUR BTWI (bedrag perceel 2, herziening prijzen en herziening vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen) + 6.283,21 EUR BTWI (5% onvoorziene kosten) = 144.513,81 EUR BTWI;

Overwegende dat men voor perceel 1 in het bestek in een contractuele herzieningsclausule voorziet en dat het bedrag voor de tenuitvoerlegging als volgt bedraagt:

- 56.000,00 EUR BTWI voor de clausule “Vervanging van ramen”;

Overwegende dat men voor perceel 2 in het bestek in twee contractuele herzieningsclausules voorziet en dat het bedrag voor de tenuitvoerlegging als volgt bedraagt:

- 1.000,00 EUR BTWI voor de clausule “asbestverwijderingswerken”;
- 28.000,00 EUR BTWI voor de clausule “Vervanging van extra ramen”;

Overwegende dat het maximumbedrag in geval van toepassing van al die herzieningsclausules voor perceel 2 op 29.000,00 EUR BTWI geraamd wordt;

Overwegende dat het bedrag voor perceel 1, herziening van prijzen, herziening van vermoedelijke hoeveelheden, onvoorziene kosten en herzieningsclausule inbegrepen dus geraamd wordt op: 160.742,95 EUR BTWI;

Overwegende dat het bedrag voor perceel 2, herziening van prijzen, herziening van vermoedelijke hoeveelheden, onvoorziene kosten en herzieningsclausules inbegrepen dus geraamd wordt op: 173.513,81 EUR BTWI;

Overwegende dat de waarde van deze opdracht dus geraamd wordt op 334.256,76 EUR BTWI (bedrag perceel 1 + bedrag perceel 2), herziening van prijzen, herziening van vermoedelijke hoeveelheden, onvoorziene kosten en herzieningsclausules inbegrepen;

Overwegende dat de geraamde uitgave voor deze opdracht lager is dan 750.000,00 EUR ZBTW en deze dus geplaatst kan worden via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking op basis van artikel 41, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

Gelet op het bestek en de bijlagen, de plannen, de samenvattende meetstaten, het offerteformulier, de aankondiging van opdracht, het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan en de ramingen die onderhavige opdracht beheersen en die integraal deel uitmaken van onderhavige beslissing;

Op voorstel, in naam van het college, van mevrouw Nathalie GILSON, schepen van de dienst Architectuur;

BESLIST:

1. overheidsopdracht nr. 2026-122 voor herstelling en vervanging van bepaalde ramen in de gemeentelijke gebouwen te Riddersstraat 21-23, Akarovastraat 19-25-27-29-31-33-37-39 en Snoekstraat 10-14, 1050 Elsene, onderverdeeld in twee percelen, goed te keuren:
    - perceel 1: “Herstelling van ramen in de gemeentelijke gebouwen te Riddersstraat 21-23, 1050 Elsene”;
    - perceel 2: “Vervanging van bepaalde ramen in de gemeentelijke gebouwen te Akarovastraat 19-25-27-29-31-33-37-39 en Snoekstraat 10-14, 1050 Elsene”;
2. het bestek met bijlagen, de plannen, de meetstaten, het offerteformulier, de aankondiging van opdracht, het veiligheids- en gezondheidsplan en de ramingen voor deze overheidsopdracht nr. 2026-122, die als bijlage gaan en integraal deel uitmaken van deze beraadslaging, goed te keuren;
3. het college van burgemeester en schepenen te machtigen een gemengde opdracht voor werken te plaatsen bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, overeenkomstig artikel 41, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
4. de maximale uitgave voor deze opdracht geraamd op 334.256,76 EUR BTWI, herziening van de prijzen, herziening van de vermoedelijke hoeveelheden, onvoorziene kosten en herzieningsclausule inbegrepen volgens onderstaande verdeling goed te keuren:
    - 160.742,95 EUR BTWI voor perceel 1;
    - 173.513,81 EUR BTWI voor perceel 2;
5. de uitgave van 100.188,91 EUR BTWI voor perceel 1, herzieningen van de prijzen en vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen, te boeken op de buitengewone begroting van 2026 op begrotingsartikel 922/723-60#0315 “Huisvesting: inrichting van de gebouwen in uitvoering” onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
6. de uitgave van 4.554,04 EUR BTWI voor de onvoorziene kosten voor perceel 1 te boeken op de buitengewone begroting van 2026 op begrotingsartikel 922/723-60#0315 “Huisvesting: inrichtingen van de gebouwen in uitvoering” onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
7. de uitgave van 56.000,00 EUR BTWI voor de herzieningsclausules van perceel 1 te boeken op de buitengewone begroting van 2026 op begrotingsartikel 922/723-60#0315 "Huisvesting: inrichtingen van de gebouwen in uitvoering" onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de

gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;

8. de uitgave van 138.230,60 EUR BTWI voor perceel 2, herzieningen van de prijzen en vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen, te boeken op de buitengewone begroting van 2026 op begrotingsartikel 922/723-60#0315 “Huisvesting: inrichting van de gebouwen in uitvoering” onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
9. de uitgave van 6.283,21 EUR BTWI voor de onvoorziene kosten voor perceel 2 te boeken op de buitengewone begroting van 2026 op begrotingsartikel 922/723-60#0315 “Huisvesting: inrichtingen van de gebouwen in uitvoering” onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
10. de uitgave van 29.000,00 EUR BTWI voor de herzieningsclausules van perceel 2 te boeken op de buitengewone begroting van 2026 op begrotingsartikel 922/723-60#0315 "Huisvesting: inrichtingen van de gebouwen in uitvoering" onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
11. de investeringsuitgaven te financieren met een lening bij de financiële instelling of met eigen middelen.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

11.06.2026/A/0039 **Marché public de travaux n°2024-004 relatif aux travaux de démolition des pavillons existants sur le site et aux travaux de construction d’un bâtiment scolaire multifonctionnel ainsi qu’à la réalisation des cours de récréation, d’un terrain de sport et l’aménagement des abords de l’école « Marinette de Cloedt » du Bois de la Cambre ; Lot 1 : Travaux de désamiantage, abattages des arbres et démolition des pavillons existant sur le site de l’école « Marinette de Cloedt » du Bois de la Cambre. Marché mixte. Dépense supplémentaire en vue de de couvrir les imprévus les imprévus liés au désamiantage complémentaire. Dépense : 20.000 EUR TVAC (6 %). Approbation**

LE CONSEIL,

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ainsi que les arrêtés pris en exécution de cette loi ;

Vu l’Arrêté royal du 2 août 1990 portant sur le règlement général de la comptabilité communale ;

Vu la Nouvelle Loi Communale ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative et notamment son article 1er, 13° ;

Vu la délibération du Conseil communal du 15 mars 2012 réf., #

009/15.03.2012/A/0042# décidant d'approuver le programme global de rénovation, démolition partielle, reconstruction et extension des écoles 7 et 8 ;

Vu la délibération du Conseil communal du 24 avril 2013 réf., # 009/24.04.2013/A/0048# décidant d'approuver l'avis de marché et le formulaire de candidature relatifs au marché de services pour la désignation d'un auteur de projet pour une mission complète d'architecture, stabilité, techniques spéciales, acoustique, design mobilier, signalétique, d'architecture paysagère, mission de conseil PEB et la coordination sécurité santé relative à la conception et la réalisation de l'extension (démolition et reconstruction) des écoles 7 et 8 d'Ixelles sur le site sis 173-175 avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles ;

Vu la lettre du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, service de la Tutelle, datée du 20 juin 2013, réf.2954306771-xc, approuvant la délibération du Conseil communal du 24 avril 2013, réf.009/24.04.2013/A/0048 ;

Vu la délibération du Conseil communal du 24 avril 2014 réf. : # 009/24.04.2014/A/0048# fixant les conditions du marché public à prix global n° 2014-006 (ancien 2013-165) relatif à la mission d'auteur de projet en mission complète pour la conception et la réalisation de l'extension (démolition et reconstruction) des écoles 7 et 8 d'Ixelles sur le site sis 173-175 avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles ;

Vu la lettre du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, service de Tutelle, datée du 18 juin 2014 réf.2961126783 approuvant la délibération du Conseil communal du 24 avril 2014 réf.009/24.04.2014/A/0014 ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 16 novembre 2015 réf. : #009/16.11.2015/B/0046# décidant d'attribuer le marché de services n° 2014-006 relatif à la mission d'auteur de projet en mission complète pour la conception et la réalisation de l'extension (démolition et reconstruction) des écoles 7 et 8 d'Ixelles sur le site sis 173-175 avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 25 juillet 2018 réf. : #009/25.07.2018/B/0331# décidant d'approuver la cession du marché public de services n° 2015-092 (anciennement 2013-165 et 2014-006 relatif à la mission d'auteur de projet en mission complète pour la conception et la réalisation de l'extension (démolition et reconstruction) des écoles 7 et 8 d'Ixelles sur le site sis 173-175 avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17 décembre 2018 réf. : #009/17.12.2018/B/0213# décidant de commander la tranche conditionnelle 1 du marché public de services n° 2015-092 (anciennement 2013-165 et 2014-006) auteur de projet en mission complète pour la conception et la réalisation de l'extension des écoles 7 et 8 du Bois de la Cambre - Marinette De Cloedt - 173-175 Avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles, au bureau d'études ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 24 septembre 2019 réf. : #009/24.09.2019/B/0201# décidant de commander la tranche conditionnelle II du marché public de services n° 2015-092 (anciennement 2013-165 et 2014-006) auteur de projet en mission complète pour la conception et la réalisation de l'extension des écoles 7 et 8 du Bois de la Cambre - Marinette De Cloedt - 173-175 Avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles, au bureau d'études ;

Vu la délibération du Conseil communal du 24 octobre 2019 réf. : # 009/24.10.2019/A/0028# décidant d'approuver l'esquisse ainsi que les annexes relatives la réalisation de l'extension (démolition et reconstruction) des écoles 7 et 8 « Bois de la Cambre Marinette de Cloedt » d'Ixelles sur le site sis 173-175 avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles, jointes à la présente décision, établies par l'adjudicataire du marché public de services n° 2015-092 ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17 décembre 2019 réf. : #009/17.12.2019/B/0196# décidant de commander la tranche conditionnelle III du marché public de services n° 2015-092 (anciennement 2013-165 et 2014-006) auteur de projet en mission complète pour la conception et la réalisation de l'extension des écoles 7 et 8 du Bois de la Cambre - Marinette De Cloedt - 173-175 Avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles, au bureau d'études ;

Vu la délibération du Conseil communal du 19 mars 2020 réf. : # 009/19.03.2020/A/0033# décidant :

1. d'approuver le carnet explicatif, les plans, et l'estimation relatifs à l'avant-projet d'extension (démolition et reconstruction) des écoles 7 et 8 « Bois de la Cambre Marinette de Cloedt » d'Ixelles sur le site sis 173-175 avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles établies par les auteurs de projet dans le cadre de l'exécution du marché public de services n° 2015-092 ;
2. d'approuver la dépense globale afférente à l'avant-projet estimée actuellement à 13.100.000,00 EUR TVAC (6%) et qui sera inscrite sur le budget extraordinaire de 2021 à l'article budgétaire 722/747-60 « Enseignement fondamental : plans et étude en cours de réalisation » (projet n° 20200001) où un crédit suffisant sera prévu, sous réserve d'approbation des budgets communaux par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle ;
3. de solliciter les subventions représentant 65% du montant estimé des travaux soit un montant actuellement plafonné à 8.515.000,00 EUR pour les études et les travaux de ce projet auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles, services des Infrastructures ;
4. de financer le solde des dépenses via la conclusion d'un emprunt FRBRTC ou via fonds propres ;

Vu le Permis d'Urbanisme ref 09/PFD/1759607 délivré en date du 23 décembre 2021 pour le projet de réaménagement des écoles 7 et 8 d'Ixelles sises 173-175 avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles et ayant fait l'objet d'un retrait et d'une redéfinition en date du 09 juin 2023 ;

Vu la délibération du Conseil communal du 08 septembre 2022, réf. #009//08.09.2022/A/0083# décidant :

1. d'approuver le programme triennal d'investissement 2022-2024 en annexe reprenant les projets suivants : Projet n° 01 : Travaux de réaménagement des Ecoles 7 et 8 sur le site sis 173-175 avenue du Bois de la Cambre à Ixelles ; Projet n° 02 : Réfection des menuiseries extérieures, façades et isolation du bâtiment de l'administration sis 187 chaussée d'Ixelles et 4A rue des Champs Elysée à Ixelles ; Projet n° 03 : Rénovation énergétique du site de l'Ecole 2 sis 130 rue Sans Souci à Ixelles ; Projet n° 04 : Travaux de réaménagement et de réfection de la place du Châtelain à Ixelles ; Projet n° 05 : La création d'une école néerlandophone sur le site Petits Moineaux sis 126 rue Gray ; Projet n° 06 : Rénovation chaufferie de la Maison de la Solidarité sise 133 rue du Viaduc à 1050 Ixelles ;
2. d'approuver le procès-verbal du comité d'accompagnement tel que repris en

annexe et faisant partie intégrante de la présente délibération ;

3. d'approuver le dépôt du PTI 2022-2024 au Gouvernement comme le prévoit l'ordonnance ;

Vu la délibération du Conseil communal du 21 décembre 2023, réf. #009/21.12.2023/A/0073# décidant :

1. d'approuver le marché public n° 2024-004 relatif aux travaux de démolition des pavillons existants sur le site et aux travaux de construction d'un bâtiment scolaire multifonctionnel ainsi qu'à la réalisation des cours de récréation, d'un terrain de sport et l'aménagement des abords de l'école « Marinette de Cloedt » du Bois de la Cambre, constitué de deux lots :
    - lot 1 : Travaux de désamiantage, abattages des arbres et démolition des pavillons existant sur le site de l'école « Marinette de Cloedt » du Bois de la Cambre ;
    - lot 2 : Travaux de construction d'un bâtiment scolaire multifonctionnel ainsi que la réalisation des cours de récréation, d'un terrain de sport et l'aménagement des abords de l'école « Marinette de Cloedt » du Bois de la Cambre y compris la maintenance de ces immeubles ;
2. d'approuver le cahier spécial des charges et ses annexes, les plans, les métrés, les formulaires d'offre, l'avis de marché, les DUME préremplis, le plan général de sécurité et santé et les estimations relatifs au présent marché public n° 2024-004 joints à la présente délibération pour en faire partie intégrante ;
3. d'autoriser le Collège des Bourgmestre et Échevins à lancer un marché public de travaux, mixte, par procédure ouverte, conformément à l'article 36, §1er de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, avec publicité européenne ;
4. d'approuver la dépense relative à ce marché, estimée à 17.558.236,74 EUR TVAC, révision des prix, révision des quantités présumées, imprévus de chantier et clauses de réexamen compris, selon la répartition suivante :
    - 152.759,40 EUR TVAC pour le lot 1 ;
    - 17.558.236,74 EUR TVAC pour le lot 2 ;
5. d'inscrire la dépense de 79.410,43 EUR TVAC, relative à la tranche ferme du lot 1, révisions des prix comprise, sur le budget extraordinaire de 2024 à l'article budgétaire 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
6. d'inscrire la dépense de 11.381.059,41 EUR TVAC, relative à la tranche ferme du lot 2, révisions des prix et des quantités présumées comprises, sur le budget extraordinaire de 2024 à l'article budgétaire 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
7. d'inscrire la dépense de 38.011,60 EUR TVAC, relative à la tranche conditionnelle du lot 1, révisions des prix comprise, sur le budget extraordinaire de 2025 à l'article budgétaire 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
8. d'inscrire la dépense de 4.980.725,51 EUR TVAC, relative à la tranche conditionnelle extension du lot 2, révisions des prix et des quantités présumées comprises, sur le budget extraordinaire de 2025 à l'article budgétaire 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
9. d'inscrire la dépense de 75.218,40 EUR TVAC, relative à la tranche conditionnelle maintenance n°1 du lot 2, révisions des prix et des quantités

présumées comprises, à l'article budgétaire 722/125-06 « Enseignement fondamental : prestations de tiers pour les bâtiments » selon la répartition suivante :
    - 37.609,20 EUR TVAC sur le budget ordinaire de 2027 sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
    - 37.609,20 EUR TVAC sur le budget ordinaire de 2028 sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
10. d'inscrire la dépense de 42.092,07 EUR TVAC, relative à la tranche conditionnelle maintenance n°2 du lot 2, révisions des prix et des quantités présumées comprises, à l'article budgétaire 722/125-06 « Enseignement fondamental : prestations de tiers pour les bâtiments » selon la répartition suivante :
    - 21.046,04 EUR TVAC sur le budget ordinaire de 2028 sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
    - 21.046,03 EUR TVAC sur le budget ordinaire de 2029 sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
11. d'inscrire la dépense de 3.609,57 EUR TVAC, relative aux imprévus de la tranche ferme du lot 1, sur le budget extraordinaire de 2024 à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
12. d'inscrire la dépense de 1.727,80 EUR TVAC, relative aux imprévus de la tranche conditionnelle du lot 1, sur le budget extraordinaire de 2025 à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
13. d'inscrire la dépense de 494.828,67 EUR TVAC, relative aux imprévus de la tranche ferme du lot 2, à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », selon la répartition suivante :
    - 247.414,34 EUR sur le budget extraordinaire de 2024, sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
    - 247.414,34 EUR sur le budget extraordinaire de 2025, sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
14. d'inscrire la dépense de 216.553,28 EUR TVAC, relative aux imprévus de la tranche conditionnelle extension du lot 2, à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », selon la répartition suivante :
    - 108.276,64 EUR sur le budget extraordinaire de 2025, sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
    - 108.276,64 EUR sur le budget extraordinaire de 2026, sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
15. de solliciter, auprès de Région de Bruxelles Capitale, l'octroi d'un subside d'un montant de 968.112,00 EUR dans le cadre du programme triennal d'investissement communal (PTIC) 2022-2024 ;
16. de solliciter, auprès de Région de Bruxelles Capitale, l'octroi d'un subside d'un

montant de 881.026,87 EUR dans le cadre du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales (FRBRTC-Sport) ;

17. de solliciter, auprès de de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'octroi d'un subside à hauteur de 70% du montant subsidiable, dans le cadre du plan d'investissement exceptionnel à destination des bâtiments scolaires ;
18. de financer les dépenses d'investissement non subsidiée via la conclusion d'un emprunt auprès d'un organisme financier ou en utilisant le fonds de réserve extraordinaire ;
19. de solliciter les crédits suffisants sur les budgets extraordinaires de 2024, 2025 et 2026 pour couvrir les dépenses éventuelles ;
20. de solliciter les crédits suffisants sur les budgets ordinaires de 2027, 2028 et 2029 pour couvrir les dépenses éventuelles ;

Vu la lettre du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, pouvoir de Tutelle, datée du 29 janvier 2024, référence 2024-143176, nous informant que le délai pour statuer sur la délibération du Conseil communal du 21 décembre 2023, réf. #009/21.12.2023/A/0073# est expiré ;

Vu la délibération du Conseil communal du 13 juin 2024, réf. : #009/13.06.2024/A/0056#, décidant :

1. d'approuver la dépense supplémentaire de 60.140,60 EUR TVAC, pour couvrir le dépassement de l'estimation et permettre l'attribution du lot 1 du marché de travaux n°2024-004 au soumissionnaire ayant introduit l'offre régulière économiquement la plus avantageuse ;
2. d'approuver la dépense supplémentaire de 2.765.522,66 EUR TVAC, pour couvrir le dépassement de l'estimation et permettre l'attribution du lot 2 du marché de travaux n°2024-004 au soumissionnaire ayant introduit l'offre régulière économiquement la plus avantageuse ;
3. d'approuver la nouvelle dépense relative au marché de 20.383.900,00 EUR TVAC (lot1 : 212.900,00 EUR + lot 2 : 20.171.000,00 EUR TVAC), révision des quantités présumées, clause de révision des prix, imprévus et clause de réexamen compris ;
4. de modifier l'inscription budgétaire dépenses liées aux imprévus du chantier du lot 1 et du lot 2 ;
5. de modifier l'inscription budgétaire dépenses liées aux tranches conditionnelles du lot 1 et du lot 2 ;
6. de procéder à une nouvelle inscription budgétaire des dépenses du marché afin de tenir compte des dépenses supplémentaires, des modifications d'inscriptions budgétaires liées aux imprévus du chantier du lot 1 et du lot 2 et des modifications d'inscriptions budgétaires liées aux dépenses des tranches conditionnelles du lot 1 et du lot 2 ;
7. d'inscrire la dépense de 130.000,00 EUR TVAC, relative à la tranche ferme du lot 1, révisions des prix comprise, sur le budget extraordinaire de 2024 à l'article budgétaire 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation de la modification budgétaire n°1 (MB1) par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
8. d'inscrire la dépense de 12.960.000,00 EUR TVAC, relative à la tranche ferme du lot 2, révisions des prix et des quantités présumées comprises, sur le budget extraordinaire de 2024 à l'article budgétaire 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation de la modification budgétaire n°1 (MB1) par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
9. d'inscrire la dépense de 45.000,00 EUR TVAC, relative à la tranche

conditionnelle du lot 1, révisions des prix comprise, sur le budget extraordinaire de 2027 à l'article budgétaire 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;

10. d'inscrire la dépense de 5.940.000,00 EUR TVAC, relative à la tranche conditionnelle extension du lot 2, révisions des prix et des quantités présumées comprises, sur le budget extraordinaire de 2027 à l'article budgétaire 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
11. d'inscrire la dépense de 120.000,00 EUR TVAC, relative à la tranche conditionnelle maintenance n°1 du lot 2, révisions des prix et des quantités présumées comprises, à l'article budgétaire 722/125-06 « Enseignement fondamental : prestations de tiers pour les bâtiments » selon la répartition suivante :
    - 60.000,00 EUR TVAC sur le budget ordinaire de 2028 sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
    - 60.000,00 EUR TVAC sur le budget ordinaire de 2029 sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
12. d'inscrire la dépense de 106.000,00 EUR TVAC, relative à la tranche conditionnelle maintenance n°2 du lot 2, révisions des prix et des quantités présumées comprises, à l'article budgétaire 722/125-06 « Enseignement fondamental : prestations de tiers pour les bâtiments » selon la répartition suivante :
    - 53.000,00 EUR TVAC sur le budget ordinaire de 2028 sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
    - 53.000,00 EUR TVAC sur le budget ordinaire de 2029 sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
13. d'inscrire la dépense de 5.800,00 EUR TVAC, relative aux imprévus de la tranche ferme du lot 1, sur le budget extraordinaire de 2024 à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation de la modification budgétaire n°1 (MB1) par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
14. d'inscrire la dépense de 2.100,00 EUR TVAC, relative aux imprévus de la tranche conditionnelle du lot 1, sur le budget extraordinaire de 2027 à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
15. d'inscrire la dépense de 570.000,00 EUR TVAC, relative aux imprévus de la tranche ferme du lot 2, à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », selon la répartition suivante :
    - 30.000,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2024, sous réserve d'approbation de la modification budgétaire n°1 (MB1) par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
    - 270.000,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2025, sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
    - 270.000,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2026, sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de

Tutelle ;

16. d'inscrire la dépense de 260.000,00 EUR TVAC, relative aux imprévus de la tranche conditionnelle extension du lot 2, à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », selon la répartition suivante :
    - 130.000,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2027, sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
    - 130.000,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2028, sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
17. d'inscrire la dépense de 22.000,00 EUR, relative aux clauses de réexamen contractuelles du lot 1 dont il opportun d'inscrire budgétairement les dépenses, sur le budget extraordinaire de 2024 à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation de la modification budgétaire n°1 (MB1) par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle, selon la répartition suivante :
    - 15.000,00 EUR TVAC : clause « Désamiantage complémentaire » ;
    - 3.000,00 EUR TVAC : clause « Neutralisation et évacuations de citernes » ;
    - 4.000,00 EUR TVAC : clause « Préservation, déviation ou réfaction du réseau de distribution de données relatif aux DATAS, à la téléphonie aux systèmes d'alarme et de sécurité et/ou de techniques » ;
18. d'inscrire la dépense de 40.000,00 EUR, relative aux clauses de réexamen contractuelles du lot 2 dont il opportun d'inscrire budgétairement les dépenses, selon la répartition suivante :
    - 4.000,00 EUR TVAC : clause « Désamiantage complémentaire », sur le budget extraordinaire de 2025 à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
    - 6.000,00 EUR TVAC : clause « Neutralisation et évacuations de citernes », sur le budget extraordinaire de 2025 à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
    - 18.000,00 EUR TVAC : clause « Préservation, déviation ou réfaction du réseau de distribution de données relatif aux DATAS, à la téléphonie aux systèmes d'alarme et de sécurité et/ou de techniques », sur le budget extraordinaire de 2025 à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
    - 12.000,00 EUR TVAC : clause « Raccord entre et le bâtiment construit via la tranche ferme et celui de la tranche conditionnelle », sur le budget extraordinaire de 2027 à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
19. de solliciter, auprès de la Région de Bruxelles Capitale, l'octroi d'un subside d'un montant de 968.112,00 EUR dans le cadre du programme triennal d'investissement communal (PTIC) 2022-2024 ;
20. de solliciter, auprès de la Région de Bruxelles Capitale, l'octroi d'un subside d'un montant de 881.026,87 EUR dans le cadre du Fonds Régional Bruxellois

de Refinancement des Trésoreries Communales (FRBRTC-Sport) ;

21. de solliciter, auprès de de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'octroi d'un subside à hauteur de 70% du montant subsidiable, dans le cadre du plan d'investissement exceptionnel à destination des bâtiments scolaires ;
22. de financer les dépenses d'investissement non subsidiée via la conclusion d'un emprunt auprès d'un organisme financier ou en utilisant le fonds de réserve extraordinaire ;
23. de solliciter les crédits suffisants sur les budgets extraordinaires de 2024 à 2028 pour couvrir les dépenses éventuelles ;
24. de solliciter les crédits suffisants sur les budgets ordinaires de 2028 et 2030 pour couvrir les dépenses éventuelles ;

Vu la délibération du Conseil communal du 17 octobre 2024, réf. : #009/17.10.2024/A/0016# décidant :

1. de maintenir la décision du Conseil communal du 13 juin 2024 relative à la sollicitation, auprès de la Région de Bruxelles Capitale, de l'octroi d'un subside d'un montant de 968.112,00 EUR dans le cadre du programme triennal d'investissement communal (PTIC) 2022-2024 ;
2. de s'engager à assurer l'entretien et la gestion du bien subsidié sur les cinq années qui suivent la réception définitive de l'ouvrage et d'approuver le programme d'entretien annexé à la présente délibération ;
3. de solliciter les crédits suffisants pour couvrir les dépenses sur les budgets ordinaires de 2030 à 2034 correspondant à 5 ans suivant la réception définitive ;
4. de s'engager à ne pas aliéner ni modifier l'affectation du bien pour lequel la commune bénéficie d'un subside dans les vingt ans de l'octroi de ce dernier ;
5. d'attester ne pas avoir obtenu de subsides pour le même objet dans les vingt ans précédant la demande ;
6. d'attester que la Commune est propriétaire du bien sur lequel porte l'investissement. [i]

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17 décembre 2024, réf. :#009/17.12.2024/B/0296#, décidant d'attribuer le lot n°1 et le lot n°2 du marché n° 2024-004 aux soumissionnaires ayant introduit l'offre la plus avantageuse sur la base du prix ;

Vu la lettre du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, service de la Tutelle, datée du 24 février 2025 réf. : 2025-156259, nous informant que le délai imparti pour statuer sur la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17 décembre 2024 est expiré ;

Vu le courrier de Bruxelles Pouvoir Locaux, autorité de Tutelle, du 24 février 2025, réf. : 2025-156259, informant la Commune que la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins réf. : #009/17.12.2024/B/0296# est devenue exécutoire par expiration du délai ;

Vu la délibération du Conseil communal du 12 février 2026, réf. : #009/12.02.2026/A/0013#, décidant :

1. d'approuver la dépense supplémentaire de 10.260,00 EUR TVAC, pour permettre au Collège des Bourgmestre et Echevins de maintenir la décision d'attribution du lot 1 du marché de travaux n°2024-004 au soumissionnaire ayant introduit l'offre régulière économiquement la plus avantageuse ;
2. d'approuver la nouvelle dépense relative au lot n°1 du marché de 213.362,56 EUR TVAC, révision des quantités présumées, clause de révision des prix,

imprévus et clause de réexamen compris ;

3. de pourvoir à une dépense de 50.420,00 EUR pour permettre au Collège des Bourgmestre et Echevins d'engager la dépense supplémentaire nécessaire pour couvrir l'augmentation de prix liée à la tranche ferme et de commander la tranche conditionnelle du lot 1 conformément aux dispositions de l'article 249 §1er, alinéa 1er, de la Nouvelle Loi communale, sans attendre l'approbation du budget 2026 par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
4. de modifier l'inscription budgétaire des dépenses relatives aux imprévus de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle du lot 1 ;
5. d'inscrire la dépense de 50.420,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2026 à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sans attendre l'approbation du budget 2026 par le Conseil communal et les autorités de Tutelle ;
6. d'inscrire la dépense de 6.280,00 EUR TVAC, relative aux imprévus de la tranche ferme du lot 1, sur le budget extraordinaire de 2026 à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
7. d'inscrire la dépense de 2.070,00 EUR TVAC, relative aux imprévus de la tranche conditionnelle du lot 1, sur le budget extraordinaire de 2026 à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
8. d'inscrire la dépense de 30.000,00 EUR, relative aux clauses de réexamen contractuelles du lot 1 sur le budget extraordinaire de 2026 à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle, selon la répartition suivante :
    - 15.000,00 EUR TVAC : clause « Désamiantage complémentaire » ;
    - 3.000,00 EUR TVAC : clause « Neutralisation et évacuations de citernes » ;
    - 4.000,00 EUR TVAC : clause « Préservation, déviation ou réfaction du réseau de distribution de données relatif aux DATAS, à la téléphonie aux systèmes d'alarme et de sécurité et/ou de techniques » ;
    - 8.000,00 EUR TVAC : clause « Démontage et/ou démolition des pavillons de la Fédération Wallonie-Bruxelles » ;
9. de financer les dépenses via fonds propres ou via fonds propres ou via emprunts;

Vu le courrier de Bruxelles Pouvoir Locaux, autorité de Tutelle, du 16 mars 2026, réf. : 2026-242950, informant la Commune que la décision du Conseil Communal réf. : #009/12.02.2026/A/0013# est devenue exécutoire par expiration du délai ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 12 février 2026, réf. #009/12.02.2026/B/0001#, décidant :

1. de maintenir la décision d'attribution du lot 1 du marché n°2024-004 de travaux de démolition des pavillons existants sur le site et de construction d'un bâtiment scolaire multifonctionnel ainsi que la réalisation des cours de récréation, d'un terrain de sport et l'aménagement des abords de l'école « Marinette de Cloedt » du Bois de la Cambre à Ixelles prise par le Collège des Bourgmestre et Echevins en sa séance du 17 décembre 2024, réf. : #009/17.12.2024/B/0296# en augmentant le montant d'attribution du marché sur base de l'offre révisée du 9 février 2026 ;
2. d'approuver la révision de l'offre par l'augmentation du montant de l'offre

choisie de 9,75% telle que confirmée par l'adjudicataire pressenti en date du 9 février 2026;

3. d'approuver la nouvelle dépense relative au lot 1 du marché n°2024-004 qui s'élève à 201.285,43 EUR HTVA, soit 213.362,56 EUR TVAC (taux de TVA de 6 %), révision des prix, imprévus et clauses de réexamen compris dont la dépense de 50.420,00 EUR a été inscrite suite au recours à l'article 249 de la NLC par le Conseil communal en sa séance du 12 février 2026 ;
4. d'engager la dépense supplémentaire d'un montant de 7.129,78 EUR TVAC (6%), nécessaire pour exécuter la décision d'attribution du lot 1 du marché n° 2024-004 du Collège des Bourgmestre et Echevins en sa séance du 17 décembre 2024, réf. : #009/17.12.2024/B/0296# , compte tenu du prix modifié de l'offre de l'adjudicataire HENS NV (TVA : BE 0418.988.134) sis Bredabaan 54, 2990 Wuustwezel, selon son offre du 15 avril 2024 révisée en date du 23 décembre 2025 et 09 février 2026, inscrite par le Conseil communal sur le budget extraordinaire de 2026 à l'article budgétaire 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments » en sa séance du 12 février 2026 compte tenu des circonstances impérieuses et imprévues, où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, de réaliser ces travaux de démolition et d'assainissement sans attendre l'approbation du budget 2026 par le Conseil communal et les autorités de Tutelle en application de l'article 249§1er, al 1 de la NLC;
5. d'approuver la commande de la tranche conditionnelle du lot 1 du marché public n° 2024-004, relative aux travaux de désamiantage et de démolition des pavillons E et F, ainsi que l'abattage des arbres dont la dépense de 43.270,00 EUR a été inscrite suite au recours à l'article 249 de la NLC par le Conseil communal en sa séance du 12 février 2026 ;
6. d'engager la dépense de 43.266,15 EUR, relative à la tranche conditionnelle du lot 1, révision de prix comprise, inscrite par le Conseil communal sur le budget extraordinaire de 2026 à l'article budgétaire 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments » en sa séance du 12 février 2026 compte tenu des circonstances impérieuses et imprévues, où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, de réaliser ces travaux de démolition et d'assainissement sans attendre l'approbation du budget 2026 par le Conseil communal et les autorités de Tutelle en application de l'article 249§1er, al 1 de la NLC,
7. de financer ces dépenses d'investissement via la conclusion d'un emprunt auprès d'un organisme financier ou via fonds propres;

Vu le courrier de Bruxelles Pouvoir Locaux, autorité de Tutelle, du 16 mars 2026, réf. : 2026-242916, informant la Commune que la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins réf. : #009/12.02.2026/B/0001# est devenue exécutoire par expiration du délai ;

Vu le courrier d'Urban du 09 mars 2026 relatif au Permis d'Urbanisme ref 09/PFD/1759607 pour le projet de réaménagement des écoles 7 et 8 d'Ixelles sises 173-175 avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles prorogeant la validité du Permis d'Urbanisme d'un an à compter du 09 juin 2026 ;

Vu délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 31 mars 2026 réf. : #009/31.03.2026/B/0194# décidant

1. d'approuver la modification apportée au lot 1 du marché public de travaux n°2024-004 de désamiantage, abattages des arbres et démolition des pavillons existants sur le site de l'école « Marinette de Cloedt » du Bois de la Cambre relative à la réalisation de prises d'échantillon, d'analyse desdits échantillons et

réalisation d'un inventaire destructif amiante ;

2. d'approuver le décompte n°01 pour un montant total de 4.481,10 EUR HTVA soit 4.749,96 EUR TVAC (6%) et révisions comprises relatif à cette modification ;
3. d'approuver la dépense relative à cette modification qui s'élève à 4.749,97 EUR et qui porte le montant de la commande du lot 1 (tranches ferme et conditionnelle) à 171.405,68 EUR TVAC ;
4. d'admettre que cette dépense de 4.749,96 EUR soit couverte par l'engagement n°24018881 d'un montant de 124.592,56 € EUR, dont 124.592,56 EUR est disponible, malgré le fait que la dépense mandatée ne sera pas conforme aux prescrits légaux;

Vu la délibération du Conseil communal du 11 juin 2026 décidant :

1. d'approuver l'affectation de la charge d'urbanisme en numéraire du permis nr. PU2018/249 pour un montant total de 82.750,00 EUR au travaux de démolition des pavillons existants sur le site et travaux de construction d'un bâtiment scolaire multifonctionnel ainsi que la réalisation des cours de récréation, d'un terrain de sport et l'aménagement des abords de l'école « Marinette de Cloedt » sis 173/175 avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles;
2. de modifier le mode de financement de l'engagement n°24/018881 lié au marché public nr. 2024-004 de travaux de démolition des pavillons existants sur le site et travaux de construction d'un bâtiment scolaire multifonctionnel ainsi que la réalisation des cours de récréation, d'un terrain de sport et l'aménagement des abords de l'école « Marinette de Cloedt » sis 173/175 avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles, Lot 1 Travaux de désamiantage, abattages des arbres et démolition des pavillons existants ;
3. de financer les travaux à hauteur d'un montant de 82.750,00 EUR via la charge d'urbanisme communale 20025979 ;
4. de financer la part non subsidiée via les charges d'urbanisme pour un montant de 82.750,00 EUR et le solde de la dépense par la conclusion d'un emprunt FRBRTC ou en utilisant les fonds propres;

Considérant que le lot 1 du marché public de travaux n°2024-004, tranches ferme et conditionnelle, a été notifié en date du 02 mars 2026 à la société HENS NV pour une durée de 30 jours ouvrables ;

Considérant que l'ordre de commencer les travaux a été fixé au 6 juillet 2026 et que le chantier est en cours d'exécution ;

Considérant la nécessité de réaliser un inventaire destructif complémentaire qui ne pouvait être fait préalablement compte tenu de l'occupation du site ;

Considérant que suite à la commande d'un inventaire destructif complémentaire après approbation du décompte n°1 par le Collège des Bourgmestre et Echevin en sa séance du 31 mars 2026, des investigations supplémentaires et plusieurs sondages supplémentaires en date des 15 et 17 avril 2026 ont été réalisés sur les pavillons de la Plaine des Ecoles 7 et 8 concernés par la démolition ;

Considérant qu'une première version de l'inventaire amiante destructif complémentaire a été réceptionné en date du 25 avril 2026 ;

Considérant que le Service GE/SC a fait des remarques sur le rapport amiante complémentaire en date du 28 avril 2026 et qu'une une nouvelle visite sur place en date du 29 avril 2026 a dû être programmée ;

Considérant qu'un nouveau rapport intégrant les analyses complémentaires réalisées a été transmis en date du 04 mai 2026 et que ce rapport a été validé par le Service GE/SC et que les bureaux d'études n'ont pas fait de nouvelles remarques ;

Considérant que des applications supplémentaires d'amiante ont été découvertes notamment au niveau des colles de revêtement de sol de certains pavillons, certains équipements ainsi qu'au niveau de certains éléments de façades du pavillon H ;

Considérant que le désamiantage de ces éléments complémentaires n'était pas prévu initialement ;

Considérant qu'une clause de réexamen « Travaux de désamiantage complémentaire » est prévue pour faire face à ce genre de situation, ladite clause concernant les interventions relatives à l'amiante par son traitement en cas d'apparition d'éléments non répertoriés par l'inventaire amiante employeur initial ;

Considérant qu'un montant de 15.000 EUR a été inscrit pour la clause « Travaux de désamiantage complémentaire » à la suite du recours à l'article 249 de la NLC par le Conseil communal en sa séance du 12 février 2026 ;

Considérant que le coût pour les interventions de désamiantage est actuellement évalué à 30.000 EUR TVAC, révision comprise ;

Considérant que l'entreprise a signifié son intention de soumettre un décompte afin de procéder au désamiantage des éléments supplémentaires nouvellement répertoriés ;

Considérant que, suite à l'approbation du Collège des Bourgmestre et Échevins en sa séance du 31 mars 2026 du décompte n°1, relatif à la réalisation de tests d'échantillons et à leur analyse, ainsi qu'à l'élaboration d'un inventaire destructif, s'élevant à 4.481,10 EUR HTVA et 4.749,97 EUR TVAC (6%), révisions comprises, le solde de la clause de réexamen « désamiantage complémentaire » s'élève désormais à 10.250,03 EUR ;

Considérant qu'en vue d'assurer la poursuite des travaux et la possibilité de procéder au désamiantage supplémentaire, il est indispensable de prévoir une dépense supplémentaire de 20.000 EUR correspondant au delta entre le montant de la clause de réexamen (15.000 EUR) moins le décompte n°1 (4.749,97 EUR) et l'estimation du coût pour les désamiantages complémentaires envisagés (30.000 EUR) ;

Considérant qu'il s'agit d'une dépense prévisionnelle supplémentaire et que chaque modification apportée au marché sera soumise à l'approbation du Collège des Bourgmestre et Échevins ;

Considérant que la dépense complémentaire fera l'objet d'une de demande de libération anticipative du budget après le Conseil du 21 mai 2026 auprès des autorités compétentes ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par Mme. Nathalie GILSON, Échevine de l'Architecture,

DÉCIDE :

1. d'approuver la dépense supplémentaire de 20.000,00 EUR TVAC (6%) pour les imprévus liés au désamiantage complémentaire durant l'exécution du Lot 1

du marché public de travaux n°2024-004: Travaux de désamiantage, abattages des arbres et démolition des pavillons existant sur le site de l'école « Marinette de Cloedt » du Bois de la Cambre ;
2. d'inscrire la dépense de 20.000,00 EUR TVAC (6%) sur le budget extraordinaire de 2026 à l'article budgétaire 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments » sous réserve d'approbation de la demande de libération anticipée par les autorités de Tutelle;
3. de financer les dépenses via la conclusion d'un emprunt FRBRTC, via les charges d'urbanisme ou via fonds propres.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Overheidsopdracht voor werken nr. 2024-004 betreffende afbraak van de bestaande paviljoenen op de site en bouw van een multifunctioneel schoolgebouw met speelplaatsen en een sportveld én aanleg van de omgeving van school "Marinette de Cloedt-Bois de la Cambre"; Perceel 1: Asbestverwijdering, omhakken van bomen en afbraak van de bestaande paviljoenen op de site van school "Marinette de Cloedt-Bois de la Cambre"; Gemengde opdracht. Bijkomende uitgave ter dekking van de onvoorziene kosten voor de bijkomende asbestverwijderingswerken. Uitgave: 20.000 EUR BTWI (6%). Goedkeuring

DE RAAD,

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en op de uitvoeringsbesluiten van die wet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht en met name artikel 1, 13°;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 15 maart 2012 ref. # 009/15.03.2012/A/0042# die beslist het globale programma voor de renovatie, gedeeltelijke afbraak, heropbouw en uitbreiding van scholen 7 en 8 goed te keuren;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 24 april 2013 ref # 009/24.04.2013/A/0048# die beslist de aankondiging van opdracht en het kandidaatstellingsformulier voor de opdracht voor diensten betreffende de aanduiding van een projectauteur met volledige opdracht van architectuur, stabiliteit, speciale technieken, akoestiek, meubilair, signaletiek, landschapsarchitectuur, EPB-adviseur en veiligheid- en gezondheidscoördinatie betreffende het ontwerp en de uitvoering van de uitbreiding (afbraak en heropbouw) van scholen 7 en 8 te Elsene gelegen te

Terkamerenboslaan 173-175 te 1050 Elsene goed te keuren;

Gelet op de brief van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dienst Toezicht d.d. 20 juni 2013 ref. 2954306771-xc houdende goedkeuring van de beraadslaging van de gemeenteraad van 24 april 2013, ref. 009/24.04.2013/A/0048;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 24 april 2014 ref. #009/24.04.2014/B/0048# houdende vaststelling van de voorwaarden van overheidsopdracht tegen globale prijs nr. 2014-006 (voorheen 2013-165 en 2014-006) betreffende projectauteur met volledige opdracht voor ontwerp en uitvoering van de uitbreiding (afbraak en heropbouw) van scholen 7 en 8 van Elsene op de site gelegen te Terkamerenboslaan 173-175 te 1050 Elsene te goedkeuren;

Gelet op de brief van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dienst Toezicht d.d. 18 juni 2014 ref. 2961126783 houdende goedkeuring van de beraadslaging van de gemeenteraad van 24 april 2014, ref. 009/24.04.2014/A/0014;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 16 november 2015 ref #009/16.11.2015/B/0046# die beslist opdracht voor diensten nr. 2014-006 betreffende projectauteur met volledige opdracht voor ontwerp en uitvoering van de uitbreiding (afbraak en heropbouw) van scholen 7 en 8 van Elsene op de site gelegen te Terkamerenboslaan 173-175 te 1050 Elsene te gunnen;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 25 juli 2018 ref #009/25.07.2018/B/0331# dat beslist de overdracht van overheidsopdracht voor diensten nr. 2015-092 (voorheen 2013-165 en 2014-006) betreffende de opdracht van projectauteur met volledige opdracht voor ontwerp en uitvoering van de uitbreiding (afbraak en heropbouw) van scholen 7 en 8 van Elsene op de site gelegen te Terkamerenboslaan 173-175 te 1050 Elsene te goedkeuren;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2018 ref #009/17.12.2019/B/0213# dat beslist voorwaardelijk gedeelte 1 van overheidsopdracht voor diensten nr. 2015-092 (voorheen 2013-165 en 2014-006) projectauteur met volledige opdracht voor ontwerp en uitvoering van de uitbreiding van scholen 7 en 8 Terkamerenbos - Marinette De Cloedt, Terkamerenboslaan 173-175 te 1050 Elsene te bestellen bij het studiebureau;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 24 september 2019 ref #009/24.09.2019/B/0201# dat beslist voorwaardelijk gedeelte II van overheidsopdracht voor diensten nr. 2015-092 (voorheen 2013-165 en 2014-006) projectauteur met volledige opdracht voor ontwerp en uitvoering van de uitbreiding van scholen 7 en 8 Terkamerenbos - Marinette De Cloedt, Terkamerenboslaan 173-175 te 1050 Elsene te bestellen bij het studiebureau;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 24 oktober 2019 ref. # 009/24.10.2019/A/0028# die beslist de schets en bijlagen betreffende de uitvoering van de uitbreiding (afbraak en heropbouw) van scholen 7 en 8 “Bois de la Cambre Marinette de Cloedt” van Elsene op de site te Terkamerenboslaan 173-175 in 1050 Elsene, in bijlage van onderhavige beslissing, opgemaakt door de opdrachtnemer van overheidsopdracht voor diensten nr. 2015-092 goed te keuren;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2019 ref #009/17.12.2019/B/0196# dat beslist voorwaardelijk gedeelte III van overheidsopdracht voor diensten nr. 2015-092 (voorheen 2013-165 en 2014-006)

projectauteur met volledige opdracht voor ontwerp en uitvoering van de uitbreiding van scholen 7 en 8 Terkamerenbos - Marinette De Cloedt, Terkamerenboslaan 173-175 te 1050 Elsene te bestellen bij het studiebureau;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 19 maart 2020 ref. # 009/19.03.2020/A/0033# die beslist:

1. het verklarend boekje, de plannen en raming van het voorontwerp voor de uitbreiding (afbraak en heropbouw) van scholen 7 en 8 “Bois de la Cambre Marinette de Cloedt” van Elsene op de site te Terkamerenboslaan 173-175 in 1050 Elsene, opgesteld door de projectontwerpers in het kader van de uitvoering van overheidsopdracht voor diensten nr. 2015-092 goed te keuren;
2. de globale uitgave voor het voorontwerp thans geraamd op 13.100.000,00 EUR BTWI (6%), die geboekt zal worden op de buitengewone begroting van 2021 op begrotingsartikel 722/747-60 “Basisonderwijs: plannen en studie in uitvoering” (project nr. 20200001) waar voldoende krediet voorzien zal worden, onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeentelijke begrotingen door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid goed te keuren;
3. de subsidies ten bedrage van 65% van het geraamde bedrag van de werken zijnde een bedrag thans beperkt tot 8.515.000,00 EUR voor de studies en werken voor dit project bij de Federatie Wallonië-Brussel, dienst Infrastructuren aan te vragen;
4. de rest van uitgave met een lening van het BGHGT of met eigen middelen te financieren;

Gelet op de stedenbouwkundige vergunning ref. 09/PFD/1759607 afgeleverd op 23 december 2021 voor de herinrichting van scholen 7 en 8 van Elsene, Terkamerenboslaan 173-175 in 1050 Elsene die op 9 juni 2023 ingetrokken en geherdefinieerd werd;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 8 september 2022 ref. #009//08.09.2022/A/0083# die beslist:

1. het driejarig investeringsprogramma 2022-2024 in bijlage met onderstaande projecten goed te keuren: Project nr. 01: Herinrichting van scholen 7 en 8 op de site te Terkamerenboslaan 173-175 in Elsene; Project nr. 02: Herstelling van buitenschrijnwerk, gevels en isolatie van het gebouw van het bestuur te Elsensesteenweg 187 en Elyzeese Veldenstraat 4A in Elsene; Project nr. 03: Energierenovatie van de site van School 2, Sans-Soucistraat 130 in Elsene; Project nr. 04: Heraanleg en herstelling van het Kasteleinsplein in Elsene; Project nr. 05: Oprichting van een Nederlandstalige school op de site van Petits Moineaux, Graystraat 126; Project nr. 06: Renovatie van het stooklokaal van het Solidariteitshuis, Viaductstraat 133 in 1050 Elsene;
2. het proces-verbaal van het begeleidingscomité zoals opgenomen in bijlage en dat integraal deel uitmaakt van deze beraadslaging goed te keuren;
3. de indiening van het DIP 2022-2024 bij de regering zoals voorzien in de ordonnantie goed te keuren;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 21 december 2023, ref. #009/21.12.2023/A/0073#, die beslist:

1. overheidsopdracht voor werken nr. 2024-004 betreffende afbraak van de bestaande paviljoenen op de site en bouw van een multifunctioneel schoolgebouw met speelplaatsen en een sportveld én aanleg van de omgeving van school “Marinette de Cloedt-Bois de la Cambre”, bestaande uit twee percelen, goed te keuren:

- perceel 1: Asbestverwijdering, omhakken van bomen en afbraak van de bestaande paviljoenen op de site van school “Marinette de Cloedt-Bois de la Cambre”;
- perceel 2: Bouw van een multifunctioneel schoolgebouw met speelplaatsen en een sportveld én aanleg van de omgeving van school “Marinette de Cloedt-Bois de la Cambre”, onderhoud van die gebouwen inbegrepen;

2. het bestek en bijlagen, de plannen, meetstaten, de offerteformulieren, de aankondiging van opdracht, de vooraf ingevulde UEA’s, het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan en de ramingen voor overheidsopdracht nr. 2024-004 in bijlage van onderhavige beraadslaging om er integraal deel van uit te maken, goed te keuren;
3. het college van burgemeester en schepenen te machtigen een gemengde overheidsopdracht voor werken op te starten via openbare procedure overeenkomstig artikel 36, §1, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten met Europese bekendmaking;
4. de uitgave voor deze opdracht, geraamd op 17.558.236,74 EUR BTWI, herziening van de prijzen, herziening van de vermoedelijke hoeveelheden, onvoorziene werfkosten en herzieningsclausules inbegrepen, volgens onderstaande verdeling, goed te keuren:
   - 152.759,40 EUR btwi voor perceel 1;
   - 17.558.236,74 EUR btwi voor perceel 2;
5. de uitgave van 79.410,43 EUR BTWI voor het vaste gedeelte van perceel 1, herzieningen van de prijzen inbegrepen, te boeken op de buitengewone begroting van 2024 op begrotingsartikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
6. de uitgave van 11.381.059,41 EUR BTWI voor het vaste gedeelte van perceel 2, herzieningen van de prijzen en vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen, te boeken op de buitengewone begroting van 2024 op begrotingsartikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
7. de uitgave van 38.011,60 EUR BTWI voor het voorwaardelijke gedeelte van perceel 1, herzieningen van de prijzen inbegrepen, te boeken op de buitengewone begroting van 2025 op begrotingsartikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
8. de uitgave van 4.980.725,51 EUR BTWI voor het voorwaardelijke gedeelte uitbreiding van perceel 2, herzieningen van de prijzen en vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen, te boeken op de buitengewone begroting van 2025 op begrotingsartikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
9. de uitgave van 75.218,40 EUR BTWI voor het voorwaardelijke gedeelte onderhoud nr. 1 van perceel 2, herzieningen van de prijzen en vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen, te boeken op begrotingsartikel 722/125-06 "Basisonderwijs: prestaties door derden voor de gebouwen", volgens onderstaande verdeling:
   - 37.609,20 EUR BTWI op de gewone begroting van 2027 onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;

- 37.609,20 EUR BTWI op de gewone begroting van 2028 onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;

10. de uitgave van 42.092,07 EUR BTWI voor het voorwaardelijke gedeelte onderhoud nr. 2 van perceel 2, herzieningen van de prijzen en vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen, te boeken op begrotingsartikel 722/125-06 "Basisonderwijs: prestaties door derden voor de gebouwen", volgens onderstaande verdeling:
    - 21.046,04 EUR BTWI op de gewone begroting van 2028 onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 21.046,03 EUR BTWI op de gewone begroting van 2029 onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
11. de uitgave van 3.609,57 EUR BTWI voor de onvoorziene kosten van het vaste gedeelte van perceel 1 te boeken op de buitengewone begroting van 2024 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
12. de uitgave van 1.727,80 EUR BTWI voor de onvoorziene kosten van het voorwaardelijke gedeelte van perceel 1 te boeken op de buitengewone begroting van 2025 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
13. de uitgave van 494.828,67 EUR BTWI voor de onvoorziene kosten van het vaste gedeelte van perceel 2 te boeken op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichting van de gebouwen in uitvoering", volgens onderstaande verdeling:
    - 247.414,34 EUR op de buitengewone begroting van 2024, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 247.414,34 EUR op de buitengewone begroting van 2025, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
14. de uitgave van 216.553,28 EUR BTWI voor de onvoorziene kosten van het voorwaardelijke gedeelte uitbreiding van perceel 2 te boeken op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichting van de gebouwen in uitvoering", volgens onderstaande verdeling:
    - 108.276,64 EUR op de buitengewone begroting van 2025, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 108.276,64 EUR op de buitengewone begroting van 2026, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
15. de toekenning van een subsidie ten bedrage van 968.112,00 EUR in het kader van het gemeentelijke driejarige investeringsprogramma (GDIP) 2022-2024 bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te vragen;
16. de toekenning van een subsidie van 881.026,87 EUR in het kader van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT-sport) bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te vragen;
17. de toekenning van een subsidie van 70% van het subsidieerbare bedrag in het kader van het uitzonderlijk financieringsplan voor schoolgebouwen bij de Federatie Wallonië-Brussel aan te vragen;
18. de niet-gesubsidieerde investeringsuitgaven te financieren via een lening bij een financiële instelling of door afname op het buitengewone reservefonds;

19. voldoende kredieten aan te vragen op de buitengewone begrotingen van 2024, 2025 en 2026 om de eventuele uitgaven te dekken;
20. voldoende kredieten op de gewone begroting van 2027, 2028 en 2029 aan te vragen ter dekking van eventuele uitgaven;

Gelet op de brief van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dienst Toezicht d.d. 29 januari 2024 ref. 2024-143176 waarin ons wordt gemeld dat de termijn om uitspraak te doen over de beraadslaging van de gemeenteraad van 21 december 2023, ref. #009/21.12.2023/A/0073# verstreken is;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 13 juni 2024, ref. #009/13.06.2024/A/0056#, die beslist:

1. de bijkomende uitgave van 60.140,60 EUR BTWI, ter dekking van de overschrijding van de raming en voor de gunning van perceel 1 van opdracht voor werken nr. 2024-004 aan de inschrijver die de economisch meest voordelige regelmatige offerte ingediend heeft, goed te keuren;
2. de bijkomende uitgave van 2.765.522,66 EUR BTWI, ter dekking van de overschrijding van de raming en voor de gunning van perceel 2 van opdracht voor werken nr. 2024-004 aan de inschrijver die de economisch meest voordelige regelmatige offerte ingediend heeft, goed te keuren;
3. de nieuwe uitgave voor de opdracht van 20.383.900,00 EUR BTWI (perceel 1: 212.900,00 EUR + perceel 2: 20.171.000,00 EUR BTWI), herziening van de vermoedelijke hoeveelheden, prijsherzieningsbepaling, onvoorziene kosten en herzieningsclausule inbegrepen goed te keuren;
4. de boeking van de uitgaven voor de onvoorziene kosten van perceel 1 en perceel 2 op de begroting te wijzigen;
5. de boeking van de uitgaven voor de voorwaardelijke gedeelten van perceel 1 en perceel 2 op de begroting te wijzigen;
6. de uitgaven van de opdracht anders te boeken rekening houdend met de bijkomende uitgaven, de wijzigingen van boekingen voor de onvoorziene kosten van perceel 1 en perceel 2 en de wijzigingen van boekingen voor de uitgaven van de voorwaardelijke gedeelten van perceel 1 en perceel 2;
7. de uitgave van 130.000,00 EUR BTWI voor het vaste gedeelte van perceel 1, herzieningen van de prijzen inbegrepen, te boeken op de buitengewone begroting van 2024 op begrotingsartikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van begrotingswijziging nr. 1 (BW1) door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
8. de uitgave van 12.960.000,00 EUR BTWI voor het vaste gedeelte van perceel 2, herzieningen van de prijzen en vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen, te boeken op de buitengewone begroting van 2024 op begrotingsartikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van begrotingswijziging nr. 1 (BW1) door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
9. de uitgave van 45.000,00 EUR BTWI voor het voorwaardelijke gedeelte van perceel 1, herzieningen van de prijzen inbegrepen, te boeken op de buitengewone begroting van 2027 op begrotingsartikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
10. de uitgave van 5.940.000,00 EUR BTWI voor het voorwaardelijke gedeelte uitbreiding van perceel 2, herzieningen van de prijzen en vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen, te boeken op de buitengewone begroting van 2027 op begrotingsartikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de

gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;

11. de uitgave van 120.000,00 EUR BTWI voor het voorwaardelijke gedeelte onderhoud nr. 1 van perceel 2, herzieningen van de prijzen en vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen, te boeken op begrotingsartikel 722/125-06 "Basisonderwijs: prestaties door derden voor de gebouwen", volgens onderstaande verdeling:
    - 60.000,00 EUR BTWI op de gewone begroting van 2028 onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 60.000,00 EUR BTWI op de gewone begroting van 2029 onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
12. de uitgave van 106.000,00 EUR BTWI voor het voorwaardelijke gedeelte onderhoud nr. 2 van perceel 2, herzieningen van de prijzen en vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen, te boeken op begrotingsartikel 722/125-06 "Basisonderwijs: prestaties door derden voor de gebouwen", volgens onderstaande verdeling:
    - 53.000,00 EUR BTWI op de gewone begroting van 2028 onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 53.000,00 EUR BTWI op de gewone begroting van 2029 onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
13. de uitgave van 5.800,00 EUR BTWI voor de onvoorziene kosten van het vaste gedeelte van perceel 1 te boeken op de buitengewone begroting van 2024 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van begrotingswijziging nr. 1 (BW1) door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
14. de uitgave van 2.100,00 EUR BTWI voor de onvoorziene kosten van het voorwaardelijke gedeelte van perceel 1 te boeken op de buitengewone begroting van 2027 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
15. de uitgave van 570.000,00 EUR BTWI voor de onvoorziene kosten van het vaste gedeelte van perceel 2 te boeken op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichting van de gebouwen in uitvoering", volgens onderstaande verdeling:
    - 30.000,00 EUR op de buitengewone begroting van 2024, onder voorbehoud van goedkeuring van begrotingswijziging nr. (BW1) door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 270.000,00 EUR op de buitengewone begroting van 2025, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 270.000,00 EUR op de buitengewone begroting van 2026, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
16. de uitgave van 260.000,00 EUR BTWI voor de onvoorziene kosten van het voorwaardelijke gedeelte uitbreiding van perceel 2 te boeken op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichting van de gebouwen in uitvoering", volgens onderstaande verdeling:
    - 130.000,00 EUR op de buitengewone begroting van 2027, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 130.000,00 EUR op de buitengewone begroting van 2028, onder

voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;

17. de uitgave van 22.000,00 EUR voor de contractuele herzieningsclausules van perceel 1, waarvan het gepast voorkomt ze te boeken op de begroting, te boeken op de buitengewone begroting van 2024 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van begrotingswijziging nr. 1 (BW1) door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid, volgens onderstaande verdeling:
    - 15.000,00 EUR BTWI: clausule “Bijkomende asbestverwijdering”;
    - 3.000,00 EUR BTWI: clausule “Neutralisatie en afvoer van tanks”;
    - 4.000,00 EUR BTWI: clausule “Behoud, omleiding of herstelling van het datadistributienet, telefonienet op de alarm- en beveiligingssystemen en/of van de technieken”;
18. de uitgave van 40.000,00 EUR voor de contractuele herzieningsclausules van perceel 2, waarvan het gepast voorkomt ze te boeken op begroting, volgens onderstaande verdeling te boeken:
    - 4.000,00 EUR BTWI: clausule “Bijkomende asbestverwijdering” op de buitengewone begroting van 2025 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 6.000,00 EUR BTWI: clausule “Neutralisatie en afvoer van tanks” op de buitengewone begroting van 2025 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 18.000,00 EUR BTWI: clausule “Behoud, omleiding of herstelling van het datadistributienet, telefonienet op de alarm- en beveiligingssystemen en/of van de technieken” op de buitengewone begroting van 2025 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 12.000,00 EUR BTWI: clausule “Aansluiting met het gebouw gebouwd in het vaste gedeelte en dat in het voorwaardelijke gedeelte” op de buitengewone begroting van 2027 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
19. de toekenning van een subsidie ten bedrage van 968.112,00 EUR in het kader van het gemeentelijke driejarige investeringsprogramma (GDIP) 2022-2024 bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te vragen;
20. de toekenning van een subsidie van 881.026,87 EUR in het kader van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT-sport) bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te vragen;
21. de toekenning van een subsidie van 70% van het subsidieerbare bedrag in het kader van het uitzonderlijk financieringsplan voor schoolgebouwen bij de Federatie Wallonië-Brussel aan te vragen;
22. de niet-gesubsidieerde investeringsuitgaven te financieren via een lening bij een financiële instelling of door afname op het buitengewone reservefonds;
23. voldoende kredieten aan te vragen op de buitengewone begrotingen van 2024 tot 2028 om de eventuele uitgaven te dekken;
24. voldoende kredieten op de gewone begrotingen van 2028 en 2030 aan te vragen ter dekking van eventuele uitgaven;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 17 oktober 2024, ref. #009/17.10.2024/A/0016# die beslist:

1. de beslissing van de gemeenteraad van 13 juni 2024 tot aanvraag van een subsidie ten bedrage van 968.112,00 EUR in het kader van het gemeentelijke driejarige investeringsprogramma (GDIP) 2022-2024 bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te handhaven;
2. zich ertoe te verbinden om in te staan voor het onderhoud en beheer van het gesubsidieerd goed over de vijf jaar na de definitieve oplevering van het bouwwerk en het onderhoudsprogramma in bijlage van onderhavige beraadslaging goed te keuren;
3. voldoende kredieten aan te vragen om de uitgaven op de gewone begrotingen van 2030 tot 2034, zijnde 5 jaar na de definitieve oplevering, te dekken;
4. zich ertoe te verbinden het goed niet te vervreemden en de bestemming van het goed waarvoor de gemeente subsidie ontvangen heeft niet te wijzigen gedurende twintig jaar na toekenning ervan;
5. te verklaren geen subsidies voor hetzelfde voorwerp te hebben ontvangen in de twintig jaar voorafgaand aan de aanvraag;
6. te verklaren dat de gemeente eigenaar is van het goed waarop de investering betrekking heeft; [i]

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2024 ref. #009/17.12.2024/B/0296# dat beslist perceel nr. 1 en perceel nr. 2 van opdracht nr. 2024-004 te gunnen aan de inschrijvers die de meest voordelige offerte op basis van de prijs ingediend hebben;

Gelet op de brief van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dienst Toezicht d.d. 24 februari 2025 ref. 2025-156259 waarin ons wordt gemeld dat de gestelde termijn om uitspraak te doen over de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2024 verstreken is;

Gelet op het schrijven van Brussel Plaatselijke Besturen, toezichthoudende overheid d.d. 24 februari 2025 ref. 2025-156259 waarin de gemeente werd meegedeeld dat de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, ref. #009/17.12.2024/B/0296# uitvoerbaar is geworden door het verstrijken van de termijn;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 12 februari 2026, ref. #009/12.02.2026/A/0013#, die beslist:

1. de bijkomende uitgave van 10.260,00 EUR BTWI goed te keuren, zodat het college van burgemeester en schepenen de gunningsbeslissing van perceel 1 van opdracht voor werken nr. 2024-004 aan de inschrijver die de economisch meest voordelige regelmatige offerte ingediend heeft, herzien op 9 februari 2026, zou kunnen handhaven;
2. de nieuwe uitgave voor perceel nr. 1 van de opdracht van 213.362,56 EUR BTWI (6%), herziening van de vermoedelijke hoeveelheden, prijsherzieningsbepaling, onvoorziene kosten en herzieningsclausule inbegrepen, goed te keuren;
3. te voorzien in een uitgave van 50.420,00 EUR, zodat het college van burgemeester en schepenen de bijkomende uitgave ter dekking van de prijsstijging van het vaste gedeelte kan vastleggen en het voorwaardelijke gedeelte van perceel 1 kan bestellen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 249 §1, eerste lid, van de Nieuwe Gemeentewet, en niet te wachten op de goedkeuring van de begroting van 2026 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;

4. de boeking van de uitgaven voor de onvoorziene kosten van het vaste gedeelte en het voorwaardelijke gedeelte van perceel 1 op de begroting te wijzigen;
5. de uitgave van 50.420,00 EUR te boeken op de buitengewone begroting van 2026 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichting van de gebouwen in uitvoering”, rekening houdend met de dwingende en onvoorziene omstandigheden wanneer het geringste uitstel onbetwistbaar schade zou veroorzaken, deze afbraak- en saneringswerken uit te voeren en niet te wachten op de goedkeuring van de begroting 2026 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid in toepassing van artikel 249, § 1, eerste lid van de NGW;
6. de uitgave van 6.280,00 EUR BTWI voor de onvoorziene kosten van het vaste gedeelte van perceel 1 te boeken op de buitengewone begroting van 2026 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
7. de uitgave van 2.070,00 EUR BTWI voor de onvoorziene kosten van het voorwaardelijke gedeelte van perceel 1 te boeken op de buitengewone begroting van 2026 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
8. de uitgave van 30.000,00 EUR voor de contractuele herzieningsclausules van perceel 1 te boeken op de buitengewone begroting van 2026 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid, volgens onderstaande verdeling:
    - 15.000,00 EUR BTWI: clausule “Bijkomende asbestverwijdering”;
    - 3.000,00 EUR BTWI: clausule “Neutralisatie en afvoer van tanks”;
    - 4.000,00 EUR BTWI: clausule “Behoud, omleiding of herstelling van het datadistributienet, telefonienet op de alarm- en beveiligingssystemen en/of van de technieken”;
    - 8.000,00 EUR BTWI: clausule “Demontage en/of afbraak van de paviljoenen van de Federatie Wallonië-Brussel”;
9. de uitgaven met eigen middelen of leningen te financieren;

Gelet op het schrijven van Brussel Plaatselijke Besturen, toezichthoudende overheid d.d. 16 maart 2026 ref. 2026-242950 waarin de gemeente werd meegedeeld dat de beslissing van de gemeenteraad, ref. #009/12.02.2026/A/0013# uitvoerbaar is geworden door het verstrijken van de termijn;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 12 februari 2026, ref. #009/12.02.2026/B/0001# dat beslist:

1. de beslissing voor de gunning van perceel 1 van opdracht voor werken nr. 2024-004 betreffende afbraak van de bestaande paviljoenen op de site en bouw van een multifunctioneel schoolgebouw met speelplaatsen en een sportveld én aanleg van de omgeving van school “Marinette de Cloedt-Bois de la Cambre”, van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2024 ref. #009/17.12.2024/B/0296# en het bedrag van de gunning van de opdracht te verhogen op basis van de herziene offerte van 9 februari 2026;
2. de herziening van de offerte door het bedrag van de gekozen offerte met 9,75% te verhogen zoals op 9 februari 2026 bevestigd door de vermoedelijke opdrachtnemer goed te keuren;
3. de nieuwe uitgave voor perceel 1 van opdracht nr. 2024-004 ten bedrage van 201.285,43 EUR ZBTW en 213.362,56 EUR BTWI (6%), herziening van de prijzen, onvoorziene kosten en herzieningsclausules inbegrepen, waarvoor de

uitgave van 50.420,00 EUR geboekt werd ingevolge beroep op artikel 249 van de NGW door de gemeenteraad van 12 februari 2026, goed te keuren;
4. de bijkomende uitgave van 7.129,78 EUR BTWI (6%), nodig voor de uitvoering van de beslissing tot gunning van perceel 1 van opdracht nr. 2024-004 van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2024 ref. #009/17.12.2024/B/0296#, rekening houdend met de gewijzigde prijs van de offerte van opdrachtnemer HENS NV (btw-nr. BE 0418.988.134), Bredabaan 54, 2990 Wuustwezel, volgens zijn offerte van 15 april 2024 herzien op 23 december 2025 en 9 februari 2026 vast te leggen op begrotingsartikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichting van de gebouwen in uitvoering” op 12 februari 2026, rekening houdende met de dwingende en onvoorziene omstandigheden waarbij de minste vertraging onbetwistbaar schade zou veroorzaken, die afbraak- en saneringswerken uit te voeren en niet te wachten op de goedkeuring van de begroting 2026 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid in toepassing van artikel 249, § 1, eerste lid van de NGW;
5. de bestelling van het voorwaardelijk gedeelte van perceel 1 van overheidsopdracht nr. 2024-004 betreffende asbestverwijdering en afbraak van paviljoenen E en F én het kappen van de bomen, waarvan het bedrag van 43.270,00 EUR geboekt werd ingevolge beroep op artikel 249 van de NGW door de gemeenteraad van 12 februari 2026, goed te keuren;
6. de uitgave van 43.266,15 EUR voor het voorwaardelijke gedeelte van perceel 1, prijsherziening inbegrepen, vast te leggen, geboekt door de gemeenteraad van 12 februari 2026 op de buitengewone begroting van 2026 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichting van de gebouwen in uitvoering”, rekening houdend met de dwingende en onvoorziene omstandigheden wanneer het geringste uitstel onbetwistbaar schade zou veroorzaken, deze afbraak- en saneringswerken uit te voeren en niet te wachten op de goedkeuring van de begroting 2026 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid in toepassing van artikel 249, § 1, eerste lid van de NGW;
7. die investeringsuitgaven te financieren via een lening bij een financiële instelling of met eigen middelen;

Gelet op het schrijven van Brussel Plaatselijke Besturen, toezichthoudende overheid d.d. 16 maart 2026 ref. 2026-242916 waarin de gemeente werd meegedeeld dat de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, ref. #009/12.02.2026/B/0001# uitvoerbaar is geworden door het verstrijken van de termijn;

Gelet op het schrijven van Urban van 9 maart 2026 betreffende de stedenbouwkundige vergunning ref. 09/PFD/2026 voor de herinrichting van scholen 7 en 8 van Elsene, Terkamerenboslaan 173-175 in 1050 Elsene tot verlenging van de geldigheidsduur van de stedenbouwkundige vergunning met een jaar te rekenen vanaf 9 juni 2026;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 31 maart 2026 ref. #009/31.03.2026/B/0194# dat beslist:

1. de wijziging aan perceel 1 van overheidsopdracht voor werken nr. 2024-004 betreffende asbestverwijdering, omhakken van bomen en afbraak van de bestaande paviljoenen op de site van school “Marinette de Cloedt-Bois de la Cambre” voor het nemen van monsters, de analyse van die monsters en het opmaken van een destructieve asbestinventaris goed te keuren;
2. verrekening nr. 01 voor een totaalbedrag van 4.481,10 EUR ZBTW en 4.749,96 EUR BTWI (6%) en herzieningen inbegrepen, voor die wijziging goed te keuren;

3. de uitgave voor die wijziging ten bedrage van 4.749,97 EUR, waardoor het bedrag voor de bestelling van perceel 1 (vaste en voorwaardelijke gedeelten) op 171.405,68 EUR BTWI gebracht wordt, goed te keuren;
4. toe te staan dat die uitgave van 4.749,96 EUR gedekt wordt via vastlegging nr. 24018881 ten bedrage van 124.592,56 EUR waarvan 124.592,56 EUR beschikbaar is, ondanks het feit dat de gemandateerde uitgave niet aan de wettelijke voorschriften voldoet;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 11 juni 2026 die beslist:

1. de bestemming van de stedenbouwkundige lasten in specie voor vergunning nr. PU2018/249 voor een totaalbedrag van 82.750,00 EUR voor de afbraak van de bestaande paviljoenen op de site en bouw van een multifunctioneel schoolgebouw met speelplaatsen en een sportveld én aanleg van de omgeving van school “Marinette de Cloedt-Bois de la Cambre”, Terkamerenboslaan 173/175 in 1050 Elsene goed te keuren;
2. de financieringswijze voor vastlegging nr. 24/018881 inzake overheidsopdracht nr. 2024-004 voor de afbraak van de bestaande paviljoenen op de site en bouw van een multifunctioneel schoolgebouw met speelplaatsen en een sportveld én aanleg van de omgeving van school “Marinette de Cloedt-Bois de la Cambre”, Terkamerenboslaan 173/175 in 1050 Elsene, perceel 1: asbestverwijdering, omhakken van bomen en afbraak van de bestaande paviljoenen te wijzigen;
3. de werken ten bedrage van 82.750,00 EUR te financieren via de gemeentelijke stedenbouwkundige lasten 20025979;
4. het niet met de stedenbouwkundige lasten gesubsidieerde bedrag ten bedrage van 82.750,00 EUR en de rest van de uitgave te financieren via een BGHGT-lening of met eigen middelen.

Overwegende dat perceel 1 van overheidsopdracht voor werken nr. 2024-004, vaste en voorwaardelijke gedeelten, op 2 maart 2026 aan de firma HENS NV betekend werd voor een duur van 30 werkdagen;

Overwegende dat het bevel tot aanvatten van de werken op 6 juli 2026 vastgesteld werd en dat de werken thans in uitvoering zijn;

Overwegende dat er een bijkomende destructieve inventaris opgemaakt moet worden die op voorhand niet gemaakt kon worden gelet op het gebruik van de locatie;

Overwegende dat ingevolge de bestelling van een bijkomende destructieve inventaris na goedkeuring van verrekening nr. 1 door het college van burgemeester en schepenen van 31 maart 2026 bijkomende onderzoeken en meerdere bijkomende sonderingen uitgevoerd werden op 15 en 17 april 2026 op de af te breken paviljoenen op het plein van scholen 7 en 8;

Overwegende dat een eerste versie van de destructieve asbestinventaris op 25 april 2026 ontvangen werd;

Overwegende dat de dienst MB/WV op 28 april 2026 opmerkingen gemaakt heeft over het bijkomende asbestverslag en dat er op 29 april 2026 een nieuwe plaatsbezoek ingepland moest worden;

Overwegende dat een nieuw verslag met bijkomende analyses op 4 mei 2026 overgemaakt werd, dat dat verslag door de dienst MB/WV gevalideerd werd en de studiebureaus geen nieuwe opmerkingen gemaakt hebben;

Overwegende dat er nog asbesttoepassingen ontdekt werden, met name in de lijm van de vloerbekleding van bepaalde paviljoenen, bepaalde voorzieningen en ter hoogte van de gevelonderdelen van paviljoen H;

Overwegende dat de asbestverwijdering van die bijkomende onderdelen oorspronkelijk niet voorzien was;

Overwegende dat herzieningsclausule “Bijkomende asbestverwijdering” voor dit soort situaties voorzien werd, die clausule heeft betrekking op interventies inzake asbestbehandeling indien niet in de oorspronkelijke asbestinventaris van de werkgever opgelijste onderdelen zouden opduiken;

Overwegende dat een bedrag van 15.000 EUR geboekt werd voor de clausule “Bijkomende asbestverwijdering” ingevolge beroep op artikel 249 van de NGW door de gemeenteraad van 12 februari 2026;

Overwegende dat de kostprijs voor de asbestverwijderingsinterventies thans op 30.000 EUR BTWI, herziening inbegrepen, geraamd wordt;

Overwegende dat de firma haar intentie tot het indienen van een verrekening voor de asbestverwijdering van de nieuw opgelijste, bijkomende onderdelen meegedeeld heeft;

Overwegende dat, ingevolge goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van 31 maart 2026 van verrekening nr. 1 betreffende monsterneming en analyse én uitwerking van een destructieve inventaris ten bedrage van 4.481,10 EUR ZBTW en 4.749,97 EUR BTWI (6%), herzieningen inbegrepen, herzieningsclausule “Bijkomende asbestverwijdering” nu nog 10.250,03 EUR bedraagt;

Overwegende dat het noodzakelijk is, om de voortzetting van de werken en de mogelijkheid tot bijkomende asbestverwijderingswerken te garanderen, een bijkomende uitgave van 20.000,00 EUR te voorzien die overeenstemt met het verschil tussen het bedrag van de herzieningsclausule (15.000,00 EUR) min verrekening nr. 1 (4.749,97 EUR) en de raming van de kostprijs voor de beoogde bijkomende asbestverwijderingswerken (30.000,00 EUR);

Overwegende dat het een vooruitgeplande bijkomende uitgave betreft en dat iedere wijziging aan de opdracht door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd moet worden;

Overwegende dat voor de bijkomende uitgave een vervroegde vrijmaking van het budget bij de bevoegde overheden aangevraagd zal worden na de gemeenteraad van 21 mei 2026;

Op voorstel, in naam van het college, van mevrouw Nathalie GILSON, schepen van Architectuur;

BESLIST:

1. de bijkomende uitgave van 20.000,00 EUR BTWI (6%) voor de onvoorziene kosten voor bijkomende asbestverwijderingswerken tijdens de uitvoering van overheidsopdracht voor werken nr. 2024-004 betreffende afbraak van de bestaande paviljoenen op de site en bouw van een multifunctioneel schoolgebouw met speelplaatsen en een sportveld én aanleg van de omgeving van school “Marinette de Cloedt-Bois de la Cambre”; Perceel 1:

Asbestverwijdering, omhakken van bomen en afbraak van de bestaande paviljoenen op de site van school “Marinette de Cloedt-Bois de la Cambre” goed te keuren;
2. de uitgave van 20.000,00 EUR BTWI (6%) te boeken op de buitengewone begroting van 2026 op begrotingsartikel 722/72360 "Basisonderwijs: inrichting van de gebouwen in uitvoering", dat beschikbaar gemaakt zal worden door de toezichthoudende overheid onder voorbehoud van goedkeuring van de aanvraag tot vervroegde vrijmaking;
3. de uitgaven te financieren met een lening van het BGHGT, via de stedenbouwkundige lasten of met eigen middelen.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

11.06.2026/A/0040 **Marché public de travaux n°2024-004 relatif aux travaux de démolition des pavillons existants sur le site et aux travaux de construction d’un bâtiment scolaire multifonctionnel ainsi qu’à la réalisation des cours de récréation, d’un terrain de sport et l’aménagement des abords de l’école « Marinette de Cloedt » du Bois de la Cambre ; Lot 1 : Travaux de désamiantage, abattages des arbres et démolition des pavillons existant sur le site de l’école « Marinette de Cloedt » du Bois de la Cambre. Marché mixte. Modification du mode de financement. Utilisation des charges d’urbanisme PU2018/249 de 82.750,00 EUR. Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;

Vu la Nouvelle Loi Communale ;

Vu la délibération du Conseil communal du 15 mars 2012 réf., # 009/15.03.2012/A/0042# décidant d’approuver le programme global de rénovation, démolition partielle, reconstruction et extension des écoles 7 et 8 ;

Vu la délibération du Conseil communal du 24 avril 2013 réf., # 009/24.04.2013/A/0048# décidant d’approuver l’avis de marché et le formulaire de candidature relatifs au marché de services pour la désignation d’un auteur de projet pour une mission complète d'architecture, stabilité, techniques spéciales, acoustique, design mobilier, signalétique, d’architecture paysagère, mission de conseil PEB et la coordination sécurité santé relative à la conception et la réalisation de l’extension (démolition et reconstruction) des écoles 7 et 8 d’Ixelles sur le site sis 173-175 avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles ;

Vu la lettre du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, service de la Tutelle, datée du 20 juin 2013, réf.2954306771-xc, approuvant la délibération du Conseil communal du 24 avril 2013, réf.009/24.04.2013/A/0048 ;

Vu la délibération du Conseil communal du 24 avril 2014 réf. : #

009/24.04.2014/A/0048# fixant les conditions du marché public à prix global n° 2014-006 (ancien 2013-165) relatif à la mission d'auteur de projet en mission complète pour la conception et la réalisation de l'extension (démolition et reconstruction) des écoles 7 et 8 d'Ixelles sur le site sis 173-175 avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles ;

Vu la lettre du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, service de Tutelle, datée du 18 juin 2014 réf.2961126783 approuvant la délibération du Conseil communal du 24 avril 2014 réf.009/24.04.2014/A/0014 ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 16 novembre 2015 réf. : #009/16.11.2015/B/0046# décidant d'attribuer le marché de services n° 2014-006 relatif à la mission d'auteur de projet en mission complète pour la conception et la réalisation de l'extension (démolition et reconstruction) des écoles 7 et 8 d'Ixelles sur le site sis 173-175 avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 25 juillet 2018 réf. : #009/25.07.2018/B/0331# décidant d'approuver la cession du marché public de services n° 2015-092 (anciennement 2013-165 et 2014-006 relatif à la mission d'auteur de projet en mission complète pour la conception et la réalisation de l'extension (démolition et reconstruction) des écoles 7 et 8 d'Ixelles sur le site sis 173-175 avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17 décembre 2018 réf. : #009/17.12.2018/B/0213# décidant de commander la tranche conditionnelle 1 du marché public de services n° 2015-092 (anciennement 2013-165 et 2014-006) auteur de projet en mission complète pour la conception et la réalisation de l'extension des écoles 7 et 8 du Bois de la Cambre - Marinette De Cloedt - 173-175 Avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles, au bureau d'études ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 24 septembre 2019 réf. : #009/24.09.2019/B/0201# décidant de commander la tranche conditionnelle II du marché public de services n° 2015-092 (anciennement 2013-165 et 2014-006) auteur de projet en mission complète pour la conception et la réalisation de l'extension des écoles 7 et 8 du Bois de la Cambre - Marinette De Cloedt - 173-175 Avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles, au bureau d'études ;

Vu la délibération du Conseil communal du 24 octobre 2019 réf. : # 009/24.10.2019/A/0028# décidant d'approuver l'esquisse ainsi que les annexes relatives la réalisation de l'extension (démolition et reconstruction) des écoles 7 et 8 « Bois de la Cambre Marinette de Cloedt » d'Ixelles sur le site sis 173-175 avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles, jointes à la présente décision, établies par l'adjudicataire du marché public de services n° 2015-092 ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17 décembre 2019 réf. : #009/17.12.2019/B/0196# décidant de commander la tranche conditionnelle III du marché public de services n° 2015-092 (anciennement 2013-165 et 2014-006) auteur de projet en mission complète pour la conception et la réalisation de l'extension des écoles 7 et 8 du Bois de la Cambre - Marinette De Cloedt - 173-175 Avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles, au bureau d'études ;

Vu la délibération du Conseil communal du 19 mars 2020 réf. : # 009/19.03.2020/A/0033# décidant :

1. d'approuver le carnet explicatif, les plans, et l'estimation relatifs à l'avant-projet d'extension (démolition et reconstruction) des écoles 7 et 8 « Bois de la Cambre Marinette de Cloedt » d'Ixelles sur le site sis 173-175 avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles établies par les auteurs de projet dans le cadre de l'exécution du marché public de services n° 2015-092 ;
2. d'approuver la dépense globale afférente à l'avant-projet estimée actuellement à 13.100.000,00 EUR TVAC (6%) et qui sera inscrite sur le budget extraordinaire de 2021 à l'article budgétaire 722/747-60 « Enseignement fondamental : plans et étude en cours de réalisation » (projet n° 20200001) où un crédit suffisant sera prévu, sous réserve d'approbation des budgets communaux par le Conseil communal et par l'Autorité de Tutelle ;
3. de solliciter les subventions représentant 65% du montant estimé des travaux soit un montant actuellement plafonné à 8.515.000,00 EUR pour les études et les travaux de ce projet auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles, services des Infrastructures ;
4. de financer le solde des dépenses via la conclusion d'un emprunt FRBRTC ou via fonds propres ;

Vu le Permis d'Urbanisme ref 09/PFD/1759607 délivré en date du 23 décembre 2021 pour le projet de réaménagement des écoles 7 et 8 d'Ixelles sises 173-175 avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles et ayant fait l'objet d'un retrait et d'une redéfinition en date du 09 juin 2023 ;

Vu la délibération du Conseil communal du 08 septembre 2022, réf. #009//08.09.2022/A/0083# décidant :

1. d'approuver le programme triennal d'investissement 2022-2024 en annexe reprenant les projets suivants : Projet n° 01 : Travaux de réaménagement des Ecoles 7 et 8 sur le site sis 173-175 avenue du Bois de la Cambre à Ixelles ; Projet n° 02 : Réfection des menuiseries extérieures, façades et isolation du bâtiment de l'administration sis 187 chaussée d'Ixelles et 4A rue des Champs Elysée à Ixelles ; Projet n° 03 : Rénovation énergétique du site de l'Ecole 2 sis 130 rue Sans Souci à Ixelles ; Projet n° 04 : Travaux de réaménagement et de réfection de la place du Châtelain à Ixelles ; Projet n° 05 : La création d'une école néerlandophone sur le site Petits Moineaux sis 126 rue Gray ; Projet n° 06 : Rénovation chaufferie de la Maison de la Solidarité sise 133 rue du Viaduc à 1050 Ixelles ;
2. d'approuver le procès-verbal du comité d'accompagnement tel que repris en annexe et faisant partie intégrante de la présente délibération ;
3. d'approuver le dépôt du PTI 2022-2024 au Gouvernement comme le prévoit l'ordonnance ;

Vu la délibération du Conseil communal du 21 décembre 2023, réf. #009/21.12.2023/A/0073# décidant :

1. d'approuver le marché public n° 2024-004 relatif aux travaux de démolition des pavillons existants sur le site et aux travaux de construction d'un bâtiment scolaire multifonctionnel ainsi qu'à la réalisation des cours de récréation, d'un terrain de sport et l'aménagement des abords de l'école « Marinette de Cloedt » du Bois de la Cambre, constitué de deux lots :
    - lot 1 : Travaux de désamiantage, abattages des arbres et démolition des pavillons existant sur le site de l'école « Marinette de Cloedt » du Bois de la Cambre ;
    - lot 2 : Travaux de construction d'un bâtiment scolaire multifonctionnel ainsi que la réalisation des cours de récréation, d'un terrain de sport et

l'aménagement des abords de l'école « Marinette de Cloedt » du Bois de la Cambre y compris la maintenance de ces immeubles ;

2. d'approuver le cahier spécial des charges et ses annexes, les plans, les métrés, les formulaires d'offre, l'avis de marché, les DUME préremplis, le plan général de sécurité et santé et les estimations relatifs au présent marché public n° 2024-004 joints à la présente délibération pour en faire partie intégrante ;
3. d'autoriser le Collège des Bourgmestre et Échevins à lancer un marché public de travaux, mixte, par procédure ouverte, conformément à l'article 36, §1er de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, avec publicité européenne ;
4. d'approuver la dépense relative à ce marché, estimée à 17.558.236,74 EUR TVAC, révision des prix, révision des quantités présumées, imprévus de chantier et clauses de réexamen compris, selon la répartition suivante :
    - 152.759,40 EUR TVAC pour le lot 1 ;
    - 17.558.236,74 EUR TVAC pour le lot 2 ;
5. d'inscrire la dépense de 79.410,43 EUR TVAC, relative à la tranche ferme du lot 1, révisions des prix comprise, sur le budget extraordinaire de 2024 à l'article budgétaire 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
6. d'inscrire la dépense de 11.381.059,41 EUR TVAC, relative à la tranche ferme du lot 2, révisions des prix et des quantités présumées comprises, sur le budget extraordinaire de 2024 à l'article budgétaire 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
7. d'inscrire la dépense de 38.011,60 EUR TVAC, relative à la tranche conditionnelle du lot 1, révisions des prix comprise, sur le budget extraordinaire de 2025 à l'article budgétaire 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
8. d'inscrire la dépense de 4.980.725,51 EUR TVAC, relative à la tranche conditionnelle extension du lot 2, révisions des prix et des quantités présumées comprises, sur le budget extraordinaire de 2025 à l'article budgétaire 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
9. d'inscrire la dépense de 75.218,40 EUR TVAC, relative à la tranche conditionnelle maintenance n°1 du lot 2, révisions des prix et des quantités présumées comprises, à l'article budgétaire 722/125-06 « Enseignement fondamental : prestations de tiers pour les bâtiments » selon la répartition suivante :
    - 37.609,20 EUR TVAC sur le budget ordinaire de 2027 sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
    - 37.609,20 EUR TVAC sur le budget ordinaire de 2028 sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
10. d'inscrire la dépense de 42.092,07 EUR TVAC, relative à la tranche conditionnelle maintenance n°2 du lot 2, révisions des prix et des quantités présumées comprises, à l'article budgétaire 722/125-06 « Enseignement fondamental : prestations de tiers pour les bâtiments » selon la répartition suivante :
    - 21.046,04 EUR TVAC sur le budget ordinaire de 2028 sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de

Tutelle ;
    - 21.046,03 EUR TVAC sur le budget ordinaire de 2029 sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
11. d'inscrire la dépense de 3.609,57 EUR TVAC, relative aux imprévus de la tranche ferme du lot 1, sur le budget extraordinaire de 2024 à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
12. d'inscrire la dépense de 1.727,80 EUR TVAC, relative aux imprévus de la tranche conditionnelle du lot 1, sur le budget extraordinaire de 2025 à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
13. d'inscrire la dépense de 494.828,67 EUR TVAC, relative aux imprévus de la tranche ferme du lot 2, à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », selon la répartition suivante :
    - 247.414,34 EUR sur le budget extraordinaire de 2024, sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
    - 247.414,34 EUR sur le budget extraordinaire de 2025, sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
14. d'inscrire la dépense de 216.553,28 EUR TVAC, relative aux imprévus de la tranche conditionnelle extension du lot 2, à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », selon la répartition suivante :
    - 108.276,64 EUR sur le budget extraordinaire de 2025, sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
    - 108.276,64 EUR sur le budget extraordinaire de 2026, sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
15. de solliciter, auprès de Région de Bruxelles Capitale, l'octroi d'un subside d'un montant de 968.112,00 EUR dans le cadre du programme triennal d'investissement communal (PTIC) 2022-2024 ;
16. de solliciter, auprès de Région de Bruxelles Capitale, l'octroi d'un subside d'un montant de 881.026,87 EUR dans le cadre du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales (FRBRTC-Sport) ;
17. de solliciter, auprès de de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'octroi d'un subside à hauteur de 70% du montant subsidiable, dans le cadre du plan d'investissement exceptionnel à destination des bâtiments scolaires ;
18. de financer les dépenses d'investissement non subsidiée via la conclusion d'un emprunt auprès d'un organisme financier ou en utilisant le fonds de réserve extraordinaire ;
19. de solliciter les crédits suffisants sur les budgets extraordinaires de 2024, 2025 et 2026 pour couvrir les dépenses éventuelles ;
20. de solliciter les crédits suffisants sur les budgets ordinaires de 2027, 2028 et 2029 pour couvrir les dépenses éventuelles ;

Vu la lettre du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, pouvoir de Tutelle, datée du 29 janvier 2024, référence 2024-143176, nous informant que le délai pour statuer sur la délibération du Conseil communal du 21 décembre 2023,

réf. #009/21.12.2023/A/0073# est expiré ;

Vu la délibération du Conseil communal du 13 juin 2024, réf. : #009/13.06.2024/A/0056#, décidant :

1. d'approuver la dépense supplémentaire de 60.140,60 EUR TVAC, pour couvrir le dépassement de l'estimation et permettre l'attribution du lot 1 du marché de travaux n°2024-004 au soumissionnaire ayant introduit l'offre régulière économiquement la plus avantageuse ;
2. d'approuver la dépense supplémentaire de 2.765.522,66 EUR TVAC, pour couvrir le dépassement de l'estimation et permettre l'attribution du lot 2 du marché de travaux n°2024-004 au soumissionnaire ayant introduit l'offre régulière économiquement la plus avantageuse ;
3. d'approuver la nouvelle dépense relative au marché de 20.383.900,00 EUR TVAC (lot1 : 212.900,00 EUR + lot 2 : 20.171.000,00 EUR TVAC), révision des quantités présumées, clause de révision des prix, imprévus et clause de réexamen compris ;
4. de modifier l'inscription budgétaire dépenses liées aux imprévus du chantier du lot 1 et du lot 2 ;
5. de modifier l'inscription budgétaire dépenses liées aux tranches conditionnelles du lot 1 et du lot 2 ;
6. de procéder à une nouvelle inscription budgétaire des dépenses du marché afin de tenir compte des dépenses supplémentaires, des modifications d'inscriptions budgétaires liées aux imprévus du chantier du lot 1 et du lot 2 et des modifications d'inscriptions budgétaires liées aux dépenses des tranches conditionnelles du lot 1 et du lot 2 ;
7. d'inscrire la dépense de 130.000,00 EUR TVAC, relative à la tranche ferme du lot 1, révisions des prix comprise, sur le budget extraordinaire de 2024 à l'article budgétaire 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation de la modification budgétaire n°1 (MB1) par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
8. d'inscrire la dépense de 12.960.000,00 EUR TVAC, relative à la tranche ferme du lot 2, révisions des prix et des quantités présumées comprises, sur le budget extraordinaire de 2024 à l'article budgétaire 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation de la modification budgétaire n°1 (MB1) par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
9. d'inscrire la dépense de 45.000,00 EUR TVAC, relative à la tranche conditionnelle du lot 1, révisions des prix comprise, sur le budget extraordinaire de 2027 à l'article budgétaire 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
10. d'inscrire la dépense de 5.940.000,00 EUR TVAC, relative à la tranche conditionnelle extension du lot 2, révisions des prix et des quantités présumées comprises, sur le budget extraordinaire de 2027 à l'article budgétaire 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
11. d'inscrire la dépense de 120.000,00 EUR TVAC, relative à la tranche conditionnelle maintenance n°1 du lot 2, révisions des prix et des quantités présumées comprises, à l'article budgétaire 722/125-06 « Enseignement fondamental : prestations de tiers pour les bâtiments » selon la répartition suivante :

- 60.000,00 EUR TVAC sur le budget ordinaire de 2028 sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
- 60.000,00 EUR TVAC sur le budget ordinaire de 2029 sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;

12. d'inscrire la dépense de 106.000,00 EUR TVAC, relative à la tranche conditionnelle maintenance n°2 du lot 2, révisions des prix et des quantités présumées comprises, à l'article budgétaire 722/125-06 « Enseignement fondamental : prestations de tiers pour les bâtiments » selon la répartition suivante :
    - 53.000,00 EUR TVAC sur le budget ordinaire de 2028 sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
    - 53.000,00 EUR TVAC sur le budget ordinaire de 2029 sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
13. d'inscrire la dépense de 5.800,00 EUR TVAC, relative aux imprévus de la tranche ferme du lot 1, sur le budget extraordinaire de 2024 à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation de la modification budgétaire n°1 (MB1) par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
14. d'inscrire la dépense de 2.100,00 EUR TVAC, relative aux imprévus de la tranche conditionnelle du lot 1, sur le budget extraordinaire de 2027 à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
15. d'inscrire la dépense de 570.000,00 EUR TVAC, relative aux imprévus de la tranche ferme du lot 2, à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », selon la répartition suivante :
    - 30.000,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2024, sous réserve d'approbation de la modification budgétaire n°1 (MB1) par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
    - 270.000,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2025, sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
    - 270.000,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2026, sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
16. d'inscrire la dépense de 260.000,00 EUR TVAC, relative aux imprévus de la tranche conditionnelle extension du lot 2, à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », selon la répartition suivante :
    - 130.000,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2027, sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
    - 130.000,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2028, sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
17. d'inscrire la dépense de 22.000,00 EUR, relative aux clauses de réexamen contractuelles du lot 1 dont il opportun d'inscrire budgétairement les dépenses, sur le budget extraordinaire de 2024 à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve

d'approbation de la modification budgétaire n°1 (MB1) par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle, selon la répartition suivante :

- 15.000,00 EUR TVAC : clause « Désamiantage complémentaire » ;
- 3.000,00 EUR TVAC : clause « Neutralisation et évacuations de citernes » ;
- 4.000,00 EUR TVAC : clause « Préservation, déviation ou réfaction du réseau de distribution de données relatif aux DATAS, à la téléphonie aux systèmes d'alarme et de sécurité et/ou de techniques » ;

18. d'inscrire la dépense de 40.000,00 EUR, relative aux clauses de réexamen contractuelles du lot 2 dont il opportun d'inscrire budgétairement les dépenses, selon la répartition suivante :
    - 4.000,00 EUR TVAC : clause « Désamiantage complémentaire », sur le budget extraordinaire de 2025 à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
    - 6.000,00 EUR TVAC : clause « Neutralisation et évacuations de citernes », sur le budget extraordinaire de 2025 à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
    - 18.000,00 EUR TVAC : clause « Préservation, déviation ou réfaction du réseau de distribution de données relatif aux DATAS, à la téléphonie aux systèmes d'alarme et de sécurité et/ou de techniques », sur le budget extraordinaire de 2025 à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
    - 12.000,00 EUR TVAC : clause « Raccord entre et le bâtiment construit via la tranche ferme et celui de la tranche conditionnelle », sur le budget extraordinaire de 2027 à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
19. de solliciter, auprès de la Région de Bruxelles Capitale, l'octroi d'un subside d'un montant de 968.112,00 EUR dans le cadre du programme triennal d'investissement communal (PTIC) 2022-2024 ;
20. de solliciter, auprès de la Région de Bruxelles Capitale, l'octroi d'un subside d'un montant de 881.026,87 EUR dans le cadre du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales (FRBRTC-Sport) ;
21. de solliciter, auprès de de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'octroi d'un subside à hauteur de 70% du montant subsidiable, dans le cadre du plan d'investissement exceptionnel à destination des bâtiments scolaires ;
22. de financer les dépenses d'investissement non subsidiée via la conclusion d'un emprunt auprès d'un organisme financier ou en utilisant le fonds de réserve extraordinaire ;
23. de solliciter les crédits suffisants sur les budgets extraordinaires de 2024 à 2028 pour couvrir les dépenses éventuelles ;
24. de solliciter les crédits suffisants sur les budgets ordinaires de 2028 et 2030 pour couvrir les dépenses éventuelles ;

Vu la délibération du Conseil communal du 17 octobre 2024, réf. : #009/17.10.2024/A/0016# décidant :

1. de maintenir la décision du Conseil communal du 13 juin 2024 relative à la

sollicitation, auprès de la Région de Bruxelles Capitale, de l'octroi d'un subside d'un montant de 968.112,00 EUR dans le cadre du programme triennal d'investissement communal (PTIC) 2022-2024 ;
2. de s'engager à assurer l'entretien et la gestion du bien subsidié sur les cinq années qui suivent la réception définitive de l'ouvrage et d'approuver le programme d'entretien annexé à la présente délibération ;
3. de solliciter les crédits suffisants pour couvrir les dépenses sur les budgets ordinaires de 2030 à 2034 correspondant à 5 ans suivant la réception définitive ;
4. de s'engager à ne pas aliéner ni modifier l'affectation du bien pour lequel la commune bénéficie d'un subside dans les vingt ans de l'octroi de ce dernier ;
5. d'attester ne pas avoir obtenu de subsides pour le même objet dans les vingt ans précédant la demande ;
6. d'attester que la Commune est propriétaire du bien sur lequel porte l'investissement ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17 décembre 2024, réf. :#009/17.12.2024/B/0296#, décidant d'attribuer le lot n°1 et le lot n°2 du marché n° 2024-004 aux soumissionnaires ayant introduit l'offre la plus avantageuse sur la base du prix ;

Vu le courrier de Bruxelles Pouvoir Locaux, autorité de Tutelle, du 24 février 2025, réf. : 2025-156259, informant la Commune que la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins réf. : #009/17.12.2024/B/0296# est devenue exécutoire par expiration du délai ;

Vu la délibération du Conseil communal du 12 février 2026, réf. : #009/12.02.2026/A/0013#, décidant :
1. d'approuver la dépense supplémentaire de 10.260,00 EUR TVAC, pour permettre au Collège des Bourgmestre et Echevins de maintenir la décision d'attribution du lot 1 du marché de travaux n°2024-004 au soumissionnaire ayant introduit l'offre régulière économiquement la plus avantageuse ;
2. d'approuver la nouvelle dépense relative au lot n°1 du marché de 213.362,56 EUR TVAC, révision des quantités présumées, clause de révision des prix, imprévus et clause de réexamen compris ;
3. de pourvoir à une dépense de 50.420,00 EUR pour permettre au Collège des Bourgmestre et Echevins d'engager la dépense supplémentaire nécessaire pour couvrir l'augmentation de prix liée à la tranche ferme et de commander la tranche conditionnelle du lot 1 conformément aux dispositions de l'article 249 §1er, alinéa 1er, de la Nouvelle Loi communale, sans attendre l'approbation du budget 2026 par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
4. de modifier l'inscription budgétaire des dépenses relatives aux imprévus de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle du lot 1 ;
5. d'inscrire la dépense de 50.420,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2026 à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sans attendre l'approbation du budget 2026 par le Conseil communal et les autorités de Tutelle ;
6. d'inscrire la dépense de 6.280,00 EUR TVAC, relative aux imprévus de la tranche ferme du lot 1, sur le budget extraordinaire de 2026 à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
7. d'inscrire la dépense de 2.070,00 EUR TVAC, relative aux imprévus de la tranche conditionnelle du lot 1, sur le budget extraordinaire de 2026 à l'article

722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;

8. d'inscrire la dépense de 30.000,00 EUR, relative aux clauses de réexamen contractuelles du lot 1 sur le budget extraordinaire de 2026 à l'article 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments », sous réserve d'approbation du budget par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle, selon la répartition suivante :
    - 15.000,00 EUR TVAC : clause « Désamiantage complémentaire » ;
    - 3.000,00 EUR TVAC : clause « Neutralisation et évacuations de citernes » ;
    - 4.000,00 EUR TVAC : clause « Préservation, déviation ou réfaction du réseau de distribution de données relatif aux DATAS, à la téléphonie aux systèmes d'alarme et de sécurité et/ou de techniques » ;
    - 8.000,00 EUR TVAC : clause « Démontage et/ou démolition des pavillons de la Fédération Wallonie-Bruxelles » ;
9. de financer les dépenses via fonds propres ou via fonds propres ou via emprunts ;

Vu le courrier de Bruxelles Pouvoir Locaux, autorité de Tutelle, du 16 mars 2026, réf. : 2026-242950, informant la Commune que la décision du Conseil Communal réf. : #009/12.02.2026/A/0013# est devenue exécutoire par expiration du délai ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 12 février 2026, réf. #009/12.02.2026/B/0001#, décidant :

1. de maintenir la décision d'attribution du lot 1 du marché n°2024-004 de travaux de démolition des pavillons existants sur le site et de construction d'un bâtiment scolaire multifonctionnel ainsi que la réalisation des cours de récréation, d'un terrain de sport et l'aménagement des abords de l'école « Marinette de Cloedt » du Bois de la Cambre à Ixelles prise par le Collège des Bourgmestre et Echevins en sa séance du 17 décembre 2024, réf. : #009/17.12.2024/B/0296# en augmentant le montant d'attribution du marché sur base de l'offre révisée du 9 février 2026 ;
2. d'approuver la révision de l'offre par l'augmentation du montant de l'offre choisie de 9,75% telle que confirmée par l'adjudicataire pressenti en date du 9 février 2026;
3. d'approuver la nouvelle dépense relative au lot 1 du marché n°2024-004 qui s'élève à 201.285,43 EUR HTVA, soit 213.362,56 EUR TVAC (taux de TVA de 6 %), révision des prix, imprévus et clauses de réexamen compris dont la dépense de 50.420,00 EUR a été inscrite suite au recours à l'article 249 de la NLC par le Conseil communal en sa séance du 12 février 2026 ;
4. d'engager la dépense supplémentaire d'un montant de 7.129,78 EUR TVAC (6%), nécessaire pour exécuter la décision d'attribution du lot 1 du marché n° 2024-004 du Collège des Bourgmestre et Echevins en sa séance du 17 décembre 2024, réf. : #009/17.12.2024/B/0296# , compte tenu du prix modifié de l'offre de l'adjudicataire HENS NV (TVA : BE 0418.988.134) sis Bredabaan 54, 2990 Wuustwezel, selon son offre du 15 avril 2024 révisée en date du 23 décembre 2025 et 09 février 2026, inscrite par le Conseil communal sur le budget extraordinaire de 2026 à l'article budgétaire 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments » en sa séance du 12 février 2026 compte tenu des circonstances impérieuses et imprévues, où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, de réaliser ces travaux de démolition et d'assainissement sans attendre l'approbation du budget 2026 par le Conseil communal et les autorités de Tutelle en application

de l'article 249§1er, al 1 de la NLC;

5. d'approuver la commande de la tranche conditionnelle du lot 1 du marché public n° 2024-004, relative aux travaux de désamiantage et de démolition des pavillons E et F, ainsi que l'abattage des arbres dont la dépense de 43.270,00 EUR a été inscrite suite au recours à l'article 249 de la NLC par le Conseil communal en sa séance du 12 février 2026 ;
6. d'engager la dépense de 43.266,15 EUR, relative à la tranche conditionnelle du lot 1, révision de prix comprise, inscrite par le Conseil communal sur le budget extraordinaire de 2026 à l'article budgétaire 722/72360 «Enseignement fondamental : aménagement en cours d'exécution aux bâtiments » en sa séance du 12 février 2026 compte tenu des circonstances impérieuses et imprévues, où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, de réaliser ces travaux de démolition et d'assainissement sans attendre l'approbation du budget 2026 par le Conseil communal et les autorités de Tutelle en application de l'article 249§1er, al 1 de la NLC,
7. de financer ces dépenses d'investissement via la conclusion d'un emprunt auprès d'un organisme financier ou via fonds propres ;

Vu le courrier de Bruxelles Pouvoir Locaux, autorité de Tutelle, du 16 mars 2026, réf. : 2026-242916, informant la Commune que la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins réf. : #009/12.02.2026/B/0001# est devenue exécutoire par expiration du délai ;

Vu le courrier d'Urban du 09 mars 2026 relatif au Permis d'Urbanisme ref 09/PFD/1759607 pour le projet de réaménagement des écoles 7 et 8 d'Ixelles sises 173-175 avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles prorogeant la validité du Permis d'Urbanisme d'un an à compter du 09 juin 2026 ;

Vu délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 31 mars 2026 réf. : # #009/31.03.2026/B/0194# décidant d'approuver la modification apportée au lot 1 du marché public de travaux n°2024-004 de désamiantage, abattages des arbres et démolition des pavillons existants sur le site de l'école « Marinette de Cloedt » du Bois de la Cambre relative à la réalisation de prises d'échantillon, d'analyse desdits échantillons et réalisation d'un inventaire destructif amiante ;

Considérant que le lot 1 du marché public de travaux n° 2024-004, tranches ferme et conditionnelle, a été notifié en date du 02 mars 2026 à la société HENS NV pour une durée de 30 jours ouvrables ;

Considérant que le Collège des Bourgmestre et Echevins a, à ce jour, engagé un montant de 174.988,49 (124.592,56 EUR + 7.129,78 EUR + 43.266,15 EUR), numéros d'engagement n°24/018881, n°26/002159 et n°26/002160 pour couvrir les dépenses relatives au Lot 1 du marché public de travaux n°2024-004 : Travaux de désamiantage, abattages des arbres et démolition des pavillons existants sur le site de l'école « Marinette de Cloedt » sis 173/175 avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles, imprévus, révision des quantités présumées et des prix compris ;

Considérant que ces engagements budgétaires sur le budget extraordinaire sont financés via la conclusion d'un emprunt auprès d'un organisme financier ou via fonds propres ;

Considérant que le marché a été notifié à l'adjudicataire en date du 2 mars 2026 pour un délai d'exécution de 30 jours ouvrables exécutées en plusieurs tranches et plusieurs phases ;

Considérant que l'ordre de commencer les travaux a été fixé au 6 juillet 2026 et que le marché est en cours pour les préparatifs inhérents au démarrage du chantier ;

Considérant que les charges d'urbanisme en logement dont la date de réalisation arrive à échéance sont les suivantes : PU2018/249 pour un montant de 82.750,00 EUR ;

Considérant que les charges en logement peuvent être réalisées à l'échelle de la Commune et non pas uniquement aux abords du projet qui a généré la charge ;

Considérant qu'un équipement peut également bénéficier de l'affectation de ces charges ;

Considérant dès lors que les charges d'urbanisme en numéraire pour un total de 82.750,00 EUR peuvent être affectées au Lot 1 du marché public de travaux n°2024-004 : Travaux de désamiantage, abattages des arbres et démolition des pavillons existants sur le site de l'école « Marinette de Cloedt » sis 173/175 avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles ;

Considérant dès lors qu'il y a lieu de modifier le mode de financement des travaux de désamiantage, abattages des arbres et démolition des pavillons existants sur le site de l'école « Marinette de Cloedt » sis 173/175 avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles ;

Considérant que la dépense de 82.750,00 EUR pour les travaux de désamiantage, abattages des arbres et démolition des pavillons existants sur le site de l'école « Marinette de Cloedt » sis 173/175 avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles, révision des quantités présumées et des prix compris déjà engagée peut être financée par :

1. charges d'Urbanisme : 82.750,00 EUR ;
2. solde via la conclusion d'un emprunt auprès d'un organisme financiers ou via fonds propres : 92.238,49 EUR;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par Madame Nathalie GILSON, Echevine du service Architecture,

DECIDE :

1. d'approuver l'affectation de la charge d'urbanisme en numéraire du permis nr. PU2018/249 pour un montant total de 82.750,00 EUR au travaux de démolition des pavillons existants sur le site et travaux de construction d'un bâtiment scolaire multifonctionnel ainsi que la réalisation des cours de récréation, d'un terrain de sport et l'aménagement des abords de l'école « Marinette de Cloedt » sis 173/175 avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles ;
2. de modifier le mode de financement de l'engagement n°24/018881 lié au marché public nr. 2024-004 de travaux de démolition des pavillons existants sur le site et travaux de construction d'un bâtiment scolaire multifonctionnel ainsi que la réalisation des cours de récréation, d'un terrain de sport et l'aménagement des abords de l'école « Marinette de Cloedt » sis 173/175 avenue du Bois de la Cambre à 1050 Ixelles, Lot 1 Travaux de désamiantage, abattages des arbres et démolition des pavillons existants ;
3. de financer les travaux à hauteur d'un montant de 82.750,00 EUR via la charge d'urbanisme communale 20025979 ;
4. de financer la part non subsidiée via les charges d'urbanisme pour un montant de 82.750,00 EUR et le solde de la dépense par la conclusion d'un emprunt FRBRTC ou en utilisant les fonds propres.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Overheidsopdracht voor werken nr. 2024-004 betreffende afbraak van de bestaande paviljoenen op de site en bouw van een multifunctioneel schoolgebouw met speelplaatsen en een sportveld én aanleg van de omgeving van school "Marinette de Cloedt-Bois de la Cambre"; Perceel 1: Asbestverwijdering, omhakken van bomen en afbraak van de bestaande paviljoenen op de site van school "Marinette de Cloedt-Bois de la Cambre"; Gemengde opdracht. Wijziging van de financieringswijze. Gebruik van stedenbouwkundige lasten PU2018/249 van 82.750,00 EUR. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 15 maart 2012 ref. # 009/15.03.2012/A/0042# die beslist het globale programma voor de renovatie, gedeeltelijke afbraak, heropbouw en uitbreiding van scholen 7 en 8 goed te keuren;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 24 april 2013 ref # 009/24.04.2013/A/0048# die beslist de aankondiging van opdracht en het kandidaatstellingsformulier voor de opdracht voor diensten betreffende de aanduiding van een projectauteur met volledige opdracht van architectuur, stabiliteit, speciale technieken, akoestiek, meubilair, signaletiek, landschapsarchitectuur, EPB-adviseur en veiligheid- en gezondheidscoördinatie betreffende het ontwerp en de uitvoering van de uitbreiding (afbraak en heropbouw) van scholen 7 en 8 te Elsene gelegen te Terkamerenboslaan 173-175 te 1050 Elsene goed te keuren;

Gelet op de brief van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dienst Toezicht d.d. 20 juni 2013 ref. 2954306771-xc houdende goedkeuring van de beraadslaging van de gemeenteraad van 24 april 2013, ref. 009/24.04.2013/A/0048;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 24 april 2014 ref. #009/24.04.2014/B/0048# houdende vaststelling van de voorwaarden van overheidsopdracht tegen globale prijs nr. 2014-006 (voorheen 2013-165 en 2014-006) betreffende projectauteur met volledige opdracht voor ontwerp en uitvoering van de uitbreiding (afbraak en heropbouw) van scholen 7 en 8 van Elsene op de site gelegen te Terkamerenboslaan 173-175 te 1050 Elsene te goedkeuren;

Gelet op de brief van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dienst Toezicht d.d. 18 juni 2014 ref. 2961126783 houdende goedkeuring van de beraadslaging van de gemeenteraad van 24 april 2014, ref. 009/24.04.2014/A/0014;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 16 november 2015 ref #009/16.11.2015/B/0046# die beslist opdracht voor diensten nr.

2014-006 betreffende projectauteur met volledige opdracht voor ontwerp en uitvoering van de uitbreiding (afbraak en heropbouw) van scholen 7 en 8 van Elsene op de site gelegen te Terkamerenboslaan 173-175 te 1050 Elsene te gunnen;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 25 juli 2018 ref #009/25.07.2018/B/0331# dat beslist de overdracht van overheidsopdracht voor diensten nr. 2015-092 (voorheen 2013-165 en 2014-006) betreffende de opdracht van projectauteur met volledige opdracht voor ontwerp en uitvoering van de uitbreiding (afbraak en heropbouw) van scholen 7 en 8 van Elsene op de site gelegen te Terkamerenboslaan 173-175 te 1050 Elsene te goedkeuren;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2018 ref #009/17.12.2019/B/0213# dat beslist voorwaardelijk gedeelte 1 van overheidsopdracht voor diensten nr. 2015-092 (voorheen 2013-165 en 2014-006) projectauteur met volledige opdracht voor ontwerp en uitvoering van de uitbreiding van scholen 7 en 8 Terkamerenbos - Marinette De Cloedt, Terkamerenboslaan 173-175 te 1050 Elsene te bestellen bij het studiebureau;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 24 september 2019 ref #009/24.09.2019/B/0201# dat beslist voorwaardelijk gedeelte II van overheidsopdracht voor diensten nr. 2015-092 (voorheen 2013-165 en 2014-006) projectauteur met volledige opdracht voor ontwerp en uitvoering van de uitbreiding van scholen 7 en 8 Terkamerenbos - Marinette De Cloedt, Terkamerenboslaan 173-175 te 1050 Elsene te bestellen bij het studiebureau;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 24 oktober 2019 ref. # 009/24.10.2019/A/0028# die beslist de schets en bijlagen betreffende de uitvoering van de uitbreiding (afbraak en heropbouw) van scholen 7 en 8 “Bois de la Cambre Marinette de Cloedt” van Elsene op de site te Terkamerenboslaan 173-175 in 1050 Elsene, in bijlage van onderhavige beslissing, opgemaakt door de opdrachtnemer van overheidsopdracht voor diensten nr. 2015-092 goed te keuren;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2019 ref #009/17.12.2019/B/0196# dat beslist voorwaardelijk gedeelte III van overheidsopdracht voor diensten nr. 2015-092 (voorheen 2013-165 en 2014-006) projectauteur met volledige opdracht voor ontwerp en uitvoering van de uitbreiding van scholen 7 en 8 Terkamerenbos - Marinette De Cloedt, Terkamerenboslaan 173-175 te 1050 Elsene te bestellen bij het studiebureau;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 19 maart 2020 ref. # 009/19.03.2020/A/0033# die beslist:

1. het verklarend boekje, de plannen en raming van het voorontwerp voor de uitbreiding (afbraak en heropbouw) van scholen 7 en 8 “Bois de la Cambre Marinette de Cloedt” van Elsene op de site te Terkamerenboslaan 173-175 in 1050 Elsene, opgesteld door de projectontwerpers in het kader van de uitvoering van overheidsopdracht voor diensten nr. 2015-092 goed te keuren;
2. de globale uitgave voor het voorontwerp thans geraamd op 13.100.000,00 EUR BTWI (6%), die geboekt zal worden op de buitengewone begroting van 2021 op begrotingsartikel 722/747-60 “Basisonderwijs: plannen en studie in uitvoering” (project nr. 20200001) waar voldoende krediet voorzien zal worden, onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeentelijke begrotingen door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid goed te keuren;
3. de subsidies ten bedrage van 65% van het geraamde bedrag van de werken zijnde een bedrag thans beperkt tot 8.515.000,00 EUR voor de studies en

werken voor dit project bij de Federatie Wallonië-Brussel, dienst Infrastructuren aan te vragen;
4. de rest van uitgave met een lening van het BGHGT of met eigen middelen te financieren;

Gelet op de stedenbouwkundige vergunning ref. 09/PFD/1759607 afgeleverd op 23 december 2021 voor de herinrichting van scholen 7 en 8 van Elsene, Terkamerenboslaan 173-175 in 1050 Elsene die op 9 juni 2023 ingetrokken en geherdefinieerd werd;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 8 september 2022 ref. #009//08.09.2022/A/0083# die beslist:

1. het driejarig investeringsprogramma 2022-2024 in bijlage met onderstaande projecten goed te keuren: Project nr. 01: Herinrichting van scholen 7 en 8 op de site te Terkamerenboslaan 173-175 in Elsene; Project nr. 02: Herstelling van buitenschrijnwerk, gevels en isolatie van het gebouw van het bestuur te Elsensesteenweg 187 en Elyzeese Veldenstraat 4A in Elsene; Project nr. 03: Energierenovatie van de site van School 2, Sans-Soucistraat 130 in Elsene; Project nr. 04: Heraanleg en herstelling van het Kasteleinsplein in Elsene; Project nr. 05: Oprichting van een Nederlandstalige school op de site van Petits Moineaux, Graystraat 126; Project nr. 06: Renovatie van het stooklokaal van het Solidariteitshuis, Viaductstraat 133 in 1050 Elsene;
2. het proces-verbaal van het begeleidingscomité zoals opgenomen in bijlage en dat integraal deel uitmaakt van deze beraadslaging goed te keuren;
3. de indiening van het DIP 2022-2024 bij de regering zoals voorzien in de ordonnantie goed te keuren;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 21 december 2023, ref. #009/21.12.2023/A/0073#, die beslist:

1. overheidsopdracht voor werken nr. 2024-004 betreffende afbraak van de bestaande paviljoenen op de site en bouw van een multifunctioneel schoolgebouw met speelplaatsen en een sportveld én aanleg van de omgeving van school “Marinette de Cloedt-Bois de la Cambre”, bestaande uit twee percelen, goed te keuren:
    - perceel 1: Asbestverwijdering, omhakken van bomen en afbraak van de bestaande paviljoenen op de site van school “Marinette de Cloedt-Bois de la Cambre”;
    - perceel 2: Bouw van een multifunctioneel schoolgebouw met speelplaatsen en een sportveld én aanleg van de omgeving van school “Marinette de Cloedt-Bois de la Cambre”, onderhoud van die gebouwen inbegrepen;
2. het bestek en bijlagen, de plannen, meetstaten, de offerteformulieren, de aankondiging van opdracht, de vooraf ingevulde UEA’s, het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan en de ramingen voor overheidsopdracht nr. 2024-004 in bijlage van onderhavige beraadslaging om er integraal deel van uit te maken, goed te keuren;
3. het college van burgemeester en schepenen te machtigen een gemengde overheidsopdracht voor werken op te starten via openbare procedure overeenkomstig artikel 36, §1, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten met Europese bekendmaking;
4. de uitgave voor deze opdracht, geraamd op 17.558.236,74 EUR BTWI, herziening van de prijzen, herziening van de vermoedelijke hoeveelheden, onvoorziene werfkosten en herzieningsclausules inbegrepen, volgens onderstaande verdeling, goed te keuren:
    - 152.759,40 EUR btwi voor perceel 1;

- 17.558.236,74 EUR btwi voor perceel 2;

5. de uitgave van 79.410,43 EUR BTWI voor het vaste gedeelte van perceel 1, herzieningen van de prijzen inbegrepen, te boeken op de buitengewone begroting van 2024 op begrotingsartikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
6. de uitgave van 11.381.059,41 EUR BTWI voor het vaste gedeelte van perceel 2, herzieningen van de prijzen en vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen, te boeken op de buitengewone begroting van 2024 op begrotingsartikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
7. de uitgave van 38.011,60 EUR BTWI voor het voorwaardelijke gedeelte van perceel 1, herzieningen van de prijzen inbegrepen, te boeken op de buitengewone begroting van 2025 op begrotingsartikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
8. de uitgave van 4.980.725,51 EUR BTWI voor het voorwaardelijke gedeelte uitbreiding van perceel 2, herzieningen van de prijzen en vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen, te boeken op de buitengewone begroting van 2025 op begrotingsartikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
9. de uitgave van 75.218,40 EUR BTWI voor het voorwaardelijke gedeelte onderhoud nr. 1 van perceel 2, herzieningen van de prijzen en vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen, te boeken op begrotingsartikel 722/125-06 "Basisonderwijs: prestaties door derden voor de gebouwen", volgens onderstaande verdeling:
    - 37.609,20 EUR BTWI op de gewone begroting van 2027 onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 37.609,20 EUR BTWI op de gewone begroting van 2028 onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
10. de uitgave van 42.092,07 EUR BTWI voor het voorwaardelijke gedeelte onderhoud nr. 2 van perceel 2, herzieningen van de prijzen en vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen, te boeken op begrotingsartikel 722/125-06 "Basisonderwijs: prestaties door derden voor de gebouwen", volgens onderstaande verdeling:
    - 21.046,04 EUR BTWI op de gewone begroting van 2028 onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 21.046,03 EUR BTWI op de gewone begroting van 2029 onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
11. de uitgave van 3.609,57 EUR BTWI voor de onvoorziene kosten van het vaste gedeelte van perceel 1 te boeken op de buitengewone begroting van 2024 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
12. de uitgave van 1.727,80 EUR BTWI voor de onvoorziene kosten van het voorwaardelijke gedeelte van perceel 1 te boeken op de buitengewone

begroting van 2025 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;

13. de uitgave van 494.828,67 EUR BTWI voor de onvoorziene kosten van het vaste gedeelte van perceel 2 te boeken op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichting van de gebouwen in uitvoering", volgens onderstaande verdeling:
    - 247.414,34 EUR op de buitengewone begroting van 2024, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 247.414,34 EUR op de buitengewone begroting van 2025, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
14. de uitgave van 216.553,28 EUR BTWI voor de onvoorziene kosten van het voorwaardelijke gedeelte uitbreiding van perceel 2 te boeken op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichting van de gebouwen in uitvoering", volgens onderstaande verdeling:
    - 108.276,64 EUR op de buitengewone begroting van 2025, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 108.276,64 EUR op de buitengewone begroting van 2026, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
15. de toekenning van een subsidie ten bedrage van 968.112,00 EUR in het kader van het gemeentelijke driejarige investeringsprogramma (GDIP) 2022-2024 bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te vragen;
16. de toekenning van een subsidie van 881.026,87 EUR in het kader van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT-sport) bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te vragen;
17. de toekenning van een subsidie van 70% van het subsidieerbare bedrag in het kader van het uitzonderlijk financieringsplan voor schoolgebouwen bij de Federatie Wallonië-Brussel aan te vragen;
18. de niet-gesubsidieerde investeringsuitgaven te financieren via een lening bij een financiële instelling of door afname op het buitengewone reservefonds;
19. voldoende kredieten aan te vragen op de buitengewone begrotingen van 2024, 2025 en 2026 om de eventuele uitgaven te dekken;
20. voldoende kredieten op de gewone begroting van 2027, 2028 en 2029 aan te vragen ter dekking van eventuele uitgaven;

Gelet op de brief van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dienst Toezicht d.d. 29 januari 2024 ref. 2024-143176 waarin ons wordt gemeld dat de termijn om uitspraak te doen over de beraadslaging van de gemeenteraad van 21 december 2023, ref. #009/21.12.2023/A/0073# verstreken is;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 13 juni 2024, ref. #009/13.06.2024/A/0056#, die beslist:

1. de bijkomende uitgave van 60.140,60 EUR BTWI, ter dekking van de overschrijding van de raming en voor de gunning van perceel 1 van opdracht voor werken nr. 2024-004 aan de inschrijver die de economisch meest voordelige regelmatige offerte ingediend heeft, goed te keuren;
2. de bijkomende uitgave van 2.765.522,66 EUR BTWI, ter dekking van de overschrijding van de raming en voor de gunning van perceel 2 van opdracht voor werken nr. 2024-004 aan de inschrijver die de economisch meest voordelige regelmatige offerte ingediend heeft, goed te keuren;
3. de nieuwe uitgave voor de opdracht van 20.383.900,00 EUR BTWI (perceel 1:

212.900,00 EUR + perceel 2: 20.171.000,00 EUR BTWI), herziening van de vermoedelijke hoeveelheden, prijsherzieningsbepaling, onvoorziene kosten en herzieningsclausule inbegrepen goed te keuren;

4. de boeking van de uitgaven voor de onvoorziene kosten van perceel 1 en perceel 2 op de begroting te wijzigen;
5. de boeking van de uitgaven voor de voorwaardelijke gedeelten van perceel 1 en perceel 2 op de begroting te wijzigen;
6. de uitgaven van de opdracht anders te boeken rekening houdend met de bijkomende uitgaven, de wijzigingen van boekingen voor de onvoorziene kosten van perceel 1 en perceel 2 en de wijzigingen van boekingen voor de uitgaven van de voorwaardelijke gedeelten van perceel 1 en perceel 2;
7. de uitgave van 130.000,00 EUR BTWI voor het vaste gedeelte van perceel 1, herzieningen van de prijzen inbegrepen, te boeken op de buitengewone begroting van 2024 op begrotingsartikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van begrotingswijziging nr. 1 (BW1) door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
8. de uitgave van 12.960.000,00 EUR BTWI voor het vaste gedeelte van perceel 2, herzieningen van de prijzen en vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen, te boeken op de buitengewone begroting van 2024 op begrotingsartikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van begrotingswijziging nr. 1 (BW1) door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
9. de uitgave van 45.000,00 EUR BTWI voor het voorwaardelijke gedeelte van perceel 1, herzieningen van de prijzen inbegrepen, te boeken op de buitengewone begroting van 2027 op begrotingsartikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
10. de uitgave van 5.940.000,00 EUR BTWI voor het voorwaardelijke gedeelte uitbreiding van perceel 2, herzieningen van de prijzen en vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen, te boeken op de buitengewone begroting van 2027 op begrotingsartikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
11. de uitgave van 120.000,00 EUR BTWI voor het voorwaardelijke gedeelte onderhoud nr. 1 van perceel 2, herzieningen van de prijzen en vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen, te boeken op begrotingsartikel 722/125-06 "Basisonderwijs: prestaties door derden voor de gebouwen", volgens onderstaande verdeling:
    - 60.000,00 EUR BTWI op de gewone begroting van 2028 onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 60.000,00 EUR BTWI op de gewone begroting van 2029 onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
12. de uitgave van 106.000,00 EUR BTWI voor het voorwaardelijke gedeelte onderhoud nr. 2 van perceel 2, herzieningen van de prijzen en vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen, te boeken op begrotingsartikel 722/125-06 "Basisonderwijs: prestaties door derden voor de gebouwen", volgens onderstaande verdeling:
    - 53.000,00 EUR BTWI op de gewone begroting van 2028 onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;

- 53.000,00 EUR BTWI op de gewone begroting van 2029 onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;

13. de uitgave van 5.800,00 EUR BTWI voor de onvoorziene kosten van het vaste gedeelte van perceel 1 te boeken op de buitengewone begroting van 2024 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van begrotingswijziging nr. 1 (BW1) door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
14. de uitgave van 2.100,00 EUR BTWI voor de onvoorziene kosten van het voorwaardelijke gedeelte van perceel 1 te boeken op de buitengewone begroting van 2027 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
15. de uitgave van 570.000,00 EUR BTWI voor de onvoorziene kosten van het vaste gedeelte van perceel 2 te boeken op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichting van de gebouwen in uitvoering", volgens onderstaande verdeling:
    - 30.000,00 EUR op de buitengewone begroting van 2024, onder voorbehoud van goedkeuring van begrotingswijziging nr. (BW1) door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 270.000,00 EUR op de buitengewone begroting van 2025, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 270.000,00 EUR op de buitengewone begroting van 2026, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
16. de uitgave van 260.000,00 EUR BTWI voor de onvoorziene kosten van het voorwaardelijke gedeelte uitbreiding van perceel 2 te boeken op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichting van de gebouwen in uitvoering", volgens onderstaande verdeling:
    - 130.000,00 EUR op de buitengewone begroting van 2027, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
    - 130.000,00 EUR op de buitengewone begroting van 2028, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
17. de uitgave van 22.000,00 EUR voor de contractuele herzieningsclausules van perceel 1, waarvan het gepast voorkomt ze te boeken op de begroting, te boeken op de buitengewone begroting van 2024 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van begrotingswijziging nr. 1 (BW1) door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid, volgens onderstaande verdeling:
    - 15.000,00 EUR BTWI: clausule “Bijkomende asbestverwijdering”;
    - 3.000,00 EUR BTWI: clausule “Neutralisatie en afvoer van tanks”;
    - 4.000,00 EUR BTWI: clausule “Behoud, omleiding of herstelling van het datadistributienet, telefonienet op de alarm- en beveiligingssystemen en/of van de technieken”;
18. de uitgave van 40.000,00 EUR voor de contractuele herzieningsclausules van perceel 2, waarvan het gepast voorkomt ze te boeken op begroting, volgens onderstaande verdeling te boeken:
    - 4.000,00 EUR BTWI: clausule “Bijkomende asbestverwijdering” op de buitengewone begroting van 2025 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;

- 6.000,00 EUR BTWI: clausule “Neutralisatie en afvoer van tanks” op de buitengewone begroting van 2025 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
- 18.000,00 EUR BTWI: clausule “Behoud, omleiding of herstelling van het datadistributienet, telefonienet op de alarm- en beveiligingssystemen en/of van de technieken” op de buitengewone begroting van 2025 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
- 12.000,00 EUR BTWI: clausule “Aansluiting met het gebouw gebouwd in het vaste gedeelte en dat in het voorwaardelijke gedeelte” op de buitengewone begroting van 2027 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;

19. de toekenning van een subsidie ten bedrage van 968.112,00 EUR in het kader van het gemeentelijke driejarige investeringsprogramma (GDIP) 2022-2024 bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te vragen;
20. de toekenning van een subsidie van 881.026,87 EUR in het kader van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT-sport) bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te vragen;
21. de toekenning van een subsidie van 70% van het subsidieerbare bedrag in het kader van het uitzonderlijk financieringsplan voor schoolgebouwen bij de Federatie Wallonië-Brussel aan te vragen;
22. de niet-gesubsidieerde investeringsuitgaven te financieren via een lening bij een financiële instelling of door afname op het buitengewone reservefonds;
23. voldoende kredieten aan te vragen op de buitengewone begrotingen van 2024 tot 2028 om de eventuele uitgaven te dekken;
24. voldoende kredieten op de gewone begrotingen van 2028 en 2030 aan te vragen ter dekking van eventuele uitgaven;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 17 oktober 2024, ref. #009/17.10.2024/A/0016# die beslist:

1. de beslissing van de gemeenteraad van 13 juni 2024 tot aanvraag van een subsidie ten bedrage van 968.112,00 EUR in het kader van het gemeentelijke driejarige investeringsprogramma (GDIP) 2022-2024 bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te handhaven;
2. zich ertoe te verbinden om in te staan voor het onderhoud en beheer van het gesubsidieerd goed over de vijf jaar na de definitieve oplevering van het bouwwerk en het onderhoudsprogramma in bijlage van onderhavige beraadslaging goed te keuren;
3. voldoende kredieten aan te vragen om de uitgaven op de gewone begrotingen van 2030 tot 2034, zijnde 5 jaar na de definitieve oplevering, te dekken;
4. zich ertoe te verbinden het goed niet te vervreemden en de bestemming van het goed waarvoor de gemeente subsidie ontvangen heeft niet te wijzigen gedurende twintig jaar na toekenning ervan;
5. te verklaren geen subsidies voor hetzelfde voorwerp te hebben ontvangen in de twintig jaar voorafgaand aan de aanvraag;
6. te verklaren dat de gemeente eigenaar is van het goed waarop de investering betrekking heeft;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2024 ref. #009/17.12.2024/B/0296# dat beslist perceel nr. 1 en perceel nr. 2

van opdracht nr. 2024-004 te gunnen aan de inschrijvers die de meest voordelige offerte op basis van de prijs ingediend hebben;

Gelet op de brief van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dienst Toezicht d.d. 24 februari 2025 ref. 2025-156259 waarin ons wordt gemeld dat de gestelde termijn om uitspraak te doen over de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2024 verstreken is;

Gelet op het schrijven van Brussel Plaatselijke Besturen, toezichthoudende overheid d.d. 24 februari 2025 ref. 2025-156259 waarin de gemeente werd meegedeeld dat de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, ref. #009/17.12.2024/B/0296# uitvoerbaar is geworden door het verstrijken van de termijn;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 12 februari 2026, ref. #009/12.02.2026/A/0013#, die beslist:

1. de bijkomende uitgave van 10.260,00 EUR BTWI goed te keuren, zodat het college van burgemeester en schepenen de gunningsbeslissing van perceel 1 van opdracht voor werken nr. 2024-004 aan de inschrijver die de economisch meest voordelige regelmatige offerte ingediend heeft, herzien op 9 februari 2026, zou kunnen handhaven;
2. de nieuwe uitgave voor perceel nr. 1 van de opdracht van 213.362,56 EUR BTWI (6%), herziening van de vermoedelijke hoeveelheden, prijsherzieningsbepaling, onvoorziene kosten en herzieningsclausule inbegrepen, goed te keuren;
3. te voorzien in een uitgave van 50.420,00 EUR, zodat het college van burgemeester en schepenen de bijkomende uitgave ter dekking van de prijsstijging van het vaste gedeelte kan vastleggen en het voorwaardelijke gedeelte van perceel 1 kan bestellen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 249 §1, eerste lid, van de Nieuwe Gemeentewet, en niet te wachten op de goedkeuring van de begroting van 2026 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
4. de boeking van de uitgaven voor de onvoorziene kosten van het vaste gedeelte en het voorwaardelijke gedeelte van perceel 1 op de begroting te wijzigen;
5. de uitgave van 50.420,00 EUR te boeken op de buitengewone begroting van 2026 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichting van de gebouwen in uitvoering”, rekening houdend met de dwingende en onvoorziene omstandigheden wanneer het geringste uitstel onbetwistbaar schade zou veroorzaken, deze afbraak- en saneringswerken uit te voeren en niet te wachten op de goedkeuring van de begroting 2026 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid in toepassing van artikel 249, § 1, eerste lid van de NGW;
6. de uitgave van 6.280,00 EUR BTWI voor de onvoorziene kosten van het vaste gedeelte van perceel 1 te boeken op de buitengewone begroting van 2026 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
7. de uitgave van 2.070,00 EUR BTWI voor de onvoorziene kosten van het voorwaardelijke gedeelte van perceel 1 te boeken op de buitengewone begroting van 2026 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
8. de uitgave van 30.000,00 EUR voor de contractuele herzieningsclausules van perceel 1 te boeken op de buitengewone begroting van 2026 op artikel

722/72360 “Basisonderwijs: inrichtingswerken voor de gebouwen in uitvoering", onder voorbehoud van de begroting door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid, volgens onderstaande verdeling:
    - 15.000,00 EUR BTWI: clausule “Bijkomende asbestverwijdering”;
    - 3.000,00 EUR BTWI: clausule “Neutralisatie en afvoer van tanks”;
    - 4.000,00 EUR BTWI: clausule “Behoud, omleiding of herstelling van het datadistributienet, telefonienet op de alarm- en beveiligingssystemen en/of van de technieken”;
    - 8.000,00 EUR BTWI: clausule “Demontage en/of afbraak van de paviljoenen van de Federatie Wallonië-Brussel”;
9. de uitgaven met eigen middelen of leningen te financieren;

Gelet op het schrijven van Brussel Plaatselijke Besturen, toezichthoudende overheid d.d. 16 maart 2026 ref. 2026-242950 waarin de gemeente werd meegedeeld dat de beslissing van de gemeenteraad, ref. #009/12.02.2026/A/0013# uitvoerbaar is geworden door het verstrijken van de termijn;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 12 februari 2026, ref. #009/12.02.2026/B/0001# dat beslist:

1. de beslissing voor de gunning van perceel 1 van opdracht voor werken nr. 2024-004 betreffende afbraak van de bestaande paviljoenen op de site en bouw van een multifunctioneel schoolgebouw met speelplaatsen en een sportveld én aanleg van de omgeving van school “Marinette de Cloedt-Bois de la Cambre”, van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2024 ref. #009/17.12.2024/B/0296# en het bedrag van de gunning van de opdracht te verhogen op basis van de herziene offerte van 9 februari 2026;
2. de herziening van de offerte door het bedrag van de gekozen offerte met 9,75% te verhogen zoals op 9 februari 2026 bevestigd door de vermoedelijke opdrachtnemer goed te keuren;
3. de nieuwe uitgave voor perceel 1 van opdracht nr. 2024-004 ten bedrage van 201.285,43 EUR ZBTW en 213.362,56 EUR BTWI (6%), herziening van de prijzen, onvoorziene kosten en herzieningsclausules inbegrepen, waarvoor de uitgave van 50.420,00 EUR geboekt werd ingevolge beroep op artikel 249 van de NGW door de gemeenteraad van 12 februari 2026, goed te keuren;
4. de bijkomende uitgave van 7.129,78 EUR BTWI (6%), nodig voor de uitvoering van de beslissing tot gunning van perceel 1 van opdracht nr. 2024-004 van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2024 ref. #009/17.12.2024/B/0296#, rekening houdend met de gewijzigde prijs van de offerte van opdrachtnemer HENS NV (btw-nr. BE 0418.988.134), Bredabaan 54, 2990 Wuustwezel, volgens zijn offerte van 15 april 2024 herzien op 23 december 2025 en 9 februari 2026 vast te leggen op begrotingsartikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichting van de gebouwen in uitvoering” op 12 februari 2026, rekening houdende met de dwingende en onvoorziene omstandigheden waarbij de minste vertraging onbetwistbaar schade zou veroorzaken, die afbraak- en saneringswerken uit te voeren en niet te wachten op de goedkeuring van de begroting 2026 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid in toepassing van artikel 249, § 1, eerste lid van de NGW;
5. de bestelling van het voorwaardelijk gedeelte van perceel 1 van overheidsopdracht nr. 2024-004 betreffende asbestverwijdering en afbraak van paviljoenen E en F én het kappen van de bomen, waarvan het bedrag van 43.270,00 EUR geboekt werd ingevolge beroep op artikel 249 van de NGW door de gemeenteraad van 12 februari 2026, goed te keuren;
6. de uitgave van 43.266,15 EUR voor het voorwaardelijke gedeelte van perceel 1,

prijsherziening inbegrepen, vast te leggen, geboekt door de gemeenteraad van 12 februari 2026 op de buitengewone begroting van 2026 op artikel 722/72360 “Basisonderwijs: inrichting van de gebouwen in uitvoering”, rekening houdend met de dwingende en onvoorziene omstandigheden wanneer het geringste uitstel onbetwistbaar schade zou veroorzaken, deze afbraak- en saneringswerken uit te voeren en niet te wachten op de goedkeuring van de begroting 2026 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid in toepassing van artikel 249, § 1, eerste lid van de NGW;
7. die investeringsuitgaven te financieren via een lening bij een financiële instelling of met eigen middelen;

Gelet op het schrijven van Brussel Plaatselijke Besturen, toezichthoudende overheid d.d. 16 maart 2026 ref. 2026-242916 waarin de gemeente werd meegedeeld dat de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, ref. #009/12.02.2026/B/0001# uitvoerbaar is geworden door het verstrijken van de termijn;

Gelet op het schrijven van Urban van 9 maart 2026 betreffende de stedenbouwkundige vergunning ref. 09/PFD/2026 voor de herinrichting van scholen 7 en 8 van Elsene, Terkamerenboslaan 173-175 in 1050 Elsene tot verlenging van de geldigheidsduur van de stedenbouwkundige vergunning met een jaar te rekenen vanaf 9 juni 2026;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 31 maart 2026 ref. #009/31.03.2026/B/0194# dat beslist:

1. de wijziging aan perceel 1 van overheidsopdracht voor werken nr. 2024-004 betreffende asbestverwijdering, omhakken van bomen en afbraak van de bestaande paviljoenen op de site van school “Marinette de Cloedt-Bois de la Cambre” voor het nemen van monsters, de analyse van die monsters en het opmaken van een destructieve asbestinventaris goed te keuren;
2. verrekening nr. 01 voor een totaalbedrag van 4.481,10 EUR ZBTW en 4.749,96 EUR BTWI (6%) en herzieningen inbegrepen, voor die wijziging goed te keuren;
3. de uitgave voor die wijziging ten bedrage van 4.749,97 EUR, waardoor het bedrag voor de bestelling van perceel 1 (vaste en voorwaardelijke gedeelten) op 171.405,68 EUR BTWI gebracht wordt, goed te keuren;
4. toe te staan dat die uitgave van 4.749,96 EUR gedekt wordt via vastlegging nr. 24018881 ten bedrage van 124.592,56 EUR waarvan 124.592,56 EUR beschikbaar is, ondanks het feit dat de gemandateerde uitgave niet aan de wettelijke voorschriften voldoet;

Overwegende dat perceel 1 van overheidsopdracht voor werken nr. 2024-004, vaste en voorwaardelijke gedeelten, op 2 maart 2026 aan de firma HENS NV betekend werd voor een duur van 30 werkdagen;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen thans een bedrag van 174.988,49 (124.592,56 EUR + 7.129,78 EUR + 43.266,15 EUR), vastleggingsnr. 24/018881, nr. 26/002159 en nr. 26/002160 vastgelegd heeft ter dekking van de uitgaven voor overheidsopdracht voor werken nr. 2024-004. Perceel 1: Asbestverwijderingswerken, omhakken van bomen en afbraak van de bestaande paviljoenen op de site van school “Marinette de Cloedt-Bois de la Cambre”, Terkamerenboslaan 173/175 in 1050 Elsene, onvoorziene kosten, herziening van de vermoedelijke hoeveelheden en prijzen inbegrepen;

Overwegende dat die vastleggingen op de buitengewone begroting gefinancierd

worden via een lening bij een financiële instelling of met eigen middelen;

Overwegende dat de opdracht op 2 maart 2026 aan de opdrachtnemer werd betekend voor een uitvoeringstermijn van 30 werkdagen in verschillende gedeelten en uitvoeringsfasen;

Overwegende dat het bevel tot aanvatten van de werken op 6 juli 2026 vastgesteld werd en dat de opdracht thans in uitvoering is voor de voorbereiding van de opstart van de werken;

Overwegende dat de uitvoeringsdatum voor volgende stedenbouwkundige lasten voor huisvesting bijna verstrijkt: PU2018/249 voor een bedrag van 82.750,00 EUR;

Overwegende dat de lasten voor huisvesting op niveau van de gemeente kunnen worden uitgevoerd en niet enkel rond het project dat de last heeft doen ontstaan;

Overwegende dat een voorziening ook van die lasten kan genieten;

Overwegende dat de stedenbouwkundige lasten in specie voor een totaalbedrag van 82.750,00 EUR aangewend kunnen worden voor overheidsopdracht voor werken nr. 2024-004. Perceel 1: Asbestverwijdering, omhakken van bomen en afbraak van de bestaande paviljoenen op de site van school “Marinette de Cloedt-Bois de la Cambre”, Terkamerenboslaan 173/175 te 1050 Elsene;

Overwegende dat het gepast voorkomt de financieringswijze van de werken voor asbestverwijdering, omhakken van bomen en afbraak van de bestaande paviljoenen op de site van school “Marinette de Cloedt-Bois de la Cambre”, Terkamerenboslaan 173/175 te 1050 Elsene te wijzigen;

Overwegende dat de reeds vastgelegde uitgave van 82.750,00 EUR voor de werken voor asbestverwijdering, omhakken van bomen en afbraak van de bestaande paviljoenen op de site van school “Marinette de Cloedt-Bois de la Cambre”, Terkamerenboslaan 173/175 te 1050 Elsene, herziening van de vermoedelijke hoeveelheden en prijzen inbegrepen, gefinancierd kan worden met:

1. stedenbouwkundige lasten: 82.750,00 EUR;
2. restbedrag met een lening bij een financiële instelling of met eigen middelen: 92.238,49 EUR;

Op voorstel, in naam van het college, van mevrouw Nathalie GILSON, schepen van de dienst Architectuur,

BESLIST:

1. de bestemming van de stedenbouwkundige lasten in specie voor vergunning nr. PU2018/249 voor een totaalbedrag van 82.750,00 EUR voor de afbraak van de bestaande paviljoenen op de site en bouw van een multifunctioneel schoolgebouw met speelplaatsen en een sportveld én aanleg van de omgeving van school “Marinette de Cloedt-Bois de la Cambre”, Terkamerenboslaan 173/175 in 1050 Elsene goed te keuren;
2. de financieringswijze voor vastlegging nr. 24/018881 inzake overheidsopdracht nr. 2024-004 voor de afbraak van de bestaande paviljoenen op de site en bouw van een multifunctioneel schoolgebouw met speelplaatsen en een sportveld én aanleg van de omgeving van school “Marinette de Cloedt-Bois de la Cambre”, Terkamerenboslaan 173/175 in 1050 Elsene, perceel 1: asbestverwijdering,

omhakken van bomen en afbraak van de bestaande paviljoenen te wijzigen;
3. de werken ten bedrage van 82.750,00 EUR te financieren via de gemeentelijke stedenbouwkundige lasten 20025979;
4. het niet met de stedenbouwkundige lasten gesubsidieerde bedrag ten bedrage van 82.750,00 EUR en de rest van de uitgave te financieren via een BGHGT-lening of met eigen middelen.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

Technique des Bâtiments - Techniek der Gebouwen

11.06.2026/A/0041 **Travaux d'installations de quatre doubles bornes de recharge de véhicules électriques sur le patrimoine communal. Travaux à exécuter dans le cadre du marché public 2024-1034, lancé par la Centrale d'achat SIBELGA (réf SIB20TW1601), à laquelle la Commune d'Ixelles a adhéré. Modification de l'inscription budgétaire de 2025 vers 2026. Dépense : 336.663,24 EUR TVAC (21%). Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que les arrêtés pris en exécution de cette loi;

Vu l'Arrêté Royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics ;

Vu la Nouvelle Loi Communale;

Vu l'article 2, 6° de la loi du 17 juin 2016 définissant la Centrale d'Achat ;

Considérant que l'article 47, §2, de la loi du 17 juin 2016 prévoit qu'un pouvoir adjudicateur recourant à une Centrale d'Achat est dispensé d'organiser lui-même une procédure de passation ;

Vu la délibération du Conseil communal du 19 mars 2020 (réf.: #009/19.03.2020/A/0043#) décidant :

1. d'adhérer à la centrale d'achat en vue de l'acquisition de véhicules à carburants alternatifs, de bornes de recharge et d'outils de gestion de ces bornes au profit des pouvoirs locaux et régionaux de la Région de Bruxelles-Capitale;
2. d'approuver le règlement régissant cette centrale d'achats;

Vu la délibération du Conseil communal du 28 septembre 2023 (réf.:

#009/28.09.2023/A/0068#) décidant :

1. de recourir au marché public d'installation de bornes de recharge de véhicules électrique ; agissant comme centrale d'achat à laquelle la Commune d'Ixelles a adhéré, pour l'installation de quatre bornes doubles de recharge de véhicules électrique, sur le patrimoine communal ;
2. d'approuver les fiches de projets jointes en annexe de la présente délibération ;
3. d'inviter le Collège des Bourgmestre et Echevins à passer commande des travaux d'installation de quatre bornes de recharge de véhicules électriques décrites dans les fiches projets jointes en annexe de la présente délibération, à installer sur les sites suivants :
    - Garage Vandenbroeck sis 58, rue Vandenbroeck ;
    - Ateliers Wayenberg sis 40, rue Wayenberg ;
    - Dépôt Brochet sis 54, rue du Brochet ;
    - Cuisines centrales sises 60, rue Jean Paquot ;
4. d'approuver la dépense relative ces installations estimée à 60.438,37 EUR TVAC (21%) ;
5. d'inscrire la dépense estimée d'un montant de 60.438,37 EUR TVAC (21%) sur le budget extraordinaire de 2023, à l'article budgétaire 104/724-60#0311, code projet n° 2023-0020, où un crédit de 1.377.501,00 EUR est inscrit ;
6. de financer les dépenses d'investissement, via la conclusion d'un emprunt FRBRTC ou en utilisant le Fonds de réserve extraordinaire;

Vu la délibération du Conseil communal du 04 juillet 2024 (réf.: #009/04.07.2024/A/0109#) décidant :

1. de recourir au marché public d'installation de bornes de recharge de véhicules électrique ; agissant comme centrale d'achat à laquelle la Commune d'Ixelles a adhéré, pour l'installation de 21 bornes doubles de recharge de véhicules électrique, sur le patrimoine communal ;
2. d'autoriser le Collège des Bourgmestre et Echevins à passer commande des travaux d'installation de 21 doubles bornes de recharge de véhicules électriques comprenant; par site d'implantation :
    - la fourniture de bornes doubles, de 11KW, à deux connecteurs;
    - la mise à disposition d'un kit de fixation mural ;
    - la livraison et le placement de coffrets intermédiaires pour l'alimentation électrique ;
    - le câblage d'alimentation électrique et de communication de section appropriée ainsi que les organes de protection judicieusement choisis ;
    - l'adaptation de l'utilisation de la nouvelle installation sur un système de contrôle d'accès y compris la mise à disposition de badges et système de gestion qui y est associé ;
3. d'approuver la liste des sites devant abriter les 21 nouvelles bornes doubles de recharges de véhicules électriques, notamment :
    - Garage Vandenbroeck sis rue Vandenbroeck, 58
    - Îlot communal (phase 3.1) rue du Viaduc, 14
    - Direction technique, rue des Champs Elysées, 4a
    - Dépôt Boondael sis chaussée de Boondael, 480
    - Dépôt Nid sis rue du Nid, 4
    - Dépôt Éperons d'Or sis avenue des Eperons d'Or, 16
    - Centre de Santé sis rue de la Crèche, 6
    - Centrale d'achats sise rue de l'Automne, 38-42
    - Cimetière communal sis chaussée de Boondael, 478
    - Stade communal sis rue Volta, 18
    - Ecole 9 sise rue Américaine, 136

- 1ère Division de Police sise rue du Collège, 1
- 4ème Division de Police sise chaussée de Boondael, 480

4. d'approuver la dépense relative à ce marché public qui s'élève à 400.000,00 EUR TVAC (21%) ;
5. d'inscrire la dépense d'un montant de 400.000,00 EUR TVAC (21%) sur le budget extraordinaire de 2024, à l'article budgétaire 104/724-60 #311, code projet n° 2024-0020, où le crédit de 2.047.501 EUR est inscrit ;
6. d'autoriser à demander une offre à leur adjudicataire dans le cadre de la centrale d'achat de marché avant toute approbation d'un engagement à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins lors d'une prochaine séance;
7. de financer les dépenses d'investissement, via la conclusion d'un emprunt FRBRTC ou en utilisant le Fonds de réserve extraordinaire;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 23 décembre 2024 (réf.: #009/23.12.2024/B/0035#) décidant:

1. de commander auprès de la société SA CEGELEC INFRA TECHNICS NV sise au 44, avenue du Bourget – 1130 Bruxelles (BE 0476 190 123), via le marché public 2024-1034 d'installation de bornes de recharge de véhicules électrique conclu par SIBELGA (référence SIB20TW1601) agissant comme centrale d'achat, les travaux d'installation de quatre doubles bornes de recharge de véhicules électriques à installer sur les sites suivants :
   - îlot communal (phase 3.1) (rue du viaduc 14)
   - direction technique et Architecture (rue des champs Elysées 4a) ;
   - centrale d'achat (rue d'automne 38-42) ;
2. d'engager la dépense totale de 58.176,25 EUR TVAC (taux 21%) relative aux travaux, au nom de la société SA CEGELEC INFRA TECHNICS NV sise au 44, avenue du Bourget – 1130 Bruxelles (BE 0476 190 123), sur le budget extraordinaire de 2024, à l'article budgétaire 104/724-60#0311 intitulé « Secrétariat Communal : équipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments », n° de projet : 20240020, où un crédit de 1.531.801,00 EUR est inscrit (disponible : 756.260,77 EUR), selon la répartition suivante :
   - pour le site Îlot communal (phase 3.1) : un montant de 21.618,97 EUR TVAC ;
   - pour le site 4 a rue des Champs Elysées : un montant de 20.766,78 EUR TVAC ;
   - pour le site 38-42 rue de l'Automne : un montant de 15.790,50 EUR TVAC ;
3. de financer les dépenses d'investissement, via la conclusion d'un emprunt FRBRTC ou en utilisant le Fonds de réserve extraordinaire;

Vu la délibération du Conseil communal du 03 juillet 2025 (réf.: #009/03.07.2025/A/0047#) décidant :

1. de modifier l'inscription budgétaire d'une dépense de 341.823,75 EUR TVAC du marché public de services n° 2024-1034 relatif à l'acquisition de véhicules à carburants alternatifs, de bornes de recharge et d'outils de gestion de ces bornes au profit des pouvoirs locaux et régionaux de la Région de Bruxelles-Capitale, qui n'a fait l'objet d'aucun bon de commande ni d'engagement provisionnel et qui était initialement inscrite sur le budget 2024 en l'inscrivant sur le budget 2025, sous réserve de l'approbation du budget 2025 par le Conseil communal et les autorités de Tutelle ;
2. d'inscrire la dépense de 341.823,75 EUR TVAC, liée à l'acquisition de véhicules à carburants alternatifs, de bornes de recharge et d'outils de gestion

de ces bornes au profit des pouvoirs locaux et régionaux de la Région de Bruxelles-Capitale, sur le budget extraordinaire de 2025, à article budgétaire suivant : 104/724-60#0311 intitulé « Secrétariat Communal : équipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments » n° de projet : 20250020, sous réserve de l'approbation du budget 2025 par le Conseil communal et les autorités de Tutelle ;

3. d'autoriser le Collège des Bourgmestre et Echevins à engager les dépenses, dans la limite de l'enveloppe globale du marché, en fonction des besoins et des crédits disponibles aux articles budgétaires de l'exercice comptable concerné;

Considérant que la Commune d'Ixelles a adhéré à la centrale d'achat en vue de l'acquisition de véhicules à carburants alternatifs, de bornes de recharge et d'outils de gestion de ces bornes au profit des pouvoirs locaux et régionaux de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant que le montant de 400.000,00 EUR TVAC avait été inscrit sur le budget extraordinaire 2024, par le Conseil Communal en sa séance du 04 juillet 2024 (réf. : #009/04.07.2024/A/0109#) pour l'installation de bornes de recharge dans le cadre de cette centrale d'achat ;

Considérant que nous avions reçu les offres de prix pour 8 sites ci-dessous :

- Garage Vandenbroeck sis rue Vandenbroeck, 58 : un montant de 37.765,87 EUR TVAC ;
- Centre de Santé sis rue de la Crèche, 6 : un montant de 21.159,28 EUR TVAC ;
- Stade communal sis rue Volta, 18 : un montant de 20.452,50 EUR TVAC ;
- 1ère Division de Police sise rue du Collège, 1 : un montant de 12.680,23 EUR TVAC ;
- Dépôt Nid sis rue du Nid, 4 : un montant de 5.423,29 EUR TVAC ;
- Îlot communal (MCI 3.1) : un montant de 21.618,97 EUR TVAC ;
- Direction technique et Architecture : un montant de 20.766,78 EUR TVAC ;
- Centrale d'achat / un montant de 15.790,50 EUR TVAC ;

Considérant que nous n'avions pu faire la commande en 2024, des bornes que pour 3 sites (dans une liste de 8 sites), pour un montant de 58.176,25 EUR TVAC comme suit :

- Îlot communal (MCI 3.1) : un montant de 21.618,97 EUR TVAC ;
- Direction technique et Architecture : un montant de 20.766,78 EUR TVAC ;
- Centrale d'achat / un montant de 15.790,50 EUR TVAC ;

Considérant que nous n'avons pas pu commander l'installation de nouvelles bornes en 2025 ;

Considérant que la gestion optimale des bornes de recharge requiert l'accès à la plateforme web du prestataire, accessible à travers tout navigateurs web ;

Considérant que pour assurer une liaison permanente de toutes les bornes avec ladite plateforme, il a fallu installer des modules GSM avec des abonnements 4G auprès du fournisseur d'accès au service de téléphonie et data ;

Considérant qu'en plus des frais d'installation des nouvelles bornes, des frais sont requis pour l'exploitation des divers modules installés ainsi qu'aux abonnements à la plateforme web ;

Considérant qu'en vue d'inscrire et engager les montants relatifs à toute future commande, il y a lieu de procéder à une modification d'inscription budgétaire de l'exercice 2025 à 2026 ;

Considérant que le total des engagements à l'extraordinaire 2025, représente un montant de 5.160,51 EUR TVAC, sur un montant total de 341.823,75 EUR prévu en 2025, et que la différence soit 336.663,24 EUR pourrait être inscrit sur le budget extraordinaire de 2026 ;

Considérant que ces sommes seront engagées par le Collège en fonction des besoins et des crédits disponibles aux différents articles budgétaires concernés par cette centrale d'achat ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par Madame Nathalie GILSON, Échevine du Service Technique des Bâtiments,

DÉCIDE :

1. de modifier l'inscription budgétaire d'une dépense de 336.663,24 EUR TVAC du marché public de services n° 2024-1034 relatif à l'acquisition de véhicules à carburants alternatifs, de bornes de recharge et d'outils de gestion de ces bornes au profit des pouvoirs locaux et régionaux de la Région de Bruxelles-Capitale, qui était initialement inscrite sur le budget 2025 en l'inscrivant sur le budget 2026, sous réserve de l'approbation du budget 2026 par le Conseil communal et l'autorité de Tutelle ;
2. d'inscrire la dépense de 336.663,24 EUR TVAC, liée à l'acquisition de bornes de recharge et d'outils de gestion de ces bornes sur le budget extraordinaire de 2026, à article budgétaire suivant : 104/724-60#0311 intitulé « Secrétariat Communal : équipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments » n° de projet : 20260020, sous réserve de l'approbation du budget 2026 par le Conseil communal et les autorités de Tutelle ;
3. d'autoriser le Collège des Bourgmestre et Échevins à engager les dépenses, dans la limite de l'enveloppe globale du marché, en fonction des besoins et des crédits disponibles aux articles budgétaires de l'exercice comptable concerné.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Installatie van vier dubbele laadpunten voor elektrische voertuigen op het patrimonium van de gemeente. Werken uit te voeren in het kader van overheidsopdracht 2024-1034, opgestart door de aankoopcentrale van SIBELGA (ref. SIB20TW1601) waarbij de gemeente Elsene aangesloten is. Wijziging van boeking op de begroting van 2025 naar 2026. Uitgave: 336.663,24 EUR BTWI (21%). Goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen

en diensten van 17 juni 2016 en op de uitvoeringsbesluiten van die wet;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op artikel 2, 6° van de wet van 17 juni 2016 tot vaststelling van de aankoopcentrale;

Overwegende dat artikel 47 §2 van de wet van 17 juni 2016 bepaalt dat een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale, vrijgesteld is van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 19 maart 2020 (ref.: #009/19.03.2020/A/0043#) die beslist:

1. aan te sluiten bij de aankoopcentrale voor de aankoop van voertuigen op alternatieve brandstoffen, oplaadpunten en instrumenten voor het beheer van die punten ten gunste van de lokale en gewestelijke overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
2. het reglement dat deze aankoopcentrale regelt goed te keuren;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 28 september 2023 (ref.: #009/28.09.2023/A/0068# die beslist:

1. beroep te doen op de overheidsopdracht voor installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen, handelend als aankoopcentrale waarbij de gemeente Elsene aangesloten is, voor de installatie van vier dubbele laadpalen voor elektrische voertuigen op het gemeentelijk patrimonium;
2. de projectfiches in bijlage van onderhavige beraadslaging goed te keuren;
3. het college van burgemeester en schepenen te verzoeken de installatie van vier laadpalen voor elektrische voertuigen, beschreven in de projectfiches in bijlage van onderhavige beraadslaging, te plaatsen en op volgende locaties te installeren:
    - Garage Vandenbroeck, Vandenbroeckstraat 58;
    - Werkplaatsen Waaienberg, Waaienbergstraat 40;
    - Opslagplaats Snoek, Snoekstraat 54;
    - Centrale keukens, Jean Paquotstraat 60;
4. de uitgave voor deze installaties geraamd op 60.438,37 EUR BTWI (21%) goed te keuren;
5. de uitgave geraamd op 60.438,37 EUR BTWI (21%) te boeken op de buitengewone begroting van 2023 op begrotingsartikel 104/724-60#0311, projectcode nr. 2023-0020 waar een krediet van 1.377.501,00 geboekt werd;
6. de investeringsuitgaven te financieren met een lening van het BGHGT of met het buitengewone reservefonds;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 4 juli 2024, ref. #009/04.07.2024/A/0109# die beslist:

1. beroep te doen op de overheidsopdracht voor installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen, handelend als aankoopcentrale waarbij de gemeente

Elsene aangesloten is, voor de installatie van 21 dubbele laadpalen voor elektrische voertuigen op het gemeentelijk patrimonium;

2. het college van burgemeester en schepenen te machtigen om de installatie van 21 dubbele laadpunten voor elektrische voertuigen te bestellen, omvattende per locatie:
    - levering van dubbele laadpalen, 11KW, met twee connectoren;
    - terbeschikkingstelling van een muurbevestigingskit;
    - levering en plaatsing van tussenkastjes voor elektriciteitstoevoer;
    - elektriciteits- en communicatiekabels met gepast doorsnede én zorgvuldig gekozen beschermingsorganen;
    - aanpassing van het gebruik van de nieuwe installatie op een toegangscontrolesysteem, met inbegrip van de terbeschikkingstelling van badges en aanverwant beheersysteem;
3. de lijst met volgende locaties van de 21 nieuwe dubbele laadpunten voor elektrische voertuigen goed te keuren:
    - Garage Vandenbroeck, Vandenbroeckstraat 58
    - Gemeentelijk huizenblok (fase 3.1), Viaductstraat 14
    - Technische directie, Elyzeese Veldenstraat 4a
    - Opslagplaats Boondaal, Boondaalsesteenweg 480
    - Opslagplaats Nest, Neststraat 4
    - Opslagplaats Gulden-Sporen, Gulden-Sporenlaan 16
    - Gezondheidscentrum, Kribbestraat 6
    - Aankoopcentrale, Herfststraat 38-42
    - Gemeentelijke begraafplaats, Boondaalsesteenweg 478
    - Gemeentelijk stadion, Voltastraat 18
    - School 9, Amerikaansestraat 136
    - 1ste Politiedivisie, Collegestraat 1
    - 4de Politiedivisie, Boondaalsesteenweg 480
4. de uitgave voor deze overheidsopdracht ten bedrage van 400.000,00 EUR BTWI (21%) goed te keuren;
5. de uitgave van 400.000,00 EUR BTWI (21%) te boeken op de buitengewone begroting van 2024 op begrotingsartikel 104/724-60 #311, projectcode nr. 2024-0020 waar een krediet van 2.047.501 EUR geboekt werd;
6. te machtigen een offerte te vragen aan hun opdrachtnemer in het kader van de aankoopcentrale alvorens een vastlegging goed te keuren die aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd moet worden;
7. de investeringsuitgaven te financieren met een lening van het BGHGT of met het buitengewone reservefonds;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 23 december 2024 (ref. #009/23.12.2024/B/0035#) dat beslist:

1. de installatie van vier dubbele laadpunten voor elektrische voertuigen te bestellen bij de firma SA CEGELEC INFRA TECHNICS NV, Bourgetlaan 44 - 1130 Brussel (BE 0476 190 123), via overheidsopdracht 2024-1034 voor installatie van laadpunten voor elektrische voertuigen afgesloten door SIBELGA (ref. SIB20TW1601) die als aankoopcentrale optreedt, op volgende locaties:
    - Gemeentelijk huizenblok (fase 3.1) (Viaductstraat 14)
    - Technische directie en Architectuur (Elyzeese Veldenstraat 4a);
    - Aankoopcentrale (Herfststraat 38-42);
2. de totale uitgave van 58.176,25 EUR BTWI (21%) voor de werken, op naam van de firma SA CEGELEC INFRA TECHNICS NV, Bourgetlaan 44 - 1130 Brussel (BE 0476 190 123), vast te leggen op de buitengewone begroting van 2024 op begrotingsartikel 104/724-60#0311 “Gemeentesecretariaat: uitrusting

en onderhoud van de gebouwen in uitvoering" projectnr. 20240020 waar een krediet van 1.531.801,00 EUR geboekt werd (beschikbaar: 756.260,77 EUR) volgens onderstaande verdeling:
    - voor het gemeentelijk huizenblok (fase 3.1): 21.618,97 EUR BTWI;
    - voor Elyzeese Veldenstraat 4a: 20.766,78 EUR BTWI;
    - voor Herfststraat 38-42: 15.790,50 EUR BTWI;
3. de investeringsuitgaven te financieren met een lening van het BGHGT of met het buitengewone reservefonds;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 3 juli 2025 ref. #009/03.07.2025/A/0047# die beslist:

1. de boeking van 341.823,75 EUR BTWI voor overheidsopdracht voor diensten nr. 2024-1034 betreffende aankoop van voertuigen op alternatieve brandstoffen, oplaadpunten en instrumenten voor het beheer van die punten ten gunste van de lokale en gewestelijke overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvoor geen bestelbon werd opgemaakt, noch een provisionele vastlegging werd verricht en die oorspronkelijk geboekt werd op de begroting 2024 te wijzigen naar de begroting 2025, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2025 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
2. de uitgave van 341.823,75 EUR BTWI, voor de aankoop van voertuigen op alternatieve brandstoffen, oplaadpunten en instrumenten voor het beheer van die punten ten gunste van de lokale en gewestelijke overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te boeken op de buitengewone begroting van 2025 op volgend begrotingsartikel: 104/724-60#0311 "Gemeentesecretariaat: uitrusting en onderhoud van de gebouwen in uitvoering" projectnr.: 20250020, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2025 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
3. het college van burgemeester en schepenen te machtigen de uitgaven vast te leggen, binnen het globale budget van de opdracht, volgens de behoeften en de kredieten beschikbaar op de begrotingsartikelen van het betrokken boekjaar;

Overwegende dat de gemeente Elsene aangesloten is bij de aankoopcentrale voor de aankoop van voertuigen op alternatieve brandstoffen, oplaadpunten en instrumenten voor het beheer van die punten ten gunste van de lokale en gewestelijke overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat 400.000,00 EUR BTWI geboekt werd op de buitengewone begroting van 2024 door de gemeenteraad van 4 juli 2024 ref. #009/04.07.2024/A/0109# voor de installatie van oplaadpunten in het kader van deze aankoopcentrale;

Overwegende dat wij de prijsoffertes voor onderstaande 8 locaties gekregen hebben:

- Garage Vandenbroeck, Vandenbroeckstraat 58: 37.765,87 EUR BTWI;
- Gezondheidscentrum, Kribbestraat 6: 21.159,28 EUR BTWI;
- Gemeentelijk Stadion, Voltastraat 18: 20.452,50 EUR BTWI;
- 1ste Politiedivisie, Collegestraat 1: 12.680,23 EUR BTWI;
- Opslagplaats Nest, Neststraat 4: 5.423,29 EUR BTWI;
- Gemeentelijk gebouwenblok (GBE 3.1): 21.618,97 EUR BTWI;
- Technische directie en architectuur: 20.766,78 EUR BTWI;
- Aankoopcentrale: 15.790,50 EUR BTWI;

Overwegende dat wij slechts voor 3 locaties (uit een lijst van 8 locaties) laadpunten hebben kunnen bestellen in 2024, voor een bedrag van 58.176,25 EUR BTWI als

volgt:

- Gemeentelijk gebouwenblok (GBE 3.1): 21.618,97 EUR BTWI;
- Technische directie en architectuur: 20.766,78 EUR BTWI;
- Aankoopcentrale: 15.790,50 EUR BTWI;

Overwegende dat wij de installatie van nieuwe laadpunten niet hebben kunnen bestellen in 2025;

Overwegende dat optimaal beheer van de laadpunten toegang tot het webplatform van de dienstverlener vereist dat toegankelijk is via diverse webbrowsers;

Overwegende dat, om een permanente verbinding van alle laadpunten met dat platform te garanderen, gsm-modules met 4G-abonnementen door de leverancier voor telefonie- en datadiensten geïnstalleerd moesten worden;

Overwegende dat er bovenop de installatiekosten voor de nieuwe laadpunten ook kosten zijn voor de exploitatie van de diverse modules en abonnementen op het webplatform;

Overwegende dat het gepast voorkomt de boeking op de begroting 2025 te wijzigen naar 2026 teneinde de bedragen voor toekomstige bestellingen te kunnen boeken en vastleggen;

Overwegende dat alle vastleggingen op de gewone begroting 2025 een bedrag van 5.160,51 EUR vormen, op een totaalbedrag van 341.823,75 EUR voorzien in 2025 en dat het verschil van 336.663,24 EUR geboekt zou kunnen worden op de buitengewone begroting van 2026;

Overwegende dat die bedragen door het college vastgelegd zullen worden naargelang de behoeften en kredieten beschikbaar op de verschillende begrotingsartikelen voor deze aankoopcentrale;

Op voorstel, in naam van het college, van mevrouw Nathalie GILSON, schepen van de dienst Techniek der Gebouwen,

BESLIST:

1. de boeking van 336.663,24 EUR BTWI voor overheidsopdracht voor diensten nr. 2024-1034 betreffende aankoop van voertuigen op alternatieve brandstoffen, oplaadpunten en instrumenten voor het beheer van die punten ten gunste van de lokale en gewestelijke overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die oorspronkelijk geboekt werd op de begroting 2025 te wijzigen naar de begroting 2026, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2026 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
2. de uitgave van 336.663,24 EUR BTWI met betrekking tot de aankoop van laadpunten en beheersinstrumenten voor die laadpunten te boeken op de buitengewone begroting van 2026, op volgend begrotingsartikel: 104/724-60#0311 “Gemeentesecretariaat: uitrusting en onderhoud van de gebouwen in uitvoering” projectnr.: 20260020, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2026 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
3. het college van burgemeester en schepenen te machtigen de uitgaven vast te leggen, binnen het globale budget van de opdracht, volgens de behoeften en de kredieten beschikbaar op de begrotingsartikelen van het betrokken boekjaar.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

Nathalie Gilson quitte la séance / verlaat de zitting.

Petite enfance et Crèches - Allerkleinsten en Crèches

11.06.2026/A/0042 **Octroi d'une subvention de fonctionnement en non numéraire évaluée à un montant de 198.235,57 EUR (montant indexé sur base de l'indice santé de décembre 2025). Bénéficiaire : asbl « Crèche Royale le Nid ». Convention de mise à disposition de locaux pour une durée d'un an prenant cours le 1er janvier 2026. Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Nouvelle Loi communale et plus particulièrement son article 124 ;

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle et à l'emploi de certaines subventions ;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations ;

Vu le règlement communal relatif aux subventions approuvé par le Conseil communal en date du 16 octobre 2014 (réf. : #009/16.10.2014/A/0008#) ;

Vu la circulaire du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2006 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions accordées par les communes ;

Vu la demande de prolongation d'occupation pour une durée d'un an introduite par l'asbl « Crèche Royale le Nid » en date du 14 octobre 2025 sollicitant une subvention de fonctionnement en non numéraire sous la forme de mise à disposition du bien communal sis rue du Nid, 11 à 1050 Ixelles et évaluée à un montant indexé de 198.235,57 EUR, conformément à l'article 3 du règlement du 16 octobre 2014 ;

Vu l'avis favorable du Collège, pris en sa séance du 27 janvier 2026, quant à la prolongation de la convention d'occupation pour l'asbl « Crèche Royale le Nid » pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2026 ;

Considérant que la demande a été introduite dans le respect des délais prévus par l'article 3 du règlement du 16 octobre 2014, à savoir pour le 15 octobre au plus tard de l'année qui précède celle pour laquelle la subvention est sollicitée ;

Considérant que la demande a bien été complétée par la production des bilans et comptes de l'exercice précédant l'année pour laquelle la subvention est sollicitée, un

rapport de gestion et de situation financière en application de l'article 5 § 2 de la loi du 14 novembre 1983 et de l'article 7 du règlement du 16 octobre 2014 ;

Considérant que l'objet social du demandeur est utile à l'intérêt général parce que l'asbl a pour objet l'organisation et le fonctionnement d'une crèche et que celle-ci est établie sur le territoire ixellois ;

Considérant que la convention annexée à la présente délibération précise la nature de la subvention, son étendue, ses conditions d'utilisation et prévoit les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites conformément à l'article 4 de la loi du 14 novembre 1983 ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par M. Jacques de JONGHE d'ARDOYE, Echevin de la Petite Enfance et des crèches,

DECIDE :

1. d'octroyer une subvention de fonctionnement en non numéraire sous la forme d'une mise à disposition, à titre gratuit, du bien communal sis rue du Nid, 11 à 1050 Ixelles pour la crèche et évaluée à un montant indexé de 198.235,57 EUR (montant indexé sur base de l'indice santé du mois de décembre 2025) au profit de l'asbl « Crèche Royale le Nid », n° d'enregistrement 0409 307 138, rue du Nid, 11 à 1050 Ixelles ;
2. d'approuver la convention d'occupation de la crèche entre la Commune d'Ixelles et l'asbl « Crèche Royale le Nid » pour une période d'une année prenant cours le 1er janvier 2026, telle qu'annexée à la présente délibération pour en faire partie intégrante.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
37 votants : 37 votes positifs.

Toekenning van een werkingssubsidie in niet-specie, geraamd op een bedrag van 198.235,57 EUR (geïndexeerd bedrag op basis van de gezondheidsindex van december 2025). Begunstigde : vzw Crèche Royale le Nid. Overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van lokalen voor een periode van een jaar met ingang van 1 januari 2026. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en meer specifiek artikel 124 daarvan ;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen ;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen ;

Gelet op het gemeentereglement betreffende de toelagen, goedgekeurd door de

gemeenteraad op 16 oktober 2014 (ref.#009/16.10.2014/A/0008#);

Gelet op de omzendbrief van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 30 november 2006 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen verleend door de gemeenten ;

Gelet op de aanvraag tot verlenging van gebruik met één jaar van vzw Crèche Royale le Nid op 14 oktober 2025 voor een werkingssubsidie in niet-specie in de vorm van terbeschikkingstelling van het gemeentegoed gelegen Neststraat 11 te 1050 Elsene, geraamd op een geïndexeerd bedrag van 198.235,57 EUR, overeenkomstig artikel 3 van het reglement van 16 oktober 2014 ;

Gelet op het gunstige advies van het college in zijn zitting van 27 januari 2026 betreffende de verlenging van de gebruiksovereenkomst voor vzw Crèche Royale le Nid met een jaar vanaf 1 januari 2026 ;

Overwegende dat de aanvraag werd ingediend met inachtneming van de termijn in artikel 3 van het reglement van 16 oktober 2014, namelijk uiterlijk 15 oktober van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd ;

Overwegende dat de aanvraag gepaard ging met de overlegging van de balans en rekeningen van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, en een verslag inzake beheer en financiële toestand overeenkomstig artikel 5, § 2, van de wet van 14 november 1983 en artikel 7 van het reglement van 16 oktober 2014 ;

Overwegende dat het maatschappelijk doel van de aanvrager het algemeen belang dient omdat de vzw de organisatie en de werking van een in Elsene gevestigde crèche tot doel heeft ;

Overwegende dat de als bijlage bij deze beraadslaging gaande overeenkomst de aard, de omvang en de aanwendingsvoorwaarden van de subsidie bepaalt en vermeldt welke verantwoording van de begunstigde wordt geëist, alsook de termijnen waarbinnen die verantwoording dient te worden overgelegd, overeenkomstig artikel 4 van de wet van 14 november 1983 ;

Op voorstel, in naam van het college, van dhr. Jacques de JONGHE d'ARDOYE, schepen van Allerkleinsten en Crèches,

BESLIST:

1. een werkingssubsidie in niet-specie in de vorm van gratis terbeschikkingstelling van het gemeentegoed gelegen Neststraat 11 te 1050 Elsene voor de crèche, geraamd op een geïndexeerd bedrag van 198.235,57 EUR (geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van december 2025), toe te kennen aan vzw Crèche Royale le Nid, ondernemingsnr.: 0409.307.138, Neststraat 11 te 1050 Elsene ;
2. de gebruiksovereenkomst voor de crèche tussen de gemeente Elsene en vzw Crèche Royale le Nid voor een periode van één jaar met ingang van 1 januari 2026, die als bijlage gaat en integraal deel uitmaakt van deze beraadslaging, goed te keuren.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de

overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

Nathalie Gilson entre en séance / treedt in zitting.

Rénovation urbaine - Contrats de quartier - Stadsvernieuwing - Wijkcontracten

11.06.2026/A/0043 **Contrat de quartier durable Athénée. Marché public de services n°2019-125 (ancien 2018-133). Lot 1. Désignation d'une équipe pluridisciplinaire d'auteur de projet (architecture/ingénierie en stabilité/ingénierie en techniques spéciales/PEB/acoustique) pour la conception, les études et le suivi de la réalisation des travaux du projet « RABELAIS » composé de logements, d'une infrastructure d'accueil de la petite enfance et d'un ensemble scolaire qui partage une partie de ses équipements avec le quartier (dont une halle centrale et des infrastructures sportives), situé dans l'îlot entre les rues Jules Bouillon, Athénée et la chaussée d'Ixelles. Procédure concurrentielle avec négociation. Publicité européenne. Marché à prix global. Inscription relative à des prestations complémentaires liées à des imprévus de chantier : 20.000,00 EUR. Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;

Vu la Nouvelle Loi Communale ;

Vu l'Ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 novembre 2016, relatif aux contrats de quartier durable portant exécution de l'Ordonnance précitée ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 décembre 2016 approuvant le programme quadriennal de revitalisation du quartier Athénée, autrement appelé « Contrat de quartier durable Athénée », notifié à la Commune le 12 décembre 2016 ;

Vu la délibération du Conseil Communal du 21 juin 2018, réf. : #009/21.06.2018/A/0051#, fixant les conditions du marché public 2018-133 à prix global par procédure concurrentielle avec négociation conformément à l'article 38, §1er, 1°, b) de la Loi du 17 juin 2016 avec publicité européenne ;

Vu le courrier, daté du 25 juin 2018 (réf. : 2988269045 21/06/2018), du Ministère de la Région de Bruxelles- Capitale, Administration des Pouvoirs Locaux, informant que le délai imparti pour statuer sur la délibération susvisée est expiré ;

Vu la délibération du Conseil communal du 21 mars 2019, réf. : #009/21.03.2019/A/0029#, relative aux modifications d'inscriptions budgétaires pour permettre l'attribution du marché de services n°2018-133 relatif à, d'une part, (Lot 1) la désignation d'une équipe pluridisciplinaire auteur de projet (architecture - ingénierie en stabilité - ingénierie en techniques spéciales - PEB - acoustique) pour la

conception, les études et le suivi de la réalisation de l'ensemble « RABELAIS » composé de logements, d'une infrastructure d'accueil de la petite enfance et d'un ensemble scolaire qui intègre des équipements à partager avec le quartier (dont une infrastructure sportive et une halle centrale), situé dans l'îlot entre les rues Jules Bouillon, Athénée et la chaussée d'Ixelles, et, d'autre part, (Lot 2) la mission de coordination en matière de sécurité et de santé du projet et de réalisation de cet ensemble ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Échevins du 9 avril 2019, réf. : #009/09.04.2019/B/0151#, décidant d'attribuer le lot 1 du marché de services n°2019-125 (ancien n°2018-133) à prix global relatif à la désignation d'une équipe pluridisciplinaire auteur de projet (architecture - ingénierie en stabilité - ingénierie en techniques spéciales - PEB - acoustique) pour la conception, les études et le suivi de la réalisation de l'ensemble « RABELAIS » composé de logements, d'une infrastructure d'accueil de la petite enfance et d'un ensemble scolaire qui intègre des équipements à partager avec le quartier (dont une infrastructure sportive et une halle centrale), situé dans l'îlot entre les rues Jules Bouillon, Athénée et la chaussée d'Ixelles, à Urban Platform Architectes scrl + R2D2 Architectes sa + ECM sprl + Concept Control, selon son offre du 1er février 2019 – tranche ferme pour un montant de 945.000,00 EUR TVAC augmenté à 992.250,00 EUR pour couvrir la révision des prix ;

Vu le courrier, daté du 17 mai 2019 (réf. : 2995504617 – 16/05/2019), du Ministère de la Région de Bruxelles- Capitale, Administration des Pouvoirs Locaux, informant que la délibération est devenue exécutoire par expiration de délai ;

Vu le courrier de notification d'attribution du marché de services envoyé à Urban Platform Architectes scrl + R2D2 Architectes sa + ECM sprl + Concept Control, en date du 3 juin 2019, dans lequel la tranche ferme est commandée pour un forfait d'honoraires de 945.000,00 EUR TVAC (21%) ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Échevins du 14 juillet 2020, réf. : #009/14.07.2020/B/0266#, décidant de modifier les conditions du Lot 1 du marché public de services n°2019-125 (ancien 2018-133) afin de permettre l'intégration d'œuvres d'art au projet architectural pour une dépense supplémentaire relative à cette modification qui s'élève à 70.180,00 EUR TVAC ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Échevins du 20 juillet 2020, réf. : #009/20.07.2020/B/0272#, décidant d'approuver les documents complétant le dossier relatif aux demandes de Permis d'Environnement portant sur le projet « RABELAIS » composé de logements, d'une infrastructure d'accueil de la petite enfance et d'un ensemble scolaire qui partage une partie de ses équipements avec le quartier (dont une halle centrale et des infrastructures sportives), situé dans l'îlot entre les rues Jules Bouillon, Athénée et la chaussée d'Ixelles;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Échevins du 8 décembre 2020, réf. : #009/08.12.2020/B/0350#, décidant entre-autre :

1. de commander la tranche conditionnelle 1 du lot 1 du marché public de services n°2019-125 relative aux études, à l'établissement du dossier d'exécution et au suivi de la réalisation des travaux de rénovation / construction pour les parties financées par le Contrat de Quartier (les logements, la crèche et la halle centrale au sein de l'ensemble scolaire avec ses éventuels espaces annexes) jusqu'au décompte final et la réception définitive

du chantier, pour un montant de 315.000,00 EUR TVAC augmenté à 330.750,00 EUR TVAC pour couvrir la révision des prix ;

2. de commander la tranche conditionnelle 2 du lot 1 du marché public de services n°2019-125 relative aux études, à l'établissement du dossier d'exécution et au suivi de la réalisation des travaux de rénovation / construction des infrastructures sportives à partager entre l'école et le quartier jusqu'au décompte final et la réception définitive du chantier, pour un montant de 160.000,00 EUR TVAC augmenté à 168.000,00 EUR TVAC pour couvrir la révision des prix ;
3. de commander la tranche conditionnelle 3 du lot 1 du marché public de services n°2019-125 relative aux études, à l'établissement du dossier d'exécution et au suivi de la réalisation des travaux de rénovation / construction des parties scolaires financées dans le cadre des subsides octroyés pour l'enseignement fondamental jusqu'au décompte final et la réception définitive du chantier, pour un montant de 440.000,00 EUR TVAC augmenté à 462.000,00 EUR TVAC pour couvrir la révision des prix ;
4. de commander la tranche conditionnelle 4 du lot 1 du marché public de services n°2019-125 relative aux études, à l'établissement du dossier d'exécution et au suivi de la réalisation des travaux de rénovation / construction des parties scolaires financées dans le cadre des subsides pour l'enseignement secondaire jusqu'au décompte final et la réception définitive du chantier, pour un montant de 840.000,00 EUR TVAC augmenté à 882.000,00 EUR TVAC pour couvrir la révision des prix ;
5. de commander la tranche conditionnelle 1 du lot 2 du marché public de services n°2019-125 relative à la coordination sécurité-santé projet : dossier de mise en concurrence des travaux, mise en concurrence et attribution du marché de travaux de rénovation/construction pour les parties financées par le Contrat de quartier (les logements, la crèche et la halle centrale au sein de l'ensemble scolaire avec ses éventuels espaces annexes), pour un montant de 5.702,73 EUR TVAC augmenté à 5.987,87 EUR TVAC pour couvrir la révision des prix ;
6. de commander la tranche conditionnelle 2 du lot 2 du marché public de services n°2019-125 relative à la coordination sécurité-santé projet : dossier de mise en concurrence des travaux, mise en concurrence et attribution du marché de travaux de rénovation/construction des infrastructures sportives à partager entre l'école et le quartier, pour un montant de 3.250,06 EUR TVAC augmenté à 3.412,56 EUR TVAC pour couvrir la révision des prix ;
7. de commander la tranche conditionnelle 3 du lot 2 du marché public de services n°2019-125 relative à la coordination sécurité-santé projet : dossier de mise en concurrence des travaux, mise en concurrence et attribution du marché de travaux de rénovation/construction des parties scolaires financées dans le cadre des subsides octroyés pour l'enseignement fondamental, pour un montant de 7.036,15 EUR TVAC augmenté à 7.387,96 EUR TVAC pour couvrir la révision des prix ;
8. de commander la tranche conditionnelle 4 du lot 2 du marché public de services n°2019-125 relative à la coordination sécurité-santé projet : dossier de mise en concurrence des travaux, mise en concurrence et attribution du marché de travaux de rénovation/construction des parties scolaires financées dans le cadre des subsides pour l'enseignement secondaire pour un montant de 12.485,99 EUR TVAC augmenté à 13.110,29 EUR TVAC pour couvrir la révision des prix ;

Vu la délibération du Conseil communal du 30 janvier 2020, réf. : #009/30.01.2020/A/0033#, approuvant l'avant- projet « Rabelais » ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Échevins du 14 avril 2020, réf. : #009/14.04.2020/B/0247#, approuvant le dossier de permis d'urbanisme et permis d'environnement portant sur le projet « Rabelais » ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Échevins du 20 avril 2021, réf. : #009/20.04.2021/B/0253#, décidant d'approuver les documents relatifs aux modifications mineures de la demande de permis d'urbanisme portant sur le projet « RABELAIS » composé de logements, d'une infrastructure d'accueil de la petite enfance et d'un ensemble scolaire qui partage une partie de ses équipements avec le quartier (dont une halle centrale et des infrastructures sportives), situé dans l'îlot entre les rues Jules Bouillon, Athénée et la chaussée d'Ixelles;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Échevins du 27 avril 2021, réf. : #009/27.04.2021/B/0186#, décidant :

1. d'approuver la modification apportée au marché public de services n°2019-125 relative à la prolongation des délais partiels d'exécution portant le délai pour la phase « dossier d'exécution définitif bilingue français/néerlandais pour approbation au Conseil communal » à 131 jours de calendrier après notification du démarrage de la phase ;
2. d'accorder 11 jours supplémentaires pour la phase « dossier d'exécution définitif bilingue français/néerlandais pour approbation au Conseil communal » à l'adjudicataire, Urban Platform Architectes scrl + R2D2 Architectes sa + ECM sprl + Concept Control ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Échevins du 25 mai 2021, réf. : #009/25.05.2021/B/0269#, décidant :

1. d'approuver la modification apportée au marché public de services n°2019-125 relative à la prolongation des délais partiels d'exécution portant le délai pour la phase « dossier d'exécution définitif bilingue français/néerlandais pour approbation au Conseil communal » à 153 jours calendrier après notification du démarrage de la phase ;
2. d'accorder 22 jours supplémentaires pour la phase « dossier d'exécution définitif bilingue français/néerlandais pour approbation au Conseil communal » à l'adjudicataire, Urban Platform Architectes scrl + R2D2 Architectes sa + ECM sprl + Concept Control ;

Vu la délibération du Conseil communal du 21 octobre 2021, réf. : #009/21.10.2021/A/0037#, décidant d'approuver la modification du lot 1 du marché public de services n°2019-125, relative à l'augmentation du nombre d'exemplaires papier du dossier d'exécution ;

Vu la délibération du Conseil communal du 25 novembre 2021, réf. : #009/25.11.2021/A/0116#, décidant d'approuver la dépense relative à la révision des prix de 28.992,59 EUR TVAC (21%) dans le cadre de la tranche ferme du lot 1 du marché public de services n°2019-125 ;

Vu la délibération du Conseil communal du 16 décembre 2021, réf. : #009/16.12.2021/A/0072#, décidant d'approuver la dépense supplémentaire estimée à 31.500,00 EUR dans le cadre de la tranche conditionnelle 1 du lot 1 du marché public de services n°2019-125 pour permettre la révision des prix et d'approuver la dépense supplémentaire estimée à 16.000,00 EUR dans le cadre de la tranche conditionnelle 2 du lot 1 du marché public de services n°2019-125 pour permettre la révision des prix

et d'approuver la dépense supplémentaire estimée à 44.000,00 EUR dans le cadre de la tranche conditionnelle 3 du lot 1 du marché public de services n°2019-125 pour permettre la révision des prix et d'approuver la dépense supplémentaire estimée à 84.000,00 EUR dans le cadre de la tranche conditionnelle 4 du lot 1 du marché public de services n°2019-125 pour permettre la révision des prix et d'approuver la dépense supplémentaire estimée à 7.018,00 EUR dans le cadre de la modification du marché relative à l'intégration d'une oeuvre d'artistique du lot 1 du marché public de services n°2019-125 pour permettre la révision des prix ;

Vu la délibération du Conseil communal du 29 juin 2023, réf. : #009/29.06.2023/A/0094#, décidant d'approuver la dépense supplémentaire de 7.000,00 EUR dans le cadre du lot 1 du marché public de services n°2019-125 pour permettre la réalisation de prélèvements, d'analyses et d'un rapport complémentaires amiante ;

Considérant le démarrage du chantier en date du 31 juillet 2023 ;

Vu la délibération du Conseil communal du 19 octobre 2023, réf. : # 009/19.10.2023/A/0026 #, décidant d'approuver la dépense supplémentaire de 20.000,00 EUR dans le cadre du lot 1 du marché public de services n°2019-125 liée à des prestations dues aux imprévus de chantier du projet Rabelais ;

Vu la délibération du Conseil communal du 23 mai 2024, réf. : #009/23.05.2024/A/0046#, décidant de modifier l'inscription et d'inscrire la dépense de 20.000,00 EUR inscrite au budget 2023 sur le budget extraordinaire de 2024 à l'article 731/747-60:202400026 « Enseignement secondaire : plans et études en cours de réalisation », où un crédit de 20.000,00 EUR est disponible ;

Vu la délibération du Conseil communal du 27 novembre 2025, réf. : #009/27.11.2025/A/0073#, décidant d'approuver la dépense supplémentaire de 20.000,00 EUR dans le cadre du lot 1 du marché public de services n°2019-125 liée à des prestations dues aux imprévus de chantier du projet Rabelais ;

Considérant que le chantier est toujours en cours ;

Considérant que des crédits annuels de 20.000,00 EUR en 2023, 2024 et 2025 ont déjà été approuvés pour faire face aux imprévus de chantier dans le cadre du marché public de services n°2019-125 ;

Considérant que ces montants ont fait l'objet d'engagements budgétaires à caractère prévisionnel, notamment en début d'exercice, afin d'assurer la continuité administrative et financière du projet durant les périodes où le budget n'est pas encore approuvé ;

Considérant que ces engagements ont été, le cas échéant, partiellement ou totalement clôturés en fonction des besoins réels du chantier et ne constituent dès lors pas une enveloppe cumulée disponible pour couvrir les besoins futurs ;

Considérant que le chantier étant toujours en cours et soumis à des aléas inhérents à ce type d'opération (découvertes en phase d'exécution, adaptations techniques, contraintes de coordination), il est nécessaire de prévoir une nouvelle enveloppe budgétaire distincte pour couvrir d'éventuelles prestations complémentaires ;

Considérant qu'il pourrait être nécessaire de commander des études supplémentaires

liées à la découverte d'imprévus de chantier ;

Considérant que, pour ce faire, il y a lieu d'inscrire une dépense supplémentaire estimée à 20.000,00 EUR pour couvrir d'éventuelles modifications du lot 1 du marché public de services n°2019-125 ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par Mme Unal Nevruz, Echevine de la Rénovation urbaine,

DÉCIDE :

1. d'approuver la dépense supplémentaire de 20.000,00 EUR dans le cadre du lot 1 du marché public de services n°2019-125 liée à des prestations dues aux imprévus de chantier du projet Rabelais ;
2. d'inscrire la dépense de 20.000,00 EUR sur le budget extraordinaire de 2026 à l'article 9306/747-60:202500026 « Contrat de quartier Athénée : plans et études en cours de réalisation », sur le budget extraordinaire de 2026, sous réserve d'approbation du budget 2026 par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
3. de financer via emprunt ou via fonds propres.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Duurzaam wijkcontract Atheneum. Overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125 (voorheen 2018-133). Perceel 1. Aanstelling van een multidisciplinair projectontwerpteam (architectuur/stabiliteitsengineering/engineering in bijzondere technieken/EPB/akoestiek) voor het ontwerp, de studies en de opvolging van de uitvoering van de werkzaamheden van het Rabelaisproject bestaande uit woningen, een kinderopvanginfrastructuur en een school met voorzieningen die worden gedeeld met de wijk (waaronder een centrale hal en sportinfrastructuur), gelegen in het huizenblok tussen de Jules Bouillonstraat, de Atheneumstraat en de Elsensesteenweg. Mededingingsprocedure met onderhandeling. Europese bekendmaking. Opdracht tegen globale prijs. Boeking voor aanvullende prestaties met betrekking tot onvoorziene bouwplaatskosten: 20.000,00 EUR. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 november 2016 betreffende de duurzame wijkcontracten tot uitvoering van die ordonnantie;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2016 tot goedkeuring van het vierjarenprogramma voor de herwaardering van de Atheneumwijk, ook ‘duurzaam wijkcontract Atheneum’ genoemd, waarvan de gemeente op 12 december 2016 kennis werd gegeven;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 21 juni 2018, ref. #009/21.06.2018/A/0051#, tot vaststelling van de voorwaarden van de overheidsopdracht nr. 2018-133 tegen globale prijs bij mededingingsprocedure met onderhandeling overeenkomstig artikel 38, § 1, 1°, b) van de wet van 17 juni 2016 met Europese bekendmaking;

Gelet op de brief d.d. 25 juni 2018 (ref.: 2988269045 21/06/2018) van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bestuur Plaatselijke Besturen, waarin wordt gemeld dat de vastgestelde termijn om uitspraak te doen over voornoemde beraadslaging verstreken is;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 21 maart 2019, ref. #009/21.03.2019/A/0029#, betreffende de wijzigingen van boekingen op de begroting met het oog op de gunning van de overheidsopdracht nr. 2018-133 betreffende, enerzijds, (perceel 1) de aanstelling van een multidisciplinair team van ontwerpers (architectuur - stabiliteitsengineering - engineering in bijzondere technieken - EPB - akoestiek) voor het ontwerp, de studies en opvolging van de uitvoering van de werkzaamheden van het project ‘RABELAIS’ bestaande uit woningen, een kinderopvanginfrastructuur en een school die een deel van haar voorzieningen deelt met de wijk (waaronder een centrale hal en sportinfrastructuur), gelegen in het blok tussen de Jules Bouillonstraat, de Atheneumstraat en de Elsenesteenweg, en, anderzijds, (perceel 2) de veiligheids- en gezondheidscoördinatie van het project en de uitvoering ervan;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 9 april 2019 (ref. #009/09.04.2019/B/0151#), waarbij werd beslist perceel 1 van de opdracht voor diensten nr. 2019-125 (voordien nr. 2018-133) tegen globale prijs betreffende de aanstelling van een multidisciplinair projectontwerpteam (architectuur - stabiliteitsengineering - engineering in bijzondere technieken - EPB - akoestiek) voor het ontwerp, de studies en de opvolging van de uitvoering van het ‘Rabelais’-project bestaande uit woningen, een kinderopvanginfrastructuur en een school met voorzieningen die worden gedeeld met de wijk (o.m. sportinfrastructuur en centrale hal), gelegen in het huizenblok tussen de Jules Bouillonstraat, de Atheneumstraat en de Elsensesteenweg, te gunnen aan Urban Platform Architectes cvba + R2D2 Architectes nv + ECM bvba + Concept Control, volgens de offerte van 1 februari 2019 – vast gedeelte voor een bedrag van 945.000,00 EUR btwi, verhoogd tot 992.250,00 EUR ter dekking van de herziening van de prijzen;

Gelet op de brief d.d. 17 mei 2019 (ref. 2995504617 – 16/05/2019) van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bestuur Plaatselijke Besturen, waarin wordt gemeld dat de beraadslaging uitvoerbaar is geworden door verstrijken van de termijn;

Gelet op de brief van kennisgeving van gunning van de opdracht voor diensten, gestuurd naar Urban Platform Architectes cvba + R2D2 Architectes nv + ECM sprl + Concept Control, d.d. 3 juni 2019, waarin het vast gedeelte wordt besteld voor een forfaitair ereloon van 945.000,00 EUR btwi (21%);

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 14 juli 2020, ref. #009/14.07.2020/B/0266#, waarbij werd beslist de voorwaarden van

perceel 1 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125 (voordien 2018-133) te wijzigen met het oog op de integratie van kunstwerken in het architectuurproject voor een bijkomende uitgave voor die wijziging t.b.v. 70.180,00 EUR btwi;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 20 juli 2020, ref. #009/20.07.2020/B/0272#, waarbij werd beslist de aanvullende documenten bij het dossier over de milieuvergunningsaanvragen voor het 'Rabelais'-project bestaande uit woningen, een kinderopvangstructuur en een school die een deel van haar voorzieningen met de wijk deelt (onder meer een centrale hal en sportinfrastructuur), gelegen in het gebouwenblok tussen de Jules Bouillonstraat, de Atheneumstraat en de Elsensesteenweg goed te keuren;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 8 december 2020, ref. #009/08.12.2020/B/0350#, waarbij o.a. werd beslist:

1. voorwaardelijk gedeelte 1 van perceel 1 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125 betreffende de studies, het opstellen van het uitvoeringsdossier en de opvolging van de uitvoering van renovatie-/bouwwerken voor de gedeelten die worden gefinancierd door het wijkcontract (woningen, crèche en centrale hal in schoolgebouw met eventuele bijgebouwen) tot de eindafrekening en de definitieve oplevering van de werken te bestellen voor een bedrag van 315.000,00 EUR btwi, verhoogd tot 330.750,00 EUR btwi ter dekking van de prijsherziening;
2. voorwaardelijk gedeelte 2 van perceel 1 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125 betreffende de studies, het opstellen van het uitvoeringsdossier en de opvolging van de uitvoering van renovatie-/bouwwerken voor de sportinfrastructuren die worden gedeeld door de school en de wijk tot de eindafrekening en de definitieve oplevering van de werken te bestellen voor een bedrag van 160.000,00 EUR btwi, verhoogd tot 168.000,00 EUR btwi ter dekking van de prijsherziening;
3. voorwaardelijk gedeelte 3 van perceel 1 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125 betreffende de studies, het opstellen van het uitvoeringsdossier en de opvolging van de uitvoering van renovatie-/bouwwerken voor de schooldelen die worden gefinancierd in het kader van de toegekende subsidies voor het basisonderwijs tot de eindafrekening en de definitieve oplevering van de werken te bestellen voor een bedrag van 440.000,00 EUR btwi, verhoogd tot 462.000,00 EUR btwi, ter dekking van de prijsherziening;
4. voorwaardelijk gedeelte 4 van perceel 1 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125 betreffende de studies, het opstellen van het uitvoeringsdossier en de opvolging van de uitvoering van renovatie-/bouwwerken voor de schooldelen die worden gefinancierd in het kader van de toegekende subsidies voor het basisonderwijs tot de eindafrekening en de definitieve oplevering van de werken te bestellen voor een bedrag van 840.000,00 EUR btwi, verhoogd tot 882.000,00 EUR btwi, ter dekking van de prijsherziening;
5. voorwaardelijk gedeelte 1 van perceel 2 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125 betreffende de veiligheids- en gezondheidscoördinatie van het project: mededingingsdossier van de werken, mededinging en gunning van de opdracht voor renovatie-/bouwwerken voor de delen die worden gefinancierd door het wijkcontract (woningen, crèche en centrale hal in de school met eventuele bijgebouwen) te bestellen voor een bedrag van 5.702,73 EUR btwi, verhoogd tot 5.987,87 EUR btwi ter dekking van de prijsherziening;

6. voorwaardelijk gedeelte 2 van perceel 2 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125 betreffende de veiligheids- en gezondheidscoördinatie van het project: mededingingsdossier voor de werken, mededinging en gunning van de renovatie-/bouwwerken van de door school en de wijk te delen sportinfrastructuur te bestellen voor een bedrag van 3.250,06 EUR btwi, verhoogd tot 3.412,56 EUR btwi ter dekking van de prijsherziening;
7. voorwaardelijk gedeelte 3 van perceel 2 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125 betreffende de veiligheids- en gezondheidscoördinatie van het project: mededingingsdossier van de werken, mededinging en gunning van de opdracht voor renovatie-/bouwwerken van de in het kader van de subsidies voor het basisonderwijs gefinancierde schooldelen te bestellen voor een bedrag van 7.036,15 EUR btwi, verhoogd tot 7.387,96 EUR btwi, ter dekking van de prijsherziening;
8. voorwaardelijk gedeelte 4 van perceel 2 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125 betreffende de veiligheids- en gezondheidscoördinatie van het project: mededingingsdossier voor de werken, mededinging en gunning van de renovatie-/bouwwerken van de in het kader van de subsidies voor het secundair onderwijs gefinancierde schooldelen te bestellen voor een bedrag van 12.485,99 EUR btwi, verhoogd tot 13.110,29 EUR btwi ter dekking van de prijsherziening;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 30 januari 2020, ref. #009/30.01.2020/A/0033#, tot goedkeuring van het ‘Rabelais’-voorontwerp;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 14 april 2020, ref. #009/14.04.2020/B/0247#, tot goedkeuring van het dossier stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning betreffende het ‘Rabelais’-project;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 20 april 2021, ref. #009/20.04.2021/B/0253#, waarbij werd beslist de documenten betreffende kleine wijzigingen van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning voor het ‘Rabelais’-project bestaande uit woningen, een kinderopvangstructuur en een school die een deel van haar voorzieningen deelt met de wijk (o.m. een centrale hal en sportinfrastructuur), gelegen in het gebouwenblok tussen de Jules Bouillonstraat, de Atheneumstraat en de Elsensesteenweg, goed te keuren;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 27 april 2021, ref. #009/27.04.2021/B/0186#, waarbij werd beslist:

1. de wijziging in de overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125 betreffende verlenging van de gedeeltelijke uitvoeringstermijnen, waarbij de termijn voor de fase ‘tweetalig Nederlands/Frans definitief uitvoeringsdossier ter goedkeuring aan de gemeenteraad’ wordt verlengd tot 131 kalenderdagen na kennisgeving van het begin van de fase, goed te keuren;
2. 11 extra dagen voor de fase ‘tweetalig Frans/Nederlands definitief uitvoeringsdossier ter goedkeuring aan de gemeenteraad’ toe te staan aan de opdrachtnemer, Urban Platform Architectes cvba + R2D2 Architectes nv + ECM bvba + Concept Control;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 25 mei 2021, ref. #009/25.05.2021/B/0269#, waarbij werd beslist:

1. de wijziging in de overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125 betreffende verlenging van de gedeeltelijke uitvoeringstermijnen, waarbij de termijn voor

de fase ‘tweetalig Nederlands/Frans definitief uitvoeringsdossier ter goedkeuring aan de gemeenteraad’ wordt verlengd tot 153 kalenderdagen na kennisgeving van het begin van de fase, goed te keuren;

2. 22 extra dagen voor de fase ‘tweetalig Frans/Nederlands definitief uitvoeringsdossier ter goedkeuring aan de gemeenteraad’ toe te staan aan de opdrachtnemer, Urban Platform Architectes cvba + R2D2 Architectes nv + ECM bvba + Concept Control;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 21 oktober 2021, ref. #009/21.10.2021/A/0037#, waarbij werd beslist de wijziging van perceel 1 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125 betreffende de verhoging van het aantal papieren exemplaren van het uitvoeringsdossier goed te keuren;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 25 november 2021, ref. #009/25.11.2021/A/0116#, waarbij werd beslist de uitgave voor de prijsherziening van 28.992,59 EUR btwi (21%) in het kader van het vast gedeelte van perceel 1 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125 goed te keuren;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 16 december 2021, ref. #009/16.12.2021/A/0072#, waarbij werd beslist de op 31.500,00 EUR geraamde bijkomende uitgave in het kader van voorwaardelijk gedeelte 1 van perceel 1 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125 met het oog op de prijsherziening goed te keuren, de op 16.000,00 EUR geraamde bijkomende uitgave in het kader van voorwaardelijk gedeelte 2 van perceel 1 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125 met het oog op de prijsherziening goed te keuren, de op 44.000,00 EUR geraamde bijkomende uitgave in het kader van voorwaardelijk gedeelte 3 van perceel 1 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125 met het oog op de prijsherziening goed te keuren, de op 84.000,00 EUR geraamde bijkomende uitgave in het kader van voorwaardelijk gedeelte 4 van perceel 1 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125 met het oog op de prijsherziening goed te keuren en de op 7.018,00 EUR geraamde bijkomende uitgave in het kader van de wijziging van de opdracht voor de integratie van een kunstwerk van perceel 1 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125 met het oog op de prijsherziening goed te keuren;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 29 juni 2023, ref. #009/29.06.2023/A/0094#, waarbij werd beslist de bijkomende uitgave van 7.000,00 EUR in het kader van perceel 1 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125 ter uitvoering van aanvullende asbestmonsters, -analyses en -rapportage goed te keuren;

Overwegende dat de werken zijn gestart op 31 juli 2023;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 19 oktober 2023, ref. #009/19.10.2023/A/0026#, waarbij werd beslist de bijkomende uitgave van 20.000,00 EUR in het kader van perceel 1 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125 voor prestaties te wijten aan onvoorziene bouwplaatskosten van het Rabelais-project goed te keuren;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 23 mei 2024, ref. #009/23.05.2024/A/0046#, waarbij werd beslist de boeking te wijzigen en de op de begroting 2023 geboekte uitgave van 20.000,00 EUR te boeken op de buitengewone begroting van 2024 onder artikel 731/747-60:202400026 ‘Secundair onderwijs: plannen en studies in uitvoering’, waar een krediet van 20.000,00 EUR beschikbaar is;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 27 november 2025, ref. #009/27.11.2025/A/0073#, waarbij werd beslist de bijkomende uitgave van 20.000,00 EUR in het kader van perceel 1 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125 voor prestaties te wijten aan onvoorziene bouwplaatskosten van het Rabelais-project goed te keuren;

Overwegende dat de werken nog aan de gang zijn;

Overwegende dat in 2023, 2024 en 2025 al jaarkredieten van 20.000,00 EUR zijn goedgekeurd om voorzien te zijn op onvoorziene bouwplaatskosten in het kader van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125;

Overwegende dat die bedragen voorlopig budgettair vastgelegd zijn, met name bij het begin van het boekjaar, omwille van de financiële en administratieve continuïteit van het project gedurende periodes waarin de begroting nog niet is goedgekeurd;

Overwegende dat de vastleggingen in voorkomend geval gedeeltelijk of volledig zijn afgesloten afhankelijk van de reële bouwplaatsbenodigdheden en dus niet een gecumuleerde beschikbare enveloppe ter dekking van toekomstige benodigdheden vormen;

Overwegende dat, doordat de werken nog aan de gang zijn en onderhevig aan de inherente wisselvalligheden van dit type operatie (ontdekkingen in uitvoeringsfase, technische aanpassingen, coördinatieverplichtingen), nodig een nieuwe afzonderlijke begrotingsenveloppe moet worden vrijgemaakt ter dekking van eventuele aanvullende prestaties;

Overwegende dat het nodig zou kunnen zijn om bijkomende studies te bestellen naar aanleiding van de ontdekking van onvoorziene bouwplaatskosten;

Overwegende dat daarvoor een op 20.000,00 EUR geraamde bijkomende uitgave dient te worden geboekt ter dekking van eventuele wijzigingen van perceel 1 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125;

Op voorstel, in naam van het college, van mevr. Unal Nevruz, schepen van Stadsvernieuwing,

BESLIST:

1. de bijkomende uitgave van 20.000,00 EUR in het kader van perceel 1 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125 voor prestaties te wijten aan onvoorziene bouwplaatskosten van het Rabelais-project goed te keuren;
2. de uitgave van 20.000,00 EUR te boeken op de buitengewone begroting van 2026 onder artikel 9306/747-60:202500026 ‘Wijkcontract Atheneum: plannen en studies in uitvoering’, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2026 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
3. te financieren met een lening of met eigen middelen.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.

38 stemmers : 38 positieve stemmen.

11.06.2026/A/0044 **Marché public de services n°2023-042 ayant pour objet la mission complète d'auteur de projet et équipe pluridisciplinaire pour le projet définitif de Centre Urbain d'Expression et de Création, et l'aménagement du jardin attenant, situés au 40 avenue de la Couronne à 1050 Ixelles. Mission d'auteur de projet (lot 1). Procédure concurrentielle avec négociation. Publicité belge. Marché à prix global. LOT 1. Dépense supplémentaire relative à des prestations supplémentaires : 9.500,00 EUR TVAC (21%). Approbation.**

LE CONSEIL

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ainsi que les arrêtés pris en exécution de cette loi ;

Vu l'Arrêté royal du 2 août 1990 portant sur le règlement général de la comptabilité communale ;

Considérant que le Gouvernement Bruxellois a décidé, le 13 mars 2020, de lancer, en partenariat avec la Commune d'Ixelles, un programme pluriannuel 2021-2025 de la « Politique de la Ville par le Développement des Quartiers » et d'y affecter le principe d'une subvention de 3.113.431,94 EUR au bénéfice de la Commune d'Ixelles ;

Vu le droit à recette n°20/052977, d'un montant de 1.300.000,00 EUR, établi à l'article budgétaire 93034/66552#0117 ;

Considérant que, suite à la réalisation d'un diagnostic territorial exigé dans le cadre de l'élaboration du programme pluriannuel 2021-2025 de la « Politique de la Ville par le Développement des Quartiers », la Commune d'Ixelles a fait émerger le besoin de création d'un équipement public favorisant l'inclusion sociale de publics fragilisés économiquement et culturellement : jeunes en décrochage, femmes issues de minorités, personnes précarisées, etc. ;

Vu la délibération du Conseil Communal du 24 septembre 2020, réf. : #009/24.09.2020/A/0057#, décidant d'approuver l'acquisition pour cause d'utilité publique du bien sis à 1050 Ixelles, avenue de la Couronne 40, cadastré selon titre A numéros 101/G/3 et 101/F/4 ;

Vu le courrier de la Tutelle en date du 14 décembre 2020, informant la Commune que la décision du Conseil Communal réf. : #009/24.09.2020/A/0057# est devenue exécutoire ;

Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 15 octobre 2020, réf. : #009/15.10.2020/B/0001#, décidant d'approuver le programme pluriannuel 2021-2025 de la « Politique de la Ville par le Développement des Quartiers » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 2020 approuvant le programme pluriannuel 2021-2025 de la « Politique de la Ville par le Développement des Quartiers », notifié à la Commune d'Ixelles le 9 décembre 2020 ;

Vu la convention Politique de la Ville axe 2 - 2021-2025 établie entre la Région Bruxelloise et la Commune d'Ixelles approuvée au Conseil Communal le 21 janvier 2021 ;

Considérant que l'acte de vente à la Commune d'Ixelles du bien sis à 1050 Ixelles, avenue de la Couronne 40, a été signé le 3 mars 2021 ;

Vu l'approbation par le Conseil Communal, en date du 30 juin 2022, du projet de modification du programme Politique de la Ville axe 2 - 2021-2025 (#009/30.06.2022/A/0048#) ;

Considérant qu'une enveloppe budgétaire d'un montant de 1.768.201,78 EUR est réservée dans le cadre de la fiche projet « 1.1A Centre Urbain d'Expression et de Création », pour l'acquisition du bâtiment sis à 1050 Ixelles, avenue de la Couronne 40, son aménagement en phase temporaire, les frais d'études pour la rénovation légère, la mise aux normes du bâtiment et l'aménagement du jardin, les travaux à réaliser au bâtiment et la constitution d'une réserve pour faire face aux imprévus ;

Considérant que, dans cette fiche, le montant prévu pour la réalisation d'études s'élève à 131.327,15 EUR ;

Considérant que la réalisation des travaux d'aménagement du jardin fait l'objet d'une fiche projet distincte, la fiche projet « 1.1B Travaux d'aménagements des jardins du Centre Urbain d'Expression et de Création », dont les sources de financement doivent encore être trouvées ;

Considérant qu'a été exprimée dans le programme Politique de la Ville axe 2 - 2021-2025 la volonté de développer, après une phase d'occupation transitoire, un Centre Urbain d'Expression et de Création avenue de la Couronne 40 à 1050 Ixelles ;

Vu la délibération du Conseil Communal du 20 avril 2023, réf. : #009/20.04.2023/A/0045#, fixant les conditions du marché public n°2023-042 ayant pour objet la mission complète d'auteur de projet et équipe pluridisciplinaire pour le projet définitif de Centre Urbain d'Expression et de Création, et l'aménagement du jardin attenant, situés au 40 avenue de la Couronne à 1050 Ixelles, réparti en deux lots : Mission d'auteur de projet (lot 1) et Mission de coordination en matière de sécurité et de santé (lot 2) ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Échevins du 22 août 2023, réf. : #009/22.08.2023/B/0389#, relative à la sélection des candidats invités à déposer une offre ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Échevins du 5 décembre 2023, réf. : #009/05.12.2023/B/0250#, attribuant le lot 1 du marché public de services n°2023-042 pour la désignation d'un auteur de projet dans le cadre de la mission complète d'auteur de projet et équipe pluridisciplinaire pour le projet définitif de Centre Urbain d'Expression et de Création, et l'aménagement du jardin attenant, situés au 40 avenue de la Couronne à 1050 Ixelles, à Fallow (SA), n° BCE : 0757.954.931, rue Sans Souci 141, 1050 Ixelles ;

Considérant que la notification d'attribution du lot 1 du marché a été envoyée le 19 décembre 2023 ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Échevins du 16 avril 2024, réf. : #009/16.04.2024/B/0250#, accordant 74 jours supplémentaires pour la remise de l'«Esquisse finalisée» aux tranches fermes 1 et 2 du lot ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Échevins du 10 septembre 2024,

réf. : #009/10.09.2024/B/0256#, approuvant l'esquisse finalisée, avec remarques ;

Vu la délibération du Conseil Communal du 21 novembre 2024, réf.: #009/21.11.2024/A/0072#, approuvant et inscrivant la dépense supplémentaire de 20.000,00 EUR pour permettre au Collège d'approuver une modification de la tranche ferme 1 du lot 1 du marché n°2023-042 relative à l'ajout d'éléments complémentaires à l'étude ;

Vu la décision du Conseil Communal du 16 décembre 2024, réf. : #009/16.12.2024/A/0054#, approuvant l'avant-projet, avec remarques ;

Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17 décembre 2024, réf.: #009/17.12.2024/B/0330#, approuvant une modification de la tranche ferme 1 du lot 1 du marché relative à l'ajout d'éléments complémentaires à l'étude de la phase esquisse finalisée jusqu'à l'obtention du permis d'urbanisme, pour un montant de 18.499,81 EUR TVAC (TVA 21%) EUR ;

Vu la décision du Conseil Communal du 24 avril 2025, décidant de pourvoir à et d'inscrire la dépense de 37.391,00 EUR TVAC (TVA 21%) révision comprise, relative à des études spécifiques complémentaires concernant la stabilisation du talus du 40 avenue de la Couronne dans le cadre de la tranche ferme 1 du lot 1 du marché public de service n°2023-042 ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 13 mai 2025, réf. : #009/13.05.2025/B/0285#, décidant :

1. d'approuver la modification relative à la pose et le suivi de fissuromètres dans le bâtiment Couronne 40 apportée à la tranche ferme 1 du lot 1 du marché public de service n°2023-042 ayant pour objet la mission complète d'auteur de projet et équipe pluridisciplinaire pour le projet définitif de Centre Urbain d'Expression et de Création, et l'aménagement du jardin attenant, situés au 40 avenue de la Couronne à 1050 Ixelles, conformément aux dispositions de l'article 38/1 de l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics ;
2. d'approuver la dépense supplémentaire relative à cette modification qui s'élève à 5.945,94 EUR TVAC (TVA 21%) révision comprise, et qui porte le montant du lot 1 du marché à 242.610,56 EUR TVAC ;
3. d'inscrire et d'engager la dépense de 5.945,94 EUR sur le budget extraordinaire de 2025 à l'article 93034/747-60 «Politique de la ville (Axe 2) 2021-2025 : Plans études en cours de réalisation», sans attendre l'approbation du budget 2025 par le Conseil communal et les autorités de Tutelle, en application de l'article 249 §1er alinéa 2 de la NLC ;
4. de financer les dépenses d'investissement via le fonds 046393034 (alimenté par le droit à recette n°20/052977) dont le solde est de 172.143,27 EUR ;
5. de soumettre la présente décision à la connaissance du Conseil communal afin qu'il délibère s'il admet ou non la dépense ;

Vu la délibération du Conseil du 3 juillet 2025, réf.: #009/03.07.2025/A/0053#, décidant d'admettre la dépense de 5.945,94 EUR TVAC (TVA 21%) révision comprise relative à la modification concernant la pose de fissuromètres dans le bâtiment Couronne 40, apportée à la tranche ferme 1 du lot 1 du marché public de service n°2023-042 (ayant pour objet la mission complète d'auteur de projet et équipe pluridisciplinaire pour le projet définitif de Centre Urbain d'Expression et de Création, et l'aménagement du jardin attenant, situés au 40 avenue de la Couronne à 1050 Ixelles), engagée par le Collège des Bourgmestre et Échevins à l'article

93034/747-60 « Politique de la ville (Axe 2) 2021-2025 : Plans études en cours de réalisation» du budget extraordinaire de 2025 en vertu de l'article 249 §1er alinéa 2 de la Nouvelle loi communale ;

Vu la décision du Conseil du 16 octobre 2025, approuvant l'augmentation de 36.663,00 EUR dans le cadre de la modification budgétaire 1 pour arriver à un montant total de 140.000,00 EUR pour l'année 2025 à l'article 93034/747-60 «Politique de la ville (Axe 2) 2021-2025 : Plans études en cours de réalisation» ;

Vu la délibération du Collège du 23 décembre 2025, réf.: #009/23.12.2025/B/0077#, décidant :

1. d'approuver la modification relative à la prolongation du monitoring des fissuromètres dans le bâtiment Couronne 40 et du suivi du mur de soutènement rue Gray apportée à la tranche ferme 1 du lot 1 du marché public de service n°2023-042 ayant pour objet la mission complète d'auteur de projet et équipe pluridisciplinaire pour le projet définitif de Centre Urbain d'Expression et de Création, et l'aménagement du jardin attenant, situés au 40 avenue de la Couronne à 1050 Ixelles, conformément aux dispositions de l'article 38/1 de l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics ;
2. d'approuver la dépense supplémentaire relative à cette modification qui s'élève à 19.819,80 EUR TVAC (TVA 21%) et révision comprise, et qui porte le montant du lot 1 du marché à 262.430,36 EUR TVAC ;
3. d'engager la dépense de 19.819,80 EUR sur le budget extraordinaire de 2025 à l'article 93034/747-60:20250025 «Politique de la ville (Axe 2) 2021-2025 : Plans études en cours de réalisation» et pour lequel un montant de 139.999,76 EUR est inscrit et 96.663,00 EUR est disponible ;
4. de financer les dépenses d'investissement via le fonds 046393034 (alimenté par le droit à recette n°20/052977) dont le solde est de 82.005,02 EUR ;

Considérant que, en vue d'assurer la bonne poursuite du suivi du site et des risques de mouvement du bâtiment et du terrain, il est indispensable de prolonger le suivi des fissuromètres dans le bâtiment et le suivi du mur de soutènement situé rue Gray ;

Considérant qu'il est nécessaire de prévoir des crédits en 2026 afin de couvrir les dépenses supplémentaires liées à ces prestations supplémentaires dans le cadre de la prolongation du monitoring des fissuromètres dans le bâtiment et du suivi du mur de soutènement rue Gray qui donneront lieu à une modification de marché ;

Considérant qu'il y a lieu d'inscrire pour le lot 1 du marché n°2023-042 une nouvelle dépense sur le budget extraordinaire 2026 de 9.500,00 EUR à l'article 93034/747-60 « Politique de la ville (Axe 2) 2021-2025 : Plans études en cours de réalisation » ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par Mme Nevruz UNAL, Échevine de la Rénovation urbaine,

DÉCIDE :

1. d'approuver la dépense supplémentaire de 9.500,00 EUR TVAC (21%) dans le cadre du lot 1 du marché public de services n°2023-042 afin de couvrir les dépenses supplémentaires liées à des prestations supplémentaires des bureaux d'études dans le cadre de la prolongation du monitoring des fissuromètres dans le bâtiment et du suivi du mur de soutènement rue Gray, sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire par l'Autorité de tutelle ;
2. d'inscrire cette dépense à l'article 93034/747-60:20260025 « Politique de la

ville (Axe 2) 2021-2025 : Plans études en cours de réalisation » sur le budget extraordinaire de 2026, où un crédit de 33.000,00 EUR est disponible sous réserve de l'approbation du budget par l'Autorité de tutelle ;

3. de financer cette dépense par emprunt ou fonds propres.

La présente délibération sera transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Overheidsopdracht voor diensten nr. 2023-042 betreffende de volledige opdracht van projectontwerper en multidisciplinair team voor het definitieve project van het stedelijk centrum voor expressie en creatie, en de aanleg van de aangrenzende tuin, gelegen Kroonlaan 40 te 1050 Elsene. Opdracht van projectontwerper (perceel 1). Mededingingsprocedure met onderhandeling. Belgische bekendmaking. Opdracht tegen globale prijs. Perceel 1. Bijkomende uitgave voor bijkomende prestaties: 9.500,00 EUR btwi (21%). Goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en op de uitvoeringsbesluiten van die wet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit;

Overwegende dat de Brusselse Regering op 13 maart 2020 heeft beslist een meerjarenprogramma 2021-2025 'Stadsbeleid via wijkontwikkeling' te starten in partnerschap met de gemeente Elsene en er in principe een subsidie van 3.113.431,94 EUR te bestemmen voor de gemeente Elsene;

Gelet op het invorderingsrecht nr. 20/052977 t.b.v. 1.300.000,00 EUR, ingeschreven onder begrotingsartikel 93034/66552#0117;

Overwegende dat de gemeente Elsene na een territoriale diagnose, vereist in het kader van de opstelling van het meerjarenprogramma 2021-2025 'Stadsbeleid via wijkontwikkeling', de vinger kon leggen op de behoefte aan een openbare voorziening ter bevordering van sociale insluiting van cultureel en economisch kansarmen: voortijdige schoolverlaters, vrouwen uit minderheden, kwetsbaren, enz.;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 24 september 2020 (ref. #009/24.09.2020/A/0057#), waarbij werd beslist de aankoop ten algemenen nutte van het goed gelegen Kroonlaan 40 te 1050 Elsene, gekadastreerd volgens titel A nrs. 101/G/3 en 101/F/4, goed te keuren;

Gelet op de brief van de toezichthoudende overheid van 14 december 2020, waarin de gemeente werd meegedeeld dat de gemeenteraadsbeslissing ref. #009/24.09.2020/A/0057# uitvoerbaar is geworden;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 oktober

2020 (ref. #009/15.10.2020/B/0001#), waarbij werd beslist het meerjarenprogramma 2021-2025 ‘Stadsbeleid via wijkontwikkeling’ goed te keuren;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 2020 tot goedkeuring van het meerjarenprogramma 2021-2025 ‘Stadsbeleid via wijkontwikkeling’, waarvan de gemeente Elsene kennis werd gegeven op 9 december 2020;

Gelet op de overeenkomst Stadsbeleid pijler 2 – 2021-2025 tussen het Brussels Gewest en de gemeente Elsene, goedgekeurd in de gemeenteraad op 21 januari 2021;

Overwegende dat de akte van verkoop aan de gemeente Elsene van het goed gelegen Kroonlaan 40 te 1050 Elsene, werd ondertekend op 3 maart 2021;

Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad op 30 juni 2022 van het ontwerp van wijziging van het programma Stadsbeleid pijler 2 – 2021-2025 (ref. #009/30.06.2022/A/0048#);

Overwegende dat in het kader van de projectfiche ‘1.1A. Stedelijk centrum voor expressie en creatie’ een budget t.b.v. 1.768.201,78 EUR wordt uitgetrokken voor de aankoop van het gebouw gelegen Kroonlaan 40 te 1050 Elsene, de tijdelijke inrichting ervan, de studiekosten voor de lichte renovatie, de normalisatie van het gebouw, de aanleg van de tuin, de uit te voeren werken aan het gebouw, en de aanleg van een reserve ter dekking van onvoorziene uitgaven;

Overwegende dat in die fiche een bedrag van 131.327,15 EUR voor de uitvoering van studies wordt uitgetrokken;

Overwegende dat voor de uitvoering van werkzaamheden voor de aanleg van de tuin een aparte projectfiche bestaat (‘1.1B. Aanleg van de tuinen van het stedelijk centrum voor expressie en creatie’), waarvoor nog financieringsbronnen moeten worden gevonden;

Overwegende dat in het programma Stadsbeleid pijler 2 – 2021-2025 de uitgesproken wil is om na een fase van tijdelijk gebruik een stedelijk centrum voor expressie en creatie te ontwikkelen in de Kroonlaan 40 te 1050 Elsene;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 20 april 2023 (ref. #009/20.04.2023/A/0045#) tot vaststelling van de voorwaarden van de overheidsopdracht nr. 2023-042 betreffende de volledige opdracht van projectontwerper en multidisciplinair team voor het definitieve project van het stedelijk centrum voor expressie en creatie, en de aanleg van de aangrenzende tuin, gelegen Kroonlaan 40 te 1050 Elsene, onderverdeeld in twee percelen: de opdracht van projectontwerper (perceel 1) en de opdracht van veiligheids- en gezondheidscoördinatie (perceel 2);

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 22 augustus 2023 (ref. #009/22.08.2023/B/0389#) betreffende de selectie van de kandidaten die worden gevraagd een offerte in te dienen;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 5 december 2023 (ref. #009/05.12.2023/B/0250#) tot gunning van perceel 1 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2023-042 voor de aanstelling van een projectontwerper in het kader van de volledige opdracht van projectontwerper en

multidisciplinair team voor het definitieve project van het stedelijk centrum voor expressie en creatie, en de aanleg van de aangrenzende tuin, gelegen Kroonlaan 40 te 1050 Elsene, aan nv Fallow, KBO-nr. 0757.954.931, Sans Soucistraat 141 te 1050 Elsene;

Overwegende dat de kennisgeving van de gunning van perceel 1 van de opdracht werd verstuurd op 19 december 2023;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 16 april 2024 (ref. #009/16.04.2024/B/0250#) tot toekenning van 74 extra dagen voor de indiening van de afgewerkte schets voor vast gedeelte 1 en 2 van het perceel;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 10 september 2024 (ref. #009/10.09.2024/B/0256#) tot goedkeuring van de afgewerkte schets, met opmerkingen;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 21 november 2024 (ref. #009/21.11.2024/A/0072#) tot goedkeuring en boeking van de bijkomende uitgave van 20.000,00 EUR om het college een wijziging van vast gedeelte 1 van perceel 1 van de overheidsopdracht nr. 2023-042 voor de toevoeging van aanvullende elementen aan de studie te laten goedkeuren;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2024 (ref. #009/16.12.2024/A/0054#) tot goedkeuring van het voorontwerp, met opmerkingen;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2024 (ref. #009/17.12.2024/B/0330#) tot goedkeuring van een wijziging van vast gedeelte 1 van perceel 1 van de opdracht voor de toevoeging van aanvullende elementen aan de studie van de fase van de afgewerkte schets tot het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning, voor een bedrag van 18.499,81 EUR btwi (21%);

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 april 2025 tot voorziening in en boeking van de uitgave van 37.391,00 EUR btwi (21%), herziening inbegrepen, voor aanvullende specifieke studies betreffende de stabilisatie van het talud Kroonlaan 40 in het kader van vast gedeelte 1 van perceel 1 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2023-042;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 13 mei 2025 (ref. #009/13.05.2025/B/0285#), waarbij werd beslist:

1. de wijziging betreffende de plaatsing en follow-up van scheurmeters in het gebouw Kroonlaan 40 in vast gedeelte 1 van perceel 1 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2023-042 betreffende de volledige opdracht van projectontwerper en multidisciplinair team voor het definitieve project van het stedelijk centrum voor expressie en creatie, en de aanleg van de aangrenzende tuin, gelegen Kroonlaan 40 te 1050 Elsene, overeenkomstig de bepalingen van artikel 38/1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, goed te keuren;
2. de bijkomende uitgave van 5.945,94 EUR btwi (21%) voor die wijziging, herziening inbegrepen, waardoor perceel 1 van de opdracht oploopt tot 242.610,56 EUR btwi, goed te keuren;
3. de uitgave van 5.945,94 EUR te boeken en vast te leggen op de buitengewone begroting van 2025 onder artikel 93034/747-60 ‘Stadsbeleid (pijler 2)

2021-2025: plannen en studies in uitvoering', zonder te wachten op de goedkeuring van de begroting van 2025 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid, overeenkomstig artikel 249, § 1, tweede lid, van de NGW;
4. de investeringsuitgaven te financieren via het fonds 046393034 (gespijsd door het invorderingsrecht nr. 20/052977), waarvan het saldo 172.143,27 EUR bedraagt;
5. kennis te geven van deze beslissing aan de gemeenteraad, opdat die besluit of hij al dan niet instemt met de uitgave;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 3 juli 2025 (ref. #009/03.07.2025/A/0053#), waarbij werd beslist in te stemmen met de uitgave van 5.945,94 EUR btwi (21%), herziening inbegrepen, voor de wijziging betreffende de plaatsing van scheurmeters in het gebouw Kroonlaan 40, aangebracht in vast gedeelte 1 van perceel 1 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2023-042 (betreffende de volledige opdracht van projectontwerper en multidisciplinair team voor het definitieve project van het stedelijk centrum voor expressie en creatie, en de aanleg van de aangrenzende tuin, gelegen Kroonlaan 40 te 1050 Elsene), door het college van burgemeester en schepenen vastgelegd onder artikel 93034/747-60 'Stadsbeleid (pijler 2) 2021-2025: plannen en studies in uitvoering' van de buitengewone begroting van 2025, overeenkomstig artikel 249, § 1, tweede lid, van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 oktober 2025 tot goedkeuring van de verhoging met 36.663,00 EUR in het kader van begrotingswijziging 1 om te komen tot een totaalbedrag van 140.000,00 EUR voor het jaar 2025 onder artikel 93034/747-60 'Stadsbeleid (pijler 2) 2021-2025: plannen en studies in uitvoering';

Gelet op de beraadslaging van het college van 23 december 2025, ref. #009/23.12.2025/B/0077#, waarbij werd beslist:

1. de wijziging voor de verlenging van de monitoring van de scheurmeters in het gebouw Kroonlaan 40 en van de follow-up van de steunmuur in de Graystraat, aangebracht in vast gedeelte 1 van perceel 1 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2023-042 betreffende de volledige opdracht van projectontwerper en multidisciplinair team voor het definitieve project van het stedelijk centrum voor expressie en creatie, en de aanleg van de aangrenzende tuin, gelegen Kroonlaan 40 te 1050 Elsene, overeenkomstig de bepalingen van artikel 38/1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;
2. de bijkomende uitgave voor die wijziging t.b.v. 19.819,80 EUR btwi (21%) en herziening inbegrepen, waardoor het bedrag van perceel 1 van de opdracht wordt opgetrokken tot 262.430,36 EUR btwi, goed te keuren;
3. de uitgave van 19.819,80 EUR vast te leggen op de buitengewone begroting van 2025 onder artikel 93034/747:60#20250025 'Stadsbeleid (pijler 2) 2021-2025: plannen en studies in uitvoering', waarvoor een bedrag van 139.999,76 EUR geboekt staat en 96.663,00 EUR beschikbaar is;
4. de investeringsuitgaven te financieren via het fonds 046393034 (gespijsd door het invorderingsrecht nr. 20/052977), waarvan het saldo 82.005,02 EUR bedraagt;

Overwegende dat met het oog op de verdere follow-up van de site en van de risico's op beweging van het gebouw en van het terrein de follow-up van de scheurmeters in het gebouw en de follow-up van de steunmuur in de Graystraat nodig moeten worden verlengd;

Overwegende dat in 2026 kredieten moeten worden uitgetrokken ter dekking van de bijkomende uitgaven voor die bijkomende prestaties in het kader van de verlenging van de monitoring van de scheurmeters in het gebouw en van de follow-up van de steunmuur in de Graystraat, die aanleiding zullen geven tot een wijziging van de opdracht;

Overwegende dat voor perceel 1 van de overheidsopdracht nr. 2023-042 een nieuwe uitgave van 9.500,00 EUR moet worden geboekt op de buitengewone begroting 2026 onder artikel 93034/747-60 ‘Stadsbeleid (pijler 2) 2021-2025: plannen en studies in uitvoering’;

Op voorstel, in naam van het college, van mevr. Nevruz UNAL, schepen van Stadsvernieuwing,

BESLIST:

1. de bijkomende uitgave van 9.500,00 EUR btwi (21%) in het kader van perceel 1 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2023-042 ter dekking van de bijkomende uitgaven voor bijkomende prestaties van de studiebureaus in het kader van de verlenging van de monitoring van de scheurmeters in het gebouw en van de follow-up van de steunmuur in de Graystraat, onder voorbehoud van goedkeuring van de begrotingswijziging door de toezichthoudende overheid, goed te keuren;
2. de uitgave te boeken op de buitengewone begroting van 2026 onder artikel 93034/747-60:20260025 ‘Stadsbeleid (pijler 2) 2021-2025: plannen en studies in uitvoering’, waar een krediet van 33.000,00 EUR beschikbaar is, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid;
3. de uitgave te financieren met een lening of eigen middelen.

Deze beraadslaging wordt overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

11.06.2026/A/0045 **Contrat de quartier durable Athénée. Marché public de travaux n°2022-095 relatif à la démolition, construction, reconstruction et rénovation des bâtiments composant le site Rabelais, ainsi que l’aménagement paysager des cours. Procédure concurrentielle avec négociation. Publicité européenne. Marché mixte. LOT 1. Dépense supplémentaire relative à des imprévus : 1.525.000,00 EUR TVAC (6%, 12%, 21%). Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;

Vu la Nouvelle Loi Communale ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Échevins du 9 avril 2019, réf. : #009/09.04.2019/B/0151#, décidant d’attribuer le lot 1 du marché de services n°2019-

125 (ancien n°2018-133) à prix global relatif à la désignation d'une équipe pluridisciplinaire auteur de projet (architecture - ingénierie en stabilité - ingénierie et techniques spéciales - PEB - acoustique) pour la conception, les études et le suivi de la réalisation de l'ensemble « RABELAIS » composé de logements, d'une infrastructure d'accueil de la petite enfance et d'un ensemble scolaire qui intègre des équipements à partager avec le quartier (dont une infrastructure sportive et une halle centrale), situé dans l'îlot entre les rues Jules Bouillon, Athénée et la chaussée d'Ixelles, à Urban Platform Architectes scrl + R2D2 Architectes sa + ECM sprl + Concept Control, selon son offre du 1er février 2019 – tranche ferme pour un montant de 945.000,00 EUR TVAC augmenté à 992.250,00 EUR pour couvrir la révision des prix ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Échevins du 8 décembre 2020, réf. : #009/08.12.2020/B/0350#, décidant de commander les tranches conditionnelles 1, 2, 3 et 4 des lots 1 et 2 du marché public de services n°2019-125, relative aux études, à l'établissement du dossier d'exécution et au suivi de la réalisation des travaux de rénovation / construction ;

Vu la délibération du Conseil Communal du 15 juillet 2021, réf. : #009/15.07.2021/A/0013#, fixant les conditions du marché de travaux relatif à la démolition, construction, reconstruction, et rénovation des bâtiments composant le site Rabelais, ainsi que l'aménagement paysager des cours, composés de trois lots (marché public n°2021-259) par procédure ouverte, conformément à l'article 36, §1er de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, avec publicité européenne ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 15 février 2022, réf. : #009/15.02.2022/B/0217#, relative à la non-attribution des lots 1, 2 et 3 de ce marché public de travaux n°2021-259 ;

Vu la délibération du Conseil Communal du 24 février 2022, réf. : #009/24.02.2022/A/0030# fixant les conditions du marché de travaux n°2022-095 relatif à la démolition, construction, reconstruction, et rénovation des bâtiments composant le site Rabelais, ainsi que l'aménagement paysager des cours, composés de trois lots :

- lot 1 : Travaux de démolition, construction, reconstruction et rénovation des bâtiments composant le site Rabelais, en ce compris la coordination des lots 2 et 3 et la maintenance des immeubles pendant le délai de garantie ;
- lot 2 : Travaux de menuiseries extérieures et intérieures ;
- lot 3 : Travaux de mobilier intégré ;

pour un montant estimé à 34.778.165,43 EUR TVAC, révision des prix, révision des quantités présumées, imprévus de chantier et clauses de réexamen compris, selon la répartition suivante :

- 30.972.693,30 EUR TVAC pour le lot 1 dont le montant de 30.075.693,32 EUR doit faire l'objet d'une inscription budgétaire ;
- 2.905.822,38 EUR TVAC pour le lot 2 à intégralement inscrire budgétairement ;
- 899.649,75 EUR TVAC pour le lot 3 à intégralement inscrire budgétairement ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 5 avril 2022, réf. : #009/05.04.2022/B/0224#, décidant de la sélection des candidats pour le lot 1 du marché public n°2022-095 et d'en poursuivre la procédure ;

Vu la délibération du Conseil Communal du 30 juin 2022, réf. : #009/30.06.2022/A/0047#, approuvant la nouvelle estimation du marché estimée à 47.819.000,00 EUR TVAC, révision des prix, révision des quantités présumées, imprévus de chantier et clauses de réexamen compris, selon la répartition suivante :

- 42.147.000,00 EUR TVAC pour le lot 1 dont le montant de 41.250.000,000 EUR doit faire l'objet d'une inscription budgétaire ;
- 4.734.100,00 EUR TVAC pour le lot 2 à inscrire budgétairement ;
- 937.900,00 EUR TVAC pour le lot 3 à inscrire budgétairement ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 5 avril 2022, réf. : #009/05.04.2022/B/0224#, décidant de la sélection des candidats pour le lot 1 du marché public n°2022-095 et d'en poursuivre la procédure ;

Vu le courrier, du 13 juillet 2022 (réf. : 2022-120758), du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale Administration des Pouvoirs Locaux, informant que la demande de mise à disposition anticipée de crédits budgétaires du service extraordinaire de l'exercice 2022 concernant les articles 722/72360, 731/72360 et 9306/72360 est approuvée ;

Vu la décision du Collège du 30 août 2022, réf : #009/30.08.2022/B/0215#, attribuant le lot 1 du marché de travaux n°2022-095 à prix mixte relatif à la démolition, la construction, la reconstruction et la rénovation des bâtiments composant le site Rabelais ainsi que l'aménagement paysager des cours, à l'association momentanée CIT Blaton S.A. + Wust S.A. ;

Vu la décision du Collège du 13 juin 2023, réf. : #009/13.06.2023/B/0276#, fixant de commun accord le début du chantier au 31 juillet 2023 ;

Vu la décision du Collège du 11 juillet 2023, réf. : #009/11.07.2023/B/0261#, approuvant la modification de marché relative à la couverture d'assurance garantie décennale et au suivi par le bureau de contrôle ;

Vu la décision du Collège du 12 septembre 2023, réf. : #009/12.09.2023/B/0208#, approuvant la modification de marché relative à l'octroi d'un délai complémentaire de 119 jours au délai partiel de rigueur, le décalant du 28 février 2025 au 27 juin 2025, le délai général étant quant à lui maintenu à 1220 jours de calendrier à compter du 31 juillet 2023, soit une échéance prévue au 2 décembre 2026 ;

Vu la décision du Conseil du 21 novembre 2024, réf. : #009/21.11.2024/A/0066#, décidant d'approuver la dépense supplémentaire de 100.000,00 EUR TVAC (6%, 12%, 21%) dans le cadre du lot 1 du marché public de travaux n°2022-095 liée aux imprévus du chantier du projet Rabelais ;

Vu la décision du Conseil du 4 septembre 2025, réf. : #009/04.09.2025/A/0081#, décidant d'approuver la dépense supplémentaire de 1.468.500,35 EUR TVAC (6%, 12%, 21%) dans le cadre du lot 1 du marché public de travaux n°2022-095 liée aux imprévus du chantier du projet Rabelais ;

Vu les délibérations du Collège des Bourgmestre et Echevins

- du 21 novembre 2023, réf. : #009/21.11.2023/B/0207# (138.398,30 EUR TVAC);
- du 12 mars 2024, réf. : #009/12.03.2024/B/0415#, (200.360,39 EUR TVAC);
- du 12 mars 2024, réf. : #009/12.03.2024/B/0414#, (47.027,08 EUR TVAC);

- du 09 avril 2024, réf. : #009/09.04.2024/B/0230# (638.686,41 EUR TVAC);
- du 14 mai 2024, réf. : #009/14.05.2024/B/0388#, (313.866,94 EUR TVAC);
- du 21 mai 2024, réf. : #009/21.05.2024/B/0234#, (21.167,14 EUR TVAC);
- du 28 mai 2024, réf. : #009/28.05.2024/B/0193#, (9.891,95 EUR TVAC);
- du 25 juin 2024, réf. : #009/25.06.2024/B/0328#, (87.778,86 EUR TVAC);
- du 09 juillet 2024, réf. : #009/09.07.2024/B/0209#, (18.091,06 EUR TVAC);
- du 24 septembre 2024, réf. : #009/24.09.2024/B/0162#, (67.352,72 EUR TVAC);
- du 1er octobre 2024, réf. : #009/01.10.2024/B/0221#, (301.971,73 EUR TVAC);
- du 15 octobre 2024, réf. : #009/15.10.2024/B/0209#, (4.169,51 EUR TVAC);
- du 17 décembre 2024, réf. : #009/17.12.2024/B/0331#, (40.225,38 EUR TVAC);
- du 11 mars 2025, réf. : #009/11.03.2025/B/0331#, (21.147,41 EUR TVAC);
- du 18 mars 2025, réf. : #009/18.03.2025/B/0144#, (31.695,97 EUR TVAC);
- du 25 mars 2025, réf. : #009/25.03.2025/B/0184#, (151.132,49 EUR TVAC);
- du 08 avril 2025, réf. : #009/08.04.2025/B/0204#, (19.369,54 EUR TVAC);
- du 15 avril 2025, réf. : #009/15.04.2025/B/0305#, (192.571,75 EUR TVAC);
- du 22 avril 2025, réf. : #009/22.04.2025/B/0139#, (9.618,54 EUR TVAC);
- du 13 mai 2025, réf. : #009/13.05.2025/B/0380#, (179.741,88 EUR TVAC);
- du 27 mai 2025, réf. : #009/27.05.2025/B/0216#, (16.555,90 EUR TVAC);
- du 1er juillet 2025, réf. : #009/01.07.2025/B/0187#, (12.423,43 EUR TVAC);
- du 15 juillet 2025, réf. : #009/15.07.2025/B/0136#, (15.306,49 EUR TVAC);
- du 19 août 2025, réf. : #009/19.08.2025/B/0288#, (312,83 EUR TVAC);
- du 30 septembre 2025, réf. : #009/30.09.2025/B/0199#, (31.942,13 EUR TVAC);
- du 21 octobre 2025, réf. : # 009/21.10.2025/B/0192#, (9.083,6 EUR TVAC);
- du 18 novembre 2025, réf. : #009/18.11.2025/B/0246#, (572.430,89 EUR TVAC);
- du 18 novembre 2025, réf. : #009/18.11.2025/B/0245#, (61.725,80 EUR TVAC);
- du 16 décembre 2025, réf. : #009/16.12.2025/B/0278#, (9.828,75 EUR TVAC);
- du 3 mars 2026, réf. : #009/03.03.2026/B/0301#, (349,80 EUR TVAC);
- du 3 mars 2026, réf. : #009/03.03.2026/B/0302#, (260.471,97 EUR TVAC);
- du 12 mai 2026, (69.348,50 EUR TVAC);
- du 19 mai 2026, (337.220,37 TVAC);

relatives à l'approbation de modifications du marché sur base des articles 38/1 à 38/9 du RGE et clauses de réexamens contractuelles prévues dans le cahier spécial des charges ;

Considérant que le chantier est toujours en cours ;

Considérant la complexité particulière du projet Rabelais, comprenant des interventions lourdes de démolition, reconstruction et rénovation sur un site occupé, intégrant des fonctions multiples (équipements scolaires, crèche, logements et infrastructures sportives), et générant dès lors un niveau élevé d'aléas techniques en phase d'exécution ;

Considérant que le chantier, en cours depuis juillet 2023, a déjà donné lieu à un volume significatif de modifications de marché approuvées conformément aux articles 38/1 à 38/9 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, attestant de la matérialisation concrète d'imprévus techniques inhérents à ce type d'opération ;

Considérant que le montant sollicité de 1.525.000,00 EUR s'inscrit dans la continuité des besoins constatés en phase chantier, au regard notamment des montants déjà engagés en 2024 et 2025 pour couvrir des imprévus similaires ;

Considérant qu'afin de garantir la continuité du chantier et d'éviter tout blocage opérationnel, il est nécessaire de disposer de crédits budgétaires suffisants permettant de couvrir rapidement d'éventuelles modifications de marché, sans devoir attendre l'approbation de modifications budgétaires en cours d'exercice ;

Considérant que le montant de 1.525.000,00 EUR s'inscrit dans une gestion prudente et anticipative, visant à sécuriser financièrement l'exécution du chantier en début d'exercice 2026, et non à préjuger du montant exact des modifications qui seront effectivement exécutées ;

Considérant qu'il pourrait être nécessaire de commander des travaux supplémentaires liés à la découverte d'imprévus de chantier ;

Considérant que, pour ce faire, il y a lieu d'inscrire une dépense supplémentaire estimée à 1.525.000,00 EUR pour couvrir d'éventuelles modifications du lot 1 du marché public de travaux n°2022-095 ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par Mme Unal Nevruz, Echevine de la Rénovation urbaine,

DÉCIDE :

1. d'approuver la dépense supplémentaire de 1.525.000,00 EUR TVAC (6%, 12%, 21%) dans le cadre du lot 1 du marché public de travaux n°2022-095 liée aux imprévus du chantier du projet Rabelais ;
2. d'inscrire cette dépense de 1.525.000,00 EUR à l'article 9306/723-60 « CQD Athénée : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution » sur le budget extraordinaire de 2026, sous réserve d'approbation du budget 2026 par le Conseil communal et l'Autorité de Tutelle ;
3. de financer cette dépense par emprunt ou fonds propres.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Duurzaam wijkcontract Atheneum. Overheidsopdracht voor werken nr. 2022-095 betreffende de afbraak, bouw, heropbouw en renovatie van de gebouwen die de Rabelaissite vormen en landschapsinrichting van de binnenplaatsen. Mededingingsprocedure met onderhandeling. Europese bekendmaking. Gemengde opdracht. Perceel 1. Bijkomende uitgave voor onvoorziene omstandigheden: 1.525.000,00 EUR btwi (6%, 12%, 21%). Goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 9 april 2019, ref. #009/09.04.2019/B/0151#, waarbij werd beslist perceel 1 van de opdracht voor diensten nr. 2019-125 (voordien nr. 2018-133) tegen globale prijs betreffende de aanstelling van een multidisciplinair projectontwerpteam (architectuur - stabiliteitsengineering - engineering in bijzondere technieken - EPB - akoestiek) voor het ontwerp, de studies en de opvolging van de uitvoering van het 'Rabelais'-project bestaande uit woningen, een kinderopvanginfrastructuur en een school met voorzieningen die worden gedeeld met de wijk (o.m. sportinfrastructuur en centrale hal), gelegen in het huizenblok tussen de Jules Bouillonstraat, de Atheneumstraat en de Elsensesteenweg, te gunnen aan Urban Platform Architectes cvba + R2D2 Architectes nv + ECM bvba + Concept Control, volgens de offerte van 1 februari 2019 – vast gedeelte voor een bedrag van 945.000,00 EUR btwi, verhoogd tot 992.250,00 EUR ter dekking van de herziening van de prijzen;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 8 december 2020, ref. #009/08.12.2020/B/0350#, waarbij werd beslist de voorwaardelijke gedeelten 1, 2, 3 en 4 van perceel 1 en 2 van de overheidsopdracht voor diensten nr. 2019-125 betreffende de studies, het opstellen van het uitvoeringsdossier en de opvolging van de uitvoering van renovatie-/bouwwerken te bestellen;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 15 juli 2021, ref. #009/15.07.2021/A/0013#, tot vaststelling van de voorwaarden van de opdracht voor werken betreffende de afbraak, bouw, heropbouw en renovatie van de gebouwen die de Rabelaissite vormen en landschapsinrichting van de binnenplaatsen, bestaande uit drie percelen (overheidsopdracht nr. 2021-259) bij openbare procedure, overeenkomstig artikel 36, § 1, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, met Europese bekendmaking;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 15 februari 2022, ref. #009/15.02.2022/B/0217#, betreffende de niet-gunning van perceel 1, 2 en 3 van de overheidsopdracht voor werken nr. 2021-259;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 24 februari 2022, ref. #009/24.02.2022/A/0030#, tot vaststelling van de voorwaarden van de opdracht voor werken nr. 2022-095 betreffende de afbraak, bouw, heropbouw en renovatie van de gebouwen die de Rabelaissite vormen en landschapsinrichting van de binnenplaatsen, bestaande uit drie percelen:

- perceel 1: afbraak, bouw, heropbouw en renovatie van de gebouwen die de Rabelaissite vormen, met inbegrip van de coördinatie van perceel 2 en 3 en het onderhoud van de gebouwen tijdens de waarborgtermijn;
- perceel 2: buiten- en binnenschrijnwerk;
- perceel 3: geïntegreerd meubilair;

voor een bedrag dat wordt geraamd op 34.778.165,43 EUR btwi, herziening van de prijzen, herziening van de vermoedelijke hoeveelheden, onvoorziene bouwplaatskosten en herzieningsclausules inbegrepen, volgens de onderstaande verdeling:

- 30.972.693,30 EUR btwi voor perceel 1, waarvan 30.075.693,32 EUR moet

worden geboekt op de begroting;
- 2.905.822,38 EUR btwi voor perceel 2, integraal te boeken op de begroting;
- 899.649,75 EUR btwi voor perceel 3, integraal te boeken op de begroting;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 5 april 2022, ref. #009/05.04.2022/B/0224#, waarbij werd beslist over de selectie van de kandidaten voor perceel 1 van de overheidsopdracht nr. 2022-095 en werd beslist de procedure voort te zetten;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 30 juni 2022, ref. #009/30.06.2022/A/0047#, tot goedkeuring van de nieuwe raming van de opdracht, zijnde 47.819.000,00 EUR btwi, herziening van de prijzen, herziening van de vermoedelijke hoeveelheden, onvoorziene bouwplaatskosten en herzieningsclausules inbegrepen, volgens de onderstaande verdeling:

- 42.147.000,00 EUR btwi voor perceel 1, waarvan 41.250.000,00 EUR moet worden geboekt op de begroting;
- 4.734.100,00 EUR btwi voor perceel 2, integraal te boeken op de begroting;
- 937.900,00 EUR btwi voor perceel 3, integraal te boeken op de begroting;

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 5 april 2022, ref. #009/05.04.2022/B/0224#, waarbij werd beslist over de selectie van de kandidaten voor perceel 1 van de overheidsopdracht nr. 2022-095 en werd beslist de procedure voort te zetten;

Gelet op de brief van 13 juli 2022 (ref. 2022-120758) van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bestuur Plaatselijke Besturen, waarin wordt meegedeeld dat de aanvraag voor vervroegde terbeschikkingstelling van begrotingskredieten van de buitengewone dienst van begrotingsjaar 2022 betreffende artikel 722/72360, 731/72360 en 9306/72360 goedgekeurd is;

Gelet op de beslissing van het college van 30 augustus 2022, ref. #009/30.08.2022/B/0215#, waarbij perceel 1 van de opdracht voor werken nr. 2022-095 met gemengde prijsvaststelling betreffende afbraak, bouw, heropbouw en renovatie van de gebouwen die de Rabelaissite vormen en landschapsinrichting van de binnenplaatsen wordt gegund aan tijdelijke vereniging CIT Blaton nv + Wust nv;

Gelet op de beslissing van het college van 13 juni 2023, ref. #009/13.06.2023/B/0276#, waarbij het begin van de bouwplaats in gezamenlijk overleg wordt vastgesteld op 31 juli 2023;

Gelet op de beslissing van het college van 11 juli 2023, ref. #009/11.07.2023/B/0261#, tot goedkeuring van de opdrachtwijziging betreffende de verzekering tienjarige aansprakelijkheid en de opvolging door het controlebureau;

Gelet op de beslissing van het college van 12 september 2023, ref. #009/12.09.2023/B/0208#, tot goedkeuring van de opdrachtwijziging betreffende de toekenning van een aanvullende termijn van 119 dagen op de bindende deeltermijn, die wordt verschoven van 28 februari 2025 naar 27 juni 2025; de algemene termijn blijft op 1220 kalenderdagen vanaf 31 juli 2023, d.i. een voorziene deadline op 2 december 2026;

Gelet op de beslissing van de raad van 21 november 2024, ref. #009/21.11.2024/A/0066#, waarbij werd beslist de bijkomende uitgave van 100.000,00 EUR btwi (6%, 12%, 21%) in het kader van perceel 1 van de

overheidsopdracht voor werken nr. 2022-095 voor onvoorziene bouwplaatskosten van het Rabelais-project goed te keuren;

Gelet op de beslissing van de raad van 4 september 2025, ref. #009/04.09.2025/A/0081#, waarbij werd beslist de bijkomende uitgave van 1.468.500,35 EUR btwi (6%, 12% en 21%) in het kader van perceel 1 van de overheidsopdracht voor werken nr. 2022-095 voor onvoorziene bouwplaatskosten van het Rabelaisproject goed te keuren;

Gelet op de beraadslagingen van het college van burgemeester en schepenen

- van 21 november 2023, ref. #009/21.11.2023/B/0207# (138.398,30 EUR btwi);
- van 12 maart 2024, ref. #009/12.03.2024/B/0415#, (200.360,39 EUR btwi);
- van 12 maart 2024, ref. #009/12.03.2024/B/0414#, (47.027,08 EUR btwi);
- van 9 april 2024, ref. #009/09.04.2024/B/0230# (638.686,41 EUR btwi);
- van 14 mei 2024, ref. #009/14.05.2024/B/0388#, (313.866,94 EUR btwi);
- van 21 mei 2024, ref. #009/21.05.2024/B/0234#, (21.167,14 EUR btwi);
- van 28 mei 2024, ref. #009/28.05.2024/B/0193#, (9.891,95 EUR btwi);
- van 25 juni 2024, ref. #009/25.06.2024/B/0328#, (87.778,86 EUR btwi);
- van 9 juli 2024, ref. #009/09.07.2024/B/0209#, (18.091,06 EUR btwi);
- van 24 september 2024, ref. #009/24.09.2024/B/0162#, (67.352,72 EUR btwi);
- van 1 oktober 2024, ref. #009/01.10.2024/B/0221#, (301.971,73 EUR btwi);
- van 15 oktober 2024, ref. #009/15.10.2024/B/0209#, (4.169,51 EUR btwi);
- van 17 december 2024, ref. #009/17.12.2024/B/0331#, (40.225,38 EUR btwi);
- van 11 maart 2025, ref. #009/11.03.2025/B/0331#, (21.147,41 EUR btwi);
- van 18 maart 2025, ref. #009/18.03.2025/B/0144#, (31.695,97 EUR btwi);
- van 25 maart 2025, ref. #009/25.03.2025/B/0184#, (151.132,49 EUR btwi);
- van 8 april 2025, ref. #009/08.04.2025/B/0204#, (19.369,54 EUR btwi);
- van 15 april 2025, ref. #009/15.04.2025/B/0305#, (192.571,75 EUR btwi);
- van 22 april 2025, ref. #009/22.04.2025/B/0139#, (9.618,54 EUR btwi);
- van 13 mei 2025, ref. #009/13.05.2025/B/0380#, (179.741,88 EUR btwi);
- van 27 mei 2025, ref. #009/27.05.2025/B/0216#, (16.555,90 EUR btwi);
- van 1 juli 2025, ref. #009/01.07.2025/B/0187#, (12.423,43 EUR btwi);
- van 15 juli 2025, ref. #009/15.07.2025/B/0136#, (15.306,49 EUR btwi);
- van 19 augustus 2025, ref. #009/19.08.2025/B/0288#, (312,83 EUR btwi);
- van 30 september 2025, ref. #009/30.09.2025/B/0199#, (31.942,13 EUR btwi);
- van 21 oktober 2025, ref. # 009/21.10.2025/B/0192#, (9.083,6 EUR btwi);
- van 18 november 2025, ref. #009/18.11.2025/B/0246#, (572.430,89 EUR btwi);
- van 18 november 2025, ref. #009/18.11.2025/B/0245#, (61.725,80 EUR btwi);
- van 16 december 2025, ref. #009/16.12.2025/B/0278#, (9.828,75 EUR btwi);
- van 3 maart 2026, ref. #009/03.03.2026/B/0301#, (349,80 EUR btwi);
- van 3 maart 2026, ref. #009/03.03.2026/B/0302#, (260.471,97 EUR btwi);
- van 12 mei 2026 (69.348,50 EUR btwi);
- van 19 mei 2026 (337.220,37 btwi);

betreffende de goedkeuring van opdrachtwijzigingen op basis van artikel 38/1 tot 38/9 van de AUR en contractuele herzieningsclausules in het bestek;

Overwegende dat de werken nog aan de gang zijn;

Overwegende dat het Rabelais-project, met zware afbraak-, heropbouw- en renovatie-interventies op een bewoonde site en met integratie van velerlei functies (schoolvoorzieningen, crèche, woningen en sportinfrastructuur) bijzonder complex is en bijgevolg een hoog niveau van technische wisselvalligheden in de uitvoeringsfase

met zich meebrengt;

Overwegende dat de bouwplaats, aan de gang sinds juli 2023, al aanleiding gaf tot een significant aantal goedgekeurde opdrachtwijzigingen overeenkomstig artikel 38/1 tot 38/9 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013, ten bewijze van de concrete verwerkelijking van onvoorziene technische kosten inherent aan dit type operatie;

Overwegende dat het aangevraagde bedrag van 1.525.000,00 EUR aansluit bij de in de werkenfase geconstateerde behoeften, met name gezien de al in 2024 en 2025 vastgelegde bedragen ter dekking van gelijkaardige onvoorziene kosten;

Overwegende dat, om de continuïteit van de bouwplaats te waarborgen en operationele blokkeringen te voorkomen, voldoende begrotingskredieten ter dekking van eventuele opdrachtwijzigingen beschikbaar moeten zijn, zonder te moeten wachten op de goedkeuring van begrotingswijzigingen in de loop van het boekjaar;

Overwegende dat het bedrag van 1.525.000,00 EUR past bij een voorzichtige, anticipatieve aanpak waarbij wordt beoogd de uitvoering van de werken financieel veilig te stellen bij het begin van het boekjaar 2026 en niet vooruit te lopen op het exacte bedrag van de wijzigingen die effectief zullen worden uitgevoerd;

Overwegende dat het nodig zou kunnen zijn om bijkomende werken te bestellen n.a.v. onvoorziene bouwplaatskosten die opduiken;

Overwegende dat daarvoor een op 1.525.000,00 EUR geraamde bijkomende uitgave ter dekking van eventuele wijzigingen van perceel 1 van de overheidsopdracht voor werken nr. 2022-095 moet worden geboekt;

Op voorstel, in naam van het college, van mevr. Unal Nevruz, schepen van Stadsvernieuwing,

BESLIST:

1. de bijkomende uitgave van 1.525.000,00 EUR btwi (6%, 12% en 21%) in het kader van perceel 1 van de overheidsopdracht voor werken nr. 2022-095 voor onvoorziene bouwplaatskosten van het Rabelaisproject goed te keuren;
2. de uitgave van 1.525.000,00 EUR te boeken onder artikel 9306/723-60/92 ‘DWC Atheneum: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering’ op de buitengewone begroting van 2026, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2026 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
3. de uitgave te financieren met een lening of eigen middelen.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

Prévention et aide juridique - Preventie en juridische bijstand

11.06.2026/A/0046 **Plan stratégique de sécurité et de prévention pour la période du 01/01/2026 au 31/12/2026.**

LE CONSEIL,

Vu la décision du Conseil des ministres du 5 décembre 2025 de prolonger les plans stratégiques de sécurité et de prévention d'un an, jusqu'au 31 décembre 2026 (AR du 17 décembre 2025).

Vu l'Arrêté ministériel du 30 avril 2026 déterminant les modalités d'introduction, de suivi, d'évaluation et déterminant les modalités d'octroi, d'utilisation et de contrôle de l'allocation financière relatives aux plans stratégiques de sécurité et de prévention 2026.

Considérant qu'en sa séance du 16 octobre 2014, #009/16.10.2014/A/0021# le Conseil communal a approuvé le Plan stratégique de sécurité et de prévention 2014-2017 établi entre la Commune et l'Etat représenté par le Service public fédéral Intérieur,

Considérant qu'en sa séance du 24 novembre 2016, #009/24.11.2016/A/0018# le Conseil communal a approuvé l'avenant au Plan stratégique de sécurité et de prévention pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2017 établi entre la Commune et l'Etat représenté par le Service public Intérieur,

Considérant qu'en sa séance du 22 mars 2018, #009/22.03.2018/A/0016# le Conseil communal a approuvé l'avenant au Plan stratégique de sécurité et de prévention pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2019 établi entre la Commune et l'Etat représenté par le Service public fédéral Intérieur,

Considérant qu'en sa séance du 15 juillet 2021, #009/15.07.2021/A/0004# le Conseil communal a approuvé l'avenant au Plan stratégique de sécurité et de prévention pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2021 établi entre la Commune et l'Etat représenté par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur.

Considérant qu'en sa séance du 23 janvier 2023, #009/26.01.2023/A/0017# le Conseil communal a approuvé le Plan stratégique de sécurité et de prévention pour l'année 2022 établi entre la Commune et l'Etat représenté par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique.

Considérant qu'en sa séance du 23 mars 2023, #009/23.03.2023/A/0046# le Conseil communal a approuvé le Plan stratégique de sécurité et de prévention pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2024 établi entre la Commune et l'Etat représenté par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur.

Considérant qu'en sa séance du 27 mars 2025, #009/27.03.2025/A/0083# le Conseil communal a approuvé le Plan stratégique de sécurité et de prévention modifié pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 établi entre la Commune et l'Etat représenté par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur.

Vu la Nouvelle Loi Communale;

Sur proposition faite au nom du Collège par Madame Nevruz UNAL Echevine de la

Prévention,

DECIDE

d'approuver le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention (PSSP) pour la période du 01/01/2026 au 31/12/2026 établi entre la Commune et l'État représenté par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, tel qu'annexé à la présente délibération pour en faire partie intégrante.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Strategisch Veiligheids-en Preventieplan voor periode 01/01/2026 tot 31/12/2026.

DE RAAD,

Gelet op de beslissing van Ministerraad op 5 december 2025 om de strategische veiligheids- en preventieplannen te verlengen met één jaar, tot en met 31 december 2026 (KB van 17 december 2025).

Gelet op het Ministerieel besluit van 30 april 2026 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2026.

Overwegende dat in de vergadering van 16 oktober 2014, #009/16.10.2014/A/0021# de gemeenteraad goedgekeurde de strategische veiligheids- en preventieplannen 2014-2017 vastgesteld tussen de Gemeente Elsene en de Staat vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken,

Overwegende dat in de vergadering van 24 november 2016, #009/24.11.2016/A/0018# de gemeenteraad goedgekeurde de Aanhangsel aan strategische veiligheids- en preventieplannen voor periode 01/01/2016 tot 31/12/2017 vastgesteld tussen de Gemeente Elsene en de Staat vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken,

Overwegende dat in de vergadering van 22 maart 2018, #009/22.03.2018/A/0016# de gemeenteraad goedgekeurde de Aanhangsel aan strategische veiligheids- en preventieplannen voor periode 01/01/2018 tot 31/12/2019 vastgesteld tussen de Gemeente Elsene en de Staat vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken,

Overwegende dat in de vergadering van 15 juli 2021, #009/15.07.2021/A/0004# de gemeenteraad goedgekeurde de Aanhangsel aan strategische veiligheids- en preventieplannen voor periode 01/01/2020 tot 31/12/2021 vastgesteld tussen de Gemeente Elsene en de Staat vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken,

Overwegende dat in de vergadering van 23 januari 2023, #009/23.01.2023/A/0017# de gemeenteraad goedgekeurde de Strategische veiligheids- en preventieplannen voor de jaar 2022 vastgesteld tussen de Gemeente Elsene en de Staat vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele hervormingen en Democratische Vernieuwing.

Overwegende dat in de vergadering van 23 maart 2023, #009/23.03.2023/A/0046# de gemeenteraad goedgekeurde de Strategische veiligheids- en preventieplannen voor periode 01/01/2023 tot 31/12/2024 vastgesteld tussen de Gemeente Elsene en de Staat vertegenwoordigd door de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.

Overwegende dat in de vergadering van 27 maart 2023, #009/27.03.2025/A/0083# de gemeenteraad goedgekeurde de Strategische veiligheids- en preventieplannen voor de jaar 2025 vastgesteld tussen de Gemeente Elsene en de Staat vertegenwoordigd door de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.

Get op de nieuwe gemeente wet;

Op voorstel, in naam van het College van Mevr. Nevruz UNAL, schepen van Preventie,

BESLIST

goedkeuren de Strategisch Veiligheids- en Preventieplan voor periode 01/01/2026 tot 31/12/2026 opgesteld tussen de Gemeente Elsene en De Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, die integraal deel uitmaakt van deze beraadslaging.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de ordonnantie van 14 mei 1998 en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

Solidarité - Solidariteit

11.06.2026/A/0047 **Octroi d'une subvention de projet en numéraire d'un montant de 3.100,00 EUR et en non numéraire évaluée à un montant de 8.840,00 EUR relatif à la préparation et la distribution de repas pour des demandeurs d'asile, réfugiés, migrants et autres personnes vulnérables. Bénéficiaire : ASBL Cuistots Solidaires (N° d'enregistrement : 750.670.726). Convention. Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Nouvelle Loi communale et plus particulièrement son article 124 ;

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de

subventions et allocations ;

Vu le règlement relatif aux subventions approuvé par le Conseil communal en date du 18 décembre 2025 ref #009/18.12.2025/A/0009#;

Vu la circulaire du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2006 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions accordées par les communes ;

Vu la demande introduite par l'Asbl CUISTOTS SOLIDAIRES en date du 24 avril 2026 sollicitant une subvention de projet en numéraire d'un montant de 5.000,00 EUR et en non numéraire sous la forme d'une mise à disposition de l'atelier cuisine sis rue Sans Souci 120-122 à 1050 Ixelles, les mercredis de 17h30 à 21h30, les samedis de 9h30 à 12h30 et les dimanches de 9h30 à 12h30, du 1 juillet 2026 au 30 juin 2027, et évaluée à un montant de 8.840,00 EUR, conformément à l'article 3 du règlement du 18 décembre 2025 ;

Vu l'accord de principe du Collège des Bourgmestre et Echevins émis lors de sa séance du 12 mai 2026 relatif à l'octroi de cette subvention;

Considérant que la demande a été introduite dans le respect du délai prévu par l'article 3 du règlement du 18 décembre 2025, à savoir deux mois avant la date de l'évènement

Considérant que la demande a bien été complétée par la production des bilan et comptes de l'exercice précédant l'année pour laquelle la subvention est sollicitée, un rapport de gestion et de situation financière en application de l'article 5 § 2 de la loi du 14 novembre 1983 et de l'article 7 du règlement du 18 décembre 2025 ;

Considérant que le demandeur s'est précédemment vu octroyer une subvention en non numéraire en date du 3 juillet 2025 pour la période du 6 juillet 2025 au 28 juin 2026 ;

Considérant que, afin d'assurer la continuité des activités de l'Asbl et d'éviter toute interruption préjudiciable à son public cible, notamment en matière de préparation et de distribution de repas aux personnes vulnérables accueillies au Hub humanitaire, l'Asbl a transmis de manière anticipée un rapport d'activités comportant certaines données projetées pour la fin de la période subsidiée ;

Considérant que cette transmission anticipée vise uniquement à éviter un blocage administratif dans le traitement de la nouvelle demande de subvention et ne constitue pas une dérogation aux conditions d'octroi et que la remise de la version définitive et complète du rapport d'activités sera remise préalablement à la signature de la nouvelle convention ;

Considérant que l'Asbl CUISTOTS SOLIDAIRES a pour but de participer à la solidarité envers les personnes demandeuses d'asile, réfugié.e.s, migrantes et autres personnes vulnérables se trouvant en Belgique en leur portant une aide directe et en se mobilisant pour que leurs droits et leur dignité soient respectés ;

Considérant que l'Asbl poursuit la réalisation de ce but notamment en préparant et distribuant des repas et de produits de première nécessité auprès de son public-cible ;

Considérant que la préparation des repas s'effectue sur base d'une collecte d'invendus, d'une auto-cuillette de légumes et de l'achat des ingrédients manquants (mobilisation

d’une quinzaine de bénévoles pour chaque préparation) ;

Considérant que le budget du Hub humanitaire a été réduit de 50 %, entraînant une diminution des heures d’ouverture du Hub et la suppression du repas du dimanche soir, les bénéficiaires ne recevant désormais plus qu’un seul repas ce jour-là ;

Considérant que cette réduction a également eu un impact sur les heures de préparation de l’Asbl ainsi que sur l’accès à certaines sources d’invendus alimentaires, nécessitant dès lors une augmentation des achats de légumes ;

Considérant que, afin de compenser la suppression du repas du dimanche soir, l’Asbl a décidé de distribuer, en complément du repas du midi, des tartines et des œufs durs, ce qui engendrera une augmentation des dépenses en denrées alimentaires, évaluée à 13.000 EUR conformément au budget prévisionnel ;

Considérant que l’Asbl souhaite utiliser l’atelier cuisine sis rue Sans Souci 120-122 à 1050 Ixelles afin d’y préparer entre 400 et 500 repas les mercredis soir ainsi qu’entre 400 et 500 repas les samedis matin, de conditionner ces repas en barquettes et d’y préparer également des tartines et des œufs durs le dimanche matin ;

Considérant que le projet du demandeur est utile à l’intérêt général parce qu’il consiste à préparer et distribuer des repas au bénéfice de publics vulnérables, principalement les personnes accueillies au Hub humanitaire et qu’il contribue ainsi à renforcer la solidarité envers ce public cible, tout en favorisant le lien social et la cohésion sociale grâce à la mobilisation de citoyens de tous âges et de toutes origines ;

Considérant que le projet présente également une utilité pour la Commune d’Ixelles, dès lors que l’utilisation d’une cuisine située à Ixelles permet de faire connaître les activités des Cuistots solidaires auprès des Ixellois et de faciliter l’engagement des habitants souhaitant participer aux actions de solidarité et rencontrer de nouvelles personnes ;

Considérant que la demande porte sur un montant de 5.000,00 EUR mais que le contexte budgétaire de la commune ne lui permet pas d'y répondre intégralement ;

Considérant toutefois la volonté de la commune de soutenir le projet à concurrence de 3.100,00 EUR ;

Considérant que les conventions annexées à la présente délibération précise la nature de la subvention, son étendue, ses conditions d'utilisation et prévoit les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites conformément à l’article 4 de la loi du 14 novembre 1983 ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par Madame Nevruz UNAL, échevine de la Solidarité,

DECIDE :

1. d'octroyer une subvention de projet relative à la préparation et la distribution de repas pour des demandeurs d’asile, réfugiés, migrants et autres personnes vulnérables, en numéraire d'un montant de 3.100,00 EUR au profit de l’Asbl CUISTOTS SOLIDAIRES, n° d’enregistrement 750.670.726, dont le siège social est établi avenue Princesse Elisabeth, 33 à 1030 Bruxelles, IBAN : BE25 5230 8121 8882;

2. d’octroyer une subvention de projet en non numéraire sous la forme d’une mise à disposition de l’atelier cuisine sis rue Sans Souci 120-122 à 1050 Ixelles, les mercredis de 17h30 à 21h30, les samedis de 9h30 à 12h30 et les dimanches de 9h30 à 12h30, du 1 juillet 2026 au 30 juin 2027, et évaluée à un montant de 8.840,00 EUR, au profit de de l’Asbl CUISTOTS SOLIDAIRES, n° d’enregistrement 750.670.726, dont le siège social est établi avenue Princesse Elisabeth, 33 à 1030 Bruxelles;
3. d'approuver la convention de subvention entre la Commune d'Ixelles et l’Asbl CUISTOTS SOLIDAIRES telle qu'annexée à la présente délibération pour en faire partie intégrante ;
4. d’inscrire le montant de 3.100,00 EUR sur le budget ordinaire de 2026 selon les modalités suivantes :
    - 1.000,00 EUR sur l’article budgétaire 9303/33202#0117.2026 « Rénovation urbaine : subsides aux organismes au service des ménages» où le montant de 117.700,00 EUR est inscrit ;
    - 800,00 EUR sur l’article budgétaire 842/33202#0915.2026 « Solidarité : subsides aux organismes au service des ménages» où le montant de 10.753,50 EUR est inscrit ;
    - 800,00 EUR sur l’article budgétaire 7624/33202#0413.2026 « Vie de quartier : subsides aux organismes au service des ménages » où le montant de 39.450,00 EUR est inscrit ;
    - 500,00 EUR sur l’article budgétaire 8731/33202#1014.2026 « Alimentation durable : subsides aux organismes au service des ménages » où le montant de 9.140,00 EUR est inscrit ;
5. d'approuver la convention de subvention en non numéraire relative à la mise à disposition de l’atelier cuisine sis rue Sans Souci 120-122 à 1050 Ixelles, les mercredis de 17h30 à 21h30, les samedis de 9h30 à 12h30 et les dimanches de 9h30 à 12h30, du 1 juillet 2026 au 30 juin 2027, annexée à la présente délibération pour en faire partie intégrante.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu’à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Toekenning van een projectsubsidie in specie geraamd op een bedrag van 3.100,00 EUR en in niet-specie, geraamd op een bedrag van 8.840,00 EUR in verband met de bereiding en distributie van maaltijden voor asielzoekers, vluchtelingen, migranten en andere kwetsbare personen. Begunstigde: vzw CUISTOTS SOLIDAIRES (ondernemingsnr.: 0750.670.726). Overeenkomsten. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, met name op artikel 124;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen

af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen;

Gelet op het reglement betreffende de toelagen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2025 (ref. #009/18.12.2025/A/0009#);

Gelet op de omzendbrief van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 30 november 2006 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen verleend door de gemeenten;

Gelet op de aanvraag van vzw Cuistots Solidaires van 24 april 2026 voor een projectsubsidie in specie van 5.000,00 EUR en in niet-specie in de vorm van terbeschikkingstelling van de keuken gelegen Sans Soucistraat 120-122 te 1050 Elsene op woensdag van 17.30 tot 21.30 uur en zater- en zondag van 9.30 tot 12.30 uur van 1 juli 2026 tot en met 30 juni 2027, geraamd op een bedrag van 8.840,00 EUR, overeenkomstig artikel 3 van het reglement van 18 december 2025;

Gelet op het principeakkoord van het college van burgemeester en schepenen in zijn zitting van 12 mei 2026 voor de toekenning van die subsidie;

Overwegende dat de aanvraag werd ingediend met inachtneming van de termijn in artikel 3 van het reglement van 18 december 2025, namelijk twee maanden vóór de datum van het evenement;

Overwegende dat de aanvraag gepaard ging met de overlegging van de balans en rekeningen van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, en een verslag inzake beheer en financiële toestand overeenkomstig artikel 5, § 2, van de wet van 14 november 1983 en artikel 7 van het reglement van 18 december 2025;

Overwegende dat de aanvrager op 3 juli 2025 al een subsidie in niet-specie toegekend kreeg voor de periode van 6 juli 2025 tot en met 28 juni 2026;

Overwegende dat de vzw vervroegd een activiteitenverslag heeft overgemaakt met daarin bepaalde projecties voor het einde van de gesubsidieerde periode om de continuïteit van haar activiteiten te waarborgen en elke onderbreking die nadelig zou zijn voor haar doelgroep te vermijden, met name wat betreft de bereiding en verdeling van maaltijden aan kwetsbare personen die worden opgevangen in de humanitaire hub;

Overwegende dat die vervroegde overmaking uitsluitend tot doel heeft een administratieve blokkering bij de behandeling van de nieuwe subsidieaanvraag te vermijden, geen afwijking vormt op de toekenningsvoorwaarden en dat de definitieve en volledige versie van het activiteitenverslag zal worden overgemaakt vóór de ondertekening van de nieuwe overeenkomst;

Overwegende dat vzw Cuistots Solidaires tot doel heeft bij te dragen aan de solidariteit voor asielzoek(st)ers, vluchtelingen, migranten en andere kwetsbare personen in België door ze rechtstreeks te helpen en ervoor te zorgen dat hun rechten en waardigheid worden gerespecteerd;

Overwegende dat de vzw de verwezenlijking van dat doel nastreeft door niet alleen maaltijden te bereiden en aan haar doelgroep te verstrekken, maar ook door levensmiddelen ter beschikking te stellen;

Overwegende dat de bereiding van de maaltijden gebeurt met ingezamelde onverkochte goederen, zelfgeoogste groenten en aangekochte ontbrekende ingrediënten (met inzet van ongeveer vijftien vrijwilligers per bereiding);

Overwegende dat het budget van de humanitaire hub met 50% werd verminderd, wat heeft geleid tot een beperking van de openingsuren van de hub en de afschaffing van de zondagavondmaaltijd, waardoor de begunstigden die dag nog slechts één maaltijd krijgen;

Overwegende dat die vermindering ook een impact heeft gehad op de bereidingsuren van de vzw en op de toegang tot bepaalde bronnen van onverkochte voedingsmiddelen, waardoor de vereniging meer groenten moet aankopen;

Overwegende dat de vzw, ter compensatie van de afschaffing van de zondagavondmaaltijd, heeft beslist naast het middagmaal, boterhammen en hardgekookte eieren aan te bieden, waardoor de uitgaven voor voedingsmiddelen zullen toenemen, geraamd op 13.000,00 EUR volgens de voorlopige begroting;

Overwegende dat de vzw de keuken gelegen Sans Soucistraat 120-122 te 1050 Elsene wil gebruiken om er op woensdagavond en zaterdagochtend tussen 400 en 500 maaltijden te bereiden en deze maaltijden in porties te verpakken en er op zondagochtend boterhammen en hardgekookte eieren klaar te maken;

Overwegende dat het project van de aanvrager het algemeen belang dient omdat het erin bestaat maaltijden te bereiden en te verstrekken aan kwetsbare doelgroepen, met name aan de personen die worden opgevangen in de humanitaire hub, en aldus bijdraagt tot de bevordering van de solidariteit met deze doelgroep en van de sociale banden en cohesie door de mobilisatie van burgers van alle leeftijden en achtergronden;

Overwegende dat het project ook een meerwaarde biedt voor de gemeente Elsene, aangezien het gebruik van een in Elsene gelegen keuken toelaat de activiteiten van Cuistots Solidaires onder de aandacht van de Elsenaars te brengen en de betrokkenheid te vergemakkelijken van inwoners die willen deelnemen aan solidariteitsacties en nieuwe mensen willen ontmoeten;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een bedrag van 5.000,00 EUR, maar dat de begrotingscontext de gemeente niet toelaat er volledig op in te gaan;

Overwegende dat de gemeente het project toch wil steunen ten belope van 3.100,00 EUR;

Overwegende dat de als bijlage bij deze beraadslaging gaande overeenkomsten de aard, de omvang en de aanwendingsvoorwaarden van de subsidie bepalen en vermelden welke verantwoording van de begunstigde wordt geëist, alsook de termijnen waarbinnen die verantwoording moet worden overgelegd, overeenkomstig artikel 4 van de wet van 14 november 1983;

Op voorstel, in naam van het college, van mevr. Nevruz UNAL, schepen van Solidariteit,

BESLIST:

1. een projectsubsidie in specie ten bedrage van 3.100,00 EUR voor de bereiding

en verdeling van maaltijden voor asielzoek(st)ers, vluchtelingen, migranten en andere kwetsbare personen toe te kennen aan vzw Cuistots Solidaires, ondernemingsnr. 0750.670.726, met maatschappelijke zetel Prinses Elisabethlaan 33 te 1030 Schaarbeek, IBAN: BE25 5230 8121 8882;

2. een projectsubsidie in niet-specie in de vorm van terbeschikkingstelling van de keuken gelegen Sans Soucistraat 120-122 te 1050 Elsene op woensdag van 17.30 tot 21.30 uur en zater- en zondag van 9.30 tot 12.30 uur van 1 juli 2026 tot en met 30 juni 2027, geraamd op een bedrag van 8.840,00 EUR, toe te kennen aan vzw Cuistots Solidaires, ondernemingsnr. 0750.670.726, met maatschappelijke zetel Prinses Elisabethlaan 33 te 1030 Schaarbeek;
3. de subsidieovereenkomst tussen de gemeente Elsene en vzw Cuistots Solidaires, die als bijlage bij deze beraadslaging gaat en er integraal deel van uitmaakt, goed te keuren.
4. het bedrag van 3.100,00 EUR als volgt op de gewone begroting van 2026 te boeken:
    - 1.000,00 EUR onder begrotingsartikel 9303/332-02#0117.2026 ‘Stadsvernieuwing: subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen’, waar een bedrag van 117.700,00 EUR geboekt staat;
    - 800,00 EUR onder begrotingsartikel 842/332-02#0915.2026 ‘Solidariteit: subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen’, waar een bedrag van 10.753,50 EUR geboekt staat;
    - 800,00 EUR onder begrotingsartikel 7624/332-02#0413.2026 ‘Wijkleven: subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen’, waar een bedrag van 39.450,00 EUR geboekt staat;
    - 500,00 EUR onder begrotingsartikel 8731/332-02#1014.2026 ‘Duurzame voeding: subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen’, waar een bedrag van 9.140,00 EUR geboekt staat;
5. de overeenkomst voor een subsidie in niet-specie betreffende de terbeschikkingstelling van de keuken gelegen Sans Soucistraat 120-122 te 1050 Elsene op woensdag van 17.30 tot 21.30 uur en zater- en zondag van 9.30 tot 12.30 uur van 1 juli 2026 tot en met 30 juni 2027, die als bijlage bij deze beraadslaging gaat en er integraal deel van uitmaakt, goed te keuren.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

Mobilité et Stationnement - Mobiliteit en Parkeren

11.06.2026/A/0048 **Octroi d'une subvention de fonctionnement en numéraire d'un montant de 3.000,00 EUR et en non numéraire pour une valeur estimée à 8.880.05 EUR. Bénéficiaire : Beweging Asbl (553.835.158), située chaussée de Haecht 579 à 1030 Schaerbeek. Conventions. Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Nouvelle Loi communale ;

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle et à l'emploi de certaines subventions ;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations ;

Vu le règlement relatif aux subventions approuvé par le Conseil communal en date du 16 octobre 2014 ;

Vu la circulaire du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2006 relative à la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle et à l'emploi de certaines subventions ;

Vu la demande introduite par Beweging Asbl en date du 14 octobre 2025 sollicitant une subvention de fonctionnement en numéraire d'un montant de 3.000,00 EUR, et en non numéraire pour une valeur estimée à 8.880,05 EUR, sous la forme de l'occupation d'un local sis rue Gray 196 à 1050 Ixelles, conformément à l'article 3 du règlement du 16 octobre 2014 ;

Considérant que la demande a été introduite avant le 1er janvier 2026, à savoir, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure d'introduction et de traitement des demandes de subsides ;

Considérant que la demande a été introduite dans le respect du délai prévu par l'article 3 du règlement du 16 octobre 2014, à savoir pour le 15 octobre au plus tard de l'année qui précède celle pour laquelle la subvention est sollicitée ;

Considérant que les demandes ont bien été complétées par la production des bilans et comptes de l'exercice précédant l'année pour laquelle la subvention est sollicitée, et d'un rapport de gestion et de situation financière en application de l'article 5 § 2 de la loi du 14 novembre 1983 et de l'article 7 du règlement du 16 octobre 2014 ;

Considérant que l'objet social du demandeur est utile à l'intérêt général parce qu'il s'agit de l'organisation d'une « fietsbieb » (« vélothèque ») ;

Considérant que la « Fietsbieb » prêtera pendant un an des vélos de qualité (d'occasion) à des enfants âgés de 2 à 12 ans ;

Considérant que l'asbl poursuit les objectifs suivants :
Ecologique :

- promouvoir le vélo auprès des enfants et des familles ;
- réduire la consommation : « partager » au lieu de « posséder et consommer» est favorisé ;
- économie circulaire : la réutilisation du vélo est maximisée ;

Social :

- mettre à disposition des vélos pour enfants de manière économique ;
- réparer / récupérer les vélos dans la mesure du possible via l'économie sociale ;
- rassembler les gens à travers des activités ;

Considérant que l'objet social de l'asbl contribue à une mobilité cyclable plus facile, plus sûre et plus efficace, à l'amélioration de la circulation des vélos et au besoin

important d'exercice et d'activité dans les espaces publics ;

Considérant que la « Fietsbieb » a provisoirement démarré sur le site de See U et a déménagé à la rue Gray 196 le 1er avril 2022 car See U devait être reconstruit ;

Considérant que, avec le soutien communal, l'association souhaite poursuivre ses efforts pour faire connaître davantage la Fietsbieb Elsene, offrir un service de qualité (prêt) aux familles qui viennent rendre visite et soutenir les bénévoles qui « font vivre » la Fietsbieb ;

Considérant que le local situé rue Gray 196 à 1050 Ixelles est toujours disponible pour accueillir l'activité de l'ASBL ;

Considérant que le bénéficiaire accepte le local dans l'état où il se trouve au moment de la mise à disposition, sans possibilité de recours ;

Considérant que les conventions annexées à la présente délibération précisent la nature de la subvention, son étendue, ses conditions d'utilisation et prévoient les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites conformément à l'article 4 de la loi du 14 novembre 1983 ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par Madame Valérie LIBERT, Échevine de la Mobilité,

DECIDE :

1. d'octroyer une subvention de fonctionnement en numéraire d'un montant de 3.000,00 EUR et en non numéraire pour une valeur estimée à 8.880,05 EUR pour la mise à disposition d'un local situé rue Gray 196 à 1050 Ixelles, relatif à l'organisation d'une « fietsbieb » (« vélothèque ») du 1er juillet 2026 jusqu'au 30 juin 2027 inclus, au profit de Beweging Asbl (553.835.158), située chaussée de Haecht 579 à 1030 Schaerbeek, IBAN: BE65 0689 0027 3696 ;
2. d'approuver la convention de subvention entre la Commune d'Ixelles et Beweging asbl telle qu'annexée à la présente délibération pour en faire partie intégrante ;
3. d'approuver la convention de mise à disposition entre la Commune d'Ixelles et Beweging asbl telle qu'annexée à la présente délibération pour en faire partie intégrante ;
4. d'inscrire le montant de 3.000,00 EUR sur l'article budgétaire 410/332-02 « Mobilité : Subsides aux organismes au service des ménages » où le montant disponible est de 52.083,33 EUR, sous réserve de l'approbation du budget par la tutelle régionale.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Toekenning van een werkingssubsidie in specie voor een bedrag van 3.000,00 EUR en in niet-specie voor een waarde geraamd op 8.880.05 EUR. Begunstigde: Vzw Beweging (553.835.158), gevestigd Haachtsesteenweg 579 te 1030

Schaarbeek. Overeenkomsten. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen;

Gelet op het reglement betreffende de toelagen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 oktober 2014;

Gelet op de omzendbrief van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 30 november 2006 met betrekking tot de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

Gelet op de aanvraag van 14 oktober 2025 van vzw Beweging voor een werkingssubsidie in specie ten bedrage van 3.000,00 EUR en in niet-specie, geraamd op 8.880,05 EUR, in de vorm van de ingebruikneming van een lokaal gelegen Graystraat 196 te 1050 Elsene, overeenkomstig artikel 3 van het reglement van 16 oktober 2014;

Overwegende dat de aanvraag werd ingediend voor 1 januari 2026, dus voor de inwerkingtreding van de nieuwe procedure voor indiening en behandeling van subsidieaanvragen;

Overwegende dat de aanvraag werd ingediend met inachtneming van de termijn in artikel 3 van het reglement van 16 oktober 2014, namelijk uiterlijk 15 oktober van het jaar dat voorafgaat aan dat waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

Overwegende dat de aanvraag vergezeld ging van de overlegging van de balans en rekeningen van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, en een verslag inzake beheer en financiële toestand overeenkomstig artikel 5, § 2, van de wet van 14 november 1983 en artikel 7 van het reglement van 16 oktober 2014;

Overwegende dat het maatschappelijk doel van de aanvrager het algemeen belang dient omdat het de organisatie van een fietsbieb betreft;

Overwegende dat de fietsbieb kwalitatieve (tweedehands) fietsen uitleent voor 1 jaar aan kinderen tussen 2 en 12 jaar;

Overwegende dat de vzw de volgende doelstellingen heeft:
Ecologisch:

- het fietsen wordt gepromoot bij kinderen en families;
- consuminderen: 'delen' in plaats van 'hebben' wordt gepromoot;
- circulaire economie: de herbruikbaarheid van de fiets wordt gemaximaliseerd;

Sociaal:

- kinderfietsen worden op een budgetvriendelijke manier ter beschikking gesteld;

- waar mogelijk worden fietsen hersteld/verzameld via de sociale economie;
- via activiteiten worden mensen samengebracht;

Overwegende dat het maatschappelijk doel van de fietsbieb bijdraagt tot een vlottere, veiligere en doeltreffendere fietsmobiliteit, een verbetering van het fietsverkeer en de grote nood aan beweging en activiteiten in de openbare ruimte;

Overwegende dat de fietsbieb tijdelijk werd opgestart op de See U-site en op 1 april 2022 naar de Graystraat 196 is verhuisd omdat See U werd verbouwd;

Overwegende dat de vereniging met de steun van de gemeente haar inspanningen wil voortzetten om de fietsbieb van Elsene verder bekend te maken, een goede dienstverlening (ontlening) te verzorgen voor de gezinnen die langskomen en de vrijwilligers die de fietsbieb draaiende houden te ondersteunen;

Overwegende dat het lokaal gelegen Graystraat 196 te 1050 Elsene nog altijd beschikbaar is om de activiteit van de vzw te verwelkomen;

Overwegende dat de begunstigde het lokaal aanvaardt in de staat waarin het zich bevindt op het ogenblik van de terbeschikkingstelling, zonder mogelijkheid tot beroep;

Overwegende dat de als bijlage bij deze beraadslaging gaande overeenkomsten de aard, de omvang en de aanwendingsvoorwaarden van de subsidie bepalen en vermelden welke verantwoording van de begunstigde wordt geëist, alsook de termijn waarbinnen die verantwoording moet worden overgelegd, overeenkomstig artikel 4 van de wet van 14 november 1983;

Op voorstel, in naam van het college, van mevr. Valérie LIBERT, schepen van Mobiliteit,

BESLIST:

1. een werkingssubsidie in specie ten bedrage van 3.000,00 EUR en in niet-specie, geraamd op 8.880,05 EUR, in de vorm van de terbeschikkingstelling van een lokaal gelegen Graystraat 196 te 1050 Elsene voor de organisatie van een fietsbieb van 1 juli 2026 tot en met 30 juni 2027 toe te kennen aan vzw Beweging (0553.835.158), Haachtsesteenweg 579 te 1030 Schaarbeek (BE65 0689 0027 3696);
2. de subsidieovereenkomst tussen de gemeente Elsene en vzw Beweging, die als bijlage bij deze beraadslaging gaat en er integraal deel van uitmaakt, goed te keuren;
3. de overeenkomst voor terbeschikkingstelling tussen de gemeente Elsene en vzw Beweging, die als bijlage bij deze beraadslaging gaat en er integraal deel van uitmaakt, goed te keuren;
4. het bedrag van 3.000,00 EUR te boeken onder begrotingsartikel 410/332-02 ‘Mobiliteit: subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen’, waar een bedrag van 52.083,33 EUR beschikbaar is, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gewestelijke toezichthoudende overheid.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

11.06.2026/A/0049 **Convention d'octroi d'une subvention de la Région de Bruxelles-Capitale d'un montant de 195.000 EUR pour le financement d'un coordinateur sécurité routière durant une période de trois ans, afin d'appuyer l'administration communale d'Ixelles dans le développement, la mise en œuvre et le suivi du Plan d'Actions Communal de Sécurité Routière de 2026 à 2029. Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Nouvelle Loi communale ;

Vu le Plan Régional d'Actions Sécurité de Sécurité Routière ;

Considérant que l'ensemble des partenaires impliqués dans la sécurité routière doivent participer, chacun à leur échelle, à l'amélioration du système global et que les communes sont un acteur central de la politique régionale de Sécurité Routière ;

Considérant qu'une série de mécanismes de soutien, déclinés sous forme de subsides, de cofinancements ou de services, a été élaborée par la Région à l'attention des communes ;

Considérant que la collaboration Commune-Région qui en résulte est au bénéfice de tous: la Commune, ses habitants, ses usagers et la cohérence de la politique de mobilité sur le territoire régional ;

Vu le Plan d'Actions Communal de Sécurité Routière approuvé par le Collège en séance du 19 mars 2024 (#009/19.03.2024/B/0073#) ;

Vu la convention d'octroi d'une subvention de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'engagement d'un équivalent temps plein afin d'appuyer l'administration communale d'Ixelles dans le développement, la mise en oeuvre et le suivi du Plan d'Actions Communal de Sécurité Routière approuvée par le Conseil Communal du 20 avril 2023 (#009/20.04.2023/A/0017#), ainsi que son avenant approuvé par le Conseil Communal du 25 septembre 2025 (#009/25.09.2025/A/0064#) ;

Considérant que la période de couverture de cette subvention arrivera à son terme le 09 octobre 2026 ;

Considérant la nouvelle convention en annexe dont la période de couverture va du 10 octobre 2026 au 09 octobre 2029 ;

Sur proposition faite, au nom du Collège, par Mme Valérie LIBERT, Echevine de la Mobilité,

DECIDE

d'approuver la convention entre la Commune d'Ixelles et la Région de Bruxelles-Capitale, telle qu'annexée à la présente délibération pour en faire partie intégrante.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la

transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Overeenkomst tot toekenning van een subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten bedrage van 195.000 EUR voor de indienstneming van een verkeersveiligheidscoördinator voor een periode van drie jaar, om het gemeentebestuur van Elsene te ondersteunen bij de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van het gemeentelijk actieplan verkeersveiligheid van 2026 tot en met 2029. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op het gewestelijke actieplan verkeersveiligheid;

Overwegende dat alle partners die betrokken zijn bij verkeersveiligheid moeten, elk op hun niveau, meewerken aan een verbetering van het globale systeem. De gemeenten zijn een centrale speler in het gewestelijke verkeersveiligheidsbeleid;

Overwegende dat het gewest een reeks steunmechanismen, in de vorm van subsidies, medefinancieringen of diensten, voor de gemeenten heeft uitgewerkt om ze aan te sporen zich in te zetten;

Overwegende dat de eruit voortkomende samenwerking gemeente-gewest iedereen ten goede komt: de gemeente, haar inwoners, de weggebruikers en de samenhang van het mobiliteitsbeleid op het grondgebied van het gewest;

Gelet op het Gemeentelijk Actieplan voor Verkeersveiligheid, goedgekeurd door het College tijdens de vergadering van 19 maart 2024 (#009/19.03.2024/B/0073#);

Gelet op de overeenkomst inzake de toekenning van een subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de indienstneming van een voltijds equivalent om het gemeentebestuur van Elsene te ondersteunen bij de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van het gemeentelijk actieplan verkeersveiligheid, goedgekeurd door de Gemeenteraad op 20 april 2023 (#009/20.04.2023/A/0017#), evenals het addendum daarop, goedgekeurd door de Gemeenteraad van 25 sepember 2025 (#009/25.09.2025/A/0064#);

Overwegende dat de dekkingsperiode van deze subsidie afloopt op 09 oktober 2026;

Gelet op de nieuwe overeenkomst in bijlage, waarvan de dekkingsperiode begint op 10 oktober 2026 en loopt tot 09 oktober 2029 ;

Op voorstel, in naam van het college, van mevr. Valérie LIBERT, schepen van Mobiliteit,

BESLIST

de overeenkomst tussen de gemeente Elsene en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die als bijlage gaat integraal deel uitmaakt van deze beraadslaging, goed te keuren.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

Culture néerlandophone - Nederlandstalige cultuur

11.06.2026/A/0050 **Octroi d'une subvention de fonctionnement 2026 en numéraire d'un montant de 6.000,00 EUR. Bénéficiaire : ASBL Den Teirling (0463.615.557), sise rue Maes 89 à 1050 Ixelles. Convention. Approbation.**

LE CONSEIL,

Vu la Nouvelle Loi communale ;

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle et à l'emploi de certaines subventions ;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations ;

Vu le règlement relatif aux subventions approuvé par le Conseil communal en date du 16 octobre 2014 ;

Vu la circulaire du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2006 relative à la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle et à l'emploi de certaines subventions ;

Vu la demande introduite par ASBL Den Teirling en date du 15 octobre 2025 sollicitant une subvention de fonctionnement en numéraire d'un montant de 6.850,00 EUR, conformément à l'article 3 du règlement du 16 octobre 2014 ;

Considérant que la demande a été introduite dans le respect du délai prévu par l'article 3 du règlement du 16 octobre 2014, pour le 15 octobre au plus tard de l'année qui précède celle pour laquelle la subvention est sollicitée ;

Considérant que l'Asbl n'a pas encore pu produire les justificatifs relatifs à la subvention de fonctionnement pour l'année 2025 qui lui a été octroyée par le Conseil en sa séance du 16 octobre 2025 (#009/16.10.2025/A/0046#), car il lui faut attendre l'approbation des comptes de l'association au 30 juin 2026 ;

Considérant qu'une clause suspensive a été insérée dans la convention dans l'objectif de suspendre les obligations de la commune consécutives à l'octroi de la subvention de fonctionnement (exercice 2026) jusqu'à la pleine rencontre de la remise des justificatifs prévus dans le cadre de la subvention de fonctionnement précédente (exercice 2025), et de leur vérification ;

Considérant que ce dispositif permet l'exécution de la subvention (exercice 2026) dès

la rencontre de la remise des justificatifs de la subvention (exercice 2025), sans devoir postposer l'octroi de la subvention (exercice 2026) à une séance ultérieure du Conseil communal ;

Considérant que l'objet social du demandeur est utile à l'intérêt général pour les raisons suivantes :
L'asbl Den Teirling est un centre d'activités de journée pour les personnes en situation de vulnérabilité psychique. Les adultes y trouvent un soutien dans les aspects les plus divers qui sont importants dans la vie sociale. De nombreuses activités sont axées sur la participation culturelle via une participation active aux nombreuses initiatives développées à Ixelles. L'accompagnement par des activités socio-artistiques vise principalement à maintenir la responsabilité personnelle et la qualité de vie ;

Considérant que la commune ne souhaite pas accéder en entier à la demande en numéraire d'un montant de 6.850,00 EUR vu le grand nombre de bons projets et d'activités intéressantes proposés par les opérateurs culturels, la nécessité de prendre plusieurs aspects en considération, ainsi que la répartition du budget annuel des subventions alloué à la culture ;

Considérant que la convention annexée à la présente délibération précise la nature de la subvention, son étendue, ses conditions d'utilisation et prévoit les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites conformément à l'article 4 de la loi du 14 novembre 1983 ;

Sur proposition, au nom du Collège, de l'Échevine de la Culture néerlandophone, Madame Valérie LIBERT,

DECIDE :

1. d'octroyer une subvention de fonctionnement en numéraire d'un montant de 6.000,00 EUR au profit de l'ASBL Den Teirling (0463.615.557), sise rue Maes 89 à 1050 Ixelles (IBAN BE52 5230 8086 2309) ;
2. de rejeter en partie la part en numéraire de la demande de subvention (octroi de 6.000,00 EUR au lieu des 6.850,00 EUR demandés) car le budget annuel des subventions alloué à la culture ne permet pas d'y accéder ;
3. d'inscrire le montant de 5.000,00 EUR sur l'article budgétaire 7622/332-02-26 « Culture néerlandophone : Subsides aux organismes au service des ménages » où un montant de 33.943,88 EUR EUR est disponible en vertu de la règle des douzièmes provisoires (5/12) sous réserve de son approbation par le Conseil communal et les autorités de Tutelle ;
4. d'inscrire le montant de 500,00 EUR sur l'article budgétaire 7624/332-02-26 « Vie de Quartier : Subsides aux organismes au service des ménages » où un montant de 13.020,83 EUR est disponible en vertu de la règle des douzièmes provisoires (5/12) sous réserve de son approbation par le Conseil communal et les autorités de Tutelle ;
5. d'inscrire le montant de 500,00 EUR sur l'article budgétaire 300/332-02-26 « Prévention : Subsides aux organismes au service des ménages » où un montant de 22.863,33 EUR est disponible en vertu de la règle des douzièmes provisoires (5/12) sous réserve de son approbation par le Conseil communal et les autorités de Tutelle ;
6. d'approuver la convention de subvention entre la Commune d'Ixelles et ASBL Den Teirling telle qu'annexée à la présente délibération pour en faire partie intégrante.

La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément

aux dispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu'à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Toekenning van een werkingssubsidie 2026 in specie ten bedrage van 6.000,00 EUR. Begunstigde: VZW Den Teirling (0463.615.557), gevestigd Maesstraat 89, 1050 Elsene. Overeenkomst. Goedkeuring.

DE RAAD,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet ;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen ;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen ;

Gelet op het reglement betreffende de toelagen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 oktober 2014 ;

Gelet op de omzendbrief van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 30 november 2006 met betrekking tot de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen ;

Gelet op de aanvraag van 15 oktober 2025 van VZW Den Teirling voor een werkingssubsidie in specie ten bedrage van 6.850,00 EUR, overeenkomstig artikel 3 van het reglement van 16 oktober 2014 ;

Overwegende dat de aanvraag werd ingediend met inachtneming van de termijn in artikel 3 van het reglement van 16 oktober 2014, namelijk uiterlijk 15 oktober van het jaar dat voorafgaat aan dat waarvoor de subsidie wordt aangevraagd ;

Overwegende dat de vzw nog geen bewijsstukken heeft kunnen doorgeven met betrekking tot de werkingssubsidie voor het jaar 2025 die haar werd toegekend door de raad in zijn zitting van 16 oktober 2025 (#009/16.10.2025/A/0046#), omdat ze moet wachten op de goedkeuring van de rekeningen per 30 juni 2026 ;

Overwegende dat een opschortende voorwaarde werd ingelast in de overeenkomst om de verplichtingen van de gemeente op te heffen bij de toekenning van de werkingssubsidie (jaar 2026) totdat de vereiste bewijsstukken met betrekking tot de vorige werkingssubsidie (jaar 2025) werden ingediend en gecontroleerd ;

Overwegende dat die voorwaarde de uitvoering van de subsidie (jaar 2026) toelaat vanaf overdracht van de bewijsstukken van de subsidie (jaar 2025), zonder de toekenning van de subsidie (jaar 2026) te moeten uitstellen tot een volgende zitting van de gemeenteraad ;

Overwegende dat het maatschappelijk doel van de aanvrager het algemeen belang dient om de volgende redenen:

VZW Den Teirling is een dagactiviteitencentrum voor personen met psychische kwetsbaarheid. Volwassenen vinden er ondersteuning bij de meest diverse aspecten die in het maatschappelijk leven van betekenis zijn. Vele activiteiten zijn gericht op cultuurparticipatie via actieve deelname aan de vele initiatieven die in Elsene ontwikkeld worden. De begeleiding via sociaal-artistieke activiteiten is voornamelijk gericht op het handhaven van zelfverantwoordelijkheid en kwaliteit van leven ;

Overwegende dat de gemeente niet volledig wil ingaan op de aanvraag in specie ten bedrage van 6.850,00 EUR gezien de grote hoeveelheid goede projecten en interessante werkingen voorgesteld door culturele operatoren, de noodzaak om afwegingen te maken en de verdeling van het jaarlijks subsidiebudget dat werd toegewezen aan cultuur ;

Overwegende dat de als bijlage bij deze beraadslaging gaande overeenkomst de aard, de omvang en de aanwendingsvoorwaarden van de subsidie bepaalt en vermeldt welke verantwoording van de begunstigde wordt geëist, alsook de termijnen waarbinnen die verantwoording moet worden overgelegd, overeenkomstig artikel 4 van de wet van 14 november 1983 ;

Op voorstel, in naam van het college, van mevrouw Valérie LIBERT, schepen van Nederlandstalige cultuur,

BESLIST:

1. een werkingssubsidie in specie ten bedrage van 6.000,00 EUR toe te kennen aan VZW Den Teirling (0463.615.557), gevestigd Maesstraat 89, 1050 Elsene (IBAN BE52 5230 8086 2309);
2. het deel in specie van de subsidieaanvraag gedeeltelijk te verwerpen (toekenning van 6.000,00 EUR in plaats van de gevraagde 6.850,00 EUR) omdat het jaarlijkse subsidiebudget dat aan cultuur werd toegewezen het niet mogelijk maakt erop in te gaan;
3. het bedrag van 5.000,00 EUR te boeken onder begrotingsartikel 7622/332-02-26 ‘ Nederlandstalige Cultuur: subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen’, waar een bedrag van 33.943,88 EUR beschikbaar is op grond van de voorlopige twaalfde-regel (5/12) onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
4. het bedrag van 500,00 EUR te boeken onder begrotingsartikel 7624/332-02-26 ‘ Wijkleven: subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen’, waar een bedrag van 13.020,83 EUR EUR beschikbaar is op grond van de voorlopige twaalfde-regel (5/12) onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
5. het bedrag van 500,00 EUR te boeken onder begrotingsartikel 300/332-02-26 ‘ Samenlevingscontract: subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen’, waar een bedrag van 22.863,33 EUR beschikbaar is op grond van de voorlopige twaalfde-regel (5/12) onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
6. de subsidieovereenkomst tussen de gemeente Elsene en VZW Den Teirling, die als bijlage bij deze beraadslaging gaat en er integraal deel van uitmaakt, goed te keuren.

Deze beraadslaging wordt niet overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

Affaires générales - Algemene zaken

11.06.2026/A/0051 **Motion pour rappeler l'importance du rôle de la Commission royale des Monuments et sites pour la protection du patrimoine bruxellois.**

LE CONSEIL,

Considérant que le patrimoine architectural, historique et paysager constitue un élément essentiel de l'identité, de la mémoire collective et de la qualité du cadre de vie de la Région de Bruxelles-Capitale et de ses communes;

Considérant que la préservation et la valorisation du patrimoine contribuent à la qualité de vie, à l'attractivité culturelle, et touristique de la Région, tout en favorisant un développement urbain durable fondé sur la réhabilitation et la transmission du bâti existant;

Considérant que le patrimoine constitue également un atout important pour l'attractivité économique, culturelle et touristique de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que les biens protégés (classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde) représentent environ 2 à 3% du bâti bruxellois, mais qu'ils constituent des repères majeurs dans le paysage urbain et participent à la richesse et à la diversité architecturale et urbanistique de Bruxelles;

Considérant que la Commission royale des Monuments et des Sites (CRMS) est une instance d'avis pluridisciplinaire et indépendante, composée d'experts reconnus en architecture, patrimoine, urbanisme, paysage et rénovation du bâti ancien, chargée de veiller à la conservation du patrimoine et à la protection des biens classées ou inscrits sur la liste de sauvegarde du patrimoine dans l'intérêt général;

Considérant que l'avis conforme de la CRMS constitue un outil essentiel de protection du patrimoine classé ou sauvegardé, en permettant à cette commission d'imposer des conditions ou de s'opposer à des projets susceptibles de porter atteinte à ces biens;

Considérant que cet outil a été créé précisément pour lutter contre la bruxellisation, l'antithèse d'une politique urbaine raisonnée, marquée par des démolitions irréversibles et atteintes graves au tissu urbain.

Considérant que cet outil a contribué, depuis plus de quarante ans, à préserver de nombreux monuments, ensembles urbains et site patrimoniaux qui participent aujourd'hui encore à l'identité et à l'attractivité de Bruxelles;

Considérant que cet avis conforme est aujourd'hui remis en question par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre des réflexions en cours sur les politiques urbanistiques et patrimoniales de la Région;

Considérant qu'une suppression de cet outil pourrait constituer un «recul sensible de la protection patrimoniale», comme l'avait déjà relevé le Conseil d'État lors d'une précédente tentative de réforme en 2017;

Considérant qu'en 2017, une mobilisation citoyenne importante ainsi qu'un large soutien politique et associatif avait permis de préserver cet instrument essentiel de protection patrimoniale;

Considérant que si la simplification et l'amélioration des procédures administratives en matière d'urbanisme constituent des objectifs légitimes, celles-ci ne peuvent se faire au détriment de la protection et préservation du patrimoine commun;

Considérant que dans un contexte de pression immobilière importante à Bruxelles, le maintien d'une expertise indépendante forte constitue un garde-fou essentiel pour garantir un développement urbain équilibré et respectueux du patrimoine;

Considérant que la protection du patrimoine ne vise pas à figer la ville, mais à permettre une évolution respectueuse, durable et qualitative du cadre urbain;

Considérant que la commune d'Ixelles est particulièrement concernée par les enjeux de protection patrimoniale en raison de la diversité et de la densité de son tissu bâti, qui comprend des quartiers historiques tels que le quartier des Étangs, le quartier Flagey, le quartier de l'Université, le quartier du Cimetière d'Ixelles, le quartier Brugmann-Lepoutre ou encore les abords de l'avenue Louise, où se côtoient maisons de maître, immeubles Art nouveau et Art déco, ensembles modernistes, architectures universitaires et paysages urbains structurants;

Considérant qu'Ixelles abrite plusieurs œuvres majeures de l'architecture bruxelloise, notamment des réalisations de Victor Horta, Ernest Blérot, Antoine Pompe, Adrien Blomme, Jean-Baptiste Dewin, Aimable Delune ou encore Louis Tenaerts, dont la préservation contribue à la reconnaissance internationale du patrimoine bruxellois;

Considérant que la commune compte également des ensembles urbains particulièrement sensibles, tels que les rues et places autour des Étangs d'Ixelles, les abords de l'abbaye de la Cambre, ou encore les alignements caractéristiques de l'avenue Général de Gaulle, de l'avenue Louis Lepoutre et de l'avenue Molière, qui nécessitent une expertise indépendante forte pour garantir la cohérence des interventions et la préservation des qualités paysagères;

Considérant que plusieurs projets récents ou en cours sur le territoire ixellois ont démontré l'importance d'un avis indépendant et conforme de la CRMS pour assurer un équilibre entre développement urbain, densification maîtrisée et préservation du patrimoine, en particulier dans des zones soumises à une forte pression immobilière;

Considérant quela commune d'Ixelles, en tant qu'autorité locale de premier plan dans l'instruction des permis d'urbanisme, bénéficie directement de l'expertise de la CRMS pour éclairer ses décisions, renforcer la sécurité juridique des procédures et garantir une approche cohérente et qualitative de la transformation du bâti existant;

Considérant que la disparition de l'avis conforme risquerait d'affaiblir la capacité de la commune à protéger efficacement des biens patrimoniaux emblématiques, à prévenir des interventions inappropriées ou disproportionnées, et à préserver l'identité architecturale et paysagère qui fait la singularité d'Ixelles au sein de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que la protection et la valorisation de ce patrimoine participent directement à la qualité de vie des habitants d'Ixelles et de la Région de Bruxelles-Capitale et à la transmission de cet héritage aux générations futures ainsi que son

partage ;

LA COMMUNE D'IXELLES, À TRAVERS SON CONSEIL COMMUNAL :

- EXPRIME son attachement à une protection forte, cohérente et indépendante du patrimoine bruxellois;
- RAPPELLE le rôle essentiel de la CRMS comme garde-fou dans la protection des biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde;
- DEMANDE que toute réforme éventuelle du rôle, des compétences ou des procédures de la CRMS garantisse le maintien d'une expertise indépendante forte et une protection effective des biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde;
- DEMANDE qu'en amont de toute réforme en matière de protection du patrimoine, soit organisée une concertation approfondie avec les communes les acteurs du patrimoine et la société civile, afin d'assurer un équilibre entre simplification administrative, sécurité juridique et préservation du patrimoine;
- ENCOURAGE le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à renforcer l'information, la sensibilisation et la participation des citoyens dans les politiques de protection et de valorisation du patrimoine, notamment en développant des mécanismes de concertation associant citoyens, associations patrimoniales, communes et experts;
- DÉCIDE QUE la présente motion sera transmise au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, aux groupes du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à Brulocalis, ainsi qu'aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil approuve.
38 votants : 38 votes positifs.

Motie ter herinnering aan de belangrijke rol van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen ter bescherming van het Brusselse erfgoed.

DE RAAD,

Overwegende dat het architecturaal, historisch en landschappelijk erfgoed een wezenlijk bestanddeel uitmaakt van de identiteit, het collectieve geheugen en de kwaliteit van de leefomgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn gemeenten;

Overwegende dat erfgoedbehoud en -opwaardering niet alleen bijdragen tot de levenskwaliteit en de culturele en toeristische aantrekkingskracht van het gewest, maar ook een op renovatie en overdracht van het bestaande gebouwenbestand gebaseerde duurzame stadsontwikkeling bevorderen;

Overwegende dat het erfgoed ook een belangrijke troef vormt voor de economische, culturele en toeristische aantrekkingskracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat de beschermde (geklasseerde of op de bewaarlijst ingeschreven) goederen zo'n 2 tot 3% van het Brusselse gebouwenbestand uitmaken, maar dat ze belangrijke herkenningspunten in het stadslandschap vormen en bijdragen aan de rijkdom en de stedenbouwkundige en architecturale diversiteit van Brussel;

Overwegende dat de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) een onafhankelijke, multidisciplinaire adviesinstantie is die samengesteld is

uit erkende experts in architectuur, erfgoed, stedenbouw, landschap en renovatie van oude gebouwen en die in het algemeen belang belast is met het toezicht op het erfgoedbehoud en de bescherming van geklasseerde en op de bewaarlijst van het erfgoed ingeschreven goederen;

Overwegende dat het eensluidend advies van de KCML een essentieel instrument ter bescherming van geklasseerd of bewaard erfgoed is, waarbij de commissie voorwaarden kan opleggen of zich kan verzetten tegen projecten die schade zouden kunnen toebrengen aan die goederen;

Overwegende dat dit instrument precies werd ingevoerd om verbrusseling, het tegenovergestelde van een doordacht stedelijk beleid, gekenmerkt door onomkeerbare afbraken en ernstige aantastingen van het stedelijk weefsel, tegen te gaan;

Overwegende dat dit instrument meer dan veertig jaar lang heeft bijgedragen tot het behoud van vele monumenten, stedelijke gehelen en erfgoedlandschappen die ook vandaag nog de identiteit en aantrekkingskracht van Brussel meehelpen bepalen;

Overwegende dat dit eensluidend advies vandaag ter discussie wordt gesteld door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de aan de gang zijnde denkoefening over het stedenbouwkundig en erfgoedbeleid van het gewest;

Overwegende dat de afschaffing van dit instrument een ‘aanzienlijke achteruitgang van de van de bescherming van het erfgoed’ zou kunnen betekenen, zoals de Raad van State al stelde bij een voorgaande hervormingspoging in 2017;

Overwegende dat in 2017 dit essentiële instrument voor erfgoedbescherming behouden bleef dankzij een aanzienlijke burgermobilisatie en brede steun vanuit beleids- en verenigingskringen;

Overwegende dat de vereenvoudiging en verbetering van de administratieve stedenbouwkundige procedures legitieme doelen zijn, maar niet ten koste van bescherming en behoud van het gemeenschappelijk erfgoed mogen gaan;

Overwegende dat in een context van aanzienlijke vastgoeddruk in Brussel het behoud van een sterke, onafhankelijke expertise in wezen borg staat voor een evenwichtige, erfgoedvriendelijke stadsontwikkeling;

Overwegende dat erfgoedbescherming niet bedoeld is om de stad te bevriezen, maar wel een respectvolle, duurzame en kwaliteitsevolutie van het stedelijk kader mogelijk te maken;

Overwegende dat de gemeente Elsene bepaald betrokken is bij het wezen van erfgoedbescherming vanwege de diversiteit en dichtheid van haar bebouwd weefsel, dat historische wijken omvat zoals de Vijverswijk, Flageywijk, Universiteitswijk, Begraafplaats-van-Elsenewijk, Brugmann-Lepoutrewijk en de nabije omgeving van de Louizalaan, waar herenhuizen, art-nouveau- en art-decogebouwen, modernistische ensembles, universitaire architectuur en structurerende stadslandschappen naast elkaar voorkomen;

Overwegende dat verscheidene belangrijke bouwwerken van de Brusselse architectuur in Elsene staan, onder meer van Victor Horta, Ernest Blérot, Antoine Pompe, Adrien Blomme, Jean-Baptiste Dewin, Aimable Delune en Louis Tenaerts, waarvan het behoud bijdraagt tot de internationale erkenning van het Brusselse erfgoed;

Overwegende dat de gemeente eveneens bijzonder kwetsbare stedelijke gehelen telt, zoals de straten en pleinen rond de Vijvers van Elsene, de omgeving van de Abdij Ter Kameren of de karakteristieke rooilijnen van de Generaal de Gaullelaan, de Louis Lepoutrelaan en de Molièrelaan, waarvoor een sterke, onafhankelijke expertise noodzakelijk is met het oog op de coherentie van de ingrepen en het behoud van de landschapskenmerken;

Overwegende dat verscheidene recente of lopende projecten op Elsens grondgebied hebben aangetoond hoe belangrijk een onafhankelijk, eensluidend advies van de KCML is voor een evenwicht tussen stedelijke ontwikkeling, gecontroleerde verdichting en erfgoedbehoud, meer bepaald in gebieden die onder sterke vastgoeddruk staan;

Overwegende dat de gemeente Elsene, als vooraanstaande lokale overheid bij de behandeling van stedenbouwkundige vergunningen, direct baat heeft bij de expertise van de KCML om haar beslissingen te verklaren, de rechtszekerheid van de procedures te versterken en een coherente kwaliteitsaanpak van de verbouwing van het bestaande gebouwenbestand te waarborgen;

Overwegende dat het vermogen van de gemeente om haar emblematische erfgoedgoederen doeltreffend te beschermen, ongepaste of onevenredige ingrepen te voorkomen of de landschappelijke en architecturale identiteit te behouden die Elsene zo bijzonder maakt binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, weleens zou kunnen verzwakken met het verdwijnen van het eensluidend advies;

Overwegende dat de bescherming en opwaardering van dit erfgoed direct bijdragen tot de levenskwaliteit van de inwoners van Elsene en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook tot de overdracht naar en het delen met toekomstige generaties;

DE GEMEENTE ELSENE, BIJ MONDE VAN HAAR GEMEENTERAAD:

- UIT haar gehechtheid aan een sterke, coherente en onafhankelijke bescherming van het Brusselse erfgoed;
- HERINNERT AAN de essentiële rol van de KCML als waakhond bij de bescherming van geklasseerde en op de bewaarlijst ingeschreven goederen;
- VRAAGT dat een eventuele hervorming van de rol, bevoegdheden of procedures van de KCML waarborgt dat een sterke, onafhankelijke expertise en een doeltreffende bescherming van geklasseerde en op de bewaarlijst ingeschreven goederen behouden blijft;
- VRAAGT dat voorafgaand aan een hervorming op het gebied van erfgoedbescherming een grondig overleg met de gemeenten, de erfgoedactoren en het maatschappelijke middenveld wordt belegd, met het oog op een evenwicht tussen administratieve vereenvoudiging, rechtszekerheid en erfgoedbehoud;
- MOEDIGT de Brusselse Hoofdstedelijke Regering AAN de voorlichting, sensibilisering en inspraak van de burgers bij het erfgoedbeschermings- en -opwaarderingsbeleid te versterken, onder meer door werk te maken van overlegmechanismen waarbij burgers, erfgoedverenigingen, gemeenten en experts betrokken zijn;
- BESLIST dat deze motie wordt overgezonden naar de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de fracties van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Brulocalis en de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Raad keurt goed.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.

11.06.2026/A/0052 **Question orale de M. Hassan CHEGDANI, Conseiller communal, relative à l'avenir de la Galerie Porte Louise.**

Le point est reporté.

Mondelinge vraag van dhr. Hassan CHEGDANI, gemeenteraadslid, betreffende de toekomst van de Louizapoortgalerij .

Het punt wordt verdaagd.

11.06.2026/A/0053 **Question orale de M. Louis de CLIPPELE, Conseiller communal, relative à la situation des cellules commerciales situées dans les Galeries Louise, sur le territoire de la Commune d'Ixelles.**

Le point est reporté.

Mondelinge vraag van dhr. Louis de CLIPPELE, gemeenteraadslid, betreffende de situatie van de winkelruimten in de Louizagalerij, op het grondgebied van de gemeente Elsene.

Het punt wordt verdaagd.

11.06.2026/A/0054 **Question orale de M. Diego NARANJO, Conseiller communal, relative au projet de la « Tour du Triomphe ».**

Le Conseil prend acte et répond en séance.

Mondelinge vraag van dhr. Diego NARANJO, gemeenteraadslid, betreffende het project 'Tour du Triomphe'.

De Raad neemt akte en antwoordt in zitting.

11.06.2026/A/0055 **Interpellation de Mme Vinciane PIROTTIN, Conseillère communale, relative aux règles d'inscription à l'académie d'Ixelles.** ***(Complémentaire)***

Le Conseil prend acte et répond en séance.

Interpellatie van mevr. Vinciane PIROTTIN, gemeenteraadslid, betreffende de inschrijvingsregels voor de "Académie d'Ixelles". ***(Aanvullend)***

De Raad neemt akte en antwoordt in zitting.

11.06.2026/A/0056 **Interpellation de Mme Caroline DÉSIR, Conseillère communale, relative à la grève des enseignants.** ***(Complémentaire)***

Le Conseil prend acte et répond en séance.

Interpellatie van mevr. Caroline DÉSIR, gemeenteraadslid, betreffende de staking van de leerkrachten. ***(Aanvullend)***

De Raad neemt akte en antwoordt in zitting.

11.06.2026/A/0057 **Question orale de M. Mathias EL BERHOUMI , Conseiller communal, relative à l'organisation de la fin d'année scolaire après le vote des mesures d'austérité.** ***(Complémentaire)***

Le Conseil prend acte et répond en séance.

Mondelinge vraag van dhr. Mathias EL BERHOUMI, gemeenteraadslid, betreffende de organisatie van het schooljaareinde na de goedkeuring van de bezuinigingsmaatregelen. ***(Aanvullend)***

De Raad neemt akte en antwoordt in zitting.

11.06.2026/A/0058 **Interpellation de M. Yves ROUYET, Conseiller communal, relative à l'Open air « Hangar » au Bois de la Cambre.** ***(Complémentaire)***

Le Conseil prend acte et répond en séance.

Interpellatie van dhr. Yves ROUYET, gemeenteraadslid, betreffende de Open air 'Hangar' in het Terkamerenbos. ***(Aanvullend)***

De Raad neemt akte en antwoordt in zitting.

11.06.2026/A/0059 **Interpellation de M. Maximilien RALET, Conseiller communal, relative aux transports en commun.** ***(Complémentaire)***

Le Conseil prend acte et répond en séance.

Interpellatie van dhr. Maximilien RALET, gemeenteraadslid, betreffende het openbaar vervoer. ***(Aanvullend)***

De Raad neemt akte en antwoordt in zitting.

11.06.2026/A/0060 **Interpellation de Mme Esther COOREVITS, Conseillère communale, relative au non-respect systématique de l'obligation pour les policiers de s'identifier.** ***(Complémentaire)***

Le Conseil prend acte et répond en séance.

Interpellatie van mevr. Esther COOREVITS, gemeenteraadslid, betreffende de structurele schending van de identificatieplicht door politieagenten. ***(Aanvullend)***

De Raad neemt akte en antwoordt in zitting.

11.06.2026/A/0061 **Question orale de Mme Camara FATOUMATA, Conseillère communale, relative à la Fête de la musique à Ixelles et inclusion.** ***(Complémentaire)***

Le Conseil prend acte et répond en séance.

Mondelinge vraag van mevr. Camara FATOUMATA, gemeenteraadslid, betreffende de Fête de la musique in Elsene en inclusie. ***(Aanvullend)***

De Raad neemt akte en antwoordt in zitting.

11.06.2026/A/0062 **Question orale de Mme Marie THIBAUT de MAISIÈRES, Conseillère communale, relative au développement des fontaines d'eau potable publiques à Ixelles.** ***(Complémentaire)***

Le Conseil prend acte et répondra par écrit.

Mondelinge vraag van mevr. Marie THIBAUT de MAISIÈRES, gemeenteraadslid, betreffende de ontwikkeling van openbare drinkwaterfonteinen in Elsene. ***(Aanvullend)***

De Raad neemt akte en zal schriftelijk beantwoorden.

11.06.2026/A/0063 **Question orale de Mme Marie THIBAUT de MAISIÈRES, Conseillère communale, relative à la végétalisation des façades.** ***(Complémentaire)***

Le Conseil prend acte et répond en séance.

Mondelinge vraag van mevr. Marie THIBAUT de MAISIÈRES, gemeenteraadslid, betreffende de gevelbeplanting. ***(Aanvullend)***

De Raad neemt akte en antwoordt in zitting.

11.06.2026/A/0064 **Question orale de Mme Noémie ROGER, Conseillère communale, relative à l'accompagnement des chercheurs d'emploi.** ***(Complémentaire)***

Le Conseil prend acte et répond en séance.

Mondelinge vraag van mevr. Noémie ROGER, gemeenteraadslid, betreffende de begeleiding van werkzoekenden. ***(Aanvullend)***

De Raad neemt akte en antwoordt in zitting.

11.06.2026/A/0065 **Question orale de Mme Aline LACROIX, Conseillère communale, relative aux troubles de l'ordre public dans le quartier de la rue Guillaume Gilbert.** ***(Complémentaire)***

Le Conseil prend acte et répond en séance.

Mondelinge vraag van mevr. Aline LACROIX, gemeenteraadslid, betreffende verstoringen van de openbare orde in de wijk van de Guillaume Gilbertstraat. ***(Aanvullend)***

De Raad neemt akte en antwoordt in zitting.

11.06.2026/A/0066 **Question orale de Mme Aline LACROIX, Conseillère communale, relative à la lutte contre la criminalité déstabilisante et au contrôle des établissements commerciaux.** ***(Complémentaire)***

Le Conseil prend acte et répondra par écrit.

Mondelinge vraag van mevr. Aline LACROIX, gemeenteraadslid, betreffende de bestrijding van destabiliserende criminaliteit en het toezicht op handelszaken. ***(Aanvullend)***

De Raad neemt akte en zal schriftelijk beantwoorden.

Levée de la séance à 23:30
Opheffing van de zitting om 23:30